DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

CONTRATO OCS Nº 0044/2022
CONTRATO SAP Nº 4400004971

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E SAP BRASIL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **SAP BRASIL LTDA.**, com sede em São Paulo – SP, na Avenida Das Nações Unidas, 14171 - 6 andar - São Paulo - 04795-100, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 74.544.297/0001-92, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022 com fundamento no artigo 30, *caput* da Lei nº 13.303/2016, autorizado em 25/02/2022, por intermédio da IP AIC/DEROC nº 002/2022, de 02/02/2022, publicado no DOU em 21/03/2022, seção 3, página 31, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CC TI1 e n° 1800100011, centro de custo n° BN30010000 – ATI/DESIS4, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de licenças do pacote de conectores desenvolvidos pela SAP para o produto SAP Identity Management (SAP IdM) e a prestação do serviço de suporte técnico SAP Enterprise Suppor prestação continuada de serviço de suporte SAP Enterprise Support, conforme especificações constantes do Projeto Básico e também da Proposta, e respectivos anexos apresentados pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos **I e II** deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Parágrafo Primeiro
Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe à **CONTRATADA** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação, nas mesmas condições então vigentes.

Parágrafo Segundo
Caso a **CONTRATADA** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeita às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta e e respectivos anexos apresentados pela **CONTRATADA** e do Projeto Básico.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados na Proposta e respectivos anexos apresentados pela **CONTRATADA** e no Projeto Básico.

Parágrafo Único
O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação das consequências previstas no Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto na Proposta e respectivos anexos elaborados pela **CONTRATADA e** no Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO
O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 113.677,22 (cento e treze mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme Proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, se for o caso.

Parágrafo Terceiro

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, nos seguintes termos:

I. em relação à aquisição das licenças, em parcela única, em até 30 (trinta) dias, após a emissão do respectivo termo de recebimento definitivo pelo **BNDES**;

II. no que se refere aos serviços de manutenção e suporte, trimestralmente, e de modo postecipado (após a prestação do serviço), por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**, observado o disposto no Projeto Básico.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao BNDES no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo BNDES, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o 25 (vigésimo quinto) dia do mês seguinte.

Parágrafo Segundo

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia do último mês do trimestre, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia do respectivo trimestre. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia e último dia do referido trimestre. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao BNDES após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica nfe@bndes.gov.br do **BNDES**. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato.
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento (DIF), bem como o código fiscal de operações e prestações (CFOP), se for o caso.

Parágrafo Quinto

Na hipótese do gestor do contrato não comunicar a **CONTRATADA** das informações previstas nos incisos III e IV do parágrafo anterior com ao menos 10 (dez) dias anteriores a data de prevista para a emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura, a **CONTRATADA** poderá, e o **BNDES** deverá aceitar, emitir a referida Nota Fiscal/Fatura sem as mencionadas informações.

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Parágrafo Sexto

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sétimo

Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo

Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
IV. demais documentos previstos no Plano de Trabalho.

Parágrafo Nono

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados fundamentada e justificadamente contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo

Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Primeiro

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar,

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**. Em qualquer caso, a **CONTRATADA** emitirá o documento fiscal no valor total conforme Contrato.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONTRATADA** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 02/02/2022, data da apresentação da Proposta e respectivos anexos elaborados pela **CONTRATADA**, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação da **CONTRATADA,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à **CONTRATADA** ou ao **BNDES** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a **CONTRATADA** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

III. com o requerimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da Proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado;

IV. nos pedidos de revisão solicitados pelo **BNDES**, este deverá encaminhar correspondência à **CONTRATADA**, explicitando os motivos e comprovando o fato gerador e então facultar à **CONTRATADA** a apresentação de manifestação para demonstrar eventual descabimento da revisão pretendida pelo **BNDES**, para ser apreciada por este, exceto no caso de alteração das alíquotas dos tributos incidentes cuja aplicação prescindirá deste procedimento.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na Proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo às partes procederem à negociação.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONTRATADA** dos comprovantes de variação do índice de reajuste do Contrato ou variação dos custos ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto a **CONTRATADA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso a CONTRATADA não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos anexa a esse instrumento.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA** ou do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos – especialmente o Anexo I – ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;
II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;
III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução, nos termos e forma do Projeto Básico;
IV. reparar todos os danos diretos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;
V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;
VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:
    a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato, quando este não estiver previsto no Contrato, no Projeto Básico, na Proposta e seus anexos;

IX. designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. permitir ao Banco Central do Brasil o acesso a este Contrato e seus anexos, a documentação e informações referentes aos serviços prestados e dependências da **CONTRATADA**, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017 ou normativo que o suceda;

XI. atender às solicitações do **BNDES** relativas à transição contratual entre a **CONTRATADA** e o seu sucessor na execução do serviço, prestando todo o suporte;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, assegurando-se à **CONTRATADA** intervir no processo, pleitear a exclusão do **BNDES** do polo passivo e assumir a defesa;

XIII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XIV. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do **CONTRATO**; e

XV. assegurar que o objeto desta contratação seja prestado em consonância com as disposições da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e, considerando que a execução do objeto deste Contrato não envolve, a princípio, o tratamento de dados pessoais, observar que:

i) caso haja alguma transferência e/ou tratamento de dados, a atividade deverá ser realizada nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados); e

ii) caso haja alguma transferência e/ou tratamento de dados, a Contratada, na condição de operadora, executará suas atividades de acordo com o Contrato

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

de Tratamento de Dados Pessoais para Serviços Profissionais e de Suporte, anexo à sua proposta técnica-comercial.

Parágrafo Primeiro: a responsabilidade civil da **CONTRATADA** em relação a este Contrato está limitada aos danos diretamente causados, até o valor global do Contrato e nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes e danos indiretos sofridos pela outra Parte.

Parágrafo Segundo: A limitação estabelecida no parágrafo primeiro não se aplica aos casos de:

iii) descumprimento de obrigações decorrentes de pagamento de tributos;

iv) descumprimento de obrigações legais, regulamentares ou contratuais que resultem em violação de direitos relacionados a propriedade intelectual das partes ou de terceiros, ou reveleção não autorizada de informações sigilosas, fraude ou má-fé;

v) violação de leis ambientais, trabalhistas, previdenciárias, desde que haja nexo de causalidade com o dano;

vi) descumprimento de obrigações decorrentes do dever de reparar, corrigir, reconstruir ou substituir vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do contrato, e

vii) aplicação de penalidade ou sanção imposta por autoridades governamentais por culpa exclusiva da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e
V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. adotar medidas técnicas para cumprir as diretrizes da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, no âmbito das atividades realizadas pela SAP com ativos de informação do BNDES no ambiente do Contratante. No ambiente da SAP, aplicar-se-ão as medidas técnicas e operacionais previstas no Anexo 2 ao Contrato de Tratamento de Dados para Serviços Profissionais e de Suporte da SAP, anexo à proposta técnica e comercial da SAP, em todo caso, sempre com o objetivo de garantir integridade, confidencialidade e disponibilidade dos ativos de informação do BNDES;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar o mais brevemente possível ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato; e

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, o coordenador, ou seu substituto, da ATI/DESIS4/GESAM, função atualmente exercida por Roberto Paes Nemirovsky, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;

IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e

VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Projeto Básico.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência razoável, devidamente justificada e fundamentada, expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal ou contratual, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às penalidades:

I. advertência;
II. multa, nos casos, percentuais e limites estabelecidos no Projeto Básico; e
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro

A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada e não paga tempestivamente pela **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados devidamente comprovados mediante processo administrativo ou judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Projeto Básico.

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos diretos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;
IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**;
XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato; e.
XII. em decorrência de inexecução injustificável do objeto do Contrato, apurada em processo administrativo com direito de defesa da **CONTRATADA**, nos termos do parágrafo primeiro da Cláusula Décima Sexta.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram este Contrato o Projeto Básico, a Proposta e a Matriz de Risco, respectivamente, Anexos I, II e III ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo
Caso haja contradição entre os termos da Proposta da **CONTRATADA** (Anexo II) e o Projeto Básico, (Anexo I), prevalecerá o estabelecido neste último.

Parágrafo Terceiro
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na última data em que for registrada a assinatura dos representantes Legais do BNDES.

IVAN FAGUNDES ALVES JUNIOR:02698839678
Dados: 2022.05.23 14:18:46 -03'00'

FABIANA MUNIZ LIMA:09531820708
Assinado de forma digital por FABIANA MUNIZ LIMA:09531820708
Dados: 2022.05.24 11:19:59 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

DocuSigned by:
Signed By: RUI EDUARDO DE OLIVEIRA BOTELHO:14256139850
CPF: 14256139850
Signing Time: 06 May 2022 | 22:57 CEST
ICP Brasil
Rui Botelho
COO Brasil
May 6, 2022

SAP BRASIL LTDA

DocuSigned by:
Assinado por: LUCIANA ZILIO:30066306884
CPF: 30066306884
Data/Hora da Assinatura: 09 May 2022 | 14:31 CEST
ICP Brasil
Luciana Zilio
Diretora Comm.Finance
maio 9, 2022

Testemunhas:

Assinado Digitalmente Por Felipe Mello
Dados: 2022.05.06 13:33:39 -03'00'

Cesar Morais
DocuSigned by:
Cesar Morais
C6B65CC031E2499...
maio 6, 2022

DocuSigned by:
JURÍDICO SAP BRASIL
Assinado digitalmente por Leonardo de Barros C. Neves
2022.05.24 13:30:39 -03'00'

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ANEXO I AO CONTRATO OCS N° 044/2022 - PROJETO BÁSICO

1. Objeto

1.1. Aquisição de licenças para o pacote de conectores desenvolvidos pela SAP para o produto SAP Identity Management (SAP IdM) e prestação do serviço de suporte SAP Enterprise Support para os mesmos conectores, com serviço de suporte e manutenção, incluindo correção de erros e atualização de versão dos softwares licenciados pela SAP ao BNDES, via atendimento remoto, em regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana), pelo prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis até 60 (sessenta) meses, conforme condições e especificações constantes neste Anexo.

2. Aquisição de licenças

2.1. A partir da assinatura do Contrato, o BNDES poderá utilizar as licenças dos conectores desenvolvidos pela SAP para o produto SAP Identity Management, nas quantidades listadas abaixo.

Material Number	Descrição	Unidade	Quantidade
7018603	SAP Identity Management	Bloco de 100 usuários	40

2.2. A Contratada deverá apresentar em até 15 (quinze) dias corridos, quando demandada pelo BNDES após a assinatura do Contrato, evidência do registro das licenças dos conectores sob o número de cliente da instalação do BNDES, de forma a indicar que as licenças são propriedade do BNDES.

2.2.1. Uma vez confirmado o registro, o BNDES emitirá, em até 10 (dez) dias, o Termo de Recebimento Definitivo das Licenças.

2.3. As licenças adquiridas devem permitir a utilização de todas as funcionalidades do produto a que se referem.

2.4. O BNDES terá o direito de uso perpétuo de todas as funcionalidades disponíveis na solução quando do término do Contrato, mesmo aquelas às quais tenha direito de instalação, mas que ainda não estejam instaladas na infraestrutura do BNDES quando do encerramento do Contrato.

2.5. O software poderá ser instalado e utilizado nos 6 (seis) ambientes de execução de sistemas do BNDES: laboratório, desenvolvimento, teste, homologação, produção e contingência.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.5.1. Conforme políticas de licenciamento da SAP, apenas o ambiente de produção é considerado na contagem do uso das licenças.

2.5.2. O software estará ativo de forma contínua apenas nos ambientes de laboratório, desenvolvimento, teste, homologação e produção.

2.5.3. O ambiente de contingência poderá ser ativado caso ocorra um sinistro no ambiente de produção do BNDES, tornando-se este o novo ambiente de produção, ou para fins da execução e testes de validação do plano de contingência do BNDES.

2.6. **Requisitos do SAP Identity Management:**

2.6.1. O SAP Identity Management deve permitir a gestão de identidades e acessos nos sistemas SAP e não-SAP do BNDES.

2.6.2. O licenciamento deve permitir gerenciar até 4000 identidades para cada conector que compõem o pacote (bundle) SAP.

2.6.3. O licenciamento do produto deve incluir o pacote (*bundle*) de todos os conectores para o SAP Identity Management desenvolvidos pela SAP.

2.6.4. O licenciamento deve permitir o uso dos conectores abaixo e outros que façam parte do pacote de conectores desenvolvidos pela SAP:

2.6.4.1. Generic Database Conector;

2.6.4.2. Generic ASCII Interface;

2.6.4.3. Microsoft Active Directory;

2.6.4.4. Lotus Notes/Domino Java API For IDM 8.0+; e

2.6.4.5. Lotus Domino C/API.

2.6.5. O conector “Generic Database Conector” deve, no mínimo, permitir:

2.6.5.1. Realizar conexão com os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, Oracle Database Enterprise Edition 12.1.0.2 e superiores, bem como Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008 R2, Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2012 e superiores;

2.6.5.2. Obter informações de usuários e grupos;

2.6.5.3. Criar, alterar e remover usuários;

2.6.5.4. Executar quaisquer instruções SQL;

2.6.5.5. Executar *Stored Procedures*.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.6.6. O conector “Generic ASCII Interface” deve, no mínimo, permitir:

2.6.6.1. Decodificar corretamente os padrões de codificação: ASCII, ISO 8859-1, ISO 8859-2, Windows 1252 e UTF-8.

2.6.6.2. Obter informações de usuários e grupos;

2.6.6.3. Criar, alterar e remover usuários.

2.6.7. O conector “Lotus Notes/Domino Java API For IDM 8.0+” deve, no mínimo, permitir:

2.6.7.1. Realizar conexão com o Lotus Domino Server versão 9.0.1 FP10 e superior;

2.6.7.2. Obter informações de usuários e grupos;

2.6.7.3. Criar, alterar e remover usuários e grupos;

2.6.7.4. Atribuir/remover usuários como membros de grupos;

2.6.7.5. Criar usuário com geração de certificado;

2.6.7.6. Reiniciar senha do usuário;

2.6.7.7. Bloquear/desbloquear um usuário;

2.6.7.8. A criação de grupos do tipo *Multi purpose group, ACL Only, Mail only, Server only e Deny only*.

2.6.8. O conector “Microsoft Active Directory” deve no mínimo, permitir:

2.6.8.1. Realizar conexão com o serviço Microsoft Active Directory disponibilizado pelo Sistema Operacional Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (em modo de compatibilidade Windows Server 2008 R2) e superiores;

2.6.8.2. Obter informações de usuários e grupos;

2.6.8.3. Criar, alterar e remover usuários e grupos;

2.6.8.4. Atribuir e remover usuários como membros de grupo;

2.6.8.5. Atribuir e remover grupos como membros de outros grupos;

2.6.8.6. Alterar os atributos dos usuários e de grupos, por exemplo, o campo descrição;

2.6.8.7. Bloquear e desbloquear um usuário;

2.6.8.8. Trocar a senha de um usuário;

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.6.8.9. Definir uma senha inicial para o usuário.

2.6.9. O licenciamento do SAP Identity Management deve permitir fazer chamadas a serviços *web*, por exemplo, para fins de enriquecimento de informações[1] e para permitir a chamada de um serviço *web* que abre uma solicitação de serviço em outro sistema.

2.6.10. O licenciamento do SAP Identity Management deve incluir todas as funcionalidades listadas na documentação oficial da SAP que não requeiram licenciamento adicional.

3. Serviços de Suporte Técnico e Atualização

3.1. O serviço de suporte técnico e atualização, denominado *SAP Enterprise Support*, tem como escopo:

3.1.1. Serviço de Suporte Técnico

3.1.1.1. Atendimento remoto, em regime de 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana);

3.1.1.2. Disponibilização de acesso às Notas SAP no *SAP Support Portal, SAP Community Network e SAP Service Marketplace*, que documentam avarias de *software* e contêm informações sobre como corrigir, evitar e contornar esses erros;

3.1.1.3. Disponibilização de serviço de Análise de Causa Raiz de Código Personalizado, no qual o código personalizado do BNDES criado com o *workbench* de desenvolvimento da SAP tenha uma análise de causa raiz de falhas; e

3.1.1.4. Disponibilização de acesso ao autoatendimento orientado como parte do *SAP Solution Manager Enterprise Edition.*

3.1.1.5. Outras formas de atendimento que venham a ser disponibilizadas pela SAP no âmbito do *SAP Enterprise Support*.

3.1.2. Serviço de Atualização:

3.1.2.1. Disponibilização de novas versões de *software* dos produtos da SAP licenciados ao BNDES, assim como ferramentas e procedimentos para *upgrades*;

[1] Não se confunde com o licenciamento do conector Generic Web Service.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

3.1.2.2. Disponibilização de *Support Packages*, pacotes de correção para reduzir o esforço relativo à implementação de correções individuais ou de correções para adaptar as funcionalidades existentes a requisitos legais e regulamentares que foram alterados;

3.1.2.3. Disponibilização de pacotes de ampliação para versões de aplicativos centrais do *SAP Business*;

3.1.2.4. Disponibilização de atualizações tecnológicas para suportar novas versões de sistemas operacionais e bancos de dados de terceiros;

3.1.2.5. Direito de uso das ferramentas como *SAP Maintenance Planner* e *SAP Note Assistant*, utilizadas para instalar correções e melhorias específicas em componentes da SAP.

3.1.3. Outros Serviços de Suporte:

3.1.3.1. Disponibilização de componentes e agentes de monitoração de sistemas para monitorar os recursos disponíveis e reunir informações sobre o status do sistema das soluções licenciadas ao BNDES;

3.1.3.2. Disponibilização de modelos de teste e casos de teste pré-configurados;

3.1.3.3. Disponibilização de acesso à comunidade de clientes e parceiros da SAP, através dos portais *SAP Community, SAP Community Network (SCN), SAP JAM e SAP Service Marketplace*, que fornece informações sobre melhores práticas de negócios e ofertas de serviços.

3.1.3.4. Outras formas de atualização que venham a ser disponibilizadas pela SAP no âmbito do *SAP Enterprise Support*.

3.1.4. *SAP Enterprise Support Academy*:

3.1.4.1. Disponibilização de acesso aos programas do SAP Enterprise Support Academy, tais como: *Guided Self Services, Expert Guided Implementations, Accelerated Innovation Enablement, Meet the Experts, QuickIQs, Continuous Quality Check & Improvement Services, Value Maps* e outros que venham a ser desenvolvidos.

3.1.5. O serviço de suporte técnico *SAP Enterprise Support* deverá cobrir todos os *softwares* e módulos licenciados ao BNDES, doravante denominado SISTEMA, que, com a assinatura do Contrato, são os relacionados no quadro a seguir:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Produto	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SAP Identity Management	Bloco de 100 usuários	40

3.1.5.1. O BNDES e a CONTRATADA poderão proceder anualmente, conforme anuência ou solicitação do BNDES, com um processo de auditoria, visando a revisão do parque de licenças para otimizar os custos de licenciamento do BNDES.

3.1.5.2. Na eventualidade de o processo de auditoria detectar alguma necessidade de aquisição de novas licenças, o BNDES avaliará a pertinência dessa necessidade, podendo optar, em até 180 (cento e oitenta) dias da data de reconhecimento pelo BNDES da eventual existência da necessidade, por: (a) proceder com um processo de aquisição de licenças adicionais; ou (b) em último caso, cessar o uso da solução, sanando a eventual disparidade e promovendo a rescisão do contrato.

3.1.5.3. A CONTRATADA poderá ofertar ao BNDES novas formas de licenciamento, que poderão ser aceitas pelo BNDES se forem mais vantajosas. A CONTRATADA não pode modificar a forma de licenciamento vigente para o BNDES, como, por exemplo, do modelo Usuário e Engine, para o modelo de documentos digitais ou acesso indireto, sem a devida anuência do BNDES.

3.2. Características e condições:

3.2.1. Excepcionalmente, nas condições estabelecidas pelo BNDES e a seu critério, será permitido acesso remoto a seus servidores computadores a partir de redes externas previamente informadas ao BNDES, para a execução dos serviços através do *SAP Router* ou através de *software* de compartilhamento de estação de trabalho.

3.2.2. A CONTRATADA deverá fornecer o serviço de suporte técnico ao SISTEMA, cujo objetivo é garantir sua operação contínua. Fazem parte do escopo desse serviço as seguintes atividades:

3.2.2.1. Atendimento para esclarecimento de dúvidas técnicas relacionadas com o suporte à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) para manutenção do SISTEMA;

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

3.2.2.2. Orientações técnicas para atualização de versões do SISTEMA (implantação de novos *releases* do SISTEMA), configuração dos componentes do SISTEMA; e

3.2.2.3. Esclarecimentos relativos à utilização, configuração e parametrização dos recursos e das demais funcionalidades do SISTEMA.

3.2.3. A CONTRATADA deve fornecer serviço para Manutenção Corretiva e Legal do SISTEMA, o qual englobará as seguintes atividades:

3.2.3.1. Manutenção corretiva para qualquer funcionalidade nativa do SISTEMA que apresente falha operacional e/ou técnica;

3.2.3.2. Resolução de problemas de desempenho do SISTEMA;

3.2.3.3. Resolução de quaisquer outros problemas nativos do SISTEMA que limitem ou impeçam o seu uso ou operação; e

3.2.3.4. Manutenção corretiva e legal para qualquer funcionalidade nativa do SISTEMA, com vistas a garantir, durante a vigência do contrato, conformidade com as Normas, Leis, Resoluções ou outros regulamentos vigentes.

3.2.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar *site* para consulta ou informar ao BNDES a ocorrência e identificação de defeitos de *software* (*bugs*) e seus possíveis impactos, bem como o lançamento de patches para correção ou implementação de novas funcionalidades no SISTEMA.

3.2.4.1. Caberá unicamente ao BNDES a decisão de atualizar a versão do SISTEMA, com intuito de corrigir *bugs* ou obter novas funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante.

3.2.4.2. A CONTRATADA não poderá se negar a prestar o serviço de assistência técnica caso o BNDES opte por manter a versão do SISTEMA instalado em seu ambiente, desde que a versão do SISTEMA em uso pelo BNDES esteja em fase de manutenção principal ou estendida pela SAP.

3.2.5. Caso venha a ser demandada formalmente pelo BNDES, durante o prazo de vigência dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá fornecer as mídias contendo as novas versões, em até 20 (vinte) dias úteis, a contar da solicitação, sem ônus adicionais ao BNDES.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

3.2.5.1. O BNDES poderá, a seu critério, dispensar a entrega das mídias originais no caso de serem fornecidas formas alternativas para o recebimento das novas versões.

3.3. A CONTRATADA deverá garantir o suporte básico do SISTEMA, nos 6 (seis) ambientes de execução de sistemas do BNDES: laboratório, desenvolvimento, teste, homologação, produção e contingência.

3.3.1. O SISTEMA estará ativo de forma contínua apenas nos ambientes de laboratório, desenvolvimento, teste, homologação e produção.

3.3.2. O ambiente de contingência poderá ser ativado caso ocorra um sinistro no ambiente de produção do BNDES, tornando-se este o novo ambiente de produção, ou para fins da execução e testes de validação do plano de contingência do BNDES.

4. Modelos de Atendimento

4.1. A prestação dos serviços de Suporte e Manutenção dar-se-á por meio de dois formatos distintos:

4.1.1. Atendimento remoto de forma continuada com os níveis mínimos de serviços e de qualidade estabelecidos na forma do subitem 6 destas especificações;

4.1.2. Atendimento presencial, sem ônus adicional ao BNDES, quando de interesse da CONTRATADA na execução dos serviços a serem contratados.

4.2. A aplicação das soluções dos problemas apontados via chamado técnico, ou identificada no histórico de chamados, assim como a aplicação das atualizações, é de responsabilidade da equipe técnica do BNDES, mas com apoio de técnico da CONTRATADA.

4.3. O processo de atendimento se inicia a partir do BNDES, com a criação de um chamado de suporte para o atendimento remoto de problemas encontrados ou nas dúvidas sobre desenvolvimento, configuração, administração e suporte dos produtos instalados, sendo que tais chamados devem ser feitos sempre pela equipe técnica do BNDES devidamente registrada junto à CONTRATADA.

4.4. O registro de solicitações deve ser feito através de acesso a portal de internet com senha ou por telefone, ambos através de serviços de atendimento disponibilizados pela CONTRATADA.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

4.5. O acompanhamento das solicitações, mesmo criadas por telefone ou *e-mail*, deve ser feito através do mesmo portal, assim como o registro da solução do problema pelos técnicos da CONTRATADA.

4.6. As instruções de trabalho e forma de solução dos problemas podem ser passadas por telefone aos técnicos do BNDES pela CONTRATADA, com o devido registro da ocorrência no portal, nas condições estabelecidas pelos Níveis Mínimos de Serviço, especificados no item 6 e seus subitens.

4.7. A disponibilização de novas versões (*upgrades*) e correções (*updates*) dos *softwares* deve ser feita no portal de internet da CONTRATADA ou conforme disponibilizada pela CONTRATADA.

5. Atendimento Remoto

5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar serviço de atendimento via Internet, para abertura e acompanhamento dos chamados de suporte e manutenção. Além disso, deverá disponibilizar o fornecimento de acesso via Internet do sistema ou base de dados com histórico de problemas, dicas de soluções, dicas de administração, manuais dos produtos e downloads de novas versões (*upgrades*) e atualizações (*updates*).

5.2. Caso não seja possível a abertura e acompanhamento de chamados pela Internet, a CONTRATADA deverá prover atendimento telefônico ou por email.

6. Níveis Mínimos de Serviço (NMS)

6.1. A CONTRATADA deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos. O BNDES e a CONTRATADA realizarão a apuração trimestral desses níveis até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte.

6.2. O relatório de apuração trimestral deve, no mínimo, conter as seguintes informações:

6.2.1. Chamados não fechados até o final do período de apuração;

6.2.2. Chamados fechados dentro do período de apuração;

6.2.3. Para cada chamado:

6.2.3.1. Identificador e título do chamado;

6.2.3.2. Nível de severidade do chamado;

6.2.3.3. Quantidade de tempo atribuído ao BNDES e à CONTRATADA; e

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

6.2.3.4. Ocorrência ou não de ajuste de pagamento e, se for o caso, valor do ajuste.

6.3. Os Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos apresentam faixas com referência ao grau de severidade e ao tempo de solução dos chamados.

6.4. Os critérios que serão utilizados pela equipe do BNDES para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, seguem o padrão da SAP, formalizado na Nota SAP 67739, conforme a tabela a seguir. Vale ressaltar que a CONTRATADA não poderá questionar a classificação inicial realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de solução elencados no quadro abaixo. Contudo, no decorrer do seu ciclo de vida, ou seja, até a sua resolução, o chamado poderá sofrer reclassificação quanto a sua severidade no decorrer do processo de diagnóstico, desde que os níveis de serviço ainda não tenham sido violados ou que haja justificativa aceita pelo BNDES.

6.5. Para os chamados de Nível 1, a CONTRATADA deverá fazer um primeiro atendimento em até 1 (uma) hora corrida e apresentar uma solução em até 4 (quatro) horas corridas, em regime 24 x 7.

6.6. Para os chamados de Nível 2, a CONTRATADA deverá fazer um primeiro atendimento em até 4 (quatro) horas em horário de expediente, ou seja, entre 8h e 18h, em dias úteis (segunda a sexta, exceto feriados bancários).

6.7. Para chamados de todos os níveis, o BNDES solicitará, por meio do contrato OCS nº 178/2017 ou contrato que o substitua, a atuação do profissional da SAP que exerce o papel de TQM – Technical Quality Manager para efetuar a priorização dos chamados junto à SAP, de modo a serem resolvidos o mais rapidamente possível.

Severidade	Impacto	Situação	Prazo(s)
Nível 1	Muito Alto (Very High)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "muito alta" se: • Houver consequências muito sérias para processos empresariais normais ou processos de TI relacionados a processos empresariais centrais;	Até 1 (uma) hora corrida para primeiro atendimento; e até 4

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

		• O trabalho urgente não pode ser executado. • Um sistema produtivo está completamente parado; • A entrada em operação de um sistema iminente ou a realização de atualização de um sistema produtivo não pode ser concluída • Os processos empresariais centrais do cliente estão seriamente afetados. • E, para cada circunstância, uma solução alternativa não está disponível. • A ocorrência requer processamento imediato porque a avaria pode causar perdas sérias. • No caso de uma entrada em operação ou do upgrade, o motivo para o atraso da entrada em operação ou do upgrade deve ser um motivo que pode causar perdas graves, se não forem resolvidas antes do início de operação.	(quatro) horas corridas para solução
Nível 2	Alto (High)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "alta" se: • Os processos empresariais normais estiverem seriamente afetados; • Tarefas necessárias não podem ser executadas.	Até 4 (quatro) horas para primeiro atendimento; e prazo de solução o mais rápido

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

		• Funções incorretas ou inoperantes no sistema da SAP, que são necessárias imediatamente. Por exemplo; • os usuários não podem acessar o sistema; • um início de operação não pode ser concluído; • os dados completos não são acessíveis, etc. A ocorrência deve ser processada tão rapidamente possível porque uma avaria contínua pode prejudicar seriamente todo o fluxo de negócios produtivo.	possível.
Nível 3	Médio (Medium)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "média" se os processos empresariais normais forem afetados. O problema é causado por funções incorretas ou inoperantes no sistema da SAP.	Prazo de solução o mais rápido possível.
Nível 4	Baixo (Low)	Um incidente deve ser categorizado com a prioridade "baixa" se o problema tiver pouco ou nenhum efeito sobre os processos empresariais normais. O problema é causado por funções incorretas ou inoperantes no sistema da SAP que não são necessárias diariamente ou são raramente utilizadas.	Prazo de solução o mais rápido possível.

6.8. O tempo de solução de um chamado corresponde ao tempo decorrido entre a abertura e a resolução do chamado para o atendimento de uma requisição de serviço ou da resolução de um problema ou incidente, com o restabelecimento completo do recurso ou funcionalidade do SISTEMA ou da implementação de uma solução de contorno que seja formalmente aceita pelo BNDES.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

6.8.1. Não será contabilizado, para fins de aferição dos Níveis Mínimos de Serviço, o tempo consumido pelo BNDES para a execução de ações ou procedimentos que foram solicitados pela CONTRATADA necessários à depuração ou resolução do chamado.

6.8.2. Deverão ser minimamente formalizadas e registradas por e-mail as solicitações e ações que forem demandadas ao BNDES, requerendo ainda, o registro de data e hora do seu encaminhamento.

6.8.3. Deverão estar devidamente registradas na documentação de encerramento do chamado as evidências e a memória de cálculo das horas consumidas pelo BNDES na execução das ações e procedimentos demandados na forma do subitem 6.8.1.

6.9. Não serão considerados os tempos das paradas programadas, isto é, paradas previamente acordadas com o BNDES, com antecedência mínima de 24 horas, bem como os períodos abonados pelo BNDES, em razão da ocorrência de interrupções ou degradações nos equipamentos, recursos ou funcionalidades da solução decorrentes de manutenções realizadas pelo BNDES em seu ambiente computacional.

6.10. Durante e ao término de cada atendimento resultante de abertura de chamado, a CONTRATADA deverá registrar e disponibilizar para o BNDES, na mesma interface gráfica, no mínimo, as seguintes informações:

6.10.1. Número identificador e descrição do chamado;

6.10.2. Data e hora do início e do término do atendimento;

6.10.3. Data, hora e descrição de cada mudança de *status* ou interação entre o BNDES e a CONTRATADA

6.10.4. Severidade do erro;

6.10.5. Identificação do problema; e

6.10.6. Solução aplicada para o chamado.

6.11. Alterações nos chamados devem ser informadas ao BNDES através de *e-mail* automatizado.

7. Ajustes de Pagamento

7.1. Na hipótese do não atendimento dos prazos estabelecidos no item 6 destas Especificações Técnicas, serão aplicados os seguintes percentuais de ajuste por evento de atraso nos pagamentos trimestrais relativos aos serviços contratados:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Severidade	Impacto	Percentual de Desconto na Fatura Trimestral por Evento
Nível 1	Muito Alto	Redução de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por evento reportado e comprovado.
Nível 2	Alto	Redução de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por evento reportado e comprovado.

7.1.1. A apuração dos percentuais de ajuste será realizada pelo BNDES com a CONTRATADA, com base no relatório especificado no item 6.2.

7.2. Os descontos serão efetuados por meio de carta de crédito a ser emitida pela CONTRATADA.

7.3. O valor do desconto trimestral máximo aplicado, nos termos do subitem 7.1, será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da fatura ou nota fiscal emitida. Ultrapassado este limite, a CONTRATADA estará sujeita à abertura de Processo Administrativo Punitivo.

7.4. Os prazos máximos estipulados no item 6.7 poderão ser estendidos, de forma justificada, pelo Gestor do Contrato, caso julgue necessário.

8. Atendimento presencial

8.1. Será facultada à CONTRATADA a prestação dos serviços de forma presencial, sem ônus ao BNDES, quando de seu interesse para o apoio das equipes de atendimento remoto, para o atendimento dos níveis de serviço ora estabelecidos, ou demais atividades correlatas aos serviços contratados.

8.2. Os serviços serão prestados, em horários previamente acordados com o BNDES, em suas dependências na cidade do Rio de Janeiro, à Av. República do Chile, nº 100, ou em caso de contingência, em local designado pelo BNDES, na cidade do Rio de Janeiro.

9. Pagamento

9.1. No valor a ser pago à CONTRATADA estão incluídos todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, além de quaisquer outras despesas necessárias à execução do Contrato.

9.2. O pagamento das licenças do SAP Identity Management se dará em até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo BNDES.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

9.3. O pagamento dos serviços de manutenção e suporte será feito trimestralmente com base nos preços constantes da proposta da CONTRATADA, subtraídos eventuais ajustes (descontos) em função do não cumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos no item 6 destas Especificações.

9.4. As retenções tributárias aplicáveis e os descontos dos ajustes de pagamento, conforme estipulado no item 7.1, caso aplicáveis, serão efetuados sobre o valor total da fatura ou nota fiscal emitida.

9.4.1. O fornecedor poderá emitir uma nova nota fiscal com o valor líquido após os ajustes de pagamento de que trata o item 7.1. Nesse caso, as retenções tributárias aplicáveis incidirão sobre o novo valor da nota fiscal[2].

9.5. Para toda efetivação de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar o documento fiscal, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro — EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile n° 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20031-917, no período compreendido entre 10:00 e 18:00 horas, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente, à caixa de e-mail nfe@bndes.gov.br. O documento fiscal deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data de seu vencimento e conter sempre o número do Contrato.

9.6. As faturas serão analisadas pelo Gestor do contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão, cabendo à CONTRATADA, caso sejam encontradas divergências, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos valores contestados pelo BNDES, em até 10 (dez) dias úteis após a comunicação do BNDES, não incidindo qualquer tipo de multa ou juros.

9.7. No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, ou ainda as em que, nos casos de serem contestadas pelo BNDES, seja comprovada a correção dos valores, será facultado à CONTRATADA emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

9.8. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente

[2] Conforme §º 10 do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1234/12.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o BNDES.

9.9. O BNDES não efetuará o pagamento de fatura emitida cujo número de CNPJ não conste do CONTRATO.

10. Penalidades

10.1. Em caso de descumprimento parcial ou total do Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação do BNDES, com base no disposto no artigo 83 da Lei nº 13.303/2016:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa de até 10 % (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do contrato, em razão do descumprimento de quaisquer obrigações contratuais; e

10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo legalmente previsto, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

10.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato.

10.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

11. Vigência Contratual

11.1. A vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura do contrato prorrogáveis até 60 (sessenta) meses.

11.2. Com o objetivo de favorecer a unificação de contratos de suporte com a SAP, o BNDES poderá rescindir de forma antecipada o contrato, sem a cobrança de multa, respeitando-se o prazo de aviso da CONTRATADA com antecedência de, no mínimo, 1 (um) mês da data de rescisão do contrato.

12. Reajuste

12.1. O contrato será reajustado anualmente, a partir da solicitação da CONTRATADA, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

proposta, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

12.2. O reajuste do preço contratado estará limitado ao Índice de Custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo.

13. Garantia Contratual

13.1. Será dispensada a apresentação de garantia contratual em razão dos seguintes motivos:

13.1.1. o histórico de contratações anteriores do Banco com a SAP indica baixo índice de inadimplência;

13.1.2. a exigência de caução poderia onerar a contratação, com repasse das respectivas despesas para o BNDES;

13.1.3. há instrumentos de gestão contratual que mitigam os riscos de descumprimento, como o pagamento após o recebimento das licenças, ateste da execução contratual e a previsão de níveis de serviços para avaliação da performance do fornecedor;

13.1.4. o valor máximo exigível como garantia é reduzido, não se prestando a, de fato, mitigar eventuais riscos a que o Banco esteja exposto; e

13.1.5. ainda diante do reduzido valor da caução, devem ser evitados custos operacionais de gestão da garantia, que envolvem analise de minutas, discussão de cláusulas, registros em sistemas e atualização de valores e prazos em caso de prorrogações e alterações contratuais.

14. Hipóteses de Extinção Contratual

14.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial, neste caso se substancial, de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do BNDES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência da CONTRATADA;

V. caso a CONTRATADA perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso a CONTRATADA seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de a CONTRATADA licitar ou contratar com o BNDES;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela CONTRATADA no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução da CONTRATADA;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato; e.

XII. em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do Contrato, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado;

14.2. Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 30 (trinta) dias.

14.3. Os casos de extinção contratual convencionadas no caput desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ANEXO I AO PROJETO BÁSICO
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

SAP BRASIL LTDA., por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – **Contrato OCS nº 0044/2022,** estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

Cláusula Segunda
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do **contrato OCS nº 0044/2022**.

Cláusula Terceira
O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do **Contrato OCS nº 0044/2022,** a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

Cláusula Quarta
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do **Contrato OCS nº 0044/2022**, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do **Contrato OCS nº 0044/2022**, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

Cláusula Quinta
O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Cláusula Sexta
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Cláusula Sétima
As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

Cláusula Oitava
O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato **OCS nº 0044/2022.**

Cláusula Nona
As **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** entendem que determinações judiciais ou administrativas emanadas do Poder Judiciário ou de órgãos de controle (BACEN, Tribunal de Contas da União, etc) podem determinar a divulgação, para aquelas entidades, de informações de natureza confidencial das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que o **RESPONSÁVEL** terá que cumprir referidas ordens sob pena de desobediência e demais penalidades previstas em lei.

Parágrafo único:
O **RESPONSÁVEL** irá notificar as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** acerca de qualquer determinação mencionada no caput no menor prazo possível, de modo a viabilizar, sempre que possível, a adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** caso estas não concordem com a mencionada determinação.

DE ACORDO,

_____

RESPONSÁVEL
SAP BRASIL LTDA

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ANEXO II AO CONTRATO OCS N° 044/2022 - PROPOSTA DA CONTRATADA

(...)

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3



BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Proposta Técnica e Comercial de Software SAP

3 de maio de 2022

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE E EXCEÇÕES SAP

O conteúdo deste documento deve ser tratado como propriedade confidencial da SAP e não pode ser divulgado a terceiros sem a prévia aprovação por escrito da SAP. Este documento não pode ser reproduzido de forma parcial ou total, tampouco ser utilizado para outros fins que não o da avaliação da Proposta, exceto com o prévio consentimento por escrito da SAP e sob a condição de que sejam incluídas notas sobre os direitos autorais da SAP ou outros na referida reprodução. Nenhuma informação sobre o conteúdo ou assunto desta Proposta poderá ser fornecida ou comunicada de qualquer maneira - seja ela qual for - para terceiros sem o prévio consentimento da SAP.

Em caso de aceitação das condições deste documento, a SAP emitirá um contrato que passará a vincular as partes, para todos os efeitos, e regulará a relação entre si. A SAP somente se vinculará depois de assinar o referido contrato. Os termos e condições desta Proposta levam em consideração as condições de contratação constantes do contrato padrão da SAP, especialmente no que se refere a propriedade intelectual, divisão de obrigações e limitações de responsabilidade.

A SAP garante - por parte daqueles que prepararam este documento - que todo o cuidado necessário foi aplicado na preparação deste documento e que valida seu conteúdo até a data prevista para sua expiração. A SAP não pode, no entanto, garantir a veracidade de materiais que estejam fora de seu controle e da mesma forma não poderá garantir a validade informações que não constem deste documento.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Cesar Morais
Gerente de Negócios
SAP Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 14.171 - 5°. andar
São Paulo/SP – 04578-000
T: +55 11 98673-7464
E-mail: **c.morais@sap.com**

São Paulo, 3 de maio de 2022.

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Prezados Senhores,

Em atendimento à solicitação formal, a SAP propõe uma solução de tecnologia para análise da BNDES.

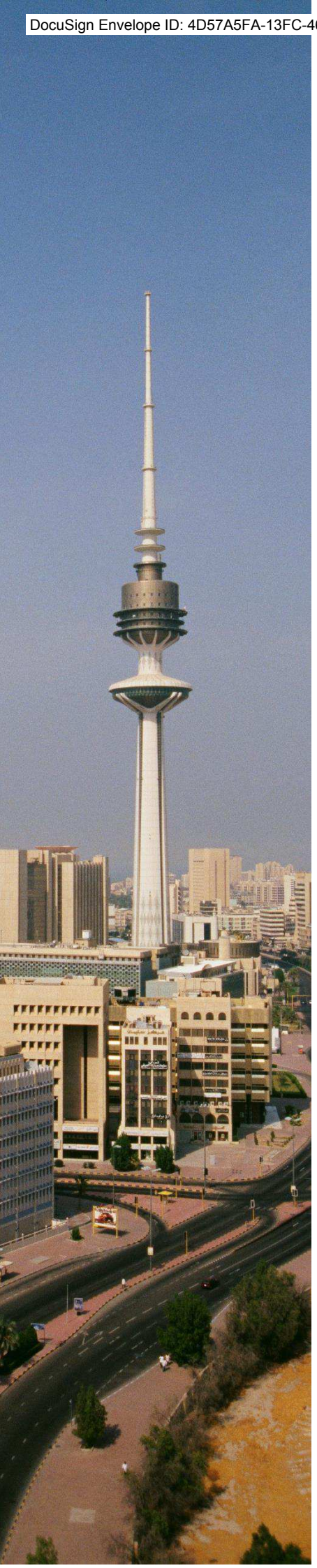
Adicionalmente, a contratação da SAP está condicionada à observância dos preceitos de contratação pública, especialmente do Decreto 2.745/98 e Lei 13.303/16. Dessa forma, ao utilizar o presente documento, favor observar as seguintes condições:

1. Esta Proposta técnica e comercial descreve um entendimento geral da SAP sobre as soluções ofertadas, assim como seu entendimento sobre as condições contratuais predominantes no mercado, e não deve ser utilizada de forma solitária para fundamentar decisões técnicas de implementação.
2. Esta Proposta técnica e comercial é um documento de trabalho única e exclusivamente para fins de análise.
3. O conteúdo e assunto desta referência técnica e comercial é de propriedade confidencial da SAP e não pode ser comunicado a terceiros sem a autorização prévia e por escrito da SAP. Esta Referência técnica e comercial não pode ser reproduzida, em todo ou em parte, exceto com o consentimento prévio e por escrito da SAP. Caso seja concedida autorização para divulgação de informações, a divulgação deverá conter a informação de que os direitos autorais e quaisquer outros direitos relacionados a copyright pertencem à SAP.
4. A assinatura desta Proposta técnica e comercial não representa a concordância com o entendimento da BNDES sobre a possibilidade de realização de glosa de valores dos serviços de Suporte e Manutenção.

Desde já, asseguramos nosso compromisso em trabalhar em conjunto com a BNDES, oferecendo um serviço altamente profissional, baseado em princípios rígidos de qualidade.Atenciosamente,

Cesar Morais
Gerente de Negócios
SAP Brasil Ltda.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3



ÍNDICE

SUMÁRIO EXECUTIVO 12

DESCRITIVOS DE PRODUTOS 13

SAP Identity Management 13

SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO 14

SAP Enterprise Support 14

DETALHAMENTO DE PREÇOS 18

Licenciamento do Software 18

Serviços de Suporte Técnico e Manutenção 18

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 19

Licenciamento do Software 19

Serviços de Suporte Técnico e Manutenção 19

SAP FINANCING 19

ANEXO I - CONTRATO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 20

Contrato de tratamente de dados pessoais para serviços profissionais e de suporte da SAP 20

Apêndice 1 do DPA e, se aplicável, às Cláusulas Contratuais Padrão 27

Apêndice 2 do DPA e, se aplicável, das Cláusulas Contratuais Padrão – Medidas técnicas e organizacionais 28

Apêndice 3 do DPA 32

Apêndice 4 34

ANEXO II – POLÍTICA DE GO TO MARKET PARA SETOR PÚBLICO NO BRASIL 35

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 40

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SUPORTE 40

ANEXO DO SAP ENTERPRISE SUPPORT 52

Anexo do SAP Enterprise Support (“Anexo de Suporte”) ao contrato de licenciamento de software e suporte entra a SAP Ltda. e a Licenciada 52

DIREITOS DE USO DE SOFTWARE LICENCIADO PELA SAP 1

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1. PRINCÍPIOS DE LICENCIAMENTO/REGRAS DE USO 9
2. MÉTRICAS 11
3. TERMOS ESPECÍFICOS DE PACOTE/REGRAS DE USO 12
DOCUMENTO 1 - SOFTWARE LEGACY SBOP 15
DOCUMENTO 2 – MÉTRICAS DE USUÁRIO DESIGNADO E DE PACOTE 16
OUTRAS MÉTRICAS - A 18
OUTRAS MÉTRICAS - B 18
OUTRAS MÉTRICAS - C 18
OUTRAS MÉTRICAS - D 20
OUTRAS MÉTRICAS - E 21
OUTRAS MÉTRICAS - F 21
OUTRAS MÉTRICAS - G 21
OUTRAS MÉTRICAS - H 22
OUTRAS MÉTRICAS - I 22
OUTRAS MÉTRICAS - J 22
OUTRAS MÉTRICAS - K 22
OUTRAS MÉTRICAS - L 22
OUTRAS MÉTRICAS - M 22
OUTRAS MÉTRICAS - N 22
OUTRAS MÉTRICAS - O 23
OUTRAS MÉTRICAS - P 23
OUTRAS MÉTRICAS - Q 25
OUTRAS MÉTRICAS - R 25
OUTRAS MÉTRICAS - S 26
OUTRAS MÉTRICAS - T 27
OUTRAS MÉTRICAS - U 28
OUTRAS MÉTRICAS - V 28
OUTRAS MÉTRICAS - W 29

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

OUTRAS MÉTRICAS - X 29
OUTRAS MÉTRICAS - Y 29
OUTRAS MÉTRICAS - Z 29
DOCUMENTO 3 - RESTRIÇÕES DE PACOTE 30
SAP BUSINESS SUITE E ENTERPRISE FOUNDATION 30
1.1 ANALÍTICA INTEGRADA 30
1.2 SAP BUSINESSOBJECTS ENTERPRISE INCORPORADO 30
1.3 SAP HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 30
PACOTES SAP S/4HANA 30
1.5 TERMOS GERAIS PARA PACOTES S/4HANA 30
1.6 REQUISITOS DE USUÁRIO DESIGNADO E DE MÉTRICA DOS PACOTES S/4HANA. 30
1.7 PACOTES DE COMPATIBILIDADE DO SAP S/4HANA 30
1.8 S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT 30
1.9 SAP S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT PARA USO PROFISSIONAL 31
1.10 SAP S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT PARA USO FUNCIONAL 31
1.11 SAP S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT PARA USO EM PRODUTIVIDADE 31
1.12 ACESSO DE DESENVOLVEDOR SAP S/4HANA 31
1.13 SAP S/4HANA PARA BASE CENTRAL DE FINANÇAS ("SAP S/4HANA FOR CENTRAL FINANCE FOUNDATION") 31
1.14 SAP S/4 HANA INCENTIVE AND COMMISSION MANAGEMENT 31
1.15 SAP S/4 HANA PARA CÁLCULO DE FATURA DE ASSINATURA 31
1.16 SAP S/4HANA PARA OPERAÇÕES E CONTROLE DE DADOS DE MEDIDOR DE CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SAP S/4HANA PARA GESTÃO DE RECEBÍVEIS DE CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SAP S/4HANA PARA OPERAÇÕES E CONTROLE DE DADOS DE MEDIDOR DE CONCESSIONÁRIAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SAP S/4HANA PARA GESTÃO DE RECEBÍVEIS DE CONCESSIONÁRIAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 32
1.17 SAP S/4HANA ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, PROFESSIONAL 32
1.18 SAP S/4HANA ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, STANDARD 32

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.19 SAP S/4HANA FOR O&G PARA GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA 32
1.20 SAP S/4HANA FOR O&G PARA OPERAÇÕES DA REDE DE COMBUSTÍVEIS DE VAREJO 32
1.21 SAP S/4HANA FINANCE PARA GERENCIAMENTO DE TESOURARIA E RISCO 32
1.22 SAP BUSINESS INTEGRITY SCREENING PARA S/4HANA 32
1.23 SAP S/4HANA R&D PARA ENTERPRISE PRODUCT ENGINEERING 32
1.24 SAP S/4HANA R&D PARA ENTERPRISE PRODUCT FORMULATION 33
1.25 SAP KNOWLEDGE ACCELERATOR BUNDLE PARA S/4HANA 33
1.26 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2B E B2C PARA S/4HANA 33
1.27 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2C PARA S/4HANA 33
1.28 PURCHASE ORDER EXECUTION FOR SAP S/4HANA 33
1.29 SAP S/4HANA OIL & GAS PARA CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE HIDROCARBONETOS 33
1.30 SAP S/4HANA OIL & GAS PARA GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE UPSTREAM ... 33
1.31 SAP TAX, BENEFITS, AND PAYMENT PROCESSING FOR PUBLIC SECTOR PARA SAP S/4 HANA 33
1.32 SAP TAX COMPLIANCE PARA S/4HANA 33
1.33 SAP BUSINESS PARTNER SCREENING FOR SAP S/4HANA 33
1.34 SAP S/4HANA FOR ADVANCED VARIANT CONFIGURATION, PADRÃO 33
1.35 SAP OPENHUB FOR S/4HANA 33
1.36 SAP S/4HANA, ADD-ON DE INTEGRAÇÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA SAP INTEGRATED BUSINESS PLANNING 34
1.37 SAP S/4HANA DIGITAL ACCESS 34
1.38 SAP S/4HANA PARA LIVRO AUXILIAR DE PRODUTOS FINANCEIROS, OPÇÃO PARA O SETOR BANCÁRIO 35
1.39 SAP S/4HANA PARA LIVRO AUXILIAR DE PRODUTOS FINANCEIROS, OPÇÃO PARA O SETOR DE SEGUROS 35
1.40 SAP ASSURANCE AND COMPLIANCE SOFTWARE (ACS) PARA S/4HANA (APLICAÇÕES INCLUÍDAS: BUSINESS INTEGRITY SCREENING, TAX COMPLIANCE E AUDIT MANAGEMENT) 35
1.41 SAP S/4HANA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÕES 35

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.42 SAP S/4HANA, GATEWAY DE LANÇAMENTO FINANCEIRO 35

1.43 SAP S/4HANA PARA LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO 35

REVENDA DO S/4HANA A TERCEIROS 35

1.44 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS BY OPENTEXT FOR SAP S/4HANA 35

1.45 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO PARA SAP S/4HANA, SAP EXTENDED ECM BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO PARA SAP S/4HANA 35

ERP 35

2 35

2.1 PURCHASE ORDER EXECUTION (“POE”) 35

2.2 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2B E B2C (“SOE B2B/C”) 35

2.3 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2C (“SOE B2C”) 36

2.4 SAP DIGITAL ACCESS 36

2.5 SAP ENTERPRISE RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT, GERENCIAMENTO DE RISCOS E BANK COMMUNICATION MANAGEMENT 36

2.6 SAP TREASURY AND RISK MANAGEMENT 36

2.7 SAP (EHS MANAGEMENT, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY; SAP EHS MANAGEMENT, PRODUCT SAFETY; SAP EHS MANAGEMENT, PRODUTO E CONFORMIDADE REACH.) 37

2.8 SAP EHS MANAGEMENT, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY 37

2.9 SAP QUALITY ISSUE MANAGEMENT 37

2.10 SAP MANAGEMENT OF CHANGE 37

SETOR DE ATIVIDADE 37

2.11 TRACK AND TRACE E EXTENDED WAREHOUSE MANAGEMENT 37

2.12 SAP TRANSPORTATION MANAGEMENT/SAP TRANSPORTATION MANAGEMENT FOR T&L 37

2.13 SAP MANUFACTURING EXECUTION (ME) 37

2.14 SAP CUSTOMER ENGAGEMENT AND COMMERCE (CEC) 37

2.15 SAP CRM SALES; SAP CRM SERVICE; SAP CRM MARKETING 38

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.16 SAP CRM SALES, ACESSO LIMITADO; SAP CRM SERVICE, ACESSO LIMITADO; SAP CRM MARKETING, ACESSO LIMITADO 38

2.17 SAP BILLING, COBRANÇA; SAP BILLING 38

2.18 PACOTE SAP ENTERPRISE PRODUCT ENGINEERING 38

2.19 PACOTE SAP ENTERPRISE PRODUCT FORMULATION 38

2.20 SAP YARD LOGISTICS 38

2.21 SAP ERP, COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA SAP INTEGRATED BUSINESS PLANNING 38

2.22 SAP EXTENDED SOURCING E SAP CONTRACTS LIFECYCLE MANAGEMENT 38

2.23 SAP ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, PADRÃO 38

2.24 SAP ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, PROFISSIONAL 39

2.25 SAP VISUAL ENTERPRISE 39

2.26 SAP CONTACT CENTER 39

2.27 SAP ERP, EDIÇÃO LIMITADA DE TEMPO DE EXECUÇÃO 39

PORTFÓLIO POR SETOR 39

3 39

3.1 SAP TAX, BENEFITS, AND PAYMENT PROCESSING FOR PUBLIC SECTOR. 39

3.2 REGULATORY REPORTING BY IBS, ACCOUNTS; REGULATORY REPORTING BY IBS, DERIVATIVES; REGULATORY REPORTING BY IBS, P/C/S CASHFLOW; REGULATORY REPORTING BY IBS, RETAIL CASHFLOW 39

3.3 SAP BUSINESS INTEGRITY SCREENING 39

3.4 CERNER I.S.H.MED FROM SAP, CORE BUNDLE 39

3.5 SAP BUSINESSOBJECTS BUDGETING FOR PUBLIC SECTOR 39

3.6 SAP MOBILE INCLUSIVE BANKING, SAP OMNICHANNEL BANKING, OPÇÃO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA, SAP OMNICHANNEL BANKING, OPÇÃO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA 40

3.7 SAP CUSTOMER PROFITABILITY ANALYTICS 40

3.8 GERENCIAMENTO DE CARTÕES 40

3.9 SAP PREDICTIVE MAINTENANCE AND SERVICE, ADD-ON PARA SERVIÇOS PÚBLICOS 40

REVENDA DE TERCEIROS 40

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

4 40

4.1 SAP LOADRUNNER DE MICRO FOCUS ("LR") 40

4.2 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS CORE BY OPENTEXT, (“DA”) 40

4.3 SAP SUCCCESSFACTORS EXTENDED ENTERPRISE MANAGEMENT DE OPENTEXT 40

4.4 SAP EXTENDED ECM FOR GOVERNMENT BY OPENTEXT ("XECM FOR GOVERNMENT" 40

4.5 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO, SAP EXTENDED ECM BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO 40

4.6 BSI U.S. PAYROLL TAX PROCESSING 40

4.7 SAP ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT, S/4HANA ADD-ON PARA MRO DE HCL, PACOTE BÁSICO 40

SAP NETWEAVER 40

5 40

5.1 TERMOS GERAIS APLICÁVEIS AO USO DO SAP NETWEAVER 40

5.2 SAP NETWEAVER OPENHUB 41

5.3 SAP ENTERPRISE MASTER DATA MANAGEMENT 41

5.4 SAP IDENTITY MANAGEMENT 41

5.5 SAP PROCESS ORCHESTRATION, EDIÇÃO EDGE, OPÇÃO PREMIER 41

5.6 SAP PROCESS ORCHESTRATION, EDIÇÃO EDGE, OPÇÃO PADRÃO 41

5.7 SAP LANDSCAPE MANAGEMENT 42

5.8 SAP ENTERPRISE THREAT DETECTION 42

5.9 PACOTE SAP INTELLIGENT BUSINESS OPERATIONS 42

5.10 SAP INFORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT ("ILM") 42

5.11 APLICATIVOS DE PRODUTIVIDADE 42

5.12 SAP NETWEAVER FOUNDATION PARA APLICATIVOS DE TERCEIROS 42

SAP BUSINESSOBJECTS 43

6 43

6.1 USO NÃO PRODUTIVO 43

SAP BUSINESSOBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS 43

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

6.2 SAP BUSINESSOBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE 43

6.3 SAP BUSINESSOBJECTS ENTERPRISE, DOCUMENTO PÚBLICO 43

6.4 SAP BUSINESSOBJECTS DASHBOARDS 43

SOLUÇÕES SAP ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT 43

6.5 PACOTES SAP ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT (EIM) 43

6.6 SERVIÇOS DE DADOS SAP 44

6.7 SAP DATA SERVICES, EDIÇÃO EMPRESARIAL 44

6.8 SAP DATA INTEGRATOR, EDIÇÃO PREMIUM 44

SAP ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT 44

6.9 PACOTES ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT, EDIÇÃO PROFISSIONAL 44

6.10 PACOTES ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT EDIÇÃO PADRÃO 44

6.11SAP FINANCIAL CONSOLIDATION 44

6.12 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP NETWEAVER (SOMENTE PLANEJAMENTO) 44

6.13 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA E SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA (SOMENTE PLANEJAMENTO). 44

6.14 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA, ED. PADRÃO E SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA (SOMENTE PLANEJAMENTO), ED. PADRÃO 45

6.15 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA (SOMENTE PLANEJAMENTO) 45

SOLUÇÕES SAP GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE. 45

6.16 SOLUÇÕES SAP GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE 45

6.17 SAP TAX COMPLIANCE, SAP TAX COMPLIANCE PARA S/4HANA 46

6.18 SAP BUSINESS PARTNER SCREENING, SAP BUSINESS PARTNER SCREENING FOR S/4HANA 46

SOLUÇÕES SAP BUSINESSOBJECTS PARA EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 46

6.19 SAP DATA SERVICES, EDIÇÃO EDGE E DATA INTEGRATOR, EDIÇÃO EDGE (SOLUÇÕES EDGE EIM) 46

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

6.20 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, EDIÇÃO EDGE, VERSÃO PARA SAP NETWEAVER 46

6.21 SAP BUSINESSOBJECTS BI, EDIÇÃO EDGE (BI EDGE) 46

6.22 SAP BW/4HANA 46

SAP CRYSTAL 46

7 46

7.1 DIREITOS DE USO DE TODOS OS PRODUTOS SAP CRYSTAL 46

7.2 PRODUTO EM TEMPO DE EXECUÇÃO SAP CRYSTAL REPORTS 47

7.3 SAP CRYSTAL SERVER 48

7.4 SAP CRYSTAL REPORTS SERVER OEM EMBEDDED 48

PRODUTOS SUPLEMENTARES 48

8 48

DIRETÓRIOS 48

8.1 CONDIÇÕES DE LICENÇA ADICIONAL 48

8.2 INFORMAÇÕES DE LICENCIAMENTO 49

8.3 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 49

PRODUTOS DO PORTFÓLIO DE TECNOLOGIA E BANCO DE DADOS (EXCETO SAP HANA) 49

9 49

9.1 VERSÕES ANTERIORES 49

9.2 SAP ASE EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO 49

9.3 SAP ADAPTIVE SERVER, EDIÇÃO DE PLATAFORMA 49

9.4 SAP POWERDESIGNER DATAARCHITECT, EDIÇÃO EDGE E SAP POWERDESIGNER ENTERPRISEARCHITECT 49

9.5 SAP DATA INTELLIGENCE 49

MOBILE 49

10 49

10.1VERSÕES ANTERIORES 49

10.2 HABILITADO PARA DISPOSITIVO MÓVEL 50

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

10.3 SOFTWARE SAP ENTERPRISE INTEGRATION PARA APLICATIVOS MÓVEIS 50

SAP HANA 50

11 50

11.1 DEFINIÇÕES 50

11.2 SAP HANA, EDIÇÃO EMPRESARIAL 50

11.3 IMPLEMENTAÇÃO DE LOCATÁRIOS MÚLTIPLOS DO SAP HANA 51

11.4 SAP HANA, RUNTIME EDITION FOR SAP BW ("HANA RUNTIME FOR BW"), LICENCIADO PELO HANA SAP APPLICATION VALUE 51

11.5 SAP HANA, EDIÇÃO LIMITADA DE TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES - SOMENTE APLICATIVOS SAP HANA ("EDIÇÃO LIMITADA DE TEMPO DE EXECUÇÃO SAP HANA") 51

11.6 SAP HANA, OPÇÃO DE PRIVACIDADE DOS DADOS 53

11.7 SAP HANA, OPÇÃO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 53

11.8 SAP HANA, OPÇÃO PREDITIVA 53

11.9 SAP HANA, OPÇÃO DE REPLICAÇÃO DE DADOS 53

11.10 SAP HANA, OPÇÃO DE PESQUISA E TEXTO 53

11.11 SAP HANA, OPÇÃO ESPACIAL E GRÁFICA 53

11.12 SAP HANA, OPÇÃO DE FUNÇÕES ANALÍTICAS E FLUXO 53

11.13 SAP HANA, OPÇÃO DE LEITURA HABILITADA ATIVO-ATIVO 53

11.14 SAP HANA, OPÇÃO DE LEITURA HABILITADA ATIVO-ATIVO PARA TEMPO DE EXECUÇÃO HANA 54

11.15 SAP NEAR-LINE STORAGE PARA SAP BW E SAP BW/4HANA 54

11.16 SAP HANA, EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES E SAP BW LICENCIADO POR HANA SAP APPLICATION VALUE 54

11.17 SAP HANA, EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES E SAP BW - PARCIAL, LICENCIADO POR HANA SAP APPLICATION VALUE ("HANA REAB-PARCIAL") 55

11.18 TERMOS DE USO DE API DO TWITTER CONTIDA NO SAP HANA, EDIÇÃO EMPRESARIAL; SAP HANA, EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES E SAP BW; E SAP HANA, OPÇÃO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 56

11.19 CLASSIFICAÇÃO DE DADOS FRIOS DO SAP HANA 56

11.20 SOFTWARE CLIENTE SAP HANA 56

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

SOLUÇÕES FOCADAS EM NEGÓCIOS 56

12 56

12.1 SUPORTE ESPECIAL 56

12.2 SITE DE ESTRATÉGIA E CONDIÇÕES 57

SOFTWARE DE SOLUÇÃO PERSONALIZADA REPETÍVEL (REPEATABLE CUSTOM SOLUTION - "RCS") 57

13 57

13.1 PRÉ-REQUISITOS PARA USAR 57

13.2 SOFTWARE NÃO PADRÃO 57

DOCUMENTO 4 - TERMOS DE PASS-THROUGH PARA BANCOS DE DADOS DE TERCEIROS 58

DOCUMENTO 5 - TERMOS DE PASS-THROUGH DOS DIRETÓRIOS 89

DOCUMENTO 6 – SOFTWARE SAP BUSINESS ONE 108

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

SUMÁRIO EXECUTIVO

Nosso Entendimento

Sair à frente dos concorrentes e fidelizar os clientes oferecendo mais e melhores opções de produtos e serviços têm sido um dos grandes desafios das empresas atualmente. Por outro lado, os clientes também estão mais exigentes, principalmente em termos de qualidade, segurança e bom atendimento, independente do canal em que os serviços são oferecidos. Para atender essas demandas mercadológicas, cada vez mais os gestores de negócios desejam que novos produtos e serviços sejam implementados de forma rápida e antes da concorrência. Muitos produtos são idealizados, mas não chegam a ser lançados por falta de tempo hábil para a sua implementação. Excelentes idéias e oportunidades de negócios deixam de existir, por vezes, pela falta de uma infra-estrutura tecnológica que dê suporte de maneira eficaz às necessidades das áreas de negócios.

A SAP entrega a mesma solução tecnológica ao redor do mundo e procura investir continuamente em novas soluções. Suportada por um amplo ecossistema de parceiros, a SAP permite aos seus clientes, de acordo com os seus próprios critérios e a qualquer momento, que selecionem parceiros para o desenvolvimento de novas aplicações.

A SAP

A SAP é uma empresa com tecnologia para gestão empresarial, tendo 110 milhões de clientes ao redor do mundo e 41 Data Centers, oferecendo aplicativos e soluções para todas as linhas de negócio e indústrias, sendo uma empresa referência no ramo.

Nós da SAP agradecemos a oportunidade concedida e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas decorrentes deste documento ou dos produtos ofertados.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

SAP Identity Management

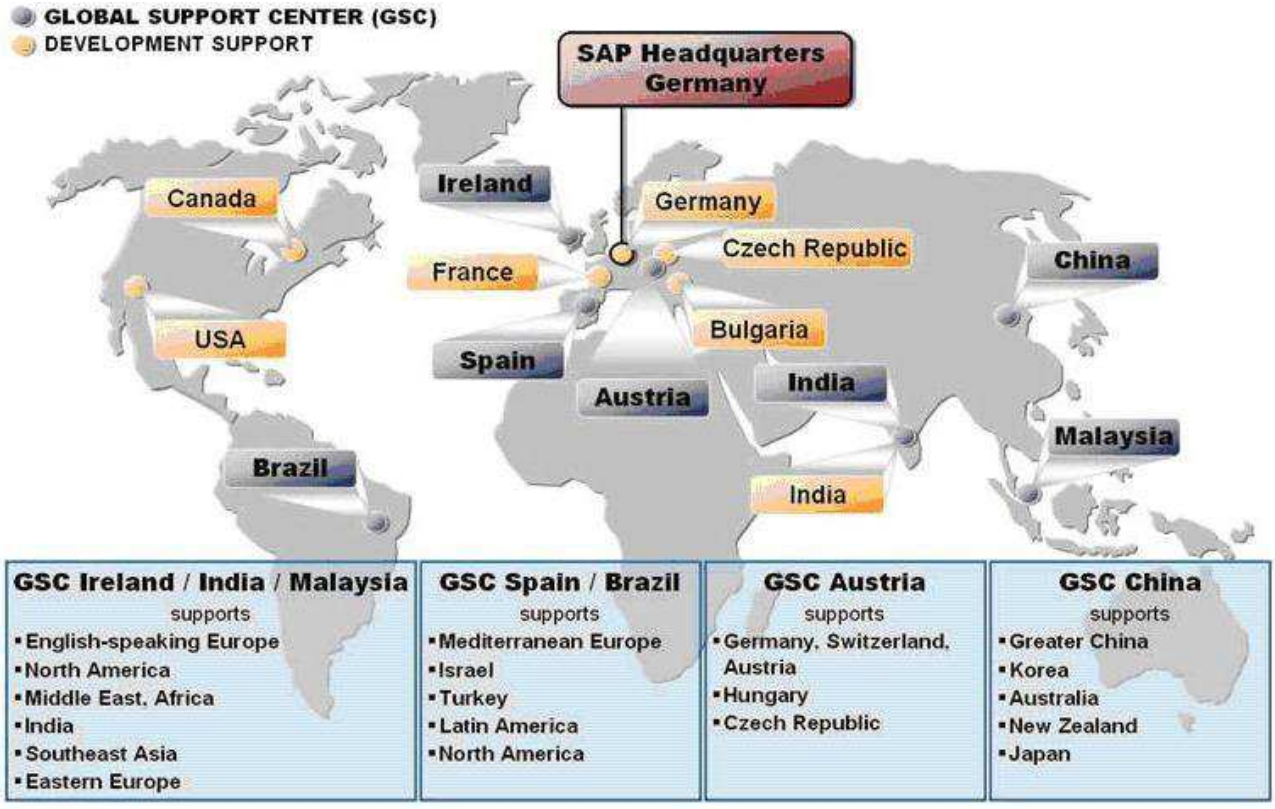
Isso integra o gerenciamento de identidades com os processos empresariais dentro e fora da sua empresa. Ele usa a federação de identidades para facilitar a autenticação conjunta e soluções de single sign-on para uma solução segura de gerenciamento de identidades em todos os limites da empresa.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO

SAP Active Global Support oferece abrangentes serviços para todos os aspectos de implementação, operação e atualização (*upgrade*) de software, incluindo melhorias contínuas, gerenciamento de qualidade, resolução de problemas e transferência de conhecimento. SAP Active Global Support:

- É uma organização global com mais de 2.250 empregados em mais de 20 países;
- Suporta mais de 42.000 clientes em mais de 120 países;
- Suporta mais de 320.000 sistemas;
- Entrega mundial por ano: solução para mais de 800.000 mensagens de clientes e cerca de 19.000 serviços pró-ativos (exemplo: SAP GoingLive Check e SAP EarlyWatch Check);



SAP Enterprise Support

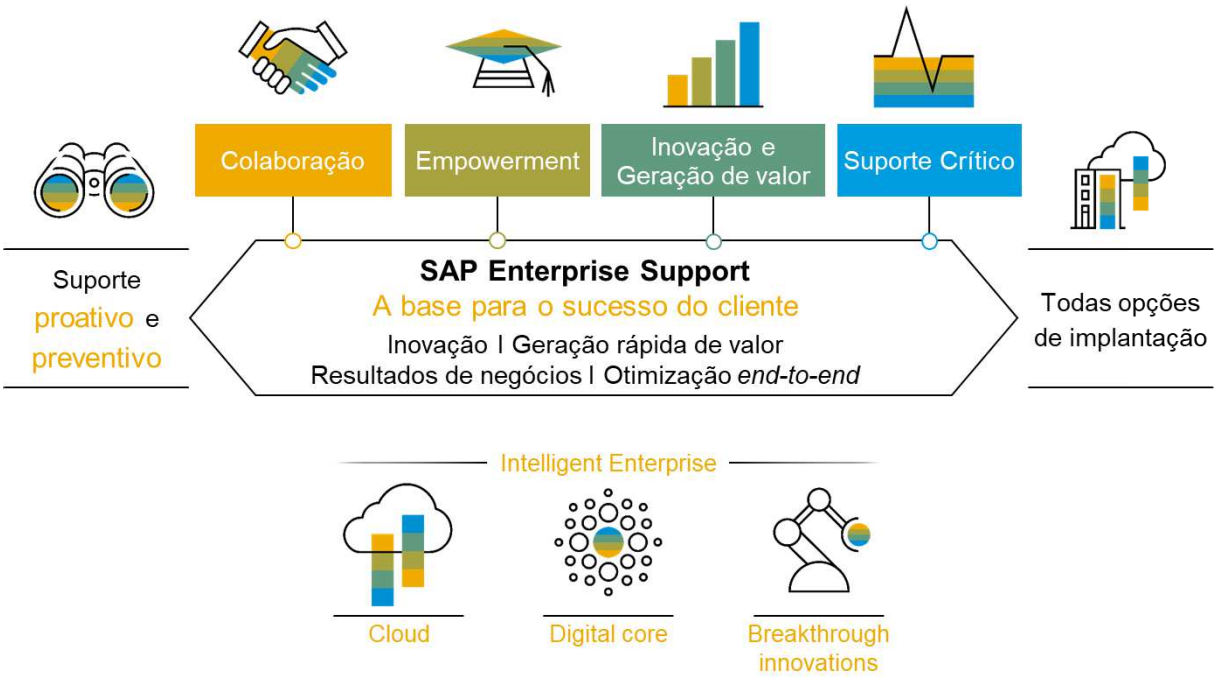
O SAP Enterprise Support é a oferta fundamental de suporte para clientes de sucesso. Ele é focado em proteger processos críticos, otimizar *landscapes* híbridos e gerar inovação e resultados de negócios. Ele oferece apoio de forma proativa, preditiva e preventiva.

O SAP Enterprise Support pode ajudar sua empresa a construir quatro pilares de valor:

- Fornecer colaboração fácil com especialistas da SAP através do SAP Enterprise Support Advisory e de ferramentas de suporte de última geração, como o Expert Chat ou o Schedule an Expert

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Empoderar os funcionários para que desenvolvam suas habilidades por meio do programa SAP Enterprise Support Academy e por meio do guia da jornada do cliente com mapas de valor e melhores práticas do SAP Enterprise Support.
- Impulsionar a inovação e a geração de valor identificando o potencial de negócios e de aprimoramento de TI por meio de benchmarking de KPI e ferramentas inteligentes como SAP Innovation e Optimization Pathfinder.
- Proteger a continuidade dos negócios com suporte de nível crítico para gerenciamento de incidentes, incluindo *service-level agreements.*



Com SAP Enterprise Support, sua empresa pode ter os seguintes benefícios:

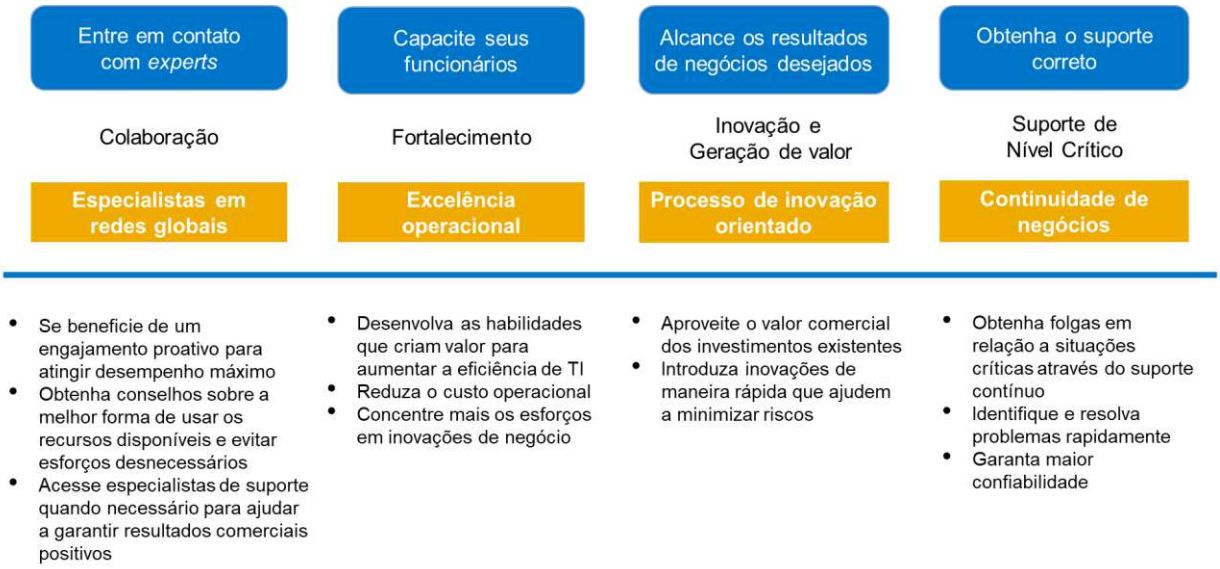
- Experiência de suporte mais consistente e significativa em todas as opções de implantação
- Integração de soluções na nuvem e suporte *end-to-end* de landscapes híbridos
- Operações simplificadas e confiáveis
- Maior velocidade para gerar valor e acelerar a adoção de inovações com o mínimo de disrupção nos negócios

O SAP Enterprise Support, baseia-se em colaboração, capacitação, inovação, geração de valor e suporte de nível crítico para ajudá-lo a implementar, operar e inovar melhor, mas também para ter uma integração melhor, agregando valor em ambientes híbridos. Além disso, ajuda você a aproveitar melhor suas soluções em nuvem, oferecendo aos usuários uma maior satisfação.

- Melhor implementação para alcançar mais valor e menos tempo e definir um caminho para operações bem-sucedidas
- Melhor operação para simplificar operações e preparar landscape para futuras inovações
- Melhor inovação para acelerar a adoção de melhorias com o mínimo de interrupção nos negócios
- Melhor Integração para implantar novos modelos de negócio, recursos e gerar valor em ambientes híbridos.
- Melhor aproveitamento para obter maior satisfação dos usuários de soluções em nuvem.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Princípios do SAP Enterprise Support em Ambientes *On Premise*



Mapas de Valor do SAP Enterprise Support

Com o SAP Enterprise Support, estamos tornando mais fácil do que nunca capacitar e colaborar com nossos clientes para aproveitar seu investimento estratégico de software SAP.

O mapa de valor do SAP Enterprise Support fornece acesso a materiais, ferramentas e treinamentos relacionados, tudo em uma visão geral centralizada. Esses mapas fornecem instruções passo a passo e recomendações sobre como otimizar o cenário de TI, se tornar uma empresa inteligente e adotar a jornada de transformação digital

Este mapa aborda tópicos de maneira estruturada para que os clientes obtenham orientação para alcançar seus objetivos. Ele também atua como uma plataforma de colaboração que conecta clientes a especialistas em SAP e seus colegas de indústria.

Os mapas de valor são cuidados por *experts* funcionais da SAP, que podem ajudar os clientes em suas jornadas e *roadmaps* individuais.

A flexibilidade nos mapas também permite que os clientes façam escolhas que tragam ganhos rápidos e comecem a se beneficiar imediatamente. E como os mapas de valor são fornecidos pela SAP Enterprise Support Academy, eles se destacam com todo o conceito de capacitação.

Atualmente, existem mapas de valor disponíveis em 10 tópicos diferentes para ajudar seu negócio a se tornar uma empresa inteligente. Para mais informações, visite: www.sapsupport.info/support-innovations/esacademy/valuemaps/

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Principais Características:

O SAP Enterprise Support é mais do que um help desk. É um facilitador para ajudá-lo a atingir as metas de sua empresa. Os principais elementos incluem:

- Suporte proativo e preventivo desde o primeiro dia, abrangendo todo o ciclo de vida
- Suporte 24x7 com base em acordos de nível de serviço;
- Maior rapidez na geração de valor e adoção acelerada de inovações com o mínimo de disrupção
- Recursos de automação do SAP Solution Manager para cenários *on premise* e híbridos.
- Recursos integrados do SAP ONE Support para uma experiência de suporte consistente e significativa em todas as opções de implantação

Service-level Agreement (SLA)

Service-level agreements estipulam tempos rápidos para reações iniciais e planos de ação corretiva a fim de resolver incidentes de forma rápida e eficaz, minimizando custos de indisponibilidade de sistema. Em emergências, nossos clientes podem ter certeza da continuidade de seus processos de negócios e desfrutar de maior segurança durante o planejamento do projeto.

Prioridade	**Descrição**	**SAP Enterprise Support, on-premise edition**	
		Tempo inicial de resposta	**Ação corretiva**[1]
Muito Importante (P1)	Desligamento do sistema de produção, desligamento do sistema ou restrições severas em um sistema de produção que impede o trabalho produtivo	1 hora (tempo real)	4 horas (tempo real)
Importante (P2)	Perda grave de funcionalidade em um sistema de produção, restrições significativas em um sistema de produção	4 horas (horas de expediente)	—

[1] Uma **ação corretiva** pode significar consertar um erro de software, criar um *work-around*, ou estabelecer um plano de ação. Um **plano de ação** inclui atualizações regulares que fornecem a sua empresa um relatório de status do processo de solução, planos para próximos passos necessários, atividades que você ou seus parceiros necessitem realizar, resultados de ações tomadas até o momento, data e hora planejada para a próxima atualização de status, agenda de atividades futuras da SAP para resolver o problema.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DETALHAMENTO DE PREÇOS

Licenciamento do Software

Especificação	Unidade	Qtde.	Total (R$) s/ Impostos	Total (R$) c/ Impostos
SAP Identity Management	Blocos de 100 Usuários	40	**69.351,00**	**78.942,52**

A tabela abaixo apresenta o detalhamento dos componentes contemplados na presente proposta.

Observações:

- Imposto Software = 12,15%: 2,9% ISS + 1,65% PIS + 7,6% COFINS.
- Quaisquer mudanças de impostos ocorridas deverão ser absorvidas pela BNDES.
- Proposta válida até 31 de maio de 2022.

Serviços de Suporte Técnico e Manutenção

Serviços	%	Valor Base (R$)	Total (R$) s/Impostos	Total (R$) c/Impostos
SAP Enterprise Support (Anual)	22%	69.351,00	**15.257,22**	**17.367,35**
SAP Enterprise Support (1o. Ano - Pro-Rata 7 meses)			**8.900,05**	**10.130,96**

A tabela abaixo apresenta a taxa anual para os serviços de suporte técnico e manutenção, baseados no contrato SAP Enterprise Support.

Observações:

- Imposto Serviços = 12,15%: 2,9% ISS + 1,65% PIS + 7,6% COFINS.
- No primeiro ano, o pagamento da taxa anual de Suporte Técnico e Manutenção deverá ser efetuado junto com a primeira parcela do pagamento do licenciamento do software.
- Proposta válida até 31 de maio de 2022.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Licenciamento do Software

On Premise

O pagamento dos valores devidos de licenciamento do software deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura do instrumento legal decorrente da presente proposta.

Serviços de Suporte Técnico e Manutenção

O pagamento deverá ser efetuado junto com a primeira parcela do pagamento do licenciamento do software. Nos demais anos, o valor da taxa anual de suporte técnico e manutenção será corrigido pelo IGPM.

SAP FINANCING

Alternativas de Leasing ou Financiamento para Soluções SAP:

- ✓ Abrangemos todos os componentes do projeto: Licenças, Suporte, Implementação e a Infra-Estrutura de Hardware
- ✓ Estruturas de pagamentos flexíveis para administração do fluxo de caixa; com carência e pagamentos irregulares
- ✓ Opção adicional de Linha de crédito, preservando as linhas com bancos de relacionamento
- ✓ Ganhos de Capital através de eventuais vantagens fiscais no Leasing
- ✓ Facilidade de dimensionamento e planejamento de acordo com a implementação do projeto

Pequenas, médias e grandes empresas de diferentes segmentos têm se beneficiado destas soluções financeiras.

Para mais informações, favor contatar a área comercial da SAP ou Gabriela Rossi no email gabriela.rossi@sap.com

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ANEXO I - CONTRATO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Contrato de tratamente de dados pessoais para serviços profissionais e de suporte da SAP

1. BACKGROUND

1.1 Finalidade e aplicação. Este documento ("DPA") é incorporado ao Contrato e faz parte de um contrato por escrito, inclusive em formulário eletrônico, entre a SAP e o Cliente. Este DPA se aplica aos Dados Pessoais fornecidos pelo Cliente e a cada Controlador de Dados em conexão com o desempenho dos serviços SAP definidos no Contrato aplicável ("SAP Services") ao qual o presente DPA é anexado, que pode incluir:

(a) O Suporte da SAP conforme definido no Contrato de Licença e Suporte de Software; e/ou

(b) Serviços Profissionais conforme descritos no contrato de serviços celebrado entre a SAP e o Cliente ("Contrato de Serviços").

1.2 Estrutura. Os Apêndices 1 e 2 são incorporados e constituem parte deste DPA. Eles definem o tópico acordado, a natureza e a finalidade do tratamento, os tipos de Dados Pessoais, as categorias de dados, os titulares dos dados e as medidas técnicas e organizacionais aplicáveis.

1.3 GDPR. A SAP e o Cliente concordam que constitui responsabilidade das partes analisar e adotar requisitos impostos sobre Controladores e Operadores pelo regulamento General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR"), especialmente em relação aos Artigos 28 e 32 do GDPR, na medida em que for aplicável aos Dados Pessoais de Clientes/Controladores processados de acordo com o DPA. Para fins de ilustração, o Apêndice 3 lista os requisitos do GDPR aplicáveis e as seções correspondentes neste DPA.

1.4 Governança. A SAP atua como Operador e o Cliente e as empresas que ela permite que incluam Dados Pessoais nos sistemas acessíveis pela SAP ao realizar o SAP Service atuam como Controladores, de acordo com o DPA. O Cliente atua como ponto único de contato e é exclusivamente responsável por obter as autorizações, consentimentos e permissões necessárias para o tratamento de Dados Pessoais de acordo com este DPA, incluindo, quando aplicável, a aprovação por Controladores para usar a SAP como um Operador. As autorizações, o consentimento, as instruções ou as permissões são fornecidas pelo Cliente não somente em seu nome, mas também em nome de qualquer outro Controlador. Quando a SAP informar ou notificar o Cliente, tal informação ou notificação será considerada recebida pelos Controladores autorizados pelo Cliente a incluir Dados Pessoais, sendo responsabilidade do Cliente encaminhar tais informações e notificações aos respectivos Controladores.

2. Segurança do tratamento

2.1 Medidas técnicas e organizacionais adequadas. A SAP implementou e aplicará as medidas técnicas e organizacionais definidas em Apêndice 2. O Cliente analisou tais medidas e concorda que são apropriadas e levam em consideração a situação, os custos da implementação, a natureza, o escopo, o contexto e as finalidades do tratamento dos Dados Pessoais.

O Apêndice 2 se aplicará apenas na medida que os SAP Services forem realizados em ou a partir de instalações da SAP. Se a SAP estiver realizando os SAP Services nas instalações do Cliente e a SAP obtiver acesso aos sistemas e dados do Cliente, ela deverá se submeter a condições administrativas, técnicas e físicas adequadas e implementadas pelo Cliente para proteger os dados e evitar acesso não autorizado. Em relação ao acesso ao sistema e aos dados do Cliente, este será responsável por fornecer

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

à equipe da SAP autorizações e senhas de usuário para acesso aos seus sistemas e por revogar tais autorizações e cancelar o acesso, conforme considerar adequado. O Cliente não deverá conceder à SAP acesso a sistemas ou informações pessoais da Licenciada (do Cliente ou de qualquer terceiro) a menos que o acesso seja essencial para a execução dos SAP Services. O Cliente não deve armazenar nenhum Dado Pessoal em ambientes não produtivos.

2.2 Modificações. A SAP aplica as medidas técnicas e organizacionais definidas no Apêndice 2 a toda a base de clientes da SAP recebendo o mesmo SAP Service. A SAP poderá alterar as medidas definidas no Apêndice 2 a qualquer momento sem notificação, desde que mantenha um nível de segurança comparável ou superior. As medidas individuais podem ser substituídas por novas medidas que sirvam ao mesmo propósito sem reduzir o nível de segurança protegendo os Dados Pessoais.

3. OBRIGAÇÕES DA SAP

3.1 Instruções do Cliente. A SAP tratará os Dados Pessoais somente de acordo com as instruções documentadas do Cliente. O Contrato (incluindo este DPA) constitui as instruções iniciais e o Cliente deve fornecer mais instruções durante o desempenho do SAP Service. A SAP envidará esforços razoáveis para seguir todas as demais instruções do Cliente, desde que sejam exigidas pela Lei de Proteção aos Dados, tecnicamente viáveis e que não exijam mudanças no desempenho do SAP Service. Se alguma das exceções forem aplicáveis, se a SAP não puder cumprir as instruções ou se julgar que uma instrução fere a Lei de Proteção aos Dados, a SAP notificará o Cliente imediatamente (pode ser por e-mail).

3.2 Tratamento determinado por lei. A SAP também pode tratar Dados Pessoais quando for obrigada por lei. Nesse caso, a SAP informará ao Cliente sobre a exigência legal antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informação por motivos relevantes de interesse público.

3.3 Pessoal. Para tratar Dados Pessoais, a SAP e seus Operadores Subcontratados devem garantir acesso a pessoal autorizado, comprometido com a confidencialidade. A SAP e os Operadores Subcontratados devem treinar regularmente a equipe que tem acesso a Dados Pessoais em segurança de dados e medidas de privacidade de dados.

3.4 Cooperação. Mediante solicitação do Cliente, a SAP deve cooperar com o Cliente e com os Controladores para lidar com as solicitações feitas pelos Titulares dos Dados ou pelas autoridades regulatórias em relação ao tratamento de Dados Pessoais ou a qualquer Violação de Dados Pessoais. A SAP deve notificar o Cliente o mais rapidamente possível sobre qualquer solicitação que venha a receber de um Titular dos Dados em relação ao tratamento de Dados Pessoais, sem responder a tal solicitação sem as devidas instruções do Cliente, se aplicável. A SAP deve corrigir ou remover todos os Dados Pessoais em posse da SAP, se houver, ou restringir seu tratamento, de acordo com instruções do Cliente e com a Lei de Proteção aos Dados.

3.5 Notificação de violação de Dados Pessoais. A SAP deve notificar o Cliente tão logo tome conhecimento sobre qualquer Violação aos Dados Pessoais, bem como fornecer as informações que tiver para auxiliar o Cliente a cumprir sua obrigação de informar sobre a Violação aos Dados Pessoais nos ternos da Lei de Proteção aos Dados. A SAP pode fornecer tais informações em fases à medida que se tornarem disponíveis. Tal notificação não pode ser interpretada como uma admissão de culpa ou de responsabilidade pela SAP.

3.6 Avaliação de impacto de proteção aos dados. Se, de acordo com a Lei de Proteção aos Dados, o Cliente ou seus Controladores forem obrigados a realizar uma avaliação de impacto da proteção aos dados ou consulta prévia com um regulador, mediante solicitação do Cliente, a SAP fornecerá tais documentos

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

normalmente disponíveis para o SAP Service (por exemplo, este DPA, o Contrato, os relatórios ou certificados de auditoria). Toda assistência adicional deve ser acordada mutuamente entre as Partes.

4. EXCLUSÃO DE DADOS

Por este instrumento, o Cliente instrui a SAP a excluir os Dados Pessoais remanescentes da SAP, se houver, dentro de um período de tempo razoável e de acordo com a Lei de Proteção aos Dados, em até seis meses, quando os Dados Pessoais não forem mais necessários para a celebração do Contrato, salvo se a lei exigir retenção.

5. CERTIFICAÇÕES E AUDITORIAS

5.1 Auditoria do Cliente. O Cliente ou seu auditor independente aceito pela SAP (não sendo permitido incluir auditores concorrentes da SAP nem auditores não qualificados ou não independentes) podem realizar auditoria nos centros de entrega de suporte e serviços da SAP e nas práticas de segurança de TI da SAP aplicáveis aos Dados Pessoais processados pela SAP somente se:

(a) A SAP não possuir provas suficientes de sua conformidade com as medidas técnicas e organizacionais mediante o fornecimento de uma certificação de conformidade com a norma ISO 27001 ou com outras normas (conforme escopo definido no certificado). As certificações estão disponíveis em: https://www.sap.com/corporate/en/company/quality.html#certificates ou mediante solicitação se a certificação não estiver disponível online; ou

(b) Se tiver ocorrido uma Violação de Dados Pessoais;ou

(c) Uma auditoria foi solicitada formalmente pela autoridade de proteção aos dados do Cliente ou

(d) A Lei de Proteção aos Dados conceda ao Cliente direito de auditoria e, desde que o Cliente realize a auditoria uma vez a cada período de doze meses, salvo se a Lei de Proteção aos Dados exigir auditorias mais frequentes.

5.2 Outra auditoria de controlador. Qualquer outro Controlador pode aditar o ambiente de controle da SAP e as práticas de segurança aplicáveis a Dados Pessoais processados pela SAP em linhas com a Cláusula 5.1 somente se qualquer das situações previstas na referida cláusula 5.1 se aplicarem ao outro Controlador. Tal auditoria deve ser realizada através do Cliente e por ele, conforme definido na Cláusula 5.1, a não ser que a auditoria seja realizada pelo outro Controlador em si, nos termos da Lei de Proteção aos Dados. Se diversos Controladores cujos Dados Pessoais sejam processados pela SAP com base no Contrato exigirem um auditoria, o Cliente deverá envidar todos os esforços razoáveis para combinar as auditorias e evitar múltiplas auditorias.

5.3 Escopo da auditoria. O Cliente deve fornecer notificação com antecedência mínima de sessenta dias sobre qualquer auditoria, salvo se a Lei de Proteção aos Dados ou uma autoridade de proteção de dados exigir prazo menor. A frequência, o período e o escopo das auditorias devem ser acordados mutuamente entre as partes, atuando de maneira razoável e de boa-fé. As auditorias do Cliente devem ser limitadas a auditorias remotas sempre que possível. Se for obrigatória a auditoria no local, ela não deverá exceder um dia útil. Além de tais restrições, as partes irão usar as certificações atuais ou outros relatórios de auditoria para evitar ou minimizar auditorias repetitivas. O Cliente deve fornecer os resultados de qualquer auditoria à SAP.

5.4 Custo das auditorias. O Cliente deve arcar com os custos de qualquer auditoria, salvo se tal auditoria revelar violação material deste DPA pela SAP, situação em que a SAP deverá arcar com as suas despesas relacionadas a uma auditoria. Se uma auditoria determinar que a SAP violou suas obrigações nos termos do DPA, a SAP deverá sanar imediatamente a violação, às suas custas.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

6. OPERADORES SUBCONTRATADOS

6.1 Uso Autorizado. A SAP recebe uma autorização geral para subcontratar o tratamento de Dados Pessoais para Operadores Subcontratados, desde que:

(a) A SAP ou a SAP SE, em seu nome, celebre um contrato por escrito com os Operadores Subcontratados (inclusive em formato eletrônico) consistente com os termos deste DPA em relação ao tratamento de Dados Pessoais pelo Operador Subcontratado. A SAP será responsabilizada por violações cometidas pelo Operador Subcontratado de acordo com os termos do Contrato;

(b) A SAP avaliará a segurança, a privacidade e a confidencialidade de um Operador Subcontratado antes de selecioná-lo, para verificar se ele é capaz de fornecer o nível de proteção aos Dados Pessoais exigidos pelo presente DPA;

(c) Para o Suporte da SAP, a lista de Operadores Subcontratados da SAP em vigor na data de início de vigência do Contrato será publicada pela SAP (em https://support.sap.com/en/my-support/subprocessors.html) ou a SAP disponibilizará a lista ao Cliente mediante solicitação, incluindo o nome, endereço e a função de cada Operador Subcontratado que a SAP usa para fornecer o SAP Service; e

(d) Para os Serviços Profissionais, a SAP, mediante solicitação pelo Cliente, disponibilizará uma lista ou identificará tais operadores subcontratados antes do início dos SAP Services aplicáveis.

6.2 Novos Operadores Subcontratados. O uso de Operadores Subcontratados pela SAP fica a seu próprio critério, desde que:

(a) A SAP deve informar previamente ao Cliente sobre todas as inclusões ou substituições pretendidas para a lista de Operadores Subcontratados, incluindo nome, endereço e função do novo Operador Subcontratado (i) para o Suporte da SAP, publicando no SAP Support Portal ou por e-mail, mediante registro do Cliente no SAP Portal e (ii) para os Serviços Profissionais, mediante publicação similar no SAP Support Portal, por e-mail ou qualquer outra forma escrita;

(b) O Cliente poderá se opor a tais modificações, conforme definido nesta Cláusula 6.3.

6.3 Objeções a novos Operadores Subcontratados.

(a) Suporte da SAP: Se o Cliente tiver razão legítima de acordo com a Lei de Proteção aos Dados para se opor ao novo tratamento de Dados Pessoais pelo Operador Subcontratado, o Cliente poderá rescindir o Suporte da SAP mediante notificação por escrito à SAP. Tal notificação deve ser fornecida à SAP em até trinta dias a partir da data que a SAP informar ao Cliente sobre o novo Operador Subcontratado. Se o Cliente não fornecer à SAP uma notificação de rescisão no período de trinta dias, o Cliente terá aceito tacitamente o novo Operador Subcontratado. Dentro do período de trinta dias a partir da data que a SAP informar ao Cliente sobre o novo Operador Subcontratado, o Cliente poderá solicitar que as partes se reúnam para discutir uma solução quanto à objeção. Tais discussões não devem extrapolar o prazo para envio de notificação de rescisão à SAP e não afetam o direito da SAP de usar o novo Operador Subcontratado após o período de trinta dias.

(b) Serviços Profissionais: se o Cliente possuir uma razão legítima, de acordo com a Lei de Proteção aos Dados, relativa ao tratamento de Dados Pessoais pelo Operador Subcontratado, o Cliente poderá se opor ao uso de um Operador Subcontratado pela SAP mediante notificação por escrito à SAP em até cinco dias úteis após a informação pela SAP, nos termos da Cláusula 6.2. Se o Cliente se opuser ao uso do Operador Subcontratado as partes se reunirão para discutir uma solução. A SAP pode optar por: (i) não utilizar o Operador Subcontratado ou (ii) adotar medidas corretivas sugeridas pelo Cliente ao se opor e ao uso do Operador Subcontratado. Se nenhuma dessas opções for razoavelmente possível e o Cliente continuar se opondo a uma razão legítima, as partes poderão rescindir o serviço aplicável mediante notificação por escrito com antecedência de cinco dias. Se o Cliente não se opuser dentro de cinco dias do recebimento da notificação, o Operador Subcontratado será considerado aceito pelo Cliente. Se a objeção do Cliente permanecer não solucionada até trinta dias após ser apontada e se a

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

SAP não receber nenhum tipo de notificação de rescisão, o Operador Subcontratado será considerado aceito pelo Cliente.

(c) As Partes não serão responsabilizadas pelas rescisões previstas nesta Cláusula 6.3 e estão sujeitas aos termos do Contrato.

6.4 Substituição de Emergência. A SAP poderá substituir um Operador Subcontratado sem notificação prévia quando a justificativa para a alteração estiver fora do controle razoável da SAP e uma substituição imediata for necessária para a segurança ou para outros motivos urgentes. Nesse caso, a SAP informará ao Cliente sobre a substituição do Operador Subcontratado assim que possível após sua indicação. A Cláusula 6.3 é aplicável.

7. Tratamento INTERNACIONAL

7.1 Condições para o Tratamento Internacional De acordo com este DPA, a SAP terá o direito de tratar Dados Pessoais, inclusive através do uso de Operadores Subcontratados, fora do país em que o Cliente está localizado, conforme permitido pela Lei de Proteção aos Dados.

7.2 Cláusulas Contratuais Padrão. Onde (i) Dados Pessoais de um Controlador baseado no EEE ou na Suíça são processados em país fora do EEE, da Suíça e em qualquer país, organização ou território reconhecidos pela União Europeia como um país seguro, com um nível adequado de proteção aos dados, de acordo com o Art. 45 do GDPR, ou em que (ii) Dados Pessoais de outro Controlador são processados internacionalmente e exigem um meio adequado, nos termos das leis do país do Controlador e os meios de adequação exigidos podem ser cumpridos mediante adesão às Cláusulas Contratuais Padrão, a:

(a) A SAP e o Cliente assinam as Cláusulas Contratuais Padrão;

(b) O Cliente acorda as Cláusulas Contratuais Padrão com cada Operador Subcontratado, da seguinte maneira: (i) o Cliente adere às Cláusulas Contratuais Padrão acordadas entre a SAP ou a SAP SE e o Operador Subcontratado como um proprietário independente de direitos e obrigações (Modelo de Ascensão") ou, (ii) o Operador Subcontratado (representado pela SAP) celebra as Cláusulas Contratuais Padrão com o Cliente ("Modelo de Representação"). O Modelo de Representação será aplicado quando a SAP confirmar que um Operador Subcontratado é elegível, através da lista de Operadores Subcontratados fornecida nos termos da Cláusula 6.1(c) ou (d), mediante envio de notificação ao Cliente; e/ou

(c) Outros Controladores autorizados pelo Cliente a incluir Dados Pessoais, nos termos do Contrato, também podem celebrar as Cláusulas Contratuais Padrão com a SAP e/ou com os Operadores Subcontratados do mesmo modo que o Cliente, de acordo com as Cláusulas 7.2 (a) e (b) acima. Nesse caso, o Cliente celebrará as Cláusulas Contratuais Padrão em nome de outros Controladores.

7.3 Relação das Cláusulas Contratuais Padrão com o Contrato. Nenhuma disposição do Contrato deve prevalecer sobre qualquer cláusula conflitante das Cláusulas Contratuais Padrão. Para evitar dúvidas, onde este DPA especifica regras de auditoria e de operadores subcontratados nas cláusulas 5 e 6, tais especificações também se aplicam em relação às Cláusulas Contratuais Padrão.

7.4 Legislação aplicável às Cláusulas Contratuais Padrão. As Cláusulas Contratuais Padrão são regidas pela legislação do país em que o Controlador é constituído.

8. Documentação; Registros de tratamento

Cada parte é responsável pela conformidade com seus requisitos de documentação, em especial quanto à manutenção de registros de tratamento onde exigido pela Lei de Proteção aos Dados. As partes devem se auxiliar em relação às solicitações de documentação, inclusive fornecendo informações que a outra parte necessite conforme solicitado de forma razoável (uso de sistema

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

eletrônico, por exemplo), para permitir que a outra parte cumpra as obrigações relacionadas à manutenção de registros de tratamento.

9. DEFINIÇÕES

Os termos grafados com as iniciais maiúsculas não definidos neste instrumento possuem o significado a eles atribuídos no Contrato.

9.1 "Usuários Autorizados" significa qualquer indivíduo para o qual o Cliente concede autorização de acesso em conformidade com uma licença de software da SAP para uso do SAP Service que seja um funcionário, agente, contratado ou representante (i) do Cliente, (ii) das Afiliadas do Cliente e/ou (iii) dos Parceiros de Negócio do Cliente ou de suas Afiliadas, conforme definido no Contrato de Licenciamento de Software e Suporte).

9.2 "Controlador" significa pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou outro órgão que, sozinho ou em conjunto com outros, determina a finalidade e os meios de tratamento de Dados Pessoais; para os fins deste DPA. Quando o Cliente atuar como um Processador para outro Controlador, ele deverá ser considerado, em relação à SAP, um Controlador adicional e independente, com os direitos e obrigações aplicáveis aos controladores nos termos deste DPA.

9.3 "Lei de Proteção aos Dados" significa a legislação aplicável que protege os direitos e liberdades fundamentais das pessoas e seu direito à privacidade em relação ao tratamento de Dados Pessoais de acordo com o Contrato (e inclui, no que se refere ao relacionamento entre as partes quanto ao tratamento de Dados Pessoais pela SAP em nome do Cliente, o GDPR como um padrão mínimo, independentemente se os Dados Pessoais estiverem sujeitos ao GDPR ou não, contanto que o tratamento de Dados Pessoais ocorra na União Europeia e (ii) as outras leis de proteção de dados do Brasil, incluindo mas não limitado a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, seus decretos e regulamentos, dependendo da jurisdição a qual está sujeito o Titular dos Dados).

9.4 "Titular dos Dados" significa uma pessoa física identificada ou identificável, conforme definido pela Lei de Proteção aos Dados.

9.5 "Dados Pessoais" significa informações relacionadas a um Titular dos Dados protegido pela Lei de Proteção aos Dados. Para os fins deste DPA, estão incluídos somente dados pessoais fornecidos ou acessados pela SAP ou por seus Operadores Subcontratados para fornecer o SAP Service de acordo com o Contrato.

9.6 "Violação de Dados Pessoais" significa destruição (1) acidental ou dolosa, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso não autorizado de terceiros aos Dados Pessoais ou (2) incidente similar envolvendo Dados Pessoais, ficando o Controlador obrigado a enviar notificação às autoridades de proteção aos dados ou aos Titulares dos Dados.

9.7 "Serviços Profissionais" significa serviços de implementação, serviços de consultoria e/ou serviços como os Serviços de Suporte ao Premium Engagement, Serviços de Desenvolvimento do Innovative Business Solutions, Serviços de Suporte ao Desenvolvimento do Innovative Business Solutions da SAP.

9.8 "Processador" significa pessoa física ou jurídica, autoridade pública, agência ou outro órgão que processa Dados Pessoais em nome do Controlador, seja diretamente como Processador de um

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Controlador ou indiretamente como Operador Subcontratado de um Processador que processa Dados Pessoais em nome do Controlador.

9.9 "Cláusulas Contratuais Padrão" (às vezes denominadas "Cláusulas Modelo da UE" ((processadores) das Cláusulas Contratuais Padrão) ou qualquer versão subsequente do mesmo publicada pela Comissão Europeia, aplicável automaticamente.

9.10 "Operador Subcontratado" significa as Afiliadas da SAP, a SAP SE, as Afiliadas da SAP SE e os terceiros envolvidos pela SAP, pela SAP SE ou pelas Afiliadas da SAP SE em conexão com o SAP Service e que processam os Dados Pessoais de acordo com esse DPA.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Apêndice 1 do DPA e, se aplicável, às Cláusulas Contratuais Padrão

Exportador de Dados
O Exportador de Dados é o Cliente que celebrou uma Licença de Software e um Contrato de Suporte e/ou um Contrato de Serviços com a SAP sob o qual ele se beneficia do SAP Service conforme descrito no Contrato aplicável. O Exportador de Dados permite que outros Controladores usem o SAP Service, esses outros Controladores também são Exportadores de Dados.

Importador de Dados
A SAP e seus Operadores Subcontratados fornecem o SAP Service definido no Contrato relevante celebrado pelo Exportador de Dados, que inclui o seguinte SAP Service:

- De acordo com o Contrato de Licenciamento de Software e Suporte: a SAP e/ou seus Operadores Subcontratados fornecem suporte quando um Cliente envia um ticket de suporte quando o Software não está disponível ou não funciona conforme o esperado. Eles atendem chamadas telefônicas, realizam soluções de problemas simples e processam tickets de suporte em um sistema de rastreamento.
- De acordo com o Contrato de Serviços para os Serviços Profissionais: a SAP e/ou seus Operadores Subcontratados fornecem Serviços sujeitos aos Serviços do Formulário de Pedido e ao Documento de Definição de Escopo aplicável.

Titulares dos dados
Salvo se de outra forma previsto pelo Exportador de Dados, os Dados Pessoais transferidos são relativos às seguintes categorias de Pessoas em Causa: funcionários, contratados, Parceiros de Negócio ou outros indivíduos que possuem Dados Pessoais transmitidos, disponibilizados ou acessados pelo Importador de Dados.

Categorias de dados
Os Dados Pessoais transferidos referem-se às seguintes categorias de dados:

O Cliente determina as categorias de dados e/ou campos de dados que podem ser transferidos de acordo com o SAP Service conforme definido no Contrato aplicável. Os Dados Pessoais transferidos normalmente se referem às seguintes categorias de dados: nome, números de telefone, endereço de e-mail, fuso horário, dados de endereço, dados de acesso / uso / autorização do sistema, nome de empresa, dados de contrato, dados de fatura, além de dados específicos de aplicativo, transferidos pelos Usuários Autorizados, podendo incluir dados financeiros como conta bancária, de cartão de crédito ou débito.

Categorias Especiais de dados especiais (se aplicável)
Os Dados Pessoais transferidos se referem às seguintes categorias especiais de dados: Conforme definido no Contrato, inclusive no Formulário de Pedido, se for o caso.

Operações/finalidades de tratamento
Os Dados Pessoais transferidos estão sujeitos a atividades de tratamento básico conforme definido no Contrato, que podem incluir:

- Uso de Dados Pessoais para fornecer o Serviço SAP
- armazenamento de Dados Pessoais
- tratamento computadorizado de Dados Pessoais para transmissão de dados
- execução de instruções do Cliente de acordo com o Contrato.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Apêndice 2 do DPA e, se aplicável, das Cláusulas Contratuais Padrão – Medidas técnicas e organizacionais

1. Medidas técnicas e organizacionais

As seções a seguir definem as medidas técnicas e organizacionais atuais da SAP. A SAP pode alterar essas medidas a qualquer momento sem notificação prévia desde que mantenha um nível de segurança equivalente ou superior. As medidas individuais podem ser substituídas por novas medidas que sirvam ao mesmo propósito sem reduzir o nível de segurança protegendo os Dados Pessoais.

1.1 Controle do acesso físico. Pessoas não autorizadas são impedidas de ter acesso físico a instalações, edifícios ou salas em que estão localizados os sistemas de tratamento de dados que processam e/ou usam os Dados Pessoais.

Medidas:

- A SAP protege seus ativos e instalações usando os meios adequados com base na Política de Segurança da SAP
- Em geral, os edifícios são protegidos por sistemas de controle de acesso (por exemplo, por cartão eletrônico).
- Como requisito mínimo, a delimitação de pontos de entrada do edifício deve ser monitorada por sistema de certificação por chave, inclusive por gerenciamento avançado de chave ativa.
- Dependendo da classificação de segurança, edifícios, áreas específicas e instalações ao redor podem ser mais protegidos por medidas adicionais. Isso inclui perfis de acesso específicos, vigilância por vídeo, sistemas de alarme contra invasões e sistemas biométricos de controle de acesso.
- Os direitos de acesso são concedidos a pessoas autorizadas individualmente de acordo com as medidas de Controle de Acesso ao Sistema e aos Dados (veja as Cláusulas 1.2 e 1.3 abaixo). Medidas essas aplicáveis inclusive ao acesso de visitantes. Convidados e visitantes nos edifícios da SAP devem ser registrados na recepção e acompanhados de pessoal autorizado da SAP.
- Os funcionários da SAP e colaboradores externos devem sempre portar cartões de identificação em todos os locais da SAP.

Medidas adicionais para Centros de Dados:

- Todos os Centros de Dados seguem procedimentos rígidos de segurança aplicados por seguranças, câmeras de vigilância, sensores de movimento, mecanismos de controle de acesso e outras medidas para impedir o comprometimento das instalações de equipamentos e Centro de Dados. Somente representantes autorizados têm acesso a sistemas e infraestrutura dentro das instalações de Centro de Dados. Para proteger o devido funcionamento, os equipamentos físicos de segurança (por exemplo, sensores de movimento, câmeras etc.) passam por manutenção regularmente.
- A SAP e todos os terceiros provedores de Centro de Dados registram o nome e os horários das pessoas autorizadas que ingressam nas áreas particulares dos Centros de Dados.

1.2 Controle de acesso ao sistema. Os sistemas de tratamento de dados usados para fornecer o SAP Service só podem ser usados com a devida autorização.

Medidas:

- Vários níveis de autorização são usados na concessão de acesso a sistemas confidenciais, inclusive a sistemas de armazenamento e tratamento de Dados Pessoais. As autorizações são gerenciadas através dos processos definidos de acordo com a Política de Segurança da SAP
- Toda a equipe acessa os sistemas da SAP com um identificador exclusivo (ID de Usuário).
- A SAP possui procedimentos implementados para que as modificações de autorização solicitadas sejam implementadas somente de acordo com a Política de Segurança da SAP (por exemplo, nenhum direito

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

é concedido sem autorização). Caso a pessoa deixe de trabalhar na empresa, seus direitos de acesso são revogados.

- A SAP estabeleceu uma política de senhas que proíbe o compartilhamento de senhas, estabelece as medidas em caso de divulgação de alguma senha, exige a alteração constante de senhas e a troca de senhas padrão. Para autenticação, são atribuídos IDs de usuário personalizados. Todas as senhas devem ter requisitos mínimos e ser armazenadas de forma criptografada. Em caso de senhas de domínio, o sistema obriga a alteração de senhas a cada seis meses em conformidade com os requisitos para senhas complexas. Cada computador possui um protetor de tela com senha.
- A rede da empresa é protegida da rede pública por firewalls.
- A SAP usa softwares antivírus atualizados nos pontos de acesso à rede da empresa (para contas de e-mail), bem como em todos os servidores de arquivo e todas as estações de trabalho.
- O gerenciamento de patch de segurança está instalado para fornecer implementação periódica e regular sobre as atualizações de segurança aplicáveis. O acesso remoto integral à rede corporativa e infraestrutura principal da SAP é protegido por autenticação forte.

1.3 Controle de Acesso aos Dados. As pessoas autorizadas a usar os sistemas de tratamento de dados só terão acesso a Dados Pessoais a que têm direito de acesso, não sendo permitido ler, copiar, modificar ou remover sem autorização os Dados Pessoais durante o tratamento, uso e armazenamento.

Medidas:

- Como parte da Política de Segurança da SAP, os Dados Pessoais exigem no mínimo o mesmo nível de proteção de informações "confidenciais" de acordo com o padrão de Classificação de Informações da SAP.
- O Acesso aos Dados Pessoais é garantido com base na necessidade de conhecimento. A equipe tem acesso às informações necessárias para realizar suas funções. A SAP usa conceitos de autorização que registram processos e funções atribuídos por conta (ID de usuário). Todos os Dados do Cliente são protegidos de acordo com a Política de Segurança da SAP.
- Todos os serviços de produção são operados em Centros de Dados ou em salas de servidor seguras. As medidas de segurança que protegem as aplicações que processam Dados Pessoais são verificadas regularmente. Para isso, a SAP realiza verificação interna e externa de segurança e testes de penetração em seus sistemas de TI.
- A SAP não permite a instalação de software não aprovado por ela.
- Um padrão de segurança da SAP define como os dados e os transportadores de dados são excluídos ou destruídos quando deixam de ser necessários.

1.4 Controle de transmissão de dados. Salvo quando necessário para o fornecimento dos SAP Services de acordo com o Contrato aplicável, os Dados Pessoais não devem ser lidos, copiados, modificados nem removidos sem autorização durante a transferência. Quando os portadores de dados são fisicamente transportados, as devidas medidas são implementadas na SAP para fornecer os níveis de serviço acordados (por exemplo, criptografia e contêineres de chumbo).

Medidas:

- Os Dados Pessoais em transferência para as redes internas da SAP são protegidos de acordo com a Política de Segurança da SAP.
- Quando dados são transferidos entre a SAP e seus clientes, as medidas de proteção necessárias para a transferência de dados são aqui acordadas mutuamente entre a SAP e seu cliente e incluídas como parte do Contrato. Essa condição se aplica às transferências de dados físicas e baseadas em rede. Em todos os casos, o Cliente assume a responsabilidade por qualquer transferência de dados que esteja fora dos sistemas controlados pela SAP (por exemplo, dados transmitidos fora do firewall do Centro de Dados da SAP).

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.5 Controle de entrada de dados. Será possível examinar retrospectivamente e estabelecer se e por quem os Dados Pessoais foram inseridos, modificados ou removidos dos sistemas de tratamento de dados da SAP.

Medidas:

- A SAP permite somente que pessoas autorizadas acessem os Dados Pessoais, conforme exigido para o exercício de suas funções.
- A SAP implementou um sistema de registros de entrada, modificação e exclusão ou bloqueio de Dados Pessoais pela SAP ou por seus operadores subcontratados dentro do SAP Service, na medida do possível tecnicamente.

1.6 Controle de Tarefas. O Controle de Tarefas é necessário para assegurar que dados pessoais processados em nome de outros sejam processados estritamente em conformidade com as instruções do Cliente.

Medidas:

A SAP usa controles e processos para monitorar o cumprimento dos contratos firmados entre a SAP e seus clientes, operadores subcontratados ou outros prestadores de serviço.
Como parte da Política de Segurança da SAP, os Dados Pessoais exigem no mínimo o mesmo nível de proteção de informações "confidenciais" de acordo com o padrão de Classificação de Informações da SAP.

- Todos os funcionários e operadores subcontratados contratuais da SAP ou outros prestadores de serviço são contratualmente obrigados a respeitar a confidencialidade de todas as informações sigilosas, inclusive segredos comerciais de clientes e parceiros da SAP.
  No Suporte da SAP, os clientes SAP têm controle sobre as conexões de suporte remoto em todos os momentos. Os funcionários da SAP não podem acessar o sistema de um cliente sem o conhecimento e a participação do cliente. Para o Suporte da SAP, a SAP oferece um ticket de suporte em que a SAP disponibiliza uma área especial de segurança monitorada e com acesso controlado para transferência de dados e senhas de acesso. Os clientes possuem controle sobre as conexões de suporte remoto em todos os momentos. Os funcionários da SAP não podem acessar um sistema on-premise de um cliente sem o conhecimento e a participação do cliente.

1.7 Controle de disponibilidade. Os Dados Pessoais serão protegidos contra destruição ou perda acidental ou não autorizada.

Medidas:

- A SAP emprega processos regulares de backup para fornecer restauração de sistemas essenciais, conforme a necessidade.
- A SAP usa fontes de energia sem interrupção (por exemplo: UPS, baterias, geradores etc.) para proteger a disponibilidade de energia para os Centros de Dados.
- A SAP definiu planos de continuidade de negócios para processos empresariais críticos;
- Os processos e sistemas de emergência são testados regularmente.

1.8 Controle de Separação de Dados. Os Dados Pessoais coletados para diferentes finalidades podem ser processados separadamente.

Medidas:

- A SAP usa controles técnicos apropriados para alcançar a separação de Dados de Cliente a todo momento.
- O Cliente, incluindo seus Controladores aprovados, terão acesso somente a seus próprios Dados com base em autenticação e autorização segura.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Se os Dados Pessoais forem necessários para tratar um incidente de suporte a partir de um Cliente, os dados serão atribuídos àquela mensagem específica e usados somente para tratar aquela mensagem, eles não serão acessados para tratar outras mensagens. Estes dados serão armazenados em sistemas de suporte exclusivos.

1.9 Controle de Integridade de Dados. Os Dados Pessoais permanecerão intactos, completos e atualizados durante as atividades de tratamento.

Medidas:

A SAP implementou uma estratégia de defesa multinível como uma proteção contra modificações não autorizadas.
Em particular, a SAP utiliza o disposto a seguir para implementar as seções de controle e medida descritas acima. Especialmente:

- Firewalls;
- Centro de Monitoramento de Segurança;
- Software antivírus;
- Backup e recuperação;
- Teste de penetração externa e interna;
- Auditorias externas regulares para comprovar medidas de segurança.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Apêndice 3 do DPA

A tabela a seguir define os Artigos do GDPR e os termos correspondentes do DPA para fins de ilustração.

Artigo do GDPR	Artigo do DPA	Clique no link para ver a Cláusula
28(1)	2 e o Apêndice 2	Segurança do e o Apêndice 2, Medidas Técnicas e Organizacionais.
28(2), 28(3) (d) e 28 (4)	6	OPERADORES SUBCONTRATADOS
28 (3) sentença 1	1.1 e o Apêndice 1, 1.2	Finalidade e Aplicação. Estrutura
28(3) (a) e 29	3.1 e 3.2	**1.6** Instruções do Cliente. Tratamento determinado por lei.
28(3) (b)	3.3	Pessoal.
28(3) (c) e 32	2 e o Apêndice 2	Segurança do e o Apêndice 2, Medidas Técnicas e Organizacionais.
28(3) (e)	3.4	Cooperação.
28(3) (f) e 32-36	2 e o Apêndice 2, 3.5, 3.6	Segurança do e o Apêndice 2, Medidas Técnicas e Organizacionais. Notificação de violação de Dados Pessoais. Avaliação de impacto de proteção aos dados. Se, de acordo com a Lei de Proteção aos Dados, o Cliente ou seus Controladores forem obrigados a realizar uma avaliação de impacto da proteção aos dados ou consulta prévia com um regulador, mediante solicitação do Cliente, a SAP fornecerá tais documentos normalmente disponíveis para o SAP Service (por exemplo, este DPA, o Contrato, os relatórios ou certificados de auditoria). Toda assistência adicional deve ser acordada mutuamente entre as Partes.
28(3) (g)	Error! Reference s ource not found.	Error! Reference source not found.
28(3) (h)	5	CERTIFICAÇÕES E AUDITORIAS
28 (4)	6	Operadores Subcontratados
30	8	Documentação; Registros de
46(2) (c)	7.2	Cláusulas Contratuais Padrão. Onde (i) Dados Pessoais de um Controlador baseado no EEE ou na Suíça são processados em país fora do EEE, da

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

		Suíça e em qualquer país, organização ou território reconhecidos pela União Europeia como um país seguro, com um nível adequado de proteção aos dados, de acordo com o Art. 45 do GDPR, ou em que (ii) Dados Pessoais de outro Controlador são processados internacionalmente e exigem um meio adequado, nos termos das leis do país do Controlador e os meios de adequação exigidos podem ser cumpridos mediante adesão às Cláusulas Contratuais Padrão, a:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Apêndice 4

CLÁUSULAS CONTRATUAIS PADRÃO (PROCESSADORES)[2]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

---------- intencionalmente deixado em branco ----------

[2] Nos termos da Decisão da Comissão datada de 5 de fevereiro de 2010 (2010/87/EU)

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ANEXO II – POLÍTICA DE GO TO MARKET PARA SETOR PÚBLICO NO BRASIL

A SAP tem como uma de suas premissas de atuação no mercado incentivar a realização de negócios por meio de seus parceiros tanto quanto possível ou recomendável, de modo a aumentar sua capacidade de fornecimento, capilaridade e a continuidade de um ecossistema saudável e vantajoso para todas as partes (SAP, parceiros e clientes).

Não obstante, é certo também que a SAP detém, reconhecidamente, expertise singular e longa experiência, tanto no Brasil quanto no exterior, em vendas e prestação de serviços a empresas de grande porte atuantes em diversos setores da economia. Essa experiência, acumulada ao longo dos anos, demonstra-se imprescindível para a satisfação de clientes cada vez mais exigentes, prazos mais curtos e requisitos de qualidade superiores, decorrentes inclusive de umprocesso de profissionalização crescente das empresas estatais, buscando aumentar sua eficiência e disputar mercado em igualdade de condições com seus concorrentes do setor privado.

Em empresas estatais, em especial as que prestam atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços públicos, falhas na execução de contratos podem levar a interrupção na prestação de tais serviços, causando prejuízo não só às partes diretamente envolvidas na contratação como também à população usuária dos respectivos serviços públicos. Soma-se a essas razões o fato de que o descumprimento de contratos públicos, mesmo por parte de parceiros, pode acarretar penalidades à SAP, a qual poderá ficar até 5 (cinco) anos impedida decontratar com o setor público.

Com base nestas condições, a SAP tem especial atenção com determinados clientes do setor público, optando por gerenciar o atendimento de forma direta a fim de mitigar falhas na execuçãodos contratos.

A complexidade e multifuncionalidade das soluções end-to-end da SAP recomendam o aproveitamento da expertise, estrutura técnica, capacidade (lastro) econômica e longa experiência que, reconhecidamente, a SAP possui tanto no Brasil quanto no exterior, em vendase prestação de serviços a empresas de grande porte atuantes em diversos setores da economia.Essa experiência, acumulada ao longo dos anos, demonstra-se valiosa para a satisfação de clientes cada vez mais exigentes, prazos mais curtos e requisitos de qualidade superiores.

Linhas de Negócios elegíveis a atendimento direto pela SAP

- Licenciamento de softwares on-premise
- Contratos de Prestação de Serviços Cloud
- Suporte SAP (Enterprise, Standard, PSLE ou Premium)

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Treinamento e cursos oficiais da SAP (Education)

Critérios para determinação da forma de atendimento direto pela SAP

- Empresas Estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista)

Porte da Empresa

- Empresas Estatais em geral: Receita Bruta Anual > R$5.242.020.972,34 *
- Empresas Estatais Saneamento Básico: Receita Bruta Anual > R$3.000.000.000,00*
- Bancos Estatais: Ativos > R$544.500.000.000,00 **

A definição desses parâmetros considera que o volume da atividade econômico-financeira da empresa estatal é um indicativo que o tamanho, complexidade e importância de suas atividades necessitem de serviços especializados e acompanhamento direto da SAP sobre os projetos.

*Valor calculado com data base Dezembro/2020 e sujeito a reajuste anual de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografiae Estatística (IPCA/IBGE). A receita bruta anual deve ser considerada com base nas últimasdemonstrações financeiras anuais publicadas pela empresa estatal em análise.

**Valor calculado com data base de Dezembro/2020 e sujeito a reajuste anual de acordo com a Taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). O valor de ativos deve ser aqueleconstante das últimas demonstrações financeiras anuais publicadas pelo banco.

Observações Gerais

Para as demais entidades integrantes do setor público, tanto da administração pública diretaquanto indireta, as vendas de licenças de software, de serviços de suporte técnico e manutenção e de treinamentos e cursos oficiais da SAP serão realizadas:

- preferencialmente, pelo canal indireto, por meio dos parceiros.
- excepcionalmente, diretamente pela SAP, através da participação na respectivalicitação, e desde que aprovado previamente pela Diretoria da SAP Brasil.

Licitações envolvendo soluções completas

Nas hipóteses em que o cliente público opte por realizar a contratação de licenças de softwaree/ou serviços cloud em conjunto com serviços de consultoria/implementação (“Solução Completa”) a oportunidade será explorada preferencialmente pelos parceiros.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Regras de Transição

As regras aqui atualizadas passarão a vigorar a partir da data de aprovação unânime desta política pelo Comitê de Governança Setor Público, composto pelas lideranças das áreas financeira, jurídica, operações e compliance ("Data de Vigência").

Oportunidades registradas no CRM até a Data de Vigência poderão ser continuadas e eventuais contratos assinados pelos parceiros que tenham registrado mencionadas oportunidades.

Empresas que sejam atendidas de forma direta pela SAP permanecem sob essa modalidade de atendimento, salvo se, em determinado exercício fiscal, apresentem faturamento anual ou valor de ativos abaixo da linha de corte relacionada ao porte em vigor na data em que passaram a ser atendidas diretamente pela SAP.

Condições para negociações de contratos administrativos diretos com a SAP

A atualização desta política se insere no novo contexto legal aplicável especificamente as empresas estatais brasileiras, que visam aumentar sua eficiência e competitividade, permitindo que elas possam disputar com suas concorrentes do mercado privado em igualdade de condições.

Dentre as alterações trazidas pela nova legislação aplicáveis às empresas estatais destacam-se aquelas que lhe conferem maior autonomia negocial, permitindo-lhes discutir com seus fornecedores parâmetros contratuais alinhados à prática e divisão de riscos dos diferentes mercados com os quais elas se relacionam.

Especificamente no mercado de tecnologia da informação, é prática a adoção de certas disposições contratuais não usuais para a administração pública no Brasil, mas aplicáveis para todo o mercado em geral, inclusive o privado. Nas hipóteses de contratação direta da SAP com base nesta política, a contratação deverá respeitar as seguintes condições:

- Os contratos deverão prever limitação de responsabilidade civil da SAP
- A SAP não participará de consórcios
- A SAP utilizará o seu Contrato de Processamento de Dados ("DPA") padrão em relação a proteção de dados pessoais
- A SAP não cederá, compartilhar e nem transferir propriedade intelectual
- A SAP não aceitará a modificação unilateral do contrato pelo cliente público
- A SAP não aceitará a possibilidade de rescisão antecipada imotivada
- Os contratos administrativos deverão incluir os anexos padrão da SAP (ao menos aqueles anexos à proposta técnico-comercial da SAP)

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Disposições Finais

Toda e qualquer interação e negociação com clientes públicos, atendidos ou não de formadireta pela SAP, também está sujeita às demais políticas da SAP, notadamente:

Código de Conduta SAP: https://www.sap.com/corporate/en/investors/governance.html#pdf-asset=e090dc55-997c-0010-82c7-eda71af511fa&page=1

Global Channel Policy:

https://partneredge.sap.com/en/library/assets/partnership/manage/overview/ps_pg_operations_policy/assetfile/Operations_Policy.pdf

Política de Vendas e Serviços SAP para Setor Público do Brasil.

Eventual revisão dos dispositivos desta política deverão ser solicitadas formalmente ejustificadas pela área requisitante e, juntamente com os casos omissos e questões relacionadas a interpretação desta política, serão avaliados e decididos pelo Comitê de Governança de Setor Público.

Adriana Aroulho

Presidente da SAP

Maio 14, 2021

DocuSigned by:
Adriana Aroulho
7C9B05E24EBE49F...

SAP Brasil Ltda.

Paulo Mendes

CFO SAP Brasil

Maio 14, 2021

DocuSigned by:
Paulo Mendes
1361F5E16A32441...

SAP Brasil Ltda.

Priscila Perego

Diretora Jurídica

Maio 14, 2021

DocuSigned by:
Priscila Perego
F0B0640DAC544D3...

SAP Brasil Ltda.

Rui Botelho

COO Brasil

Maio 14, 2021

DocuSigned by:
C47287525E2B41D...

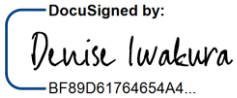
SAP Brasil Ltda.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Denise Iwakura

Field Compliance Officer in Brazil

Maio, 17, 2021



SAP Brasil Ltda.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SUPORTE

Termos e Condições Gerais ("TCG") entre

SAP BRASIL LTDA., Avenida das Nações Unidas, 14.171, 6º andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF nº 74.544.297/0001-92. ("SAP") e "Licenciada", conforme definida na Ordem de Software.

NOTA À LICENCIADA

POR FAVOR, LEIA ESTE TCG COM ATENÇÃO. AO INSTALAR OU USAR O SOFTWARE OU PARTE DELE, VOCÊ ACEITA TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE TCG. VOCÊ CONCORDA QUE ESTE TCG TEM O MESMO EFEITO QUE QUALQUER OUTRO ACORDO OU CONTRATO ESCRITO ASSINADO POR VOCÊ. ESTE TCG É EXEQUÍVEL CONTRA VOCÊ E CONTRA QUALQUER ENTIDADE LEGAL QUE TENHA OBTIDO O SOFTWARE E EM NOME DA QUAL SEJA USADO: POR EXEMPLO, SE APLICÁVEL, O SEU EMPREGADOR.

1. Definições.

1.1 "Add-On" significa qualquer item desenvolvido acrescentando funcionalidade nova e independente, sem modificar a funcionalidade existente da SAP, e usando a interface de programação do aplicativo da SAP ou outro código da SAP que permita a comunicação ou o acesso entre o Software da SAP e outros produtos de software.

1.2 "Afiliada" significa qualquer pessoa jurídica no Território da qual a Licenciada, direta ou indiretamente, seja detentora de mais de 50% (cinquenta por cento) de participação acionária ou direito de voto e que tenha firmado o de Anuência à Afiliada", à disposição no portal da SAP através do link http://www.sap.com/company/legal/index.epx . Qualquer pessoa jurídica nessas condições será considerada Afiliada somente pelo período em que for detentora da referida participação.

1.3 "Contrato" significa o contrato nos termos definidos no Formulário de Pedido.

1.4 "Terceiro de Negócios" significa pessoa jurídica ou pessoa física que necessita de acesso ao Software para realizar transações comerciais internas, tais como clientes, distribuidores e/ou fornecedores da Licenciada.

1.5 "Informações Confidenciais" significa, em relação à Licenciada: planos de negócios e de marketing e/ou informações financeiras da Licenciada; e, em relação à SAP: (a) o Software e a Documentação, além de outros Materiais da SAP, inclusive, entre outros dados, estas informações relativas ao Software: (i) software de computador (códigos objeto e fonte), técnicas e conceitos de programação, métodos de processamento, projetos de sistema incorporados no Software; (ii) resultados de benchmark (comparativo de desempenho), manuais, listas de programas, estruturas de dados, fluxogramas, diagramas lógicos, especificações funcionais, formatos de arquivo; e (iii) descobertas, invenções, conceitos, projetos, fluxogramas, documentação, especificações de produto, especificações da interface de programação do aplicativo, técnicas e processos relativos ao Software; (b) pesquisa e desenvolvimento ou investigações da SAP; e (c) ofertas de produto, parceiros de conteúdo, preços e disponibilidade de produtos, desenhos técnicos, algoritmos, processos,

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ideias, técnicas, fórmulas, dados, esquemas, segredos comerciais, know-how, aprimoramentos, planos, previsões e estratégias de marketing. Além disso, são inclusive consideradas Informações Confidenciais da SAP ou da Licenciada (sendo a parte que divulga as informações denominada "Parte Divulgadora") aquelas protegidas pela Parte Divulgadora contra a divulgação irrestrita a terceiros, (i) identificadas no momento da divulgação pela Parte Divulgadora ou por seus representantes como sendo confidenciais ou (ii) razoavelmente entendidas como sendo confidenciais considerando-se a natureza das informações e as circunstâncias envolvendo a sua divulgação, inclusive, entre outras, informações recebidas de, sobre ou relacionadas a terceiros divulgadas nos termos deste Contrato.

1.6 "Unidade Designada" significa dispositivos de tecnologia da informação, por exemplo, disco rígido ou unidade central de processamento, identificados pela Licenciada nos termos deste Contrato e oficialmente levados ao conhecimento público como apropriados para Uso ou operação com o Software.

1.7 "Documentação" significa documentação funcional elou técnica então vigente da SAP, entregue ou disponibilizada com o Software para a Licenciada nos termos deste Contrato.

1.8 "Direitos de Propriedade Intelectual" significa patentes de qualquer tipo, direitos de projeto, modelos de utilidade ou outros direitos de invenção similares, direitos autorais, direitos a layouts ou topografias bi ou tridimensionais de circuito integrado (do inglês, mask work rights), segredos comerciais ou direitos de confidencialidade, marcas comerciais, nomes comerciais e marcas de serviços e qualquer outro direito de propriedade intangível, inclusive inscrições e registros de qualquer patente supra mencionada, em qualquer país, decorrentes do direito estatutário, civil ou de contrato, sejam ou não completos, ora existentes ou doravante registrados, emitidos ou adquiridos.

1.9 "Modificação" significa (i) alteração do código fonte ou dos metadados fornecidos; ou (ii) qualquer desenvolvimento, que não seja uma alteração do código fonte ou dos metadados fornecidos, para personalizar, aprimorar ou alterar a funcionalidade existente do Software, inclusive, entre outros desenvolvimentos, a criação de qualquer interface de programação do aplicativo, interface alternativa de usuário ou extensão das estruturas de dados da SAP; ou (iii) qualquer outra alteração do Software, que não seja um Add-On, utilizando ou incorporando qualquer Material da SAP (definido abaixo).

1.10 "Materiais da SAP" significa quaisquer softwares, programas, ferramentas, sistemas, dados ou outros materiais disponibilizados pela SAP para a Licenciada antes ou no decorrer da execução deste Contrato, inclusive, entre outros, o Software e a Documentação, bem como quaisquer informações, materiais ou feedbacks fornecidos pela Licenciada à SAP referentes ao Software e à Documentação.

1.11 "Suporte da SAP" significa oferta de suporte da SAP então vigente e disponibilizada para a Licenciada nos termos estabelecidos no Formulário de Pedido aplicável incorporado neste instrumento.

1.12 "Software" significa (i) todo e qualquer produto de software licenciado para a Licenciada nos termos deste Contrato e especificado nos Pedidos de Software incorporados neste instrumento, desenvolvido pela ou para a SAP, a SAP SE e/ou quaisquer de suas empresas afiliadas e entregue à Licenciada nestes termos; (ii) qualquer novo release, atualização ou versão de todo e qualquer produto de software desenvolvido nas condições anteriormente especificadas e entregue sem restrições por meio de Suporte da SAP ou por obrigações de

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

garantia e (iii) qualquer cópia completa o parcial de qualquer produto de software desenvolvido nas condições anteriormente especificadas.

1.13 "Ordem de Software" significa formulário de pedido nos termos do qual a Licenciada solicita o Software, Software de Terceiros e respectivo Suporte da SAP, contendo informações sobre o Software, Software de Terceiros, Suporte da SAP, taxas e outras informações necessárias para a entrega dos itens à Licenciada.

1.14 "Território" significa o território especificado no Formulário de Pedido.

1.15 "Software de Terceiros" significa (i) todo e qualquer produto de software e conteúdo licenciado para a Licenciada nos termos deste Contrato e especificado nos Formulários de Pedido incorporados neste instrumento, desenvolvidos por outras empresas que não seja a SAP, a SAP SE e/ou quaisquer de suas empresas afiliadas e entregue à Licenciada nos termos deste instrumento; (ii) qualquer novo release, atualização ou versão de todo e qualquer produto de software desenvolvido nas condições anteriormente especificadas, disponibilizado por meio de Suporte da SAP ou por obrigações de garantia e (iii) qualquer cópia completa o parcial de qualquer produto de software desenvolvido nas condições anteriormente especificadas.

1.16 "Uso" significa ativar os recursos de processamento do Software, carregar, executar, acessar, empregar o Software ou exibir as informações resultantes desses recursos.

1.17 "Termos de Uso" significa o documento Direitos de Uso do Software nos termos definidos no Formulário de Pedido.

2. Concessão de Licença.

2.1 Licença.

2.1.1 Sujeita ao cumprimento pela Licenciada de todos os termos e condições deste Contrato, a SAP concede à Licenciada licença não exclusiva, intransferível e permanente (salvo licenças baseadas em assinatura) para fazer Uso do Software, da Documentação e de outros Materiais da SAP nos sites especificados, dentro do Território, para realizar transações comerciais internas (inclusive backup e recuperação passiva de desastres de clientes) da Licenciada e de suas Afiliadas, promover treinamento interno e testar as referidas transações comerciais internas, a menos que a licença seja cancelada nos termos deste Contrato. A Licenciada poderá fazer Modificações e/ou Add-Ons para o Software considerando o Uso autorizado nos termos deste Contrato e ficará autorizado a usar as Modificações e Add-Ons com o Software de acordo com esta Cláusula 2.1.1 e Cláusula 6.3. A Licenciada não poderá: (i) usar os Materiais da SAP na prestação de serviços a terceiros, por exemplo, em terceirização de processos empresariais, aplicações de birô de serviços ou treinamento de terceiros, salvo a Afiliadas (sujeitas à Seção 2.2); (ii) arrendar, emprestar, revender, sublicenciar ou de alguma forma distribuir os Materiais da SAP, salvo distribuir para Afiliadas (sujeitas à Cláusula 2.2); (iii) distribuir ou publicar códigos-chave; (iv) fazer qualquer tipo de Uso de ou realizar qualquer ato em relação aos Materiais da SAP, salvo na medida expressamente permitida nos termos deste Contrato; (v) usar os componentes do Software, salvo aqueles especificamente identificados no Formulário de Pedido, mesmo a Licenciada podendo inclusive tecnicamente acessar outros componentes do Software. A Licenciada poderá autorizar Terceiros de Negócios a fazer Uso do Software apenas por acesso pela tela e fazendo Uso exclusivamente junto com a Licenciada, e não poderá fazer Uso do Software para realizar nenhuma transação comercial dos Terceiros de Negócios.

2.1.2 A Licenciada concorda em instalar o Software apenas nas Unidades Designadas localizadas nas instalações da Licenciada e de posse direta da Licenciada. Com notificação prévia e por

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

escrito enviada à SAP, os dispositivos de tecnologia da informação também poderão ficar localizados em instalações de uma Afiliada e de posse direta da Afiliada. A Licenciada deverá adquirir, nas condições estabelecidas nos Termos de Uso, licença para qualquer pessoa física que fizer Uso do Software, inclusive funcionários ou agentes de Afiliadas e Parceiros de Negócios. O Uso poderá ser feito por meio de interface fornecida com ou como parte do Software, por interface de uma Licenciada ou de terceiros ou por outro sistema intermediário. Se a Licenciada receber um Software licenciado para substituir o Software anteriormente licenciado, seus direitos, nos termos deste Contrato, sobre o Software anteriormente licenciado cessarão quando ela implementar a substituição do Software para Uso nos sistemas de produção após período razoável de testes. Na data em que cessarem os direitos ao Software anteriormente licenciado, a Licenciada deverá cumprir as condições dispostas na Cláusula 5.2 deste Contrato em relação ao Software anteriormente licenciado.

2.1.3 Os termos e condições deste Contrato referente ao "Software" aplicam-se a Software de Terceiros, ficando ressalvado, no entanto, que (i) a Licenciada não poderá fazer Modificações e/ou Add-Ons para o Software de Terceiros ou de alguma forma modificar o Software de Terceiros, salvo quando expressamente autorizado pela SAP; e (ii) ficará sujeita à Cláusula 12.9 nas condições de alguma forma estabelecidas nos Termos de Uso.

2.2 Uso pela Afiliada. O Uso que as Afiliadas fizerem do Software, da Documentação e de outros Materiais da SAP para executar suas transações comerciais internas nos termos autorizados na Cláusula 2.1.1. fica sujeito a : (i) assinatura do Termo de Anuência de Afiliada. O descumprimento do referido Termo de Anuência da Afiliada ou deste Contrato será considerado como um descumprimento pela Afiliada e solidariamente pela Licenciada nos termos deste instrumento. Se alguma afiliada ou subsidiária da Licenciada tiver um contrato em separado de licenciamento e/ou suporte do software da SAP firmado com a SAP SE, qualquer afiliada da SAP SE (inclusive a SAP) ou qualquer outro distribuidor de software da SAP, o Software não poderá ser usado para realizar transações comerciais daquela afiliada ou subsidiária bem como não poderá receber nenhum serviço de suporte nos termos deste Contrato, mesmo o contrato em separado tendo vencido ou sido rescindido, salvo acordado em contrário e por escrito entre as partes. A Licenciada aceita a responsabilidade solidárias pelos atos ou omissões dessas Afiliadas como se fossem seus próprios atos ou omissões.

2.3 Prestadores de Serviços. Com autorização prévia e por escrito da SAP, a Licenciada poderá autorizar o acesso de prestadores de serviço ao Software, exclusivamente para a prestação de serviços de facilidades, implementação, sistemas, gerenciamento de aplicativos ou recuperação de desastres relativamente aos negócios da Licenciada para os quais o Software está licenciado nos termos deste instrumento, desde que atendidas as seguintes condições: (i) antes de autorizar o acesso, a Licenciada e o prestador de serviços devem firmar um contrato formal contendo dispositivos que exijam do prestador de serviços o cumprimento dos termos deste Contrato, inclusive, entre outros, o compromisso de manter o sigilo das Informações Confidenciais da SAP; (ii) a Licenciada deverá manter as licenças necessárias conforme estabelecidas nos Termos de Uso para todos os empregados do prestador de serviços autorizados a acessar o Software; (iii) o prestador de serviços estará autorizado a fazer Uso do Software apenas para instalar e configurar o Software de acordo com os negócios da Licenciada, conforme estabelecido neste instrumento (ou, no caso de prestador de serviços de recuperação de desastres, para prestar apenas serviços de recuperação de desastres); (iv) em nenhuma hipótese o prestador de serviços poderá fazer Uso do Software para operar ou prestar serviços de processamento à Licenciada ou a

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

qualquer outra parte, ou em atividade relacionada às transações comerciais do próprio prestador de serviços; (v) a Licenciada será responsável por qualquer Software adicional, ferramentas de migração ou software de terceiros necessários para efetuar a transição; e (vi) a Licenciada concorda expressamente em indenizar a SAP, seus diretores, empregados, representantes e subcontratados de e por todas as ações judiciais, obrigações, perdas, danos e custos (inclusive honorários advocatícios razoáveis) sofridos pela SAP por violação das condições deste Contrato cometida pelo prestador de serviços. Mediante solicitação da SAP, a Licenciada deverá encaminhar por escrito à SAP confirmação do cumprimento dos itens (i)-(iv).

3. Auditoria. A Licencidada autoriza a SAP desde já a auditar (no mínimo uma vez por ano e de acordo com os procedimentos padrão da SAP, podendo incluir auditoria no local e/ou remota) o uso dos Materiais da SAP. A Licenciada deverá cooperar na condução das referidas auditorias. Se na auditoria for constatado que (i) a Licenciada efetuou pagamentos a menor das taxas de licenciamento e/ou taxas de Suporte da SAP para a SAP e/ou (ii) a Licenciada fez Uso do Software além das quantidades ou níveis da licença estabelecidos no Formulário de Pedido, a Licenciada deverá efetuar o pagamento das taxas pagas a menos e/ou pelo uso excedente com base na lista de preços e nos termos e condições da SAP então vigentes à época da auditoria, e deverá formalizar um Formulário de Pedido adicional para efetivar o licenciamento necessário de quaisquer quantidades ou níveis adicionais. Os custos de auditoria da SAP deverão ser pagos pela Licenciada se os resultados da auditoria indicarem uso excedente da quantidade ou dos níveis da licença. A SAP reserva-se todos os direitos admitidos em lei e na equidade em relação ao pagamento insuficiente das taxas de Licenciamento ou das taxas de Suporte da SAP efetuado pela Licenciada e ao uso excedente às quantidades ou aos níveis da licença. Eventuais custos da auditoria deverão ser pagos pela Licenciada se os resultados da Auditoria indicarem valores pagos a menor e/ou o uso além das quantidades e níveis licenciados.
4. Preço e Pagamento.

4.1 Taxas. A Licenciada deverá pagar à SAP as taxas de licenciamento de software e as taxas de suporte nos termos especificados no(s) Formulário (s) de Pedido. Quaiquer valores que não tenham sido pagos na data devida serão acrescidos de multa e juros conforme especificado no Formulário de Pedido aplicável, observado o limite máximo permitido por lei. Os custos de entrega inicial e de empacotamento da entrega física estão incluídos nas taxas devidas pela Licenciada. No caso de entrega eletrônica, a SAP disponibiliza em rede o Software para download, às suas expensas, e a Licenciada deverá arcar com os custos do download do Software. A Licenciada fica ciente da finalidade exclusivamente administrativa de um pedido de compra e do direito do Licenciador de emitir fatura e cobrar pagamentos sem um pedido de compra correspondente.

4.2 Tributos. Nos preços contratuais, estão incluídos todos os tributos incidentes. Se, após a assinatura de qualquer Formulário de Pedido, forem criados novos tributos, tarifas, taxas, encargos, contribuições fiscais ou parafiscais, previdenciárias e trabalhistas, bem como modificadas as alíquotas dos tributos altamente incidentes, os preços contratuais serão revisados de modo a refletir tais modificações, compensando-se, imediatamente, quaisquer diferenças decorrentes dessa alteração. Qualquer autorização aplicável de pagamento direto ou certificado válido de isenção fiscal deverá ser fornecida à SAP antes da formalização deste Contrato.

5. Prazo de vigência.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

5.1 Prazo de Vigência. Este Contrato e a licença concedida nos termos aqui estabelecidos entrarão em vigor na data estabelecida inicialmente no Formulário de Pedido aplicável e continuarão vigentes a partir de então, a menos que rescindidos na que ocorrer primeiro entre estas circunstâncias: (i) 30 (trinta) dias após notificação enviada pela Licenciada à SAP rescindindo o Contrato, por qualquer razão, mas somente após o pagamento de todas as taxas de Licenciamento e do Suporte da SAP então vencidas e devidas; (ii) 30 (trinta) dias após notificação enviada pela SAP à Licenciada comunicando a violação substancial de qualquer dispositivo do Contrato cometida pela Licenciada (salvo o descumprimento de suas obrigações previstas nas Cláusulas 6, IO ou 11, o que resultará em rescisão imediata), inclusive atraso no pagamento pela Licenciada de qualquer quantia devida nos termos aqui previstos, a menos que a Licenciada tenha sanado o descumprimento durante o período de 30 (trinta) dias; (iii) imediatamente, se a Licenciada entrar em processo de falência ou recuperação judicial, insolvência ou cessão em benefício de credores. Para evitar qualquer dúvida, a rescisão deste Contrato se aplicará estritamente a todo Software licenciado nos termos do Contrato, de seus apêndices, anexos, adendos e pedidos e a Licenciada não poderá rescindir parcialmente nenhuma parte do Contrato, de seus apêndices, anexos, adendos e pedidos.

5.2 Obrigações após Rescisão do Contrato. Após rescisão de qualquer natureza nos termos aqui previstos, a Licenciada e suas Afiliadas deverão imediatamente deixar de fazer Uso de todos os Materiais e Informações Confidenciais da SAP. Em 30 (trinta) dias após a rescisão, a Licenciada deverá irremediavelmente destruir ou, mediante solicitação da SAP, entregar à SAP todas as cópias dos Materiais e Informações Confidenciais da SAP sob todas as suas formas, salvo na medida em que legalmente exigida a mantê-las por período maior, circunstância na qual a devolução ou destruição deverá ocorrer ao término do referido período. A Licenciada deverá enviar à SAP declaração por escrito atestando haver cumprido suas obrigações nos termos da Cláusula 5.2. A Licenciada acorda em declarar por escrito à SAP que ela e cada uma de suas Afiliadas cumpriram o disposto acima. As cláusulas 3, 4, 5.2, 6, 7.2, 8, 9, 10, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.8 subsistirão à rescisão. Na hipótese de qualquer rescisão nos termos aqui previstos, a Licenciada não terá direito a reembolso de qualquer pagamento efetuado por ela. A rescisão não exime a Licenciada de sua obrigação de pagar as taxas ainda não pagas.

6. Direitos de propriedade intelectual

6.1 Reserva de Direitos. Os Materiais da SAP e todos os Direitos de Propriedade Intelectual aqui previstos serão de propriedade única e exclusiva da SAP, SAP SE (sociedade controladora da SAP) ou de licenciadoras da SAP ou da SAP SE, ficando sujeitos a todos os direitos expressamente concedidos à Licenciada na Cláusula 2 e 6.3 deste instrumento. Salvo os direitos estabelecidos nas Cláusulas 2 e 6.3 deste instrumento a Licenciada não está autorizada a modificar ou de algum modo gerar trabalhos derivados do Software ou de outros Materiais da SAP. Qualquer trabalho não autorizado desenvolvido pela Licenciada e Direitos de Propriedade Intelectual inclusos, serão de propriedade única e exclusiva da SAP e SAP SE.

6.2 Proteção dos Direitos. A Licenciada não poderá copiar, traduzir, desmontar, descompilar o Software ou outros Materiais da SAP, nem aplicar engenharia reversa. A Licenciada não poderá criar nem tentar criar o código fonte do código objeto do Software ou de outros Materiais da SAP. A Licenciada fica autorizada a efetuar cópia reserva dos dados de acordo com as boas práticas aplicadas em tecnologia da informação e, para esse fim, criar as cópias

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

reservas necessárias do Software. Cópias de backup feitas em discos ou outra mídia de dados portáteis deverão ser devidamente indicadas como tal e exibir os mesmos avisos de direitos autorais e autoria contidos nos discos ou em outra mídia de dados originais, salvo quando tecnicamente inviável. A Licenciada não poderá alterar ou remover o aviso de direitos autorais e autoria da SAP.

6.3 Modificações /Add-Ons

6.3.1 A Licenciada deverá cumprir o procedimento de registro da SAP antes de realizar Modificações ou Add-ons. Todas as Modificações e todos os direitos a elas associados serão de propriedade exclusiva da SAP, SAP SE ou de licenciadoras da SAP ou licenciadoras da SAP e SAP SE. Todos os Add-Ons desenvolvidos pela SAP (de forma independente ou em conjunto com a Licenciada) e todos os direitos a eles associados serão de propriedade exclusiva da SAP e SAP SE ou de licenciadoras da SAP ou licenciadoras da SAP e SAP SE. A Licenciada concorda em formalizar os respectivos documentos razoavelmente necessários para assegurar os direitos da SAP sobre as Modificações e Add-Ons nos termos dispostos acima. Todos os Add-Ons desenvolvidos por ou em nome da Licenciada sem a participação da SAP ("Add-On da Licenciada") e todos os direitos a eles associados serão de propriedade exclusiva da Licenciada sujeitos aos direitos da SAP sobre e em relação ao Software e aos Materiais da SAP, ficando estabelecido que a Licenciada não poderá comercializar, vender, distribuir, licenciar, sublicenciar, transferir, ceder ou de alguma forma alienar os referidos Add-Ons da Licenciada. A SAP retém os direitos ao desenvolvimento independente de suas próprias Modificações ou Complementos para o Software, e a Licenciada acorda em não adotar nenhuma ação restritiva à venda, à cessão, ao licenciamento ou ao uso pela SAP de seu próprio Software ou de Modificações ou Complementos do Software.

6.3.2 Qualquer Modificação desenvolvida por ou em nome da Licenciada sem a participação da SAP, ou Add-on da Licenciada, não poderá (sujeita a outras restrições aqui estabelecidas): possibilitar que qualquer restrição estabelecida neste Contrato seja evitada ou contornada elou proporcionar à Licenciada acesso ao Software para o qual a Licenciada não esteja diretamente licenciada; nem prejudicar, degradar ou reduzir injustificadamente o desempenho ou a segurança do Software; nem prestar ou fornecer qualquer informação relacionada aos termos de licenciamento do software da SAP, ao Software ou qualquer outra informação relacionada aos Materiais da SAP.

6.3.3 A Licenciada compromete-se expressamente, em seu próprio nome e em nome de seus sucessores e cessionários, a não exigir da SAP ou de suas empresas afiliadas, ou de seus revendedores, distribuidores, fornecedores, parceiros comerciais e clientes, direitos sobre qualquer (i) Add-On ou Modificação da Licenciada, ou (ii) outra funcionalidade do Software da SAP acessada pelo Add-On ou Modificação da Licenciada.

7. Garantia de desempenho.

7.1 Garantia. A SAP garante a conformidade do Software com as especificações contidas na Documentação por 6 (seis) meses após entrega do produto. A garantia não será aplicável: (i) se o Software não for usado de acordo com a Documentação; ou (ii) se os defeitos forem causados por uma Modificação ou um Add-On (que não seja uma Modificação ou um Add-On feito pela SAP e que seja fornecido por meio de Suporte da SAP ou nos termos da garantia), pela Licenciada ou por software de terceiros; ou (iii) a qualquer atividade não licenciada pela Licenciada. A SAP não garante operação ininterrupta ou sem erros ou defeitos mínimos do Software que não afetem substancialmente seu desempenho, ou que

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

os aplicativos contidos no Software atendam a todas as necessidades comerciais da Licenciada. Se a Licenciada notificar a SAP por escrito com descrição específica da impropriedade do Software durante o período de garantia e a SAP atestar a referida impropriedade, a SAP irá, a seu critério: a) reparar ou substituir o Software impróprio, ou b) reembolsar as taxas de licenciamento pagas pelo respectivo Software impróprio em troca da devolução do Software impróprio. Nos termos desta garantia, esse é o único e exclusivo recurso cabível à Licenciada.

7.2 Renúncia Expressa. A SAP E SUAS LICENCIADORAS SE EXIMEM DE TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU SUBENTENDIDAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, QUALQUER GARANTIA SUBENTENDIDA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA ALGUMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SALVO NA MEDIDA EM QUE IMPEDIDOS DE SE EXIMIR DE QUALQUER GARANTIA SUBENTENDIDA POR LEI.

8. Reivindicações de terceiros.

8.1 Violação e Defesa da Licenciada. Licenciada A SAP deverá defender a Licenciada nas ações judiciais propostas contra a Licenciada no Território por quaisquer terceiros, sob a alegação de que o Uso do Software pela Licenciada, de acordo com os termos e condições deste Contrato, constitui violação direta ou apropriação indébita de uma reivindicação de patente, direitos autorais ou direitos de sigilo comercial, e a SAP pagará a indenização determinada em última instância contra a Licenciada (ou o montante de qualquer acordo firmado com a SAP) relativamente às referidas ações judiciais. Esta obrigação da SAP não será aplicável se a alegada violação ou apropriação indébita decorrer de (i) Uso do Software juntamente com qualquer outro software; (ii) Uso do Software com qualquer outro equipamento que não seja uma Unidade Designada; (iii) não uso de atualização fornecida pela SAP se a violação ou apropriação indébita pudesse ter sido evitada com o uso da atualização, ou (iv) qualquer Uso não autorizado nos termos deste Contrato. Esta obrigação da SAP também não será aplicável se a Licenciada não notificar a SAP em tempo hábil e por escrito a respeito da referida ação judicial; no entanto, a falta ou o atraso da notificação pela Licenciada não exime a SAP de suas obrigações nos termos desta Cláusula, salvo na medida em que a SAP for prejudicada pela falta ou pelo atraso da Licenciada no envio da notificação. A SAP fica autorizada a controlar totalmente a defesa e a firmar qualquer acordo na referida ação judicial desde que o acordo não estabeleça obrigação financeira ou admissão de responsabilidade da Licenciada. Se a Licenciada não aceitar a defesa oferecida pela SAP, ou, de algum modo, não conceder ao advogado nomeado pela SAP pleno controle da defesa, a Licenciada dispensará a SAP das obrigações estabelecidas nesta Cláusula 8.1. A Licenciada deverá cooperar razoavelmente na defesa da referida ação judicial e poderá comparecer em juízo, por conta própria, por meio de advogado razoavelmente aceitável para a SAP. A SAP expressamente se reserva o direito de interromper a defesa em qualquer demanda caso não exista mais a alegação de violação ou apropriação indébita contra o Software, ou seja considerado que o Software não viola ou apropria-se de forma indébita de direitos de terceiros. A SAP poderá firmar acordo ou minimizar os danos decorrentes de qualquer ação ou possível ação judicial, substituindo o Software por programar alternativos substancialmente equivalentes e legais e a documentação de suporte do Software. A Licenciada não poderá impetrar nenhuma ação em resposta a qualquer violação ou apropriação indébita, ou alegação de violação ou ou apropriação indébita do Software, prejudicial aos direitos da SAP.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

8.2 OS DISPOSITIVOS DESTA SEÇÃO 8 ESTABELECEM A ÚNICA, EXCLUSIVA E TOTAL RESPONSABILIDADE DA SAP E DE SUAS LICENCIADORAS PARA COM A LICENCIADA, E SÃO OS ÚNICOS RECURSOS JURÍDICOS DA LICENCIADA RELATIVAMENTE À VIOLAÇÃO OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS.

9. Limitações de responsabilidade.

9.1 Da não responsabilidade da SAP. A SAP e suas licenciadoras não serão responsabilizadas nos termos deste Contrato (i) se o Software não for usado de acordo com a Documentação; ou (ii) se o defeito ou a responsabilização for causada pela Licenciada, por uma Modificação ou Add-On (que não seja a Modificação ou Add-On feita pela SAP e fornecida por meio de Suporte da SAP ou por garantia), ou por software de terceiros; ou (iii) se o Software for usado junto com qualquer software de terceiros do qual a Licenciada não tenha adquirido do outro fornecedor licença suficiente para uso; ou (iv) para qualquer atividade da Licenciada não autorizada nos termos deste Contrato. A SAP E SUAS LICENCIADORAS NÃO SERÃO RESPONSABILIZADAS POR AÇÕES JUDICIAIS OU DANOS DECORRENTES DE USO INERENTEMENTE PERIGOSO DO SOFTWARE E/OU SOFTWARE DE TERCEIROS LICENCIADO NOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO.

9.2 Limitação de Responsabilidade. NÃO OBSTANTE QUALQUER DISPOSITIVO EM CONTRÁRIO ESTABELECIDO NESTE INSTRUMENTO, SALVO NO CASO DE (1) DANOS RESULTANTES DE (a) USO OU REVELAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS; OU (b) MORTE OU LESÃO CORPORAL CAUSADA POR NEGLIGÊNCIA GRAVE OU DOLO DE QUALQUER UMA DAS PARTES; OU (11) OBRIGAÇÕES DA SAP NOS TERMOS DA CLÁUSULA 8.1; OU (111) DIREITO DA SAP DE COBRAR AS TAXAS NÃO PAGAS, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA E INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DE QUALQUER AÇÃo JUDICIAL, A SAP OU SUAS LICENCIADORAS OU A LICENCIADA SERÃO RESPONSABILIZADAS UMAS EM RELAÇÃO Às OUTRAS OU A QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE PELO PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DANOS SUPERIOR Às TAXAS DE LICENCIAMENTO PAGAS PELO SOFTWARE DIRETAMENTE CAUSADOR DOS DANOS, E NÃO SERÃO RESPONSABILIZADAS PELO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRETOS, POR PREJUÍZO NA REPUTAÇÃO OU PERDA DE LUCROS, POR INTERRUPÇÃO DO TRABALHO, POR PERDA DE DADOS, POR FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES, POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS JUDICIAIS, JUROS OU POR DANOS EXEMPLARES OU PUNITIVOS.

9.3 Exclusões e Limitações do Software de Terceiros. SUJEITAS A EXCLUSÃO DOS DANOS ESTABELECIDOS NA CLÁUSULA 9.2 E EM REL_AÇÃO AO SOFTWARE DE TERCEIROS, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA E INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DE QUALQUER AÇÃo JUDICIAL, A SAP OU SUAS LICENCIADORAS SERÃO RESPONSABILIZADAS PELO PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A DANOS SUPERIOR Às TAXAS DE LICENCIAMENTO PAGAS PELO SOFTWARE DE TERCEIROS DIRETAMENTE CAUSADOR DOS DANOS.

9.4 Os dispositivos deste Contrato dividem os riscos entre a SAP e a Licenciada. As taxas de licenciamento refletem essa divisão dos riscos e das limitações de responsabilidade aqui previstos.

10. Confidencialidade.

10.1 Uso de Informações Confidenciais. As Informações Confidenciais não devem ser reproduzidas de nenhuma forma, salvo na forma exigida para cumprimento do objetivo

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

deste Contrato. Qualquer reprodução de quaisquer Informações Confidenciais da outra parte permanecerá de propriedade da parte divulgadora e deverá conter todas e quaisquer notas ou legendas indicativas de confidencialidade exibidas no original. Em relação às Informações Confidenciais da outra parte, cada uma das partes (a) deverá adotar todas as Providências Razoáveis (definidas abaixo) para manter todas as Informações Confidenciais estritamente confidenciais; e (b) não poderá divulgar nenhuma Informação Confidencial da outra parte a nenhuma pessoa salvo aquelas de boa fé e às quais o acesso se faz necessário para exercício de seus direitos e/ou cumprimento de suas obrigações aqui previstas, e que estejam sujeitas à obrigações substancialmente similares às aqui estabelecidas. A expressão "Providências Razoáveis" usada neste instrumento significa medidas adotadas pela outra parte para proteger suas próprias informações confidenciais ou de propriedade intelectual semelhantes, cujo padrão de cuidado deverá ser minimamente aceitável. As Informações Confidenciais de qualquer uma das partes, reveladas antes da execução deste Contrato, estão sujeitas à proteção garantida nos termos do presente instrumento.

10.2 Exceções. As restrições mencionadas acima sobre o uso ou a revelação das Informações Confidenciais não se aplicam a nenhuma Informação Confidencial: (a) desenvolvida de forma independente pela parte receptora sem se referir à Informação Confidencial da parte reveladora ou legalmente recebida sem restrição de algum terceiro autorizado a fornecer essa Informação Confidencial; (b) disponibilizada para o público em geral sem violação deste Contrato pela parte receptora; (c) que à época da revelação era conhecida pela receptora sem restrições, ou (d) liberada de tais restrições, por escrito, pela parte reveladora.

10.3 Termos e Condições Confidenciais; Publicidade. A Licenciada não poderá revelar os termos e condições deste Contrato ou os preços contidos neste instrumento a nenhum terceiro. Nenhuma das partes poderá usar o nome da outra parte em publicidade, anúncio ou atividade similar, sem a autorização prévia por escrito da outra parte, salvo se a Licenciada autorizar a SAP e suas empresas afiliadas a usar o nome da Licenciada nas relações de clientes ou, em período mutuamente acordado entre as partes, como parte das iniciativas de marketing da SAP (inclusive, entre outras iniciativas, histórias e chamadas de referência, testemunhos jornalísticos, visitas, participação no programa SAPPHIRE). A SAP envidará esforços razoáveis para evitar promover atividades de referência que interfiram despropositadamente nos negócios da Licenciada. A Licenciada autoriza a SAP a compartilhar com suas empresas afiliadas informações sobre a Licenciada com finalidade comercial e de marketing.

11. Cessão. A Licenciada não poderá, sem autorização prévia por escrito da SAP, autorizar, ceder, delegar, penhorar ou de alguma forma transferir este Contrato, ou quaisquer direitos ou obrigações previstas neste Contrato, ou os Materiais da SAP ou as Informações Confidenciais da SAP, a nenhuma parte, seja de forma voluntária, seja por força de lei, inclusive por venda de ativos, fusão ou incorporação. A SAP poderá ceder este Contrato a qualquer uma de suas afiliadas.

12. Dispositivos Gerais

12.1 Autonomia. As partes entendem que, caso qualquer ou mais de um dispositivo deste Contrato seja considerado nulo ou inexigível em qualquer aspecto, essa nulidade ou inexigibilidade não afetará os demais dispositivos deste Contrato e este Contrato será interpretado como se esse dispositivo nulo ou inexigível jamais estivesse contido neste instrumento.

12.2 Não Renúncia. Se qualquer uma das partes renunciar aos direitos sobre a violação de qualquer dispositivo deste Contrato, essa renúncia não será considerada renúncia de

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

nenhuma violação anterior ou posterior ao mesmo ou a qualquer outro dispositivo deste instrumento.

12.3 Questões Regulatórias. O Software, a Documentação e os Materiais da SAP estão sujeitos à legislação de controle de exportação de vários países, inclusive, entre outras, à legislação dos Estados Unidos e da Alemanha. A Licenciada acorda em não disponibilizar o Software, a Documentação ou outros Materiais da SAP a nenhum órgão governamental para consideração de licenciamento ou outra aprovação regulatória sem autorização prévia por escrito da SAP e não exportar o Software, a Documentação e os Materiais da SAP a países, pessoas ou entidades proibidas por lei. A Licenciada será inclusive responsável pelo cumprimento de todas as normas governamentais aplicáveis do país em que ela estiver registrada e de qualquer país estrangeiro em relação ao uso do Software, da Documentação ou de outros Materiais da SAP pela Licenciada elou por suas Afiliadas.

12.4 Legislação Aplicável. Este Contrato e qualquer ação judicial decorrente dele ou referente a ele e ao objeto do Contrato serão regidos e interpretados de acordo com a legislação brasileira, com observância de seus conflitos com os princípios legais. A legislação brasileira prevalecerá e regerá qualquer conflito, oriundo do contrato ou por conflito com normas estrangeiras, nos termos deste instrumento. A Lei Uniforme para Transação de Informações por Computador da forma determinada não se aplicará. As partes elegem desde já o Foro Central da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir quaisquer eventuais controvérsias oriundas da execução e/ou interpretação deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

12.5 Notificações. Todas as notificações ou comunicações necessárias ou relacionadas a este Contrato deverão ser encaminhadas por escrito e serão consideradas devidamente recebidas quando entregues nos respectivos escritórios executivos da SAP e da Licenciada nos endereços inicialmente constantes em qualquer Formulario de Pedido. Quando nos termos desta Cláusula 12.5 ou de qualquer outro dispositivo deste Contrato, for exigida a forma escrita, salvo a notificação de rescisão ou de violação substancial que deve ser por carta, será aceita a forma escrita por transmissão de fax, por carta ou por outra forma, inclusive por e-mail.

12.6 Caso Fortuito e Força Maior. Qualquer atraso ou descumprimento de qualquer dispositivo deste Contrato (que não se refira ao pagamento de montantes devidos de acordo com este instrumento) causado por condições fora do controle razoável de qualquer uma das partes executoras do Contrato não constitui violação do Contrato, e o prazo para o cumprimento de tal dispositivo, se houver, será considerado prorrogado por um período equivalente à duração das condições impeditivas do cumprimento do dispositivo.

12.7 Íntegra do Contrato. Este Contrato constitui a completa e exclusiva confirmação do acordo entre a SAP e a Licenciada, e todas as declarações, discussões e redações anteriores foram incorporadas e substituídas por este Contrato e as partes renunciam a qualquer dependência nas referidas declarações, discussões e redações. Este Contrato pode ser modificado somente por escrito e com assinatura de ambas as partes. Este Contrato prevalecerá a quaisquer termos e condições adicionais, conflitantes ou inconsistentes que possam ocorrer em qualquer pedido de compra ou outro documento fornecido pela Licenciada à SAP. Este Contrato prevalecerá a quaisquer termos e condições adicionais, conflitantes ou inconsistentes que possam ocorrer em qualquer contrato de usuário final anexo incluído no Software. Assinaturas enviadas por meio eletrônico (por fax ou digitalizadas e enviadas por e-mail) serão consideradas assinaturas originais. Este Contrato não estabelece nenhuma relação de parceria, joint venture ou entre principal e agente.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

12.8 Hierarquia. Em caso de conflito ou inconsistência entre os dispositivos dos componentes deste Contrato, a ordem de precedência seguida será esta: (i) o Formulario de Pedido; (ii) os Anexos; (iii) o TCG, e (iv) os Termos de Uso; salvo em relação aos termos de transferência de Software de Terceiros estabelecidos nos Termos de Uso, em que estes prevalecem a qualquer conflito ou inconsistência em qualquer componente deste TCG exclusivamente em relação a esses termos de transferência de terceiros.

12.9 Registro Público e Internet. Este instrumento encontra-se registrado sob o nº 2094367 junto ao 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo e à disposição no portal da SAP através do link http://www.sap.com/company/legal/index.epx .

São Paulo, 18 de maio de 2021.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ANEXO DO SAP ENTERPRISE SUPPORT

Anexo do SAP Enterprise Support (“Anexo de Suporte”) ao contrato de licenciamento de software e suporte entra a SAP Ltda. e a Licenciada

Este Anexo está incorporado e constitui parte integrante do Contrato especificado acima. Em todas as instâncias em que as cláusulas deste Anexo estejam contraditórias ou inconsistentes em relação às cláusulas do Contrato incluindo apêndices, adendos, ordens ou outros documentos anexados ou incorporados em referência ao Contrato, as cláusulas deste Anexo deverão prevalecer e reger. Este Anexo regula a prestação dos serviços de suporte pela SAP, conforme aqui definido (“SAP Enterprise Support”), para todo o software licenciado pela Licenciada sob o Contrato (doravante designado coletivamente por “Soluções de Enterprise Support”), excluindo o software ao qual se aplicam exclusivamente contratos de suporte especiais.

1. Definições:

1.1 “Entrada em Operação" (Go-Live) marca o momento a partir do qual, após a implementação das Soluções de Suporte Empresarial ou após o upgrade das Soluções de Suporte Empresarial, a Licenciada poderá usá-las para processamento de dados reais no modo operacional e execução de transações comerciais internas da Licenciada de acordo com o Contrato.

1.2 “Soluções da Licenciada" significa Soluções de Suporte Empresarial e qualquer outro software licenciado de terceiros pela Licenciada.

1.3 “Soluções de TI da Licenciada" significa Soluções e sistemas de hardware da Licenciada com suporte da equipe de TI da Licenciada.

1.4 “Sistema de Produção" significa um sistema de produção da SAP usado para realizar operações de negócio internas da Licenciada, no qual são gravados os dados da Licenciada.

1.5 “Soluções de Software da SAP" significa grupo de um ou vários Sistemas de Produção para execução das Soluções da Licenciada, voltado a um aspecto funcional específico do negócio da Licenciada. Detalhes e exemplos estão disponíveis no Site de Suporte ao Cliente da SAP (nos termos especificados na Nota SAP 1324027 ou em qualquer futura Nota SAP que venha a substituir a Nota 1324027).

1.6 "Sessão de Serviço" significa uma sequência de atividades e tarefas de suporte executadas de local remoto para recolher informações adicionais, por consulta ou análise de um Sistema de Produção, tendo como resultado uma lista de recomendações. Uma Sessão de Serviço pode ser executada manualmente como self-service ou ser completamente automatizada.

1.7 “Problema de Alta Criticidade" (Top Issue) significa problemas e/ou falhas identificados e priorizados pela SAP e pela Licenciada, de acordo com os padrões da SAP, que (i) ameacem a Entrada em Operação de um sistema pré-produtivo ou (ii) têm efeitos significativos na atividade empresarial de um Sistema Produtivo.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.8 "Horário de Funcionamento" significa horário habitual de trabalho (das 8h00 às 18h00) em dias úteis normais, de acordo com os feriados públicos aplicáveis observados na sede jurídica da SAP. Exclusivamente em relação ao SAP Enterprise Support, ambas as partes poderão definir de comum acordo uma sede jurídica diferente, por exemplo, de uma das afiliadas da SAP, cujo Horário de Funcionamento servirá de referência e será aplicado.

1.9 "Site do Atendimento ao Cliente da SAP" significa o site de suporte ao cliente da SAP disponível em http://support.sap.com/.

2. Escopo do SAP Enterprise Support.

A Licenciada poderá solicitar, e a SAP deverá fornecer, na medida em que a SAP disponibiliza normalmente os serviços no Território, os serviços SAP Enterprise Support. O serviço SAP Enterprise Support atualmente abrange:

Melhoria e Inovação Contínuas

• Novas versões de software das Soluções de Suporte Empresarial licenciadas, assim como ferramentas e procedimentos para upgrades.

• Pacotes de Correção (Support Packages) para reduzir o esforço de implementação de correções individuais. Os pacotes de correção (Support Packages) também podem conter correções de adaptação da funcionalidade existente às alterações nos requisitos legais e regulatórios.

• Para versões de aplicativos centrais do SAP Business Suite 7 (a partir do SAP ERP 6.0 e com versões do SAP CRM 7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 e SAP PLM 7.0 entregues em 2008), a SAP poderá fornecer funcionalidades e/ou inovações ampliadas por meio de pacotes de melhorias ou outros meios disponíveis. Durante a manutenção base (mainstream maintenance) de uma versão de aplicativo central da SAP, a prática atual da SAP consiste em fornecer um pacote de melhorias ou outra atualização por ano civil.

• Atualizações tecnológicas para suportar sistemas operacionais e bancos de dados de terceiros.

• Código-fonte ABAP disponível para aplicações de Software da SAP e módulos de função suportados e liberados adicionalmente.

• O gerenciamento de modificações de software, como definições de configuração modificadas ou upgrades de Soluções de Suporte Empresarial, é suportado atualmente, por exemplo, por meio de conteúdo, ferramentas e material informativo.

• A SAP oferece à Licenciada até 5 (cinco) dias de serviços de suporte remoto por ano civil prestados por arquitetos de solução SAP:

o para orientar a Licenciada na avaliação dos recursos de inovação do mais recente pacote de melhorias (enhancement package) da SAP e na sua implementação de acordo com as necessidades dos processos de negócio da Licenciada;

o para fornecer à Licenciada orientação em forma de sessões de transferência de conhecimento, com duração de um dia, sobre componentes de software/aplicações SAP ou do SAP Global Support Backbone. Atualmente, o conteúdo e a programação das sessões estão disponíveis em

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

http://support.sap.com/enterprisesupport . A programação, disponibilidade e metodologia de entrega ficam a critério da SAP.

• A SAP fornece à Licenciada acesso a autosserviços orientados, como parte do SAP Solution Manager, edição empresarial, ajudando a Licenciada a otimizar o gerenciamento de solução técnica das Soluções de Suporte Empresarial selecionadas.

Suporte Avançado para Pacotes de Melhorias (Enhancement Packages) e outras Atualizações do Software Licenciado pela SAP

A SAP oferece verificações remotas especiais, fornecidas por especialistas em soluções SAP, para analisar as modificações previstas ou existentes e identificar possíveis conflitos entre o código personalizado da Licenciada e os pacotes de melhorias e outras atualizações das Soluções de Suporte Empresarial. Cada verificação é executada para uma modificação específica em uma das etapas do processo de core business da Licenciada. A Licenciada tem direito a receber dois serviços de uma das seguintes categorias, por ano civil e por Solução de Software da SAP.

• Justificativa de Modificação: com base em documentação solicitada pela SAP e fornecida pela Licenciada, especificando o escopo e projeto de uma modificação personalizada planejada ou existente no SAP Solution Manager, edição empresarial, a SAP identifica a funcionalidade padrão das Soluções de Suporte Empresarial, que preencha os requisitos da Licenciada (consultar os detalhes em https://support.sap.com/support-programs-services/programs/enterprise-support/academy/delivery/continuous-quality-check.html).

• Manutenção do Código Personalizado: com base em documentação solicitada pela SAP e fornecida pela Licenciada, especificando o escopo e projeto de uma modificação personalizada planejada ou existente no SAP Solution Manager, edição empresarial, a SAP identifica que sub-rotinas 'user exit' e serviços estão disponíveis para separar o código personalizado do código da SAP (consultar os detalhes em https://support.sap.com/support-programs-services/programs/enterprise-support/academy/delivery/continuous-quality-check.html).

Global Support Backbone

• Site de Suporte ao Cliente da SAP - base de dados de conhecimentos e extranet da SAP para transferência de conhecimento, na qual a SAP disponibiliza conteúdos e serviços exclusivamente a licenciadas e parceiros.

• As Notas SAP disponíveis no Site de Suporte ao Cliente da SAP documentam defeitos de software e contêm informações de como corrigir, evitar e contornar os erros. As SAP Notes podem conter correções de códigos que as licenciadas podem implementar em seu sistema da SAP. As SAP Notes documentam inclusive problemas relacionados, dúvidas da licenciada e soluções recomendadas (por exemplo, configurações para personalização).

• SAP Note Assistant – uma ferramenta para instalar correções e melhorias específicas em componentes da SAP.

• SAP Solution Manager, edição empresarial, nos termos descritos na Cláusula 2.4.

Suporte Essencial para o Desempenho

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

• Tratamento global de incidentes pela SAP para problemas relacionados às Soluções de Suporte Empresarial, incluindo Acordos de Nível de Serviço (Service Level Agreements) para Tempo de Resposta Inicial e Ação de Correção (para mais informações, consultar a Cláusula 2.1.1).

• Centro de Consultoria de Suporte da SAP, nos termos descritos na Cláusula 2.2.

• Controle de Qualidade Contínuo, nos termos descritos na Cláusula 2.3.

• Procedimentos globais de escalonamento e análise de causa principal 24x7, de acordo com a cláusula 2.1 a seguir.

• Análise de Causa Principal para Código Personalizado: para código personalizado da Licenciada criado com a bancada de desenvolvimento da SAP, a SAP oferece análise de causa principal de suporte essencial para o desempenho, de acordo com o processo de Tratamento Global de Incidentes e os Acordos de Nível de Serviço especificados nas Cláusulas 2.1.1., 2.1.2 e 2.1.3, aplicáveis a incidentes de prioridade "muito alta" e "alta". Se o código personalizado da Licenciada estiver documentado de acordo com os padrões então vigentes da SAP (consultar os detalhes em http://support.sap.com/supportstandards), a SAP poderá orientar a Licenciada na resolução do problema.

Outros Componentes, Metodologias, Conteúdo e Participação da Comunidade

• Componentes e agentes para monitoramento de recursos disponíveis e coleta de informações de status de sistemas das Soluções de Suporte Empresarial (por exemplo, SAP EarlyWatch Alert).

• Descrições e conteúdo de processos que podem ser usados como modelos de teste pré-configurados e casos de teste por meio do SAP Solution Manager, edição empresarial. Além disso, o SAP Solution Manager, edição empresarial, auxilia nas atividades de testes da Licenciada.

• Conteúdo e ferramentas complementares projetados para ajudar a aumentar a eficiência, especialmente nas implementações.

• Ferramentas e conteúdo do SAP Application Lifecycle Management (disponibilizados por meio do SAP Solution Manager, edição empresarial, e/ou das Soluções de Suporte Empresarial e/ou da Documentação aplicável às Soluções de Suporte Empresarial e/ou do Site de Suporte ao Cliente da SAP):

o Ferramentas de implementação, configuração, testes, operações e administração de sistema.

o Melhores práticas, diretrizes, metodologias, descrições e conteúdo de processos. Esse conteúdo auxilia no uso de ferramentas do SAP Application Lifecycle Management.

• Acesso a diretrizes pelo Site de Atendimento ao Cliente da SAP, que podem incluir processos de implementação e operação e conteúdo concebido para ajudar a reduzir custos e riscos.

• Participação na comunidade de clientes e parceiros da SAP (pelo Site de Atendimento ao Cliente da SAP), que fornece informações sobre as melhores práticas de negócios, ofertas de serviços etc.

2.1. Tratamento Global de Incidentes e Acordo de Nível de Serviço (SLA).

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Se a Licenciada reportar defeitos, a SAP oferecerá suporte, informando como corrigir, evitar ou contornar os erros. O principal canal para esse tipo de suporte será a infraestrutura de suporte disponibilizada pela SAP. A Licenciada poderá enviar um incidente a qualquer momento. Todas as pessoas envolvidas no processo de resolução do incidente poderão acessar o status do incidente a qualquer momento. Para obter mais detalhes sobre a definição de prioridades de incidentes, consulte a Nota SAP 67739.

Em casos excepcionais, a Licenciada também poderá contatar a SAP por telefone. Os detalhes para contato são fornecidos na SAP Note 560499. Para esse tipo de contato (e quando fornecido de outro modo), a SAP necessita de acesso remoto disponibilizado pela Licenciada nos termos especificados na Cláusula 3.2 (iii).

Os seguintes Acordos de Nível de Serviço ("SLA" ou "SLAs") serão aplicados a todos os incidentes da Licenciada, aceitos pela SAP como sendo de Prioridade 1 ou 2 e cumprindo os pré-requisitos aqui especificados. Os referidos SLAs entrarão em vigor no primeiro Trimestre Civil completo, subsequente à Data de Início de Vigência deste Anexo. No contexto deste instrumento, "Trimestre Civil" consiste no período de três meses encerrado respectivamente em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de qualquer ano civil.

2.1.1 SLA para Tempos de Resposta Iniciais:

a. Incidentes de Prioridade 1 ("Muito Alta"). A SAP deverá responder a incidentes de Prioridade 1 em até uma (1) hora a partir do recebimento (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) desses incidentes de Prioridade 1. O incidente será considerado de Prioridade 1 se o problema gerar graves consequências sobre as transações comerciais normais e impedir a realização de trabalhos críticos urgentes da empresa. Essa situação geralmente é causada nestas circunstâncias: falha total do sistema, funcionamento inadequado das funções centrais da SAP no Sistema de Produção, ou Problemas de Alta Criticidade (Top Issues), não existindo solução alternativa disponível para cada circunstância.

b. Incidentes de Prioridade 2 ("Alta"). A SAP deverá responder a incidentes de Prioridade 2 em até 4 (quatro) horas a partir do recebimento, durante o Horário de Funcionamento da SAP, desses incidentes de Prioridade 2. Um incidente será considerado de Prioridade 2 se as operações de negócios normais em um Sistema Produtivo forem seriamente afetadas e as tarefas necessárias não puderem ser realizadas. Essa situação geralmente é causada por funções incorretas ou inoperantes no sistema da SAP, necessárias para executar as operações e/ou tarefas.

2.1.2 SLA para Tempo de Resposta da Ação de Correção de Incidentes de Prioridade 1: a SAP deverá fornecer resolução, solução alternativa ou plano de ação para resolução ("Ação de Correção") do incidente de Prioridade 1 da Licenciada em até 4 (quatro) horas a partir do recebimento (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) desse incidente de Prioridade 1 ("SLA para Ação de Correção"). Se um plano de ação for submetido à Licenciada como Ação de Correção, no plano deverão constar: (i) status do processo de resolução; (ii) próximas etapas previstas, inclusive identificando os recursos responsáveis da SAP; (iii) ações necessárias da Licenciada para suporte ao processo de resolução; (iv) na medida do possível, datas previstas para as ações da SAP; e (v) data e hora da próxima atualização de status informada pela SAP. As atualizações de status subsequentes devem conter um resumo das ações implementadas até então; as próximas etapas previstas e a data e hora da próxima atualização de status. O Acordo de Nível de Serviço (do inglês, Service Level Agreement - SLA) para Ação de Correção refere-se exclusivamente à parte do tempo de processamento em que o incidente está sendo processado

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

na SAP ("Tempo de Processamento"). O Tempo de Processamento não inclui o tempo em que o incidente estiver com o status "Ação do Cliente" ou "Solução Proposta pela SAP", sendo que (a) o status Ação do Cliente significa que o incidente foi passado para a Licenciada; e (b) o status Solução Proposta pela SAP significa que a SAP forneceu uma Ação de Correção conforme especificado neste instrumento. O SLA para Ação de Correção será considerado cumprido se no prazo de 4 (quatro) horas do tempo de processamento: a SAP tiver proposto uma solução, uma solução alternativa ou um plano de ação; ou se o Cliente tiver concordado em reduzir o nível de prioridade do incidente.

2.1.3 Pré-requisitos e exclusões.

2.1.3.1 Pré-requisitos. Os SLAs serão aplicados apenas quando os seguintes pré-requisitos para incidentes forem cumpridos: (i) em todos os casos, exceto para Análise de Causa Principal de Código Personalizado nos termos da Cláusula 2, os incidentes forem relacionados a versões de Soluções de Suporte Empresarial classificadas pela SAP com o status "entrega sem restrições" (ii) os incidentes forem encaminhados pela Licenciada, em inglês, por meio do SAP Solution Manager, edição empresarial, de acordo com o procedimento de login para processamento de incidentes então vigente da SAP, contendo os detalhes relevantes necessários (conforme especificado na Nota SAP 16018 ou em qualquer nota futura que venha a substituir Nota SAP 16018) para que a SAP implemente a ação no incidente relatado; (iii) os incidentes forem relacionados à versão de um produto das Soluções de Suporte Empresarial que se enquadre na Manutenção Base (Mainstream Maintenance) ou Manutenção Ampliada (Extended Maintenance).

Em caso de incidentes de Prioridade 1, a Licenciada deverá preencher os seguintes pré-requisitos adicionais: (a) descrever com detalhes suficientes o problema e seus efeitos na atividade empresarial para que a SAP avalie o problema; (b) disponibilizar durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, para comunicação com a SAP, uma pessoa de contato fluente em inglês, qualificada e com conhecimento suficiente para ajudar na resolução da mensagem de Prioridade 1, conforme as obrigações da Licenciada aqui previstas; e (c) disponibilizar uma pessoa de contato para abrir uma conexão remota ao sistema e fornecer à SAP os dados de login necessários.

2.1.3.2 Exclusões. No caso específico do SAP Enterprise Support, ficam excluídos dos SLAs, os seguintes tipos de incidentes de Prioridade 1: (i) incidentes referentes a release, versão e/ou funcionalidades das Soluções de Suporte Empresarial desenvolvidas especificamente para a Licenciada (inclusive, entre outras, as desenvolvidas pelo SAP Custom Development e/ou por subsidiárias da SAP), salvo código personalizado criado com a bancada de desenvolvimento da SAP; (ii) incidentes referentes a versões de país não contidas nas Soluções de Suporte Empresarial, sendo, ao contrário, realizadas como complementos, melhorias ou modificações de parceiros, ficam expressamente excluídos, mesmo essas versões de país tendo sido criadas pela SAP ou por uma afiliada da SAP; (iii) incidentes cuja causa principal não seja falha, mas uma funcionalidade faltante ("solicitação de desenvolvimento") ou um incidente atribuído a uma solicitação de consultoria.

2.1.4 Crédito de nível de serviços.

2.1.4.1 As obrigações da SAP estabelecidas nos SLAs serão consideradas cumpridas nas condições descritas anteriormente se a SAP responder no período permitido a 95% (noventa e cinco por cento) dos casos acumulados de todos os SLAs em um trimestre do ano. Se a Licenciada encaminhar menos de 20 (vinte) incidentes (no acumulado de todos os SLAs) nos

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

termos dos SLAs supra estabelecidos em qualquer trimestre do ano durante o prazo do Suporte Empresarial, a Licenciada considerará cumpridas as obrigações da SAP previstas nos SLAs nos termos supra especificados se a SAP não ultrapassar o período estabelecido no SLA em mais de um incidente durante o trimestre do ano aplicável.

2.1.4.2. Sujeitos à Cláusula 2.1.4.1 anterior, em caso de descumprimento dos períodos estabelecidos no SLA, (cada qual sendo considerado uma "Falha"), serão aplicadas as seguintes regras e procedimentos: (i) a Licenciada deverá informar a SAP por escrito de qualquer suposta Falha; (ii) a SAP deverá investigar qualquer reclamação e fornecer um relatório escrito provando ou refutando a precisão da reclamação da Licenciada; (iii) a Licenciada deverá fornecer assistência razoável à SAP em seus esforços para corrigir quaisquer problemas ou processos que impeçam a SAP de cumprir os SLAs; (iv) sujeito a esta Cláusula 2.1.4, se, com base no relatório, for comprovada uma Falha da SAP, um Crédito de Nível de Serviço ("SLC") deverá ser aplicado pela SAP à próxima fatura da Taxa do SAP Enterprise Support, equivalente a 0,25% (um quarto percentual) da Taxa do SAP Enterprise Support da Licenciada pelo trimestre do ano aplicável para cada Falha registrada e comprovada, sujeito ao SLC máximo por trimestre do ano de 5% (cinco por cento) da Taxa do SAP Enterprise Support da Licenciada para o referido trimestre do ano. É responsabilidade da Licenciada notificar a SAP de qualquer SLC em até 1 (um) mês após o encerramento de um trimestre do ano em que ocorrer uma Falha. Nenhuma multa será paga, a menos que a SAP receba da Licenciada uma notificação por escrito bem fundamentada, reivindicando SLCs. O SLC especificado nesta Cláusula 2.1.4 é o único e exclusivo recurso cabível à Licenciada em relação a qualquer Falha suposta ou real.

2.2 SAP Support Advisory Center. Em caso de Prioridade 1 e Problemas de Alta Criticidade diretamente relacionados às Soluções de Suporte Empresarial, a SAP disponibilizará uma unidade global dentro da organização de suporte da SAP para solicitações relacionadas a suporte essencial para desempenho ("Centro de Consultoria de Suporte"). O Centro de Consultoria de Suporte executará as seguintes tarefas de suporte essencial para o desempenho: (i) suporte de local remoto para Problemas de Alta Criticidade - o Centro de Consultoria de Suporte atuará em nível de escalonamento adicional, habilitando a análise de causa principal 24x7 para identificação do problema; (ii) planejamento de entrega de serviço de Controle de Qualidade Contínuo em colaboração com a equipe de TI da Licenciada, incluindo coordenação de entrega e programação; (iii) quando solicitado, fornecimento de um relatório do SAP Enterprise Support por ano civil; (iv) certificação remota principal do SAP Customer Center of Expertise se solicitada pela Licenciada, e (v) orientação se, durante os Controles de Qualidade Contínuos (nos termos definidos na Cláusula 2.3 a seguir), um plano de ação e/ou recomendações por escrito da SAP indicarem status crítico (por exemplo, um relatório CQC vermelho) das Soluções de Suporte Empresarial.

Como preparação para a entrega do serviço de Controle de Qualidade Contínuo por meio do SAP Solution Manager, edição empresarial, a Pessoa de Contato da Licenciada e a SAP executarão, juntas, um serviço obrigatório de configuração ("Avaliação Inicial") das Soluções de Suporte Empresarial. A Avaliação Inicial será baseada nos padrões e na documentação da SAP.

O Centro de Consultoria de Suporte da SAP designado fará o atendimento em inglês e será disponibilizado à Pessoa de Contato da Licenciada (nos termos definidos a seguir) ou a seu representante autorizado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para solicitações relacionadas a suporte essencial para o desempenho. O local ou os telefones de contato global disponíveis estão especificados na Nota SAP 560499.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O Centro de Consultoria de Suporte só responde pelas tarefas relacionadas ao suporte essencial para o desempenho anteriormente mencionado, tarefas essas diretamente relacionadas a problemas ou escalonamentos referentes às Soluções de Suporte Empresarial.

2.3 Controle de Qualidade Contínuo SAP. No caso de situações críticas relativas à Solução de Software da SAP (como Entrada em Operação, upgrade, migração ou Problemas de Alta Criticidade), a SAP fornecerá no mínimo um Controle de Qualidade Contínuo ("Controle de Qualidade Contínuo" ou "CQC") a cada ano civil, para cada Solução de Software da SAP.

O serviço CQC pode ser composto de uma ou mais Sessões de Serviço remoto manual ou automático. A SAP poderá fornecer CQCs adicionais em caso de alertas vitais registrados pelo SAP EarlyWatch Alert ou em caso de necessidade do serviço, determinada de comum acordo entre a Licenciada e o Centro de Consultoria da SAP, para tratar de um Problema de Alta Criticidade. Detalhes, por exemplo, tipo exato e prioridades de um CQC e tarefas da SAP, além de obrigações de cooperação da Licenciada, serão estabelecidos de comum acordo entre as partes. Ao término de cada CQC, a SAP apresentará à Licenciada um plano de ação e/ou recomendações por escrito.

A Licenciada concorda que as sessões de CQC sejam total ou parcialmente entregues pela SAP e/ou por parceiro certificado pela SAP atuando como subcontratada da SAP, seguindo os padrões e as metodologias de CQC da SAP. A Licenciada concorda em fornecer os recursos apropriados, entre outros, equipamentos, dados, informações e pessoal apropriado e cooperativo, para facilitar a entrega do CQC nos termos aqui previstos.

A Licenciada neste ato reconhece que a SAP restringe a reprogramação do CQC a no máximo três vezes por ano. A reprogramação deve ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes da data de entrega planejada. Se a Licenciada não seguir essas diretrizes, a SAP não estará obrigada a entregar o CQC anualmente à Licenciada.

2.4 SAP Solution Manager, edição empresarial, no SAP Enterprise Support

2.4.1 O Uso do SAP Solution Manager, edição empresarial, (e qualquer versão seguinte do SAP Solution Manager, edição empresarial, aqui especificado) fica sujeito ao Contrato e exclusivamente às seguintes finalidades nos termos do SAP Enterprise Support: (i) entrega do SAP Enterprise Support, e (ii) administração do ciclo de vida de aplicações das Soluções de TI da Licenciada. A administração do ciclo de vida de aplicações fica limitada exclusivamente às seguintes finalidades:

• implementação, configuração, testes, operações, melhorias contínuas e diagnósticos

• gerenciamento de incidentes (service desk), gerenciamento de problemas e gerenciamento de solicitações de modificação conforme ativado com a tecnologia SAP CRM integrada ao SAP Solution Manager, edição empresarial

• cenários de administração do ciclo de vida de aplicações móveis usando o SAP NetWeaver Gateway, ou tecnologia equivalente, integrado ao SAP Solution Manager, edição empresarial

• gerenciamento de projetos de administração do ciclo de vida de aplicações de Soluções de TI da Licenciada usando a funcionalidade de gerenciamento de projetos do SAP Project and Portfolio Management integrada ao SAP Solution Manager, edição empresarial. (No entanto, a funcionalidade de gerenciamento de portfólio do SAP Project and Portfolio Management não está

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

prevista no escopo do SAP Solution Manager, edição empresarial, devendo ser licenciada separadamente pela Licenciada.)

• administração, monitoramento, geração de relatórios e Business Intelligence habilitados usando a tecnologia SAP NetWeaver integrada ao SAP Solution Manager, edição empresarial. Para execução de Business Intelligence, a Licenciada também deverá licenciar da SAP o software de BI apropriado como parte das Soluções de Suporte Empresarial.

Para administração do ciclo de vida de aplicações nos termos estabelecidos na Cláusula 2.4.1 (ii) anterior, a Licenciada não necessita de licença de Pacote separada para SAP CRM.

2.4.2 A Licenciada fica autorizada a usar os bancos de dados SAP especificados no Site de Suporte ao Cliente da SAP disponibilizados em geral a todas as licenciadas da SAP juntamente com o SAP Solution Manager. Esta licença em tempo de execução fica limitada ao uso do banco de dados aplicável como banco de dados básico do SAP Solution Manager e aos termos deste Anexo.

2.4.3 O SAP Solution Manager, edição empresarial, não poderá ser usado para outros fins, além dos supra especificados. Além da restrição anterior, a Licenciada não poderá usar o SAP Solution Manager, edição empresarial, entre outras restrições, especialmente para (i) cenários de CRM, como gerenciamento de oportunidades, de leads ou de promoção comercial, exceto como cenários CRM expressamente definidos na Cláusula 2.4.1; (ii) tipos de uso do SAP NetWeaver, exceto os especificados anteriormente; ou (iii) administração do ciclo de vida de aplicações e, mais especificamente, gerenciamento de incidentes (central de serviços), exceto para Soluções de TI da Licenciada e (iv) recursos de serviços compartilhados que não sejam de TI, inclusive, entre outros, recursos de RH, Finanças ou Compras; (v) SAP Project and Portfolio Management, inclusive, entre outros, para gerenciamento de portfólios ou de projetos diferentes dos de administração do ciclo de vida de aplicações especificados anteriormente na Cláusula 2.4.1; (vi) SAP NetWeaver Gateway, exceto para os cenários de administração do ciclo de vida de aplicações móveis com o escopo descrito anteriormente na Cláusula 2.4.1.

2.4.4 A SAP, a seu exclusivo critério, poderá atualizar periodicamente no Site de Suporte ao Cliente da SAP em http://support.sap.com/solutionmanager, os casos de uso do SAP Solution Manager, edição empresarial, previstos nesta Cláusula 2.4.

2.4.5 O SAP Solution Manager, edição empresarial, só poderá ser usado durante a vigência deste Anexo, sujeito aos direitos licenciados para o Software e exclusivamente para o suporte da SAP às operações de negócios internas da Licenciada. O direito de uso de qualquer funcionalidade do SAP Solution Manager, edição empresarial, no SAP Enterprise Support, além do uso nas condições anteriormente especificadas, fica sujeito a um contrato formalizado em separado com a SAP, mesmo as funcionalidades podendo ser acessadas por meio do ou relacionadas ao SAP Solution Manager, edição empresarial. A Licenciada fica autorizada a permitir o uso dos autosserviços pela Web a todos os seus funcionários no SAP Solution Manager, edição empresarial, durante a vigência deste Anexo para, por exemplo, criação de tickets de suporte, solicitação de status do ticket de suporte, confirmação de ticket e aprovação de modificações diretamente relacionados às Soluções de TI da Licenciada.

2.4.6 Se a Licenciada rescindir o SAP Enterprise Support e receber o SAP Standard Support de acordo com a Cláusula 6, a Licenciada deverá deixar de usar o SAP Solution Manager, edição empresarial, no SAP Enterprise Support. Por conseguinte, o uso do SAP Solution Manager, edição

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

empresarial, pela Licenciada será regido pelos termos e condições do Anexo do SAP Standard Support.

2.4.7 O uso do SAP Solution Manager, edição empresarial, não pode ser oferecido como serviço pela Licenciada a terceiros, mesmo tendo esses terceiros licenciado o Software Licenciado pela SAP se terceiros autorizados a acessar o Software Licenciado pela SAP sujeitos ao Contrato puderem ter acesso ao SAP Solution Manager, edição empresarial, exclusivamente para efeitos de suporte da SAP às transações comerciais internas da Licenciada sujeitando-se a, e de acordo com, os termos deste Anexo.

3. Responsabilidades da Licenciada.

3.1 SAP Enterprise Support Program Management. Para receber o SAP Enterprise Support aqui descrito, a Licenciada deverá indicar um contato qualificado e fluente em inglês em seu SAP Customer Center of Expertise para o Centro de Consultoria de Suporte ("Pessoa de Contato") e fornecer informações de contato (em particular, o endereço de e-mail e telefone) para que a Pessoa de Contato ou o representante autorizado dessa Pessoa de Contato possa ser contatada a qualquer momento. A Pessoa de Contato da Licenciada deverá ser o representante autorizado pela Licenciada a tomar as decisões necessárias para a Licenciada ou viabilizá-las com rapidez.

3.2 Outros requisitos. Para receber o SAP Enterprise Support nos termos aqui previstos, a Licenciada deverá cumprir ainda os seguintes requisitos:

(i) Continuar pagando todas as Taxas do Serviço SAP Enterprise Support, de acordo com o Contrato e este Anexo.

(ii) Cumprir suas obrigações nos termos do Contrato e deste Anexo.

(iii) Fornecer e manter acesso remoto por meio de procedimento técnico padrão definido pela SAP, e conceder à SAP todas as autorizações necessárias, em especial para análise remota de problemas como parte do tratamento de incidentes. O acesso remoto deverá ser concedido sem restrições à nacionalidade dos funcionários da SAP que processam os incidentes e ao país em que estão alocados. A Licenciada reconhece que a não concessão de acesso poderá gerar atrasos no processamento do incidente e no fornecimento de correções ou impossibilitar a SAP de prestar a devida ajuda. Os componentes de software necessários também devem estar instalados para serviços de suporte. Para obter mais detalhes, consulte a SAP Note 91488.

(iv) Estabelecer e manter um Customer COE certificado pela SAP cumprindo os requisitos especificados na Cláusula 4 a seguir.

(v) Ter instalado, configurado e estar usando de maneira produtiva um sistema de software do SAP Solution Manager, edição empresarial, com os níveis de patch mais recentes para Base, assim como os pacotes de suporte mais recentes do SAP Solution Manager, edição empresarial.

(vi) Ativar o SAP EarlyWatch Alert para os Sistemas de Produção e transmitir dados para o sistema produtivo do SAP Solution Manager, edição empresarial, da Licenciada. Veja a Nota SAP 1257308 para obter informações sobre a configuração deste serviço.

(vii) Executar a Avaliação Inicial nos termos descritos na Cláusula 2.2 e implementar todas as recomendações da SAP classificadas como obrigatórias.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

(viii) Estabelecer uma conexão entre a instalação do SAP Solution Manager, edição empresarial, da Licenciada e a SAP, e uma conexão entre as Soluções de Suporte Empresarial e a instalação do SAP Solution Manager, edição empresarial, da Licenciada.

(ix) A Licenciada deverá manter a estrutura de soluções e os processos de negócio centrais no sistema do SAP Solution Manager, edição empresarial, da Licenciada para todos os Sistemas de Produção e sistemas conectados aos Sistemas de Produção. A Licenciada deverá documentar todo projeto de implementação ou de upgrade no sistema do SAP Solution Manager, edição empresarial, da Licenciada.

(x) Para habilitar e ativar totalmente o SAP Solution Manager, edição empresarial, a Licenciada deverá seguir a documentação aplicável.

(xi) A Licenciada aceita manter registros adequados e atualizados de todas as alterações e, se necessário, disponibilizá-los prontamente à SAP.

(xii) Enviar todos os incidentes pela infraestrutura de suporte da SAP então vigente e disponibilizada periodicamente pela SAP por meio de atualizações, upgrades ou complementos.

(xiii) Informar imediatamente a SAP sobre quaisquer alterações nas instalações da Licenciada e sobre todas as outras informações relevantes para as Soluções de Suporte Empresarial.

4. Customer Center of Expertise.

4.1 Função do Custome rCenter of Expertise. Para aproveitar plenamente os potenciais benefícios proporcionados como parte do SAP Enterprise Support, a Licenciada deverá estabelecer um Customer Center of Expertise ("Customer Center of Expertise", ou "Customer COE"). O Customer COE é designado pela Licenciada como ponto central de contato para interação com a organização de suporte da SAP. Como centro especializado permanente, o Customer COE oferece à Licenciada suporte eficiente para implementação, inovação, operação e qualidade dos sistemas e processos de negócio relacionados à Solução de Software da SAP com base na metodologia Run SAP disponibilizada pela SAP. O Customer COE deverá cobrir todas as operações do processo de negócio central. A SAP recomenda iniciar a implementação do Customer COE como projeto executado em paralelo aos projetos de implementação técnica e funcional.

4.2 Funções básicas do Customer COE O Customer COE deve cumprir as seguintes funções básicas:

• Support Desk: configuração e operação de uma central de suporte com número suficiente de consultores de infraestrutura/plataformas de aplicação e respectivas aplicações, durante o horário habitual de trabalho local (pelo menos, 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana (de segunda a sexta-feira)). O processo de suporte e as qualificações da Licenciada serão analisados em conjunto na estrutura do processo de planejamento de serviço e da auditoria de certificação.

• Administração de contratos: processamento de contratos e licenças juntamente com a SAP (auditoria de licenças, faturamento de manutenção, processamento de pedido de liberação, gerenciamento de dados de instalação e cadastro de usuário).

• Coordenação de solicitações de inovação: coleta e coordenação de solicitações de desenvolvimento da Licenciada e/ou de afiliadas se estas estiverem autorizadas a usar as

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Soluções de Suporte Empresarial nos termos do Contrato. Nessa função, o Customer COE também deve estar apto a funcionar como interface com a SAP para adoção de medidas e tomada de decisões necessárias para evitar modificações desnecessárias das Soluções de Suporte Empresarial e garantir o alinhamento das modificações planejadas com o software da SAP e a estratégia de lançamento.

• Gerenciamento de informações: distribuição de informações (por exemplo, demonstrações internas, eventos de informação e marketing) sobre as Soluções de Suporte Empresarial e o Customer COE dentro da organização da Licenciada.

• Planejamento de CQC e de outros serviços remotos: a Licenciada participa regularmente com a SAP do processo de planejamento de serviços. O planejamento começa durante a implementação inicial e continua regularmente.

4.3 Certificação do Customer COE A Licenciada deverá estabelecer um Customer COE certificado: (i) em 12 (doze) meses após a Data de Início de Vigência; ou (ii) em 6 (seis) meses após a Licenciada ter começado a usar pelo menos uma das Soluções de Suporte Empresarial em modo de produção nas transações comerciais normais, no que ocorrer por último. Para obter a certificação Customer COE primária então vigente ou a recertificação da SAP, o Customer COE será submetido a procedimento de auditoria. Informações detalhadas sobre certificação inicial, processo e condições de recertificação, bem como informações sobre níveis de certificação disponíveis, estão disponíveis no Site de Suporte ao Cliente da SAP em http://support.sap.com/ccoe .

5. Taxas do Serviço SAP Enterprise Support

As taxas do SAP Enterprise Support deverão ser pagas anual e antecipadamente e especificadas em apêndices ou Formulários de Pedido nos termos do Contrato.

6. Rescisão

6.1 Qualquer uma das partes poderá rescindir o SAP Enterprise Support notificando a outra parte por escrito três meses (i) antes do final do Período Inicial e, (ii) a partir de então, antes do início do período de renovação seguinte. Qualquer rescisão ocorrida de acordo com o descrito anteriormente entrará em vigor no final do período do SAP Enterprise Support então vigente, durante o qual a notificação de rescisão deverá ser recebida pela respectiva parte. Não obstante o disposto anteriormente, a SAP poderá rescindir o SAP Enterprise Support 1 (um) mês após notificar por escrito a Licenciada da falta de pagamento das Taxas do SAP Enterprise Support.

6.2 Não obstante os direitos da Licenciada previstos na Cláusula 6.1, e desde que a Licenciada não esteja inadimplente com nenhuma obrigação prevista no Contrato, a Licenciada poderá selecionar o SAP Standard Support enviando com 3 (três) meses de antecedência notificação à SAP (i) referente a todos os pedidos de suporte com renovação baseada exclusivamente em um ano civil, antes do início do período de renovação seguinte ao Período Inicial iniciado a partir do primeiro pedido do SAP Enterprise Support emitido pela Licenciada; ou (ii) referente a todos os pedidos de suporte com renovação não baseada exclusivamente em um ano civil, antes do início do primeiro período de renovação em qualquer ano civil seguinte ao Período Inicial iniciado a partir do primeiro pedido do SAP Enterprise Support emitido pela Licenciada. Essa opção deverá ser informada com antecedência e por escrito pela Licenciada, e rescindirá o SAP Enterprise Support a partir do início do SAP Standard Support. Qualquer opção será aplicada a todas as Soluções de Suporte

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Empresarial e deverá ser feita de acordo com os termos e condições então vigentes do SAP Standard Support, inclusive, entre outros, relacionados a determinação de preço. A SAP e a Licenciada deverão firmar um aditivo ou outro documento para o Contrato, registrando a opção da Licenciada e os termos e condições da SAP então vigentes.

6.3 Para evitar qualquer dúvida, a rescisão do SAP Enterprise Support ou a opção de receber outro tipo de Serviço de Suporte da SAP pela Licenciada nos termos das disposições de opção de Serviços de Suporte deste Contrato aplica-se estritamente a todas as licenças nos termos do Contrato, de seus apêndices, anexos, adendos e documentos de pedido, sendo proibida qualquer rescisão parcial do SAP Enterprise Support ou opção parcial do SAP Enterprise Support pela Licenciada em relação a qualquer parte do Contrato, de seus apêndices, anexos, adendos, documentos de pedido ou este Anexo.

7. Verificação.

Para verificar o cumprimento dos termos deste Anexo, a SAP está autorizada a monitorar periodicamente (no mínimo uma vez por ano e de acordo com os procedimentos padrão da SAP) (i) se as informações fornecidas pela Licenciada são corretas, e (ii) se o uso do SAP Solution Manager, edição empresarial, pela Licenciada está de acordo com as restrições e os direitos determinados na Cláusula 2.4.

8. Restabelecimento de Suporte.

Se Licenciada optar por não iniciar o SAP Enterprise Support no primeiro dia do mês seguinte à entrega inicial das Soluções de Suporte Empresarial, ou se o SAP Enterprise Support for de algum modo rescindido de acordo com a Cláusula 6 anterior ou recusado pela Licenciada por um determinado período e posteriormente solicitado ou restabelecido, a SAP faturará à Licenciada as taxas acumuladas do SAP Enterprise Support associadas a esse período de tempo, mais uma taxa de restabelecimento.

9. Outros termos e condições.

9.1 O escopo do SAP Enterprise Support oferecido pela SAP pode ser modificado anualmente pela SAP a qualquer momento, com notificação por escrito e com 3 (três) meses de antecedência.

9.2 A Licenciada confirma, por meio deste instrumento, haver obtido todas as licenças aplicáveis às Soluções da Licenciada..

9.3 Se a Licenciada tiver direito a receber um ou mais serviços por ano civil, (i) a Licenciada não terá direito a receber esses serviços no primeiro ano civil, se a Data de Início de Vigência deste Anexo for posterior a 30 de setembro, e (ii) a Licenciada não terá direito a transferir para o ano seguinte um serviço não utilizado.

9.4 A NÃO UTILIZAÇÃO DO SAP ENTERPRISE SUPPORT FORNECIDO PELA SAP PODE IMPEDIR A SAP DE IDENTIFICAR E AJUDAR A CORRIGIR POTENCIAIS PROBLEMAS, O QUE, POR SUA VEZ, PODERÁ RESULTAR EM DESEMPENHO INSATISFATÓRIO DO SOFTWARE, PELO QUAL A SAP NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA.

9.5 Caso a SAP efetue o licenciamento de um software de terceiros para a Licenciada nos termos do Contrato, a SAP fornecerá o SAP Enterprise Support para o referido software de terceiros se o referido terceiro disponibilizar o suporte à SAP. A Licenciada poderá ser solicitada a fazer um

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

upgrade para versões mais recentes de seus sistemas operacionais e bancos de dados para receber o SAP Enterprise Support. Se o respectivo fornecedor oferecer uma ampliação de suporte para seu produto, a SAP poderá fornecer essa ampliação de suporte mediante um contrato por escrito separado, por uma taxa adicional. Se o fornecedor não prestar mais os serviços de suporte exigidos pela SAP, a SAP poderá notificar em até três meses após o término de um trimestre do ano da rescisão extraordinária ou parcial da relação contratual de suporte para o software de terceiros em questão.

9.6 As partes concordam com os termos do Contrato de Processamento de Dados Pessoais do SAP Support and Professional Services ("DPA") encontrado em https://www.sap.com/about/agreements/data-processing-agreements.html?tag=agreements:data-processing-agreements/support-professional-services se aplica somente aos serviços de Suporte e a outros serviços profissionais que a SAP venha a fornecer à Licenciada.

9.7 O SAP Enterprise Support será fornecido de acordo com as fases atuais de manutenção de versões de software licenciado pela SAP nos termos especificados em http://support.sap.com/releasestrategy .

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DIREITOS DE USO DE SOFTWARE LICENCIADO PELA SAP

1. PRINCÍPIOS DE LICENCIAMENTO/REGRAS DE USO 9
2. MÉTRICAS 11
3. TERMOS ESPECÍFICOS DE PACOTE/REGRAS DE USO 12
DOCUMENTO 1 - SOFTWARE LEGACY SBOP 15
DOCUMENTO 2 – MÉTRICAS DE USUÁRIO DESIGNADO E DE PACOTE 16
OUTRAS MÉTRICAS - A 18
OUTRAS MÉTRICAS - B 18
OUTRAS MÉTRICAS - C 18
OUTRAS MÉTRICAS - D 20
OUTRAS MÉTRICAS - E 21
OUTRAS MÉTRICAS - F 21
OUTRAS MÉTRICAS - G 21
OUTRAS MÉTRICAS - H 22
OUTRAS MÉTRICAS - I 22
OUTRAS MÉTRICAS - J 22
OUTRAS MÉTRICAS - K 22
OUTRAS MÉTRICAS - L 22
OUTRAS MÉTRICAS - M 22
OUTRAS MÉTRICAS - N 22
OUTRAS MÉTRICAS - O 23
OUTRAS MÉTRICAS - P 23
OUTRAS MÉTRICAS - Q 25
OUTRAS MÉTRICAS - R 25
OUTRAS MÉTRICAS - S 26
OUTRAS MÉTRICAS - T 27
OUTRAS MÉTRICAS - U 28
OUTRAS MÉTRICAS - V 28
OUTRAS MÉTRICAS - W 29
OUTRAS MÉTRICAS - X 29
OUTRAS MÉTRICAS - Y 29

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

OUTRAS MÉTRICAS - Z 29

DOCUMENTO 3 - RESTRIÇÕES DE PACOTE 30

SAP BUSINESS SUITE E ENTERPRISE FOUNDATION 30

1.1 ANALÍTICA INTEGRADA 30

1.2 SAP BUSINESSOBJECTS ENTERPRISE INCORPORADO 30

1.3 SAP HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 30

PACOTES SAP S/4HANA. 30

1.5 TERMOS GERAIS PARA PACOTES S/4HANA 30

1.6 REQUISITOS DE USUÁRIO DESIGNADO E DE MÉTRICA DOS PACOTES S/4HANA. 30

1.7 PACOTES DE COMPATIBILIDADE DO SAP S/4HANA 30

1.8 S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT 30

1.9 SAP S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT PARA USO PROFISSIONAL 31

1.10 SAP S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT PARA USO FUNCIONAL 31

1.11 SAP S/4HANA ENTERPRISE MANAGEMENT PARA USO EM PRODUTIVIDADE 31

1.12 ACESSO DE DESENVOLVEDOR SAP S/4HANA 31

1.13 SAP S/4HANA PARA BASE CENTRAL DE FINANÇAS ("SAP S/4HANA FOR CENTRAL FINANCE FOUNDATION") 31

1.14 SAP S/4 HANA INCENTIVE AND COMMISSION MANAGEMENT 31

1.15 SAP S/4 HANA PARA CÁLCULO DE FATURA DE ASSINATURA 31

1.16 SAP S/4HANA PARA OPERAÇÕES E CONTROLE DE DADOS DE MEDIDOR DE CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SAP S/4HANA PARA GESTÃO DE RECEBÍVEIS DE CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SAP S/4HANA PARA OPERAÇÕES E CONTROLE DE DADOS DE MEDIDOR DE CONCESSIONÁRIAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SAP S/4HANA PARA GESTÃO DE RECEBÍVEIS DE CONCESSIONÁRIAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 32

1.17 SAP S/4HANA ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, PROFESSIONAL 32

1.18 SAP S/4HANA ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, STANDARD 32

1.19 SAP S/4HANA FOR O&G PARA GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA 32

1.20 SAP S/4HANA FOR O&G PARA OPERAÇÕES DA REDE DE COMBUSTÍVEIS DE VAREJO 32

1.21 SAP S/4HANA FINANCE PARA GERENCIAMENTO DE TESOURARIA E RISCO 32

1.22 SAP BUSINESS INTEGRITY SCREENING PARA S/4HANA 32

1.23 SAP S/4HANA R&D PARA ENTERPRISE PRODUCT ENGINEERING 32

1.24 SAP S/4HANA R&D PARA ENTERPRISE PRODUCT FORMULATION 33

1.25 SAP KNOWLEDGE ACCELERATOR BUNDLE PARA S/4HANA 33

1.26 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2B E B2C PARA S/4HANA 33

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.27 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2C PARA S/4HANA 33

1.28 PURCHASE ORDER EXECUTION FOR SAP S/4HANA..... 33

1.29 SAP S/4HANA OIL & GAS PARA CONTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE HIDROCARBONETOS..... 33

1.30 SAP S/4HANA OIL & GAS PARA GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE UPSTREAM..... 33

1.31 SAP TAX, BENEFITS, AND PAYMENT PROCESSING FOR PUBLIC SECTOR PARA SAP S/4 HANA..... 33

1.32 SAP TAX COMPLIANCE PARA S/4HANA 33

1.33 SAP BUSINESS PARTNER SCREENING FOR SAP S/4HANA..... 33

1.34 SAP S/4HANA FOR ADVANCED VARIANT CONFIGURATION, PADRÃO..... 33

1.35 SAP OPENHUB FOR S/4HANA 33

1.36 SAP S/4HANA, ADD-ON DE INTEGRAÇÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA SAP INTEGRATED BUSINESS PLANNING 34

1.37 SAP S/4HANA DIGITAL ACCESS 34

1.38 SAP S/4HANA PARA LIVRO AUXILIAR DE PRODUTOS FINANCEIROS, OPÇÃO PARA O SETOR BANCÁRIO 35

1.39 SAP S/4HANA PARA LIVRO AUXILIAR DE PRODUTOS FINANCEIROS, OPÇÃO PARA O SETOR DE SEGUROS 35

1.40 SAP ASSURANCE AND COMPLIANCE SOFTWARE (ACS) PARA S/4HANA (APLICAÇÕES INCLUÍDAS: BUSINESS INTEGRITY SCREENING, TAX COMPLIANCE E AUDIT MANAGEMENT) 35

1.41 SAP S/4HANA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÕES..... 35

1.42 SAP S/4HANA, GATEWAY DE LANÇAMENTO FINANCEIRO 35

1.43 SAP S/4HANA PARA LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO 35

REVENDA DO S/4HANA A TERCEIROS 35

1.44 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS BY OPENTEXT FOR SAP S/4HANA 35

1.45 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO PARA SAP S/4HANA, SAP EXTENDED ECM BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO PARA SAP S/4HANA 35

ERP..... ..35

2.1 PURCHASE ORDER EXECUTION (“POE”)..... 35

2.2 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2B E B2C (“SOE B2B/C”)..... 35

2.3 SAP SALES AND SERVICE ORDER EXECUTION PARA B2C (“SOE B2C”)..... 36

2.4 SAP DIGITAL ACCESS 36

2.5 SAP ENTERPRISE RISK AND COMPLIANCE MANAGEMENT, GERENCIAMENTO DE RISCOS E BANK COMMUNICATION MANAGEMENT 36

2.6 SAP TREASURY AND RISK MANAGEMENT..... 36

2.7 SAP (EHS MANAGEMENT, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY; SAP EHS MANAGEMENT, PRODUCT SAFETY; SAP EHS MANAGEMENT, PRODUTO E CONFORMIDADE REACH.)..... 37

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.8 SAP EHS MANAGEMENT, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY 37

2.9 SAP QUALITY ISSUE MANAGEMENT 37

2.10 SAP MANAGEMENT OF CHANGE 37

SETOR DE ATIVIDADE 37

2.11 TRACK AND TRACE E EXTENDED WAREHOUSE MANAGEMENT 37

2.12 SAP TRANSPORTATION MANAGEMENT/SAP TRANSPORTATION MANAGEMENT FOR T&L 37

2.13 SAP MANUFACTURING EXECUTION (ME) 37

2.14 SAP CUSTOMER ENGAGEMENT AND COMMERCE (CEC) 37

2.15 SAP CRM SALES; SAP CRM SERVICE; SAP CRM MARKETING 38

2.16 SAP CRM SALES, ACESSO LIMITADO; SAP CRM SERVICE, ACESSO LIMITADO; SAP CRM MARKETING, ACESSO LIMITADO 38

2.17 SAP BILLING, COBRANÇA; SAP BILLING 38

2.18 PACOTE SAP ENTERPRISE PRODUCT ENGINEERING 38

2.19 PACOTE SAP ENTERPRISE PRODUCT FORMULATION 38

2.20 SAP YARD LOGISTICS 38

2.21 SAP ERP, COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA SAP INTEGRATED BUSINESS PLANNING 38

2.22 SAP EXTENDED SOURCING E SAP CONTRACTS LIFECYCLE MANAGEMENT 38

2.23 SAP ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, PADRÃO 38

2.24 SAP ENTERPRISE PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT, PROFISSIONAL 39

2.25 SAP VISUAL ENTERPRISE 39

2.26 SAP CONTACT CENTER 39

2.27 SAP ERP, EDIÇÃO LIMITADA DE TEMPO DE EXECUÇÃO 39

PORTFÓLIO POR SETOR 39

3.1 SAP TAX, BENEFITS, AND PAYMENT PROCESSING FOR PUBLIC SECTOR. 39

3.2 REGULATORY REPORTING BY IBS, ACCOUNTS; REGULATORY REPORTING BY IBS, DERIVATIVES; REGULATORY REPORTING BY IBS, P/C/S CASHFLOW; REGULATORY REPORTING BY IBS, RETAIL CASHFLOW 39

3.3 SAP BUSINESS INTEGRITY SCREENING 39

3.4 CERNER I.S.H.MED FROM SAP, CORE BUNDLE 39

3.5 SAP BUSINESSOBJECTS BUDGETING FOR PUBLIC SECTOR 39

3.6 SAP MOBILE INCLUSIVE BANKING, SAP OMNICHANNEL BANKING, OPÇÃO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA, SAP OMNICHANNEL BANKING, OPÇÃO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA 40

3.7 SAP CUSTOMER PROFITABILITY ANALYTICS 40

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

3.8 GERENCIAMENTO DE CARTÕES 40

3.9 SAP PREDICTIVE MAINTENANCE AND SERVICE, ADD-ON PARA SERVIÇOS PÚBLICOS 40

REVENDA DE TERCEIROS 40

4.1 SAP LOADRUNNER DE MICRO FOCUS ("LR") 40

4.2 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS CORE BY OPENTEXT, (“DA”) 40

4.3 SAP SUCCCESSFACTORS EXTENDED ENTERPRISE MANAGEMENT DE OPENTEXT 40

4.4 SAP EXTENDED ECM FOR GOVERNMENT BY OPENTEXT ("XECM FOR GOVERNMENT" 40

4.5 SAP ARCHIVING AND DOCUMENT ACCESS BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO, SAP EXTENDED ECM BY OPENTEXT, OPÇÃO DE ACESSO LIMITADO 40

4.6 BSI U.S. PAYROLL TAX PROCESSING 40

4.7 SAP ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT, S/4HANA ADD-ON PARA MRO DE HCL, PACOTE BÁSICO .. 40

SAP NETWEAVER 40

5.1 TERMOS GERAIS APLICÁVEIS AO USO DO SAP NETWEAVER 40

5.2 SAP NETWEAVER OPENHUB 41

5.3 SAP ENTERPRISE MASTER DATA MANAGEMENT 41

5.4 SAP IDENTITY MANAGEMENT 41

5.5 SAP PROCESS ORCHESTRATION, EDIÇÃO EDGE, OPÇÃO PREMIER 41

5.6 SAP PROCESS ORCHESTRATION, EDIÇÃO EDGE, OPÇÃO PADRÃO 41

5.7 SAP LANDSCAPE MANAGEMENT 42

5.8 SAP ENTERPRISE THREAT DETECTION 42

5.9 PACOTE SAP INTELLIGENT BUSINESS OPERATIONS 42

5.10 SAP INFORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT ("ILM") 42

5.11 APLICATIVOS DE PRODUTIVIDADE 42

5.12 SAP NETWEAVER FOUNDATION PARA APLICATIVOS DE TERCEIROS 42

SAP BUSINESSOBJECTS 43

6.1 USO NÃO PRODUTIVO 43

SAP BUSINESSOBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS 43

6.2 SAP BUSINESSOBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE 43

6.3 SAP BUSINESSOBJECTS ENTERPRISE, DOCUMENTO PÚBLICO 43

6.4 SAP BUSINESSOBJECTS DASHBOARDS 43

SOLUÇÕES SAP ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT 43

6.5 PACOTES SAP ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT (EIM) 43

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

6.6 SERVIÇOS DE DADOS SAP 44
6.7 SAP DATA SERVICES, EDIÇÃO EMPRESARIAL 44
6.8 SAP DATA INTEGRATOR, EDIÇÃO PREMIUM 44
SAP ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT 44
6.9 PACOTES ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT, EDIÇÃO PROFISSIONAL 44
6.10 PACOTES ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT EDIÇÃO PADRÃO 44
6.11 SAP FINANCIAL CONSOLIDATION 44
6.12 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP NETWEAVER (SOMENTE PLANEJAMENTO) 44
6.13 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA E SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA (SOMENTE PLANEJAMENTO). 44
6.14 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA, ED. PADRÃO E SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA (SOMENTE PLANEJAMENTO), ED. PADRÃO 45
6.15 SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, VERSÃO PARA SAP BW/4HANA (SOMENTE PLANEJAMENTO) 45
SOLUÇÕES SAP GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE. 45
6.16 SOLUÇÕES SAP GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE 45
6.17 SAP TAX COMPLIANCE, SAP TAX COMPLIANCE PARA S/4HANA 46
6.18 SAP BUSINESS PARTNER SCREENING, SAP BUSINESS PARTNER SCREENING FOR S/4HANA 46
SOLUÇÕES SAP BUSINESSOBJECTS PARA EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE 46
6.19 SAP DATA SERVICES, EDIÇÃO EDGE E DATA INTEGRATOR, EDIÇÃO EDGE (SOLUÇÕES EDGE EIM) ... 46
6.20 .... SAP BUSINESS PLANNING AND CONSOLIDATION, EDIÇÃO EDGE, VERSÃO PARA SAP NETWEAVER 46
6.21 SAP BUSINESSOBJECTS BI, EDIÇÃO EDGE (BI EDGE) 46
6.22 ..... SAP BW/4HANA 46
SAP CRYSTAL 46
7.1 DIREITOS DE USO DE TODOS OS PRODUTOS SAP CRYSTAL 46
7.2 PRODUTO EM TEMPO DE EXECUÇÃO SAP CRYSTAL REPORTS 47
7.3 SAP CRYSTAL SERVER 48
7.4 SAP CRYSTAL REPORTS SERVER OEM EMBEDDED 48
PRODUTOS SUPLEMENTARES 48
DIRETÓRIOS 48
8.1 CONDIÇÕES DE LICENÇA ADICIONAL 48
8.2 INFORMAÇÕES DE LICENCIAMENTO 49
8.3 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 49

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

PRODUTOS DO PORTFÓLIO DE TECNOLOGIA E BANCO DE DADOS (EXCETO SAP HANA) 49

9.1 VERSÕES ANTERIORES 49

9.2 SAP ASE EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO 49

9.3 SAP ADAPTIVE SERVER, EDIÇÃO DE PLATAFORMA 49

9.4 SAP POWERDESIGNER DATAARCHITECT, EDIÇÃO EDGE E SAP POWERDESIGNER ENTERPRISEARCHITECT 49

9.5 SAP DATA INTELLIGENCE 49

MOBILE 49

10.1 VERSÕES ANTERIORES 49

10.2 HABILITADO PARA DISPOSITIVO MÓVEL 50

10.3 SOFTWARE SAP ENTERPRISE INTEGRATION PARA APLICATIVOS MÓVEIS 50

SAP HANA 50

11.1 DEFINIÇÕES 50

11.2 SAP HANA, EDIÇÃO EMPRESARIAL 50

11.3 IMPLEMENTAÇÃO DE LOCATÁRIOS MÚLTIPLOS DO SAP HANA 51

11.4 SAP HANA, RUNTIME EDITION FOR SAP BW ("HANA RUNTIME FOR BW"), LICENCIADO PELO HANA SAP APPLICATION VALUE 51

11.5 SAP HANA, EDIÇÃO LIMITADA DE TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES - SOMENTE APLICATIVOS SAP HANA ("EDIÇÃO LIMITADA DE TEMPO DE EXECUÇÃO SAP HANA") 51

11.6 SAP HANA, OPÇÃO DE PRIVACIDADE DOS DADOS 53

11.7 SAP HANA, OPÇÃO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 53

11.8 SAP HANA, OPÇÃO PREDITIVA 53

11.9 SAP HANA, OPÇÃO DE REPLICAÇÃO DE DADOS 53

11.10 ..... SAP HANA, OPÇÃO DE PESQUISA E TEXTO 53

11.11 SAP HANA, OPÇÃO ESPACIAL E GRÁFICA 53

11.12 ..... SAP HANA, OPÇÃO DE FUNÇÕES ANALÍTICAS E FLUXO 53

11.13 ..... SAP HANA, OPÇÃO DE LEITURA HABILITADA ATIVO-ATIVO 53

11.14 ..... SAP HANA, OPÇÃO DE LEITURA HABILITADA ATIVO-ATIVO PARA TEMPO DE EXECUÇÃO HANA 54

11.15 ..... SAP NEAR-LINE STORAGE PARA SAP BW E SAP BW/4HANA 54

11.16 SAP HANA, EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES E SAP BW LICENCIADO POR HANA SAP APPLICATION VALUE 54

11.17 SAP HANA, EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES E SAP BW - PARCIAL, LICENCIADO POR HANA SAP APPLICATION VALUE ("HANA REAB-PARCIAL") 55

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

11.18TERMOS DE USO DE API DO TWITTER CONTIDA NO SAP HANA, EDIÇÃO EMPRESARIAL; SAP HANA, EDIÇÃO EM TEMPO DE EXECUÇÃO PARA APLICAÇÕES E SAP BW; E SAP HANA, OPÇÃO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 56

11.19 ..... CLASSIFICAÇÃO DE DADOS FRIOS DO SAP HANA 56

11.20 ..... SOFTWARE CLIENTE SAP HANA 56

SOLUÇÕES FOCADAS EM NEGÓCIOS 56

12.1 SUPORTE ESPECIAL 56

12.2 SITE DE ESTRATÉGIA E CONDIÇÕES 57

SOFTWARE DE SOLUÇÃO PERSONALIZADA REPETÍVEL (REPEATABLE CUSTOM SOLUTION - "RCS"). 57

13.1 PRÉ-REQUISITOS PARA USAR 57

13.2 SOFTWARE NÃO PADRÃO 57

DOCUMENTO 4 - TERMOS DE PASS-THROUGH PARA BANCOS DE DADOS DE TERCEIROS 58

DOCUMENTO 5 - TERMOS DE PASS-THROUGH DOS DIRETÓRIOS 89

DOCUMENTO 6 – SOFTWARE SAP BUSINESS ONE 108

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

PREÂMBULO

Os termos definidos neste documento de Direitos de Uso do Software Licenciado pela SAP ("Termos de Uso") aplicam-se a quaisquer Usuários Designados e Pacotes (ambos definidos na Cláusula 1.1.1 deste instrumento) licenciados nos termos do Contrato, incluindo os pedidos feitos diretamente à SAP, ou por meio de revendedor, distribuidor, fabricante de equipamentos originais ("OEM") (do inglês, original equipment manufacturer) ou outro parceiro autorizado da SAP, referindo-se a estes Termos de Uso, inclusive, entre outros, aos "Direitos de Uso do Produto" ou às convenções semelhantes de nomes. Exceto quando estabelecido de outra forma neste instrumento, cada termo iniciado com letra maiúscula mencionado nestes Termos de Uso terá o significado a ele atribuído nos TCGs. A menos que especificado de outra forma, os termos/restrições aplicáveis a um componente serão aplicados inclusive quando este estiver incluído/incorporado a outro Pacote.

1. PRINCÍPIOS DE LICENCIAMENTO/REGRAS DE USO

1.1 Definições

1.1.1 De acordo com estes Termos de Uso: 1) cada produto de Software e/ou Software de Terceiros (definido no TCG) que for licenciado nos termos do Contrato e se referir a estes Termos de Uso poderá ser chamado "Pacote de Software" (quando se referir apenas ao Software) ou "Pacote de Software de Terceiros" (quando se referir apenas ao Software de Terceiros) ou "Pacote" (quando se referir tanto ao Software quanto ao Software de Terceiros); 2) "Usuário Designado" significa qualquer indivíduo autorizado pela Licenciada a Usar um Pacote (de acordo com os termos do Contrato), inclusive, entre outros, os funcionários de suas Afiliadas ou seus Parceiros de Negócios; 3) "Licença de Usuário Designado" significa a Métrica e o Nível da Licença aplicáveis a cada Usuário Designado; 4) "Licença de Pacote" significa a Métrica e o Nível da Licença aplicáveis a cada Pacote; uma Licença de Pacote para qualquer Pacote mencionado no Documento 3 deve incluir e estará sujeita aos termos específicos/ regras de Uso aplicáveis a tal Pacote, conforme definido no Documento 3; 5) "Métrica" significa: a) referindo-se ao contexto de um Usuário Designado, a categoria e o tipo de Usuário Designado (e a definição de tais direitos de uso correspondentes ao Direito de Uso do Usuário Designado), conforme descrição da Cláusula 2.1 deste instrumento e, b) referindo-se ao contexto de um Pacote, a métrica de negócios individual correspondente a cada Pacote descrito na Cláusula 2.2 deste instrumento; 6) "Nível da Licença" significa, a) referindo-se ao contexto de um Usuário Designado, a quantidade de Métrica para a qual cada categoria e tipo de Usuário Designado individual estão licenciados e, b) referindo-se ao contexto de um Pacote, a quantidade de Métrica para a qual cada Pacote individual está licenciado; 7) "Uso" significa ativar as funções de processamento do Software, carregar, executar, acessar, empregar o Software ou exibir informações resultantes de tais funções. O Uso pode ocorrer por meio de uma interface entregue com ou como parte do Software, uma interface da Licenciada ou de terceiros ou outro sistema intermediário; e 8) "Formulário de Pedido" significa o documento de pedido para os Usuários Designados e Pacotes licenciados de acordo com o Contrato, incluindo documentos de pedidos feitos diretamente à SAP ou por meio de revendedor autorizado, distribuidor, OEM ou outro parceiro autorizado da SAP.

1.2 Princípios Padrão de Licenciamento/Regras de Uso

1.2.1 *Licença de Usuário Designado e Licença de Pacote exigidas.* Salvo quando previsto especificamente de outra forma nas Cláusulas 1.3.2, 2.1.4 e 3 ou de outra forma estipulado na Lista de Preços aqui contida em relação à aplicabilidade das Licenças de Usuário Designado 1) o Uso de qualquer Pacote requer uma Licença de Usuário Designado e uma Licença de Pacote; 2) a Licenciada deverá ter uma Licença de Usuário Designado para qualquer indivíduo que acesse um Pacote, Licença essa que determinará o grau de Uso do Pacote autorizado para o indivíduo, ficando o Uso do Pacote, em todas as circunstâncias, ainda sujeito à Licença de Pacote e, de outra forma, de acordo com os termos do Contrato, salvo disposições em contrário estabelecidas no Documento 3. As Licenças de Usuário Designado não podem ser atribuídas a mais de um indivíduo.

1.2.1.1 *Exceções de Usuário Designado.* Onde os dados são exportados de um Software licenciado (excluindo todos os bancos de dados SAP Business Warehouse Software e/ou de terceiros) para um Aplicativo de Terceiros de acordo com uma consulta prévia que (i) foi criada por um indivíduo licenciado para Usar o Software a partir do qual os dados estão sendo exportados e que (ii) opera automaticamente de modo programado, o uso de tais dados por Aplicativos de Terceiros e/ou por seus usuários NÃO exige a licença prevista neste instrumento, desde que tal uso não resulte em atualizações e/ou acione recursos de processamento de qualquer Software licenciado. "Aplicativos de Terceiros" significa todas as tecnologias além do Software licenciado para as quais a Licenciada tenha uma licença apropriada de uma empresa que não seja a SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas subsidiárias e/ou distribuidores.

1.2.1.2 *Exceções de Usuário Designado.* Indivíduos licenciados como usuários do SAP Business One que Usam o Software SAP Business One que faz interface com uma instalação SAP ERP da Licenciada separada não são obrigados a ser licenciados como Usuários Designados da SAP de acordo com o contrato da Licenciada com a SAP ou com uma afiliada autorizada da SAP para tal Sistema SAP ERP.

1.2.2 *Regras Adicionais de Usuário Designado para o Software do SBOP e Legacy SBOP Não Licenciado para Uso Autônomo.* "SBOP" e "Legacy SBOP" deverão significar qualquer Software identificado como SBOP ou Legacy SBOP, respectivamente, nestes Termos de Uso. Salvo disposição em contrário estabelecida neste contrato, todas as referências a "SBOP" deverão ser interpretadas como, inclusive, qualquer Software licenciado, identificado nos termos de qualquer Formulário de Pedido como "Legacy SBOP"; no entanto, as referências a "Legacy SBOP" deverão significar apenas qualquer Software licenciado, especificamente identificado como "Legacy SBOP" no Documento 1. Qualquer Legacy SBOP licenciado só poderá ser Usado por indivíduos licenciados como Expert User, Business Analytics Professional User, BI Limited User ou Business Information User, devendo ser Usado de acordo com o tipo de Usuário Designado de cada respectivo indivíduo e sujeito aos Níveis da Licença para o Software.

1.2.3 *Software em Tempo de Execução.* A Licenciada poderá utilizar nos Pacotes Licenciados funcionalidade limitada de outros Pacotes dos quais não tenha adquirido uma licença ("Software em Tempo de Execução"). Até que a Licenciada tenha uma licença expressa do Software em Tempo de Execução, o Uso do Software em Tempo de Execução pela Licenciada ficará limitado ao acesso por meio dos Pacotes licenciados e de quaisquer Modificações autorizadas do referido Software em Tempo de Execução exclusivamente para viabilizar a execução dos Pacotes licenciados e integrar os dados do Software Licenciado pela SAP, de acordo com o especificado na Documentação. Licenças adicionais serão exigidas no caso de Uso pela Licenciada de um Pacote para criar e/ou operar um aplicativo personalizado ou de terceiros.

1.2.4 *Versões de País/Idioma e Restrições de Disponibilidade.* Não há versões específicas por país/idioma aplicáveis licenciadas pela SAP para a Licenciada, salvo quando declarado especificamente de outra forma em Formulário de Pedido. Os pacotes estão sujeitos a restrições de disponibilidade. As informações sobre tais restrições, incluindo disponibilidade por país, idiomas suportados, sistemas operacionais e bancos de dados suportados podem ser fornecidas pela Matriz de Disponibilidade de Produto (PAM) publicada em http://support.sap.com/pam ou incluídas de outra forma na Documentação.

1.2.5 *Conectividade com a Internet.* Para funcionar corretamente, alguns Pacotes necessitam de conexão com a Internet. A Licenciada é responsável por obter a conectividade com a Internet, e a SAP não se responsabiliza pela perda de funcionalidade por falha de conexão com a Internet.

1.2.6 *Serviços Web de Terceiros.* Alguns Pacotes permitem conexão com Serviços Web de Terceiros. Para efeitos destes Termos de Uso, "Serviços Web de Terceiros" significa (i) todo e qualquer serviço Web disponibilizado por terceiros (além da SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas afiliadas), acessível pelo

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Software ou pelos Materiais da SAP, e (ii) toda e qualquer API, arquivo de definição de serviço Web e outros materiais disponibilizados por ou em nome desses provedores de serviços Web de terceiros para facilitar o acesso e uso desses serviços Web. Exemplos de Serviços Web de Terceiros incluem serviços como: Facebook, Evernote, Twitter, Google Maps e outros serviços do tipo (lista não exaustiva para fins de exemplificação). Os seguintes termos se aplicam a todos os Serviços Web de Terceiros:

- A Licenciada é responsável somente por obter todas as credenciais de registro e autenticação necessárias para acessar e usar a API de Serviço Web de Terceiros ou o Serviço Web de Terceiros.
- O uso de API de Serviços Web de Terceiros está sujeito à aceitação pela Licenciada dos termos e condições dos Serviços Web de Terceiros, que devem ser obtidos do fornecedor de Serviços Web de Terceiros. A SAP não é parte do contrato entre a Licenciada e o fornecedor de Serviço Web de Terceiros.
- A API de Serviço Web de Terceiros e o Serviço Web de Terceiros estão excluídos de todas as representações, garantias, indenizações e obrigações de suporte.
- A Licenciada concorda em indenizar a SAP, seus executivos, funcionários, agentes e subcontratados por e contra todas as reivindicações, responsabilizações, perdas, danos e custos (inclusive honorários advocatícios razoáveis) sofridos pela SAP em decorrência do uso de Serviços Web de Terceiros pela Licenciada ou por suas Afiliadas.
- A SAP poderá regular, suspender ou terminar o acesso da Licenciada à API de Serviços Web de Terceiros usando o Produto, se a Licenciada violar ou fizer com que a SAP viole os termos do serviço do provedor de Serviço Web de Terceiros ou outros contratos ou políticas do Serviço Web de Terceiros (inclusive, entre outros, excedendo limites de dados ou de uso).

1.3 Princípios/Regras de Uso Excepcionais para Cenários de Licença Especial

1.3.1 Esta Cláusula 1.3 define os princípios/regras de Uso excepcionais para os seguintes cenários de licença especial ("Cenários de Licença Especial") e, em caso de contradição entre os princípios/regras de uso excepcionais para qualquer Cenário de Licença Especial identificado nesta Cláusula 1.3 e os princípios/regras de Uso padrão de licenças estabelecidos no Contrato e na Cláusula 1.2 deste instrumento, os termos desta Cláusula 1.3 devem prevalecer sobre os termos contraditórios da Cláusula 1.2 deste instrumento.

1.3.2 *Uso Autônomo* O software será licenciado para Uso Autônomo, se assim identificado no Formulário de Pedido. "Uso Autônomo" significa o Software, e qualquer Software de Terceiros correspondente, identificado como de "Uso Autônomo" que só poderá ser Usado com outro Software e/ou Software de Terceiros com a mesma designação como de "Uso Autônomo" no Formulário de Pedido aplicável da SAP ou de um revendedor, distribuidor ou outro parceiro autorizado da SAP e/ou software de outra marca licenciado de terceiros.

Para evitar dúvidas, todo Software licenciado nos termos de uma Licença Restrita, definida na Cláusula 1.3.3, ou por uma entidade adquirida pela SAP antes da sua incorporação legal com uma personalidade jurídica da SAP sucessora será considerado licenciado exclusivamente para Uso Autônomo.

1.3.2.1 *Uso Autônomo do Software Legacy SBOP*. O Uso do Legacy SBOP licenciado para Uso Autônomo exige uma Licença de Usuário Designado além da Licença de Pacote para o Legacy SBOP propriamente dito. O Software SBOP licenciado de qualquer revendedor, distribuidor, fabricante de peças originais ou outros terceiros poderá ser Usado somente para Uso Autônomo, salvo se acordado de outra forma por escrito pela SAP no Formulário de Pedido aplicável. Os únicos tipos de Usuários Designados autorizados a usar o Legacy SBOP licenciado para Uso Autônomo são o SAP Application Standalone Business Analytics Professional User, SAP Application Standalone BI Limited User ou SAP Application Business Information Viewer User, devendo o Uso estar de acordo com o tipo de Usuário Designado respectivo de cada indivíduo e sujeito aos Níveis da Licença aplicáveis ao Software.

1.3.3 *Licença Restrita*. Caso a Licenciada tenha adquirido o Software integrado ou de outra forma fornecido em combinação, ou para uso, com produto de terceiros ("Aplicativo OEM") de outro fornecedor, a Licenciada terá adquirido uma Licença Restrita. A Licenciada poderá usar cada cópia licenciada do Software somente em conjunto com o Aplicativo OEM com o qual foi fornecida. O acesso aos dados não especificamente criados ou necessários para ativação das funcionalidades do Aplicativo OEM caracteriza violação desta licença. Se o Aplicativo OEM demandar o uso de um data mart ou um data warehouse, ele só poderá ser usado com o data mart ou o data warehouse para acessar os dados criados ou necessários para ativação das funcionalidades do Aplicativo OEM. Licenças Restritas não podem ser combinadas ou usadas com licenças irrestritas.

1.3.4 *Licença de Assinatura*. Salvo quando acordado em contrário e por escrito entre as partes, se o Software for licenciado por assinatura, à Licenciada será concedida uma licença não exclusiva e intransferível para uso do Software por um período de 12 (doze) meses, renovável anualmente pela taxa então vigente da Licenciadora ou por outro período mutuamente acordado por escrito entre as partes.

1.3.5 *Licença de Desenvolvimento*. Salvo quando acordado em contrário e por escrito entre as partes, se a Licenciada receber uma licença de desenvolvimento, você poderá usar o número e o tipo de licença adquirida somente para desenvolver ou testar tais desenvolvimentos. Uma licença de desenvolvimento não pode ser usada em, nem transferida para, um ambiente de produção.

1.3.6 *Licença de Atualização*. Salvo quando acordado em contrário e por escrito entre as partes, se você receber o Software como atualização de um produto licenciado anteriormente, sua licença para uso do Software ficará limitada ao número total de licenças que você adquiriu para o produto anterior. Se você optar por usar o Software e o produto anterior simultaneamente, o número total de licenças usadas para acessar o Software e o produto anterior não poderá ultrapassar o número total de licenças que você adquiriu para o produto anterior.

1.3.7 *Licença Promocional*. Salvo quando acordado em contrário e por escrito entre as partes, se você recebeu o Software como uma oferta especial ou uma licença promocional ("Licença Promocional"), você só poderá usar as Licenças Promocionais com uma nova Implementação. As Licenças Promocionais não podem ser adicionadas nem usadas com uma Implementação ou um Projeto existente.

1.3.8 *Licença para Avaliação/Proibida para Revenda*. Salvo quando acordado em contrário e por escrito entre as partes, uma Licença para Avaliação ou Proibida para Revenda poderá ser usada somente para o número e o tipo de licença especificados e pelo período indicado no pacote, no pedido ou na documentação fornecida do Software. Quando o período especificado terminar, o Software associado à licença de Avaliação ou Não para Revenda não funcionará, a não ser que a Licenciada tenha obtido as chaves de licença permanentes aplicáveis. Se a documentação de pedido, ou de envio, especificar um projeto específico, o Software poderá ser usado somente para aquele projeto. Uma Licença para avaliação somente poderá ser usada para fins de avaliação e não poderá ser usada para fins de produção. Não obstante qualquer outra provisão deste Contrato, o Software fornecido pela Licença de avaliação ou Proibida a revenda é fornecido "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", sem nenhum tipo de garantia, seja expressa ou implícita. Uma Licença para Avaliação ou Proibida para Revenda poderá ser rescindida a qualquer momento pela SAP, mediante notificação por escrito.

1.3.9 *Software SAP Business One*. Os termos e condições adicionais referentes ao licenciamento do Software SAP Business One, incluindo as restrições aplicáveis a Métricas e Pacote, estão definidos no Documento 6. O uso de produtos de banco de dados de terceiros com o SAP Business One pode ficar sujeito a termos e condições adicionais exigidos pelos fornecedores da SAP. Os referidos termos e condições adicionais estão estabelecidos no Documento 4, "Termos de Pass-Through para Banco de Dados de Terceiros."

1.4 Verificação

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.4.1 A SAP está autorizada a auditar o uso do Software Licenciado pela SAP (em geral, uma vez por ano) por medição do sistema de acordo com os procedimentos padrão da SAP. A Licenciada poderá realizar a medição propriamente dita usando as ferramentas inalteradas e os formulários de autodeclaração fornecidos pela SAP para esse fim. O formulário de autodeclaração deve ser preenchido independentemente dos módulos técnicos de função de medição. O resultado da medição deve ser transmitido online por meio das interfaces aplicáveis dos sistemas da Licenciada para a SAP ou em formato legível por máquina. A aplicação do conceito de clientes múltiplos para classificação de usuários só será permitida de forma excepcional e estará sujeita à aprovação prévia da SAP por escrito.

2. MÉTRICAS

2.1 **Princípios e Métricas de Usuário Designado**

2.1.1 *Princípios de Usuário Designado*. Exceto pelo especificamente determinado em contrário nas Cláusulas 1.3.2, 2.1.4 e 3 deste instrumento em relação à aplicabilidade das Licenças de Usuário Designado, apenas os Usuários Designados devidamente licenciados estão autorizados a Usar o Pacote, ficando o Uso sujeito à "Licença de Usuário Designado" e à "Licença de Pacote" e, de alguma forma, de acordo com os termos do Contrato, salvo disposição em contrário estabelecida no Documento 3 deste instrumento. A transferência de uma Licença de Usuário Designado de um indivíduo para outro só poderá ser feita se o indivíduo a quem a Licença de Usuário Designado foi concedida (i) estiver de férias, (ii) estiver ausente por motivo de doença, (iii) tiver seu contrato de trabalho rescindido, (iv) tiver sido transferido para uma nova função que não exija mais o Uso de qualquer Pacote ou (v) estiver sujeito a outra condição aprovada pela SAP.

2.1.2 Nota importante para Licenciadas com Contratos de junho de 2014 e anteriores. Estas Licenciadas podem ter licenciado um dos seguintes tipos anteriores de usuário: mySAP.com Users, SAP Business Suite Users, SAP ERP Users, Individual SAP Solutions Users, SAP Application Users e SAP BA&T Users.

As Licenciadas que já tenham licenciado um ou vários tipos de usuário mencionados acima estarão autorizadas a licenciar quantidades adicionais dos mesmos tipos de usuários. As Licenciadas não estão autorizadas a licenciar Usuários Designados da SAP dentro de seu contrato de licenciamento existente.

2.1.3 *Métrica de Usuário Designado – Categorias, Tipos e Definições Correspondentes*.

As Métricas de Usuário Designado, incluindo categorias, tipos e definições correspondentes, estão contidas no Documento 2, que fica incorporado a este instrumento por referência.

2.1.4 *Exceções de Usuário Designado*:

2.1.4.1 Fornecedores

Ao acessar os seguintes Pacotes de Software da SAP, os fornecedores não necessitam de licenças de Usuário Designado: SAP Advanced Trade Management Analytics, SAP Advanced Trade Management Analytics, versão para SAP BW/4HANA, SAP Customer Business Planning, SAP Customer Business Planning, versão para SAP BW/4HANA, SAP Extended Sourcing, SAP Extended Procurement, SAP Supplier Self Services, SAP Supplier Lifecycle Management, SAP SRM Rapid Deployment Edition, SAP Supplier Collaboration, SAP Customer Collaboration, SAP Outsourced Manufacturing, SAP Trade Promotion Planning and Management, SAP Trade Promotion Planning and Management, versão para SAP BW/4HANA SAP Subcontractor Management for Consumer Products, SAP Procurement for Public Sector, SAP Supplier Relationship Management & Logistics for Health Care.

2.1.4.2 Parceiros de Negócios:

Parceiros de Negócios não necessitam de Licenças de Usuário Designado ao acessar este Pacote de Software Licenciado pela SAP: SAP Contract Lifecycle Management.

2.1.4.3 Funcionários:

Funcionários não necessitam de Licenças de Usuário Designado ao acessar estes Pacotes de Software Licenciado pela SAP: SAP IT Service Desk Operation.

2.1.4.4 Avaliadores:

Avaliadores não necessitam de Licenças de Usuário Designado ao acessar este Pacote de Software Licenciado pela SAP: SAP Supplier Lifecycle Management.

2.1.4.5 Clientes/Elementos:

Indivíduos que não são funcionários da Licenciada ou Parceiros Comerciais da Licenciada e que adquirem ou recebem mercadorias e/ou serviços da Licenciada não necessitam de licenças de Usuários Designados, salvo se de outra forma estabelecido neste instrumento.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.2 **Princípios e Métricas de Pacote**

2.2.1 *Princípios de Pacote*. Cada Pacote é licenciado com base na Métrica a ele aplicável. Em nenhuma circunstância o Pacote poderá ser Usado além do Nível da Licença para a qual está licenciado.

2.2.2 *Métricas de Pacote - Tipos e Definições Correspondentes*. As Métricas de Pacote, incluindo os tipos e as definições correspondentes, estão contidas no Documento 2, que passa a ser aqui incorporado por referência.

3. TERMOS ESPECÍFICOS DE PACOTE/REGRAS DE USO

3.1 **Licenças de Pacote**. Uma Licença de Pacote para qualquer Pacote referenciado no Documento 3 incluirá e estará sujeita aos termos e regras de Uso específicos e aplicáveis a tal Pacote, conforme o Documento 3 aqui incorporado por referência.

3.2 **Aplicabilidade**. Esta Cláusula 3.2 aplica-se a qualquer Pacote (inclusive, entre outros, a bancos de dados) licenciado nos termos de um Formulário de Pedido e identificado como Software de Terceiros (incluindo os bancos de dados) no respectivo Formulário de Pedido (aqui denominado "Pacote de Software de Terceiros"), bem como ao controle de quaisquer termos conflitantes estabelecidos no Contrato. Todos os Pacotes de Software de Terceiros devem ser Usados exclusivamente em conjunto com o Pacote especificamente determinado pela SAP ou fornecido pela SAP com o Pacote de Software de Terceiros. Os Pacotes de Software de Terceiros não podem ser usados juntamente com nenhum outro Pacote nem individualmente. Salvo especificamente determinado em contrário na Cláusula 3 dos Termos de Uso, qualquer Uso dos Pacotes de Software de Terceiros (seja em produção ou não) será computado em relação ao Nível da Licença para qualquer Métrica aplicável.

3.2.1 **Exceções do TCG para Pacotes de Software de Terceiros.**

3.2.1.1 A Cláusula 6.3 (Modificação/Complemento) do TCG não se aplicará a Pacotes de Software de Terceiros, salvo quando disposto em contrário neste instrumento. A Licenciada não poderá fazer Modificações nem Complementos aos Pacotes de Software de Terceiros, ou de alguma forma modificar os Pacotes de Software de Terceiros, salvo quando expressamente autorizada pela SAP por escrito.

3.2.1.2 *Limitação de Responsabilidade*. NÃO OBSTANTE QUALQUER DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NESTE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO A TODAS E QUAISQUER PERDAS E DANOS DE QUALQUER TIPO OU NATUREZA QUE DE ALGUMA FORMA VENHAM A SURGIR OU ESTEJAM RELACIONADAS AO SOFTWARE DE TERCEIROS LICENCIADO NOS TERMOS DE UM FORMULÁRIO DE PEDIDO QUE REFERENCIE ESTES TERMOS DE USO, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A SAP OU SUAS LICENCIADAS SERÃO RESPONSABILIZADAS UMAS EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS OU A QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE PELO PAGAMENTO DE UM VALOR REFERENTE A DANOS MAIOR DO QUE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO PAGAS PELO SOFTWARE DE TERCEIROS QUE TENHA CAUSADO DIRETAMENTE OS DANOS, NEM SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER VALOR REFERENTE A DANOS INDIRETOS, TAIS COMO MAS NÃO LIMITADOS A PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO OU LUCROS CESSANTES, PARALISAÇÃO DE TRABALHO, PERDA DE DADOS, FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DE COMPUTADOR, TODOS E QUAISQUER OUTROS DANOS OU PERDAS COMERCIAIS, BEM COMO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS JUDICIAIS E JUROS RELACIONADOS A ESTES DANOS INDIRETOS.

3.3 **Bancos de dados**

3.3.1 Se houver um banco de dados em tempo de execução licenciado e do Formulário de Pedido não for excluído nenhum Pacote licenciado da referida licença de banco de dados em tempo de execução, o Uso do banco de dados em tempo de execução pela Licenciada será regido pelos seguintes termos:

3.3.1.1 A Licenciada só poderá fazer Uso do banco de dados em tempo de execução licenciado nos termos de um Formulário de Pedido, referindo-se a estes Termos de Uso juntamente com o Uso dos Pacotes licenciados nos termos do referido Formulário de Pedido. Se a Licenciada Usar o banco de dados em tempo de execução licenciado em condições diferentes das especificadas neste parágrafo, ela deverá licenciar diretamente de um fornecedor autorizado uma licença de uso completa, incluindo as ferramentas de programação.

3.3.2 Se um banco de dados em tempo de execução for licenciado e o Formulário de Pedido excluir dessa licença de tempo de execução certos Pacotes de Software licenciados ("Componentes Excluídos"), o Uso desse banco de dados em tempo de execução pela Licenciada será regido por estes termos:

3.3.2.1 A Licenciada só poderá fazer Uso do banco de dados em tempo de execução licenciado nos termos de um Formulário de Pedido, referindo-se a estes Termos de Uso juntamente com o Uso dos Pacotes licenciados, que não sejam Componentes Excluídos, nos termos do Formulário de Pedido. Se a Licenciada Usar o banco de dados em tempo de execução licenciado em condições diferentes das especificadas neste parágrafo, ela deverá licenciar diretamente de um fornecedor autorizado uma licença de uso completa, incluindo as ferramentas de programação.

3.3.2.2 Os Componentes Excluídos podem exigir um produto de banco de dados. Em relação aos Componentes Excluídos: (i) nem o Formulário de Pedido nem o Contrato contém uma licença de uso de qualquer produto de banco de dados, mesmo que integrado ou pré-instalado como parte dos Componentes Excluídos; (ii) cada produto de banco de dados está sujeito ao contrato de licenciamento do respectivo fornecedor; (iii) a SAP não faz declarações nem

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

dá garantias quanto aos termos de qualquer licença, ou quanto à operação de qualquer produto de banco de dados obtido diretamente de um terceiro fornecedor (iv) a Licenciada é responsável pelo suporte e manutenção de qualquer produto de banco de dados obtido de um terceiro fornecedor, não cabendo à SAP nenhuma responsabilidade nesse sentido.

3.3.3 Os seguintes termos aplicam-se a um banco de dados em tempo de execução não licenciado:

3.3.3.1 Os Pacotes licenciados de acordo com um Formulário de Pedido, referindo-se a estes Termos de Uso, podem exigir um produto de banco de dados. Em relação a esses Pacotes: (i) nem o Formulário de Pedido nem o Contrato contém uma licença de uso de qualquer produto de banco de dados, mesmo que integrado ou pré-instalado como parte do Software e/ou de software de terceiros; (ii) cada produto de banco de dados está sujeito ao contrato de licenciamento do respectivo fornecedor; (iii) a SAP não faz declarações nem dá garantias quanto aos termos de qualquer licença, ou quanto à operação de qualquer produto de banco de dados obtido diretamente de um terceiro fornecedor e (iv) a Licenciada é responsável pelo suporte e manutenção de qualquer produto de banco de dados obtido de um terceiro fornecedor, não cabendo à SAP nenhuma responsabilidade nesse sentido.

3.3.4 **Direitos e Restrições de Comunicação e Implementação de Banco de Dados (Estrutura Separada de Banco de Dados):** as seguintes condições serão aplicadas quando a Licenciada: (a) licenciar um TPD (nos termos definidos a seguir) para Uso com alguns, mas não todos os Pacotes de Software Licenciado pela SAP e/ou Usuários Designados que sejam SAV relevante para o referido TPD; e/ou (b) licenciar um TPD e qualquer Pacote contendo "S/4 HANA" no nome do Pacote ou de alguma forma identificado no Contrato como sendo um Pacote "S/4 HANA".

3.3.4.1 Não obstante qualquer condição disposta em contrário neste Contrato, se algum Software da SAP e algum software de terceiros (exceto banco de dados em tempo de execução de terceiros conforme definido posteriormente) forem licenciados nos termos do Contrato ("SW") para Uso com um banco de dados em tempo de execução de terceiros também licenciado nos termos do Contrato ("TPD") e algum SW não for licenciado para Uso com o TPD, serão aplicadas as seguintes regras de implementação e direitos e restrições de comunicação entre SW em Tipos de Instalação diferentes (nos termos definidos abaixo):

(a) **Direitos e Restrições de Implementação.** Nos termos aqui referenciados, "Instalação Técnica" significa uma implementação de SW executado em uma única instância de banco de dados. Sujeito a todas as taxas aplicáveis ao licenciamento de banco de dados da SAP e à Cláusula 1.5 (Pacotes S/4HANA) deste documento, o SW licenciado para Uso com tal TPD pode ser implementado em qualquer um dos seguintes "Tipos de Instalação":

(1) **"Instalação Tipo 1"** significa qualquer Instalação Técnica na qual todo SW implementado é licenciado para ser Usado com o TPD e executado no TPD;

(2) **"Instalação Tipo 2"** significa qualquer Instalação Técnica na qual todo SW implementado é licenciado para ser Usado com o TPD, mas não executado no TPD, e

(3) **"Instalação Tipo 3"** significa qualquer Instalação Técnica na qual nenhum SW, ou apenas parte do SW, implementado é licenciado para ser Usado com o TPD e, portanto, nenhum TPD é instalado e/ou executado.

SW não licenciado para Uso com um TPD não pode ser implementado em Instalações Tipo 3 e está sujeito a todas as taxas de licenciamento de bancos de dados da SAP aplicáveis. As Instalações Técnicas para cada Tipo de Instalação devem ser separadas das Instalações Técnicas usadas por outros Tipos de Instalação.

(b) **Direitos e Restrições de Comunicação da Instalação.**

(1) ***Entre Instalação Tipo 1 e Instalação Tipo 2.*** Comunicação bidirecional (incluindo transferências de dados) devem ser permitidas entre SW e/ou TPD em Instalações Tipo 1 e SW em Instalações Tipo 2.

(2) ***Entre Instalação Tipo 1 e Instalação Tipo 3.***

(A) *Comunicação em Nível de Banco de Dados*. A comunicação (incluindo transferências de dados) no nível de banco de dados deve se limitar a uma transferência de dados *produtiva única* ("Carregamento Inicial de Dados") diretamente de um TPD em Instalação Tipo 1 para o Software SAP HANA na Instalação Tipo 3. Para fins de esclarecimento, são permitidas transferências ilimitadas de dados diretamente a partir de TPD em Instalação Tipo 1 para o Software SAP HANA em uma Instalação Tipo 3 separada e não produtiva, antes da conclusão do Carregamento Inicial de Dados.

(B) *Comunicação em API de Nível de Aplicação*. Fica permitida a comunicação bidirecional, inclusive transferências de dados, por meio de "APIs de Nível de Aplicação". "APIs de Nível de Aplicação" são as interfaces de programação de aplicativo entregues como parte do software

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

licenciado, excluindo todas as interfaces de programação de aplicativo/tecnologias quando tais interfaces/tecnologias são usadas para comunicar com e/ou replicar dados em nível de banco de dados.

(3) ***Entre Instalação Tipo 2 e Instalação Tipo 3*.**

(A) *Comunicação em Nível de SAP HANA*. A comunicação (incluindo transferências de dados) em nível do Software SAP HANA deve se limitar a transferências de dados *unidirecionais* diretamente do SW em Instalações Tipo 3 para o Software SAP HANA em Instalações Tipo 2.

(B) *Comunicação em API de Nível de Aplicação*. Fica permitida a comunicação bidirecional, inclusive transferências de dados, por meio de APIs de Nível de Aplicação.

(4) Além dos direitos de comunicação no nível de banco de dados (incluindo transferência de dados) previstos nas Cláusulas (b)(1) e (b)(2)(A) anteriores, toda comunicação (incluindo transferências de dados) entre qualquer tecnologia e qualquer TPD deve ocorrer exclusivamente em APIs de Nível de Aplicação e não diretamente com o TPD.

3.3.5 **Uso Autônomo de Bancos de Dados de Terceiros**

Se um Formulário de Pedido referir-se a estes Termos de Uso incluindo uma restrição de Uso Autônomo, serão aplicados os seguintes termos:

Os Pacotes licenciados de acordo com um Formulário de Pedido, referindo-se a estes Termos de Uso, podem exigir um produto de banco de dados. Em relação a Pacotes: (i) nem o Formulário de Pedido nem o Contrato contém uma licença de uso de qualquer produto de banco de dados, mesmo que integrado ou pré-instalado como parte do Software e/ou de software de terceiros; (ii) cada produto de banco de dados está sujeito ao contrato de licenciamento do respectivo fornecedor; (iii) a SAP não faz declarações nem dá garantias quanto aos termos de qualquer licença ou quanto à operação de qualquer produto de banco de dados obtido diretamente de um terceiro fornecedor e (iv) a Licenciada é responsável pelo suporte e manutenção de qualquer produto de banco de dados obtido de um terceiro fornecedor, não cabendo à SAP nenhuma responsabilidade nesse sentido.

3.3.6 **Termos de Pass-Through**

O uso de produtos de banco de dados e diretórios de endereços de terceiros pode estar sujeito a termos e condições adicionais exigidos pelos fornecedores da SAP. Tais termos e condições adicionais estão estabelecidos respectivamente no Documento 4, "Termos de Pass-Through para Bancos de Dados de Terceiros" e no Documento 5, "Termos de Pass-Through para Diretórios".

3.4 **Software de Código Aberto (Open Source)**

As condições específicas aplicáveis relacionadas a determinados produtos de código aberto (Open Source) disponibilizados pela SAP fazem parte da documentação de produto aplicável e aplicando-se ao uso pela Licenciada de tais produtos de código aberto (Open Source). A definição do termo código aberto (Open Source) pode ser encontrada em www.opensource.org/.

3.5 **SAP Best Practices**

Os Pacotes de Software podem ser entregues com definições e dados mestre que foram pré-configurados para abordar os requisitos generalizados de um setor específico ou país (SAP Best Practices).

É responsabilidade da Licenciada determinar a viabilidade de uso do pacote SAP Best Practices para sua própria personalização e definição de parâmetros do Software Licenciado pela SAP em ambiente de produção.

3.6 **Ferramentas da SAP**

O Software, particularmente o ABAP Workbench e o SAP NetWeaver, contém ferramentas de software. A Licenciada pode utilizar essas ferramentas apenas para programar Modificações ou para criar Complementos do software licenciado pela SAP que estejam de acordo com o Contrato. As ferramentas não podem ser transferidas, seja no todo ou em parte, para software modificado ou criado.

3.7 **Módulos de Função**

O Software pode conter módulos de função, os quais estão armazenados em uma biblioteca de funções. Alguns desses módulos de função apresentam um indicador da versão para transferência para software modificado ou recém-criado. Apenas esses módulos de função podem ser transferidos pela Licenciada para Modificações ou Complementos do software. Os módulos de função não podem ser modificados nem descompilados, exceto quando autorizado nos termos do Contrato.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DOCUMENTO 1 - SOFTWARE LEGACY SBOP

Legacy SBOP

Business Intelligence
SAP BusinessObjects BI Starter Package
SAP BusinessObjects BI Package (CPU)
SAP BusinessObjects BI Package (usuário)

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DOCUMENTO 2 – MÉTRICAS DE USUÁRIO DESIGNADO E DE PACOTE

Usuário Designado da SAP – Setor de Atividade Cruzada

SAP Developer User é um Usuário Designado autorizado a acessar as ferramentas de desenvolvimento fornecidas com o Software licenciado para fazer Modificações e/ou Complementos no Software licenciado. O SAP Developer User também inclui os direitos concedidos ao SAP Employee User.

SAP Learning User é um Usuário Designado exclusivamente autorizado a acessar as soluções de aprendizagem da lista de preços da SAP a seguir, desde que essas soluções de aprendizagem sejam licenciadas.

SAP Professional User é um Usuário Designado autorizado a executar funções relativas a operações e de administração/gerenciamento de sistemas suportadas pelo Software licenciado, exceto pelo SBOP, abrangendo inclusive os direitos concedidos ao SAP Project User, SAP Logistics User, SAP Industry Portfolio User, SAP Retail User, SAP Worker User e SAP Business Partner User.

SAP Project User é um Usuário Designado autorizado a executar uma ou mais das seguintes funções suportadas pelo Software licenciado, exceto pelo SBOP: (i) gerenciamento de projetos, inclusive gerenciamento de recursos de projetos; criação, alteração e exibição de cotação, pedido e fatura de projetos no SAP ERP; contabilidade de projetos individuais; criação de solicitações de compra, pedidos de compra e folhas de registro de serviços de projetos; (ii) geração de relatórios de produtos e projetos; (iii) gerenciamento de receitas e despesas de projetos; (iv) visualização de lançamentos de contas a receber no Razão; (v) controle de acesso e liberação de dados e receitas em cenários de desenvolvimento colaborativo de produto; (vi) visualização e aprovação de modificações por meio de registros de engenharia, (vii) administração de modificações com base em registros de engenharia; (viii) colaboração em cFolders e (ix) interfaces para ferramentas autorizadas de autor de terceiros. O SAP Project User também inclui os direitos concedidos ao SAP Manager Self-Service User.

Usuário Designado da SAP – Linha de Negócios

SAP Employee User é um Usuário Designado autorizado a realizar as seguintes funções suportadas pelo Software licenciado, exceto pelo SBOP, tudo exclusivamente para finalidades próprias de tal indivíduo e não por ou em nome de outros indivíduos: (i) Uso, com exceção do direito de modificação e/ou personalização de relatórios padrão e interativos relacionados às tarefas do SAP Employee User especificadas apenas nesta definição e fornecidos com o Software licenciado, (ii) self-service para planejamento de viagens/relatórios de despesas, (iii) aquisições por self-service e (v) reserva de acomodações por self-service. O SAP Employee User também inclui os direitos concedidos ao SAP Learning User e SAP Employee Self-Service User.

SAP Employee Self-Service User é um Usuário Designado autorizado a realizar a função self-service de RH para (i) registro de ponto de funcionários, (ii) avaliação de funcionários, (iii) perfis de habilidades e talentos e (iv) comparação de perfis suportada pelo Software licenciado, exceto pelo SBOP, tudo exclusivamente para finalidades próprias de tal indivíduo e não por ou em nome de outros indivíduos. O SAP ESS User também inclui os direitos concedidos ao SAP Employee Self-Service Core User.

SAP Employee Self-Service Core User é um Usuário Designado autorizado a realizar as seguintes funções self-service de RH suportadas pelo Software licenciado, exceto pelo SBOP, tudo exclusivamente para finalidades próprias de tal indivíduo e não por ou em nome de outros indivíduos: (i) manutenção dos registros de funcionários, (ii) diretório de funcionários, (iii) serviços de benefícios e pagamentos, (iv) gerenciamento de ausências e (v) SAP E-Recruiting. Além disso, o SAP Employee Self-Service (ESS) Core User também está autorizado a acessar "Conteúdo de Terceiros" residente no "Portal Habilitado para Produtos SAP" da Licenciada, desde que o acesso ao Conteúdo de Terceiros não exija nem resulte em qualquer Uso do Software licenciado, além do acesso ao Conteúdo de Terceiros residente no Portal Habilitado para Produtos SAP da Licenciada. De acordo com esta definição de usuário ESS Core User, (i) "Conteúdo de Terceiros" significa informações criadas sem o Uso do Software licenciado e (ii) "Portal Habilitado para Produtos SAP" significa qualquer portal criado pela Licenciada usando o Software SAP Enterprise Portal fornecido com o Software SAP NetWeaver licenciado, que forneça aos Usuários Designados devidamente licenciados um ponto de acesso comum para fazer Uso do Software Licenciado pela SAP.

SAP Logistics User é um Usuário Designado autorizado exclusivamente a realizar as seguintes tarefas do Software licenciado e aplicável, exceto pelo SBOP:

- Gestão de Transportes: procura de um contrato de frete, monitoramento de certa remessa e atividades similares, atualização de cadastros (taxas, linha de transporte, localizações), controle de entrada de solicitação de transporte, planejamento de transporte, resposta à RFP (solicitação de proposta) para visualização e confirmação de eventos, verificação de cálculo da carga e atividades similares.
- Armazenamento: confirmação de recebimento e entrada de mercadorias em armazém; desconsolidação de entrada de mercadorias; separação nos pontos de separação; controle de movimentos de estoque, inclusive reabastecimento, preparação de produção e entrada de contagens de inventário físico; empacotamento, ou confirmação de VAS (serviços adicionais) e programação de atividades de ocupação dos portões. SAP Logistics Users poderão acessar o Software usando dispositivos móveis de radiofrequência.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Monitoramento e Rastreamento: visualização de qualquer objeto identificado com número de série e/ou rastreado, como consulta a localização atual ou anterior ou verificação de genealogia do produto; acesso a soluções de rastreamento de produtos, geração de relatórios de movimento de mercadorias ou visualização de relatórios de rastreamento; visualização de status de eventos definidos da cadeia de suprimentos, previstos ou imprevistos, por exemplo, atraso na remessa de um pedido de venda, modificação de uma confirmação de pedido de compra e confirmação ou modificação de eventos da cadeia de suprimentos, por exemplo, atualização de modificação de data ou quantidade de uma ordem de produção.
- Direct Store Delivery: Para oferecer suporte aos recursos de Execução de Logística - Direct Store Delivery: backend que viabiliza o recurso Direct Store Delivery específico para: Dados Mestre, Condições do Negócio, Controle de Visitas, Planejamento de Transportes, Otimização de Espaço em Veículos, Confirmação de Carga, Controle de Saída, Recarga, Visibilidade de Estoque, Contabilidade de Rota.
- Yard Logistics: Para confirmar a chegada e a partida de transportes, planejar as atividades de pátio, fazer o planejamento de coleta, executar os movimentos no pátio, realizar as lavagens e outras atividades adicionais, acoplamento e desacoplamentos em portões, registro de medidas, gerenciamento de estoque no pátio e realização de atividades de programação para compromissos.

Para funcionários da Licenciada, o SAP Logistics User também inclui os direitos concedidos ao SAP Employee User.

SAP Worker User é um Usuário Designado que trabalha nas instalações de produção da Licenciada ou como trabalhador de manutenção autorizado exclusivamente para realizar uma ou mais das seguintes funções suportadas pelo Software licenciado, exceto pelo SBOP: (i) exibição de instruções de trabalho e documentação de atividades e operações; (ii) confirmação de entrada e saída de mercadorias, de movimento de estoque e de conclusão nas ordens de serviço de manutenção; (iii) entrada de confirmações de ordem de produção, (iv) registro de informações de produto ou produção; por exemplo, resultados de inspeção de qualidade ou dados de fábrica/processo/equipamentos; (v) emissões de produção e solicitações de serviço relacionadas, (vi) envio de requisições de compra de ferramentas, peças de reposição para equipamentos de produção etc., (vii) confirmação de notificações de manutenção, (viii) entrada de solicitações de serviço e folha de entrada de serviços, (ix) atividades de manutenção, geração de relatórios ou painéis relacionados aos itens supra especificados. O SAP Worker User também inclui os direitos concedidos ao SAP Employee User.

SAP Business Partner User é um Usuário Designado que é funcionário de um Parceiro de Negócios acessando o Software licenciado (excluindo o SBOP) apenas para realizar tarefas operacionais relacionadas dentro dos cenários padrões de empresa para empresa.

SAP Manager Self-Service User é um Usuário Designado autorizado a realizar uma ou mais das seguintes funções self-service gerenciais: (i) solicitação de modificações administrativas utilizando processos e formulários contidos no Human Capital Management, (ii) criação de pedidos de requisição e avaliações de candidatos, (iii) realização de análises e avaliações de talentos, (iv) planejamento e aprovação de remunerações, (v) visualização de sínteses de orçamento, (vi) organização de tarefas de gerenciamento de projetos, (vii) execução de tarefas de planejamento, (viii) aprovação de pedidos e despesas de viagens e (ix) execução de tarefas de fluxo de trabalho de RH e de aquisição relativas a unidade/departamento de relatório ou comercial do gerente.

Estas funções devem ser diretamente relacionadas aos funcionários e às unidades comerciais/departamentos pelo qual o gerente é responsável, suportado pelo Software licenciado (excluindo SBOP) e relacionado somente ao Human Capital Management. O SAP Manager Self-Service User também inclui os direitos concedidos ao SAP Application Employee User.

Usuário Designado da SAP - Setores

SAP Industry Portfolio User é um Usuário Designado exclusivamente autorizado a acessar os pacotes de setores especificados na lista de preços da SAP, desde que os pacotes sejam licenciados. O SAP Industry Portfolio User não está autorizado a acessar outras soluções ou componentes de soluções SAP. O SAP Industry Portfolio User também inclui os direitos concedidos ao SAP Employee User.

Parceiros de negócios externos do setor de Seguros que colaboram com a Licenciada devem ser licenciados como SAP Industry Portfolio Users. Esses parceiros de negócios não estão autorizados a acessar outras soluções ou componentes de soluções SAP além dos pacotes de setores especificados.

SAP Retail User é um Usuário Designado que trabalha na loja de varejo da Licenciada como associado, exclusivamente autorizado a realizar funções não gerenciais de loja de varejo/ponto de venda suportadas pelo Software licenciado, exceto pelo SBOP, incluindo também os direitos concedidos ao SAP Employee User.

Usuário Designado da SAP - SAP Platform User

SAP Platform User é um Usuário Designado autorizado a fazer Uso do Software licenciado por meio de um aplicativo separado da SAP, de Parceiro ou de cliente que se conecta e/ou comunica com o Software Licenciado pela SAP por interfaces de programação de aplicativo da SAP publicadas.

SAP Platform User for Productivity Apps é um Usuário Designado autorizado a fazer Uso do Software licenciado exclusivamente por meio de um ou mais Aplicativos de Produtividade.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Outras métricas

OUTRAS MÉTRICAS - A

Assinaturas

Assinaturas anuais são taxas periódicas recorrentes a serem pagas a cada ano civil ou fiscal pelo direito de uso do software ou dos serviços durante aquele ano civil ou fiscal. Essa taxa deve ser paga a cada ano civil ou exercício fiscal, independentemente do uso ou não do software ou serviço durante aquele ano civil ou exercício fiscal.

Ativo imobilizado líquido e equipamentos

Ativo Imobilizado Líquido e Equipamentos é o valor do total de imóveis, instalações fabris e equipamentos publicado no balanço patrimonial e processado pela solução SAP anualmente.

Ativos

Ativos são registros principais definidos para equipamentos identificados pelo cliente no seu sistema como sendo essenciais para as operações a serem modeladas e monitoradas pelo software. Um registro principal de equipamento pode ser configurado como um item único (por exemplo, um guindaste) ou como um "equipamento de várias peças" (que pode ter, por exemplo, 100 furadeiras no estoque); nos dois casos apenas um registro principal de equipamento será computado no cálculo do preço.

Ativos administrados da companhia de seguros que utiliza o produto são a soma de todos os ativos financeiros aplicáveis de acordo com a última declaração anual da empresa em um exercício fiscal.

Se o cliente não publicar uma declaração anual completa, ele disponibilizará anualmente à SAP essas informações.

Em caso de licenciamento do produto apenas para uma subdivisão da companhia de seguros, uma definição explícita será exigida no respectivo contrato de licença.

Para empresas não relacionadas a Seguros, a receita da empresa deve ser aplicável como a base para o cálculo do preço.

OUTRAS MÉTRICAS - B

Bens

Itens representam entidades gerenciadas no Software.

No gerenciamento de cartões e no SAP S/4HANA para gerenciamento de cartões,

Itens são o número de cartões ativos armazenados no sistema por ano civil.

No Extended Warehouse Management,

Cenário de Remetente - itens são os itens de entrega. Uma entrega é a documentação de uma remessa enviada de/para uma unidade gerencial de depósito de/para um destino (cliente, fornecedor ou outra unidade/local). Os itens da entrega são códigos de material exclusivos, independentemente da quantidade expedida na entrega. A média diária é baseada em dias ativos ao longo do período de um ano.

Cenário de armazenamento de trânsito - Para este cenário, Itens são os itens de embalagem (Unidades comerciais) transferidos pelo sistema, da origem ao destino. Nesse processo, os itens de embalagem são computados apenas uma vez. A média diária é baseada em dias ativos ao longo do período de um ano.

No SAP S/4HANA para integração da contabilidade,
Os itens são o número de itens, ativos e serviços contratados em um ano.

No Track and Trace

Itens representam entidades configuradas, enviadas e recebidas ou monitoradas anualmente no sistema.

No Yard Logistics ;e no SAP Yard Logistics for SAP S/4HANA

Os itens são o número de unidades de transporte (caminhões, trailer, contêiner, bondes, navios, etc.) em remessas de entrada ou saída em um ano.

OUTRAS MÉTRICAS - C

Capacidade Instalada

Capacidade Instalada é definida como a capacidade de produção estimada anual de todas as fábricas de um Cliente SAP.

Centrais

Centrais são locais físicos pertencentes a, ou operados por, uma empresa com auxílio do Software.

Estas definições se aplicam para determinar o tamanho e o cenário de uso das centrais:

- **Centrais pequenas** são centrais com até 500 funcionários. Funcionários por fábrica são todos os funcionários e contratados que trabalham na fábrica.
- **Centrais médias** são centrais com 501 a 5.000 funcionários. Funcionários por fábrica são todos os funcionários e contratados que trabalham na fábrica.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- **Centrais grandes** são centrais com mais de 5.000 funcionários. Funcionários por fábrica são todos os funcionários e contratados que trabalham na fábrica.

Chamadas

Chamadas são o número de mensagens recebidas por ano.

Chamadas externas de serviço são solicitações HTTP por ano civil, processadas pelo SAP Gateway Server. Solicitações de metadados e solicitações de Software Licenciado pela SAP contendo o software em tempo de execução SAP Gateway não são consideradas.

Contatos

Contatos são o número de registros únicos de clientes, clientes potenciais, funcionários, parceiros de negócios, componentes e/ou recebedores de comissão no contexto do Software.

Contratos

Contratos são os contratos usados em todas as funções, inclusive de suprimento, vendas, jurídico, gerenciamento de parceiros, RH, bens imobiliários e todas as demais funções da organização, que a empresa planeja gerenciar dentro da aplicação.

***Na Indústria de Serviços Públicos**:*

Contratos são acordos firmados entre uma concessionária de serviços públicos e um parceiro de negócios para prestação de serviços ao parceiro de negócios. Desse modo, deve ser celebrado um contrato separado para cada serviço a ser fornecido, para o qual a companhia prestadora de serviços públicos possui um contrato legal com seu cliente (por exemplo, uma companhia fornece ao parceiro de negócios energia elétrica, iluminação do local, gás e aquecimento urbano, portanto deverão ser celebrados quatro contratos distintos). Todos os contratos armazenados no sistema com uma data de término posterior ou igual à data do sistema são levados em consideração.

Para os setores abaixo as seguintes categorias de divisão do sistema SAP Utilities devem ser consideradas:

- **Energia:**
- Eletricidade
- Gás
- Aquecimento urbano
- Gestão de resíduos
- Ajuda mútua
- Para todos os setores
- **Água**:
- Água
- Esgoto

Em pré-pagamento de serviços de utilidade pública para SAP S/4HANA

Contratos contêm todos os contratos de serviços de utilidade pública operados por meio de pré-pagamento.

Para o Setor Bancário:

Contratos são compromissos firmados entre banco e pessoas físicas (varejo) ou jurídicas (comercial). Um contrato pode ser, por exemplo, uma conta corrente, um depósito a prazo, um empréstimo, um derivativo OTC, um contrato de câmbio futuro, uma transação no mercado monetário ou uma posição em instrumentos negociados em bolsa. Contas e empréstimos administrados em sistemas externos, inclusos em um contrato principal, em parte de um contrato de garantia ou estabelecidos para cálculo tributário são também considerados contratos. No contexto de refinanciamento, somente contratos gerenciados, classificados como ativos disponíveis devem ser licenciados.

Contratos são, inclusive:

- Produtos de financiamento e crédito imobiliário.
- Depósitos, poupança ou conta corrente (inclusive contas internas).
- Derivativos, que são instrumentos financeiros cujo valor é baseado em outro título.
- Transações de títulos, por exemplo, negociações futuras e à vista, transações de câmbio/mercado monetário etc.

- Contratos de arrendamento são contratos de operações, finanças, capital, compras, empréstimos e/ou outros contratos processados na solução.
- Contratos de refinanciamento podem ser, inclusive, cartões de crédito, saques de empréstimo em sindicato ou negociação de recebíveis.

No SAP S/4HANA para livro auxiliar de produtos financeiros, opção para o setor bancário

Contratos são acordos firmados entre uma instituição financeira e uma pessoa física ou jurídica. Contratos podem ser incluídos em um contrato mestre ou ser parte de um acordo colateral. O processo de medição depende do instrumento financeiro da operação bancária:

a) Produtos de empréstimos ou hipotecas, depósitos (a prazo), contas (internas), como contas de depósito ou contas correntes, OTC de derivativos negociados, como swaps, operações futuras, transações de câmbio/mercado monetário, OTC de títulos negociados, como títulos recebidos ou transmitidos pela aplicação, são contados por contrato.

b) Instrumentos financeiros negociados em bolsa (ações, títulos, futuros, opções, warrants) e documentos do livro auxiliar relacionados a esses títulos recebidos por ou transmitidos pela aplicação, são contados pela aplicação de um fator de 0,2 para converter o número de transações em número de equivalentes de contratos.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Custos

Estimativas de custos da obrigação de desativação de ativo são o volume de estimativas de custos processadas na solução.

O volume de estimativas de custos equivale ao total de valores liquidados (custos esperados na data de desativação estimada) de todos os itens dos planos de estimativa de custos de todas as obrigações de desativação de ativo processadas no SAP Asset Retirement Obligation Management. Se o cliente adotar mais de um princípio contábil, o volume de estimativa de custos será calculado separadamente para cada princípio contábil. Os valores máximos serão usados para definição de preços. O volume de estimativa de custos será determinado com base no volume, válido na data de encerramento do exercício fiscal. Serão consideradas somente as obrigações de desativação de ativo, ativas nessa data.

Custos de mercadorias vendidas são todas as despesas diretamente associadas à produção de mercadorias ou serviços que a empresa comercializa (por exemplo, materiais, mão de obra, custos indiretos e depreciação) anualmente. Não abrangem despesas de vendas, gerais e administrativas ou de pesquisa e desenvolvimento. Se o custo de mercadorias vendidas for indeterminado, será estabelecido em 70% da receita total da empresa.

No SAP Service Parts Planning:

Custos de mercadorias vendidas refere-se ao valor de estoque do negócio de peças de reposição.

OUTRAS MÉTRICAS - D

Destinatários

Destinatários são as pessoas que recebem os relatórios do Software licenciado.

Dias de ambulatório

Dias de ambulatório é a soma de dias em que os pacientes receberam tratamento ambulatorial no período de um ano. Um dia de ambulatório é computado quando um paciente recebe tratamento ambulatorial em um dia corrido, independentemente da quantidade de trabalho realizado naquele dia e de como o trabalho foi documentado no sistema da SAP, em um ou mais casos de tratamento ambulatorial e, dentro dos casos, em um ou mais movimentos de visita.

Dispositivos

Dispositivos são todos os equipamentos ou hardwares para o qual uma conta exclusiva é gerenciada pelo Software, incluindo, entre outros: gateway, terminais, terminais de ponto de venda, notebooks, computadores de mão, tablets, assistentes pessoais digitais, smartphones, TVs conectadas à Internet, dispositivos de escala, dispositivos instalados em veículos (unidades integradas ao painel interno) ou outros dispositivos conectados a redes.

No SAP Customer Checkout:

Dispositivos são dispositivos ou dispositivos móveis para aplicativos móveis de ponto de vendas ou dispositivos móveis para aplicativos de comercialização ou dispositivos de escala para aplicativos de escala.

Dispositivo IoT refere-se a um objeto identificável exclusivamente e sua representação virtual no IoT-Core e com ID de dispositivo alocado.

Documentos

Documentos são instâncias únicas de arquivos de saída de dados gerados pelo produto anualmente.

No SAP Document Compliance:

Documentos significam documentos eletrônicos transmitidos ou recebidos através do produto anualmente. Exemplos de documentos: fatura de cliente, fatura de vendedor, nota de crédito, pedido, nota de distribuição, documento de transporte, solicitação de registro de transporte, solicitação de registro de fatura, resumo de documento, certificado fiscal, relatório fiscal.

Nas soluções SAP da OpenText:

Documentos são instâncias exclusivas do arquivo de dados processado pelo produto anualmente conforme contado pela solução. Exemplos de documentos: faturas, pedidos de vendas, confirmações de pedido e avisos de pagamento.

No S/4HANA para resíduos e reciclagem by PROLOGA

A SAP conta como Documentos (i) um registro que representa um pedido diário para descartes de resíduos processados por esta solução e/ou (ii) documentos adicionais relativos a descarte processados por esta solução.

Documentos Públicos são qualquer objeto executável completamente na Plataforma SAP BusinessObjects BI. Inclusive: documento do Web Intelligence, Crystal Report, espaço de informações do Explorer, área de trabalho do Analysis for OLAP, Dashboard, modelo do Design Studio, documento do Lumira.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Documentos do SAP Digital Access e/ou Documentos do SAP S/4HANA Digital Access (Documentos são definidos abaixo e categorizados dentro dos Tipos de Documento) a seguir

Documento de Vendas é (i) um registro de item de linha que representa o material e/ou o serviço sendo vendido ou cotado e/ou (ii) um registro que representa um pedido individual/versão contra um contrato de programação que indica o material e/ou o serviço que está sendo vendido.
Documento de Compra é (i) um registro de item de linha que representa o material e/ou o serviço sendo solicitado ou pedido e/ou (ii) um registro que representa a versão contra um contrato de programação que indica o material e/ou o serviço que está sendo comprado.
Documento de Faturamento é um registro do item de linha que representa o material e/ou o serviço sendo cobrado. Somente no SAP S/4HANA Digital Access, um Documento de Faturamento também deve incluir um registro de item de linha que represente uma descrição do material que está sendo adquirido, incluindo o nome, o número e a quantidade de material.
Documento de Fabricação é (i) um registro que representa os detalhes de produção associados à fabricação de um material, incluindo o tipo, a quantidade e a cor do que produzir, quando produzir, onde produzir e/ou outras características diferenciadoras e/ou (ii) um registro que representa uma confirmação que indica o status das atividades de processamento associadas a pedidos de fabricação.
Documento de Material é um registro que representa um material específico sendo recebido, emitido ou transferido para, de ou dentro de um local de armazenamento ou uma planta.
Documento de Gerenciamento de Qualidade é um registro que representa os detalhes de uma inconformidade relatada, incluindo informações necessárias para a solução de problemas e/ou (ii) um registro que representa os resultados de uma inspeção. Somente no S/4HANA Digital Access, um Documento de Gerenciamento de Qualidade também deve incluir um registro que represente os detalhes de uma inconformidade.
Documento de Serviço e Manutenção é: (i) um registro que representa os detalhes do trabalho que será realizado, incluindo as informações necessárias para planejar, executar e cobrar por uma solicitação de serviço ou manutenção e/ou (ii) um registro que representa os detalhes de um problema relatado, incluindo as informações necessárias para a solução de problemas e/ou (iii) um registro que representa o status do processamento associado a ordens e serviço e ordens de manutenção e/ou (iv) um registro que representa uma reivindicação ou compensação por desempenho abaixo do nível, de acordo com os termos de um documento de garantia.
Documento Financeiro é um item que representa informações de contabilidade em um livro contábil.
Documento de Gerenciamento de Tempo é: (i) um registro que representa o tempo trabalhado de um funcionário e atribuído a objetos relacionados a negócios; e/ou (ii) um registro que representa desvios do cronograma de um trabalhador a partir de um cronograma de serviço e/ou taxa de pagamento.

OUTRAS MÉTRICAS - E

Equivalente Diário em Barris de Petróleo (BOEPD)

Equivalente Diário em Barris de Petróleo (BOEPD) é a unidade de medida usada na indústria de petróleo e gás para indicar a quantidade agregada de hidrocarbonetos produzidos, programados ou vendidos de fontes convencionais ou não ao longo do período anterior de 12 (doze) meses consecutivos.

Entidades

Entidades é o número total de pessoas jurídicas que precisam ser incorporadas na atividade de fechamento de conta financeira.

Estudantes

Estudantes são definidos como:

- estudantes matriculados na instituição em período integral, por exemplo, para uma carga total de curso no ano letivo vigente; e/ou
- equivalentes de estudantes matriculados em período integral, por exemplo, um estudante de meio período representaria uma fração de um estudante de período integral.

OUTRAS MÉTRICAS - F

Faturas

Faturas são itens transmitidos pelo cockpit para reconciliação por ano.

Fluxos de caixa

Fluxos de Caixa são o número total de transações de fluxo de caixa (pagamento ou recebimento) processadas por dia pela aplicação. (No caso de recebimentos, normalmente seriam duas transações de fluxo de caixa: recebimento previsto e recebimento efetivo). O número máximo de fluxos de caixa por dia é a base para a medida.

Fluxos de dados

Fluxos de dados são tags ou módulos criados e existentes em uma estrutura de Sistema PI, e usados para definir, configurar ou armazenar pontos de dados ou estruturas de dados.

Funcionários

Funcionários são, independentemente do vínculo empregatício (por exemplo: meio-período, período integral, de licença ou terceirizado), pessoas físicas que trabalham para uma empresa ou pessoa jurídica que está licenciando a funcionalidade do pacote.

No SAP S/4HANA Defense & Security

Funcionários significa o número de funcionários empregados em tempo integral (FTE) na organização, inclusive civis e militares da reserva. São calculados como: Peso = Militares x 1.0 + Reserva x 0.5 + Civis x 0.5

OUTRAS MÉTRICAS - G

Gastos

Volumes gastos são os gastos anuais da empresa para a aquisição de todos os bens e serviços diretos e indiretos.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

No SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE-Inbound), só os Volumes Gastos no Brasil serão considerados.
No caso de entidades do Setor Público, no entanto, poderão ser usados os Orçamentos de Gastos no Setor Público. Orçamento gasto no setor público é o valor publicado anualmente, documentando o orçamento de compras de uma organização para todos os bens e serviços diretos ou indiretos.

Gastos de Frete são os custos anuais incorridos no transporte de produtos; ou seja, todos os custos de transporte, inclusive de mão de obra, envolvidos na movimentação das mercadorias de e para uma fábrica, um centro de distribuição, um depósito; inclusive pagamentos de serviços a empresas de logística, e qualquer custo incorrido por uma empresa no uso e na manutenção de frota própria de veículos.

Gigabytes
Gigabytes (GB) é a capacidade de armazenamento equivalente a 1024^3 bytes.

OUTRAS MÉTRICAS - H
Nada especificado.

OUTRAS MÉTRICAS - I
Implementações

Implementações são instalações únicas do componente de repositório de sistema no Software da Plataforma SAP BusinessObjects BI (para o qual a Licenciada deve obter licença), ou no mecanismo em tempo de execução do SAP Crystal Reports (para o qual a Licenciada deve obter licença). Quando o recurso multi-tenancy da Plataforma BI estiver habilitado, cada locatário individual será considerado como uma implementação separada para fins de licenciamento.

Instalações

Instalações são instâncias do software instaladas em um dispositivo designado.

Instâncias
Instâncias são conexões exclusivas com um único tipo especificado de aplicativo ou tecnologia.

OUTRAS MÉTRICAS - J
Nada especificado.

OUTRAS MÉTRICAS - K
Nada especificado.

OUTRAS MÉTRICAS - L
Locais

Local deve ser definido como uma única Zona de Comércio Exterior ou subzona definida no sistema GTS com um ID de zona exclusivo.

Locais de base e remotos são depósitos centrais ou centros de distribuição que fornecem aos locais remotos peças de reposição e materiais. Instalações em plataforma ou instalações em terra são exemplos de locais remotos na indústria de Petróleo e Gás. Minas ou centros de processamento são exemplos de locais remotos das mineradoras.

OUTRAS MÉTRICAS - M
Memória

Gigabytes de memória são a quantidade total de memória que pode ser usada pelo Software, quantificada em gigabytes.

OUTRAS MÉTRICAS - N
Nós

Nós são sistemas com no máximo 256 GB RAM sendo executados no software SAP Vora.

Núcleos

Núcleos é o número de núcleos das CPUs disponível para uso pelo software licenciado. O número de licenças de Núcleo deve ser inteiro. Na contagem dos Núcleos físicos, cada Núcleo de uma CPU física que executa no mínimo partes do software licenciado é considerado e contado, incluindo aqueles temporariamente atribuídos ou programados para cobrir o processamento de pico.

Na contagem de Núcleos virtuais, é computado cada Núcleo virtual que executa pelo menos partes do Software licenciado, incluindo aqueles atribuídos ou programados temporariamente para cobrir o processamento de pico.

Se o software for executado em um ambiente puramente virtual, os Núcleos físicos não serão computados. A título de esclarecimento, "Núcleo", nesta definição de métrica, difere de "núcleo" referenciado na definição de métrica de qualquer Software licenciado com base em uma CPU (se houver), não se aplicando, portanto, àquele contexto.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

OUTRAS MÉTRICAS - O

Objetos

Objetos de cadastro são objetos cadastrais armazenados no sistema SAP NetWeaver Master Data Management e/ou SAP Master Data Governance.

- *No SAP Enterprise Master Data Management e no SAP Enterprise Master Data Governance para SAP S/4HANA*: objetos de cadastro são todos os objetos de cadastro armazenados no sistema SAP NetWeaver Master Data Management, mais o número total dos objetos de cadastro armazenados no sistema SAP Master Data Governance.
- *No SAP Master Data Governance, Consumers*: objetos de dados mestre são objetos ativos de cliente do tipo consumidor armazenados no sistema SAP Master Data Governance. Consumidor é uma pessoa física ou um grupo de pessoas físicas (por exemplo, uma família) com qualquer tipo de relação comercial com uma empresa, inclusive, entre outros, clientes B2C, contatos B2C e cidadãos. A Licenciada poderá fazer Uso do SAP Master Data Governance, Consumers, para armazenar mais parceiros de negócios se estes representarem consumidores B2C. A Licenciada não poderá fazer Uso do SAP Master Data Governance, Consumers, para armazenar mais parceiros de negócios se estes representarem clientes B2B.
- *No SAP Master Data Governance, Custom*: são objetos de dados mestre armazenados em sistemas "Master Data Governance" personalizados que não sejam do tipo finanças, fornecedores, clientes ou materiais. É a soma de todos os objetos de qualquer tipo, por exemplo, artigo, contrato, local, ativo, equipamento, contratação etc., definidos pelo usuário. Um objeto definido pelo usuário é criado usando o framework do Master Data Governance.
- *No SAP Master Data Governance, Customers*: objetos de dados mestre são objetos ativos de cliente B2B armazenados no sistema SAP Master Data Governance. A Licenciada poderá fazer Uso do SAP Master Data Governance, Customers, para armazenar mais parceiros de negócios se estes representarem clientes B2B. A Licenciada não poderá fazer Uso do SAP Master Data Governance, Customers, para armazenar mais parceiros de negócios se estes representarem clientes B2C.
- *No SAP Master Data Governance, ampliação de gerenciamento de ativos empresariais de Utopia:* objetos de dados mestre são objetos de cadastro armazenados no SAP EAM.
- *No SAP Master Data Governance, Financials*: objetos de dados mestre são a soma dos objetos financeiros (inclusive, entre outros, grupo de contas, contas operacionais, elementos de custos, empresas, centros de lucro e de custo com nós hierárquicos, grupos e unidades de consolidação, itens de demonstrativo financeiro) armazenados no sistema SAP Master Data Governance. Para evitar dúvidas, as contas financeiras são computadas apenas uma vez, mesmo sendo usadas em várias versões de plano de contas ou demonstrativo financeiro. Por exemplo, se a empresa emitir relatórios de padrão internacional, como os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos Estados Unidos ou o IAS, cada conta será computada apenas uma vez e não duas.
- *No SAP Master Data Governance, Product*: objetos de dados mestre são objetos ativos de material (materiais, produtos) armazenados no sistema SAP Master Data Governance. A Licenciada não poderá fazer Uso do SAP Master Data Governance, Product, para armazenar artigos.
- *No SAP Master Data Governance, ampliação de gerenciamento de varejo e moda de Utopia:* objetos de dados mestre são a soma de todos os artigos genéricos e exclusivos (exceto variações), além de conjuntos, lotes e mostruários, sob a governança da solução.
- *No SAP Master Data Governance, Supplier*: objetos de dados mestre são objetos ativos de fornecedor armazenados no sistema SAP Master Data Governance.
- *No Real Estate*: objetos de dados mestre são todos os registros únicos armazenados ou gerenciados no Software.
- *No SAP S/4HANA Cloud para gerenciamento de contratos, aluguéis e bens imóveis*: objetos de dados mestre são objetos de bens imóveis ativos como contrato, terreno; edificação ou espaço.

Orçamentos

Orçamentos totais anuais são orçamentos totais anuais do setor público de cliente da SAP (por exemplo, agências, instituições, programas ou departamentos) com base no período orçamentário vigente.

OUTRAS MÉTRICAS - P

Pacientes

Dias de tratamento do paciente significa o número relevante de dias de tratamento de pacientes alcançado pela Licenciada em um ano civil que é a estatística de acordo com o diretório anual de associados H+ "H+ Die Spitäler der Schweiz".

Pacientes tratados são aqueles tratados em um ano civil nas instituições, com auxílio do sistema da SAP. Os pacientes são contados apenas uma vez, independentemente do número de vezes que eles são tratados no hospital no período de um ano.

Parceiros de negócios

Clientes/Vendedores Ativos são registros de cadastro de parceiros ativos com dados de transações financeiras dos últimos 2 anos. O Parceiro de Negócios se refere aos parceiros de negócios ativos (incluindo, entre outros, clientes, fornecedores, subsidiárias ou sedes).

Parceiros de Negócios são pessoas físicas, grupo de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que tenham qualquer espécie de relação comercial com uma empresa ou um órgão do setor público. O número de Parceiros de Negócios computados no cálculo de preço da solução fica limitado ao contexto do Software licenciado.

No gerenciamento de envio de aplicação on-line

Parceiros de negócios:

- **Para clientes de bancos,** são definidos como o número de clientes com dados de transações financeiras nos últimos 2 anos.
- **Para clientes de seguro,** são definidos como o número de segurados.
- **Para clientes do Setor Público,** são definidos como cidadão.

Pedido de serviço

Ordem de Serviço: é definida como uma ordem distinta que é mapeada no software em um ano civil. Uma ordem de serviço pode ser, entre outras, uma ordem de oficina, uma ordem de reparo ou uma ordem de manutenção.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O número de pedidos de serviço aplicados a determinado volume de utilização é o número total de pedidos distintos mapeados com o Software para os quais são criados registros de cadastro no Software em um determinado ano civil. Quando, por exemplo, um sistema up-stream reúne diversos pedidos, o número de pedidos a ser contado é o número antes da agregação.

Quando um registro principal de pedido é criado no Software, a ordem de serviço, conforme definido anteriormente, está no escopo deste contrato para o Software. Independentemente de o registro principal ser gerado no Software (por exemplo, por criação direta em MRS ou por importação de registros principais de pedido de sistemas upstream, como DBM) ou de o pedido ser, de fato, o objeto de qualquer planejamento adicional usando o Software.

A medida descrita anteriormente medirá o número de ordens de serviço criadas como registros de dados no ano civil.

No SAP Enhanced Maintenance Service Planning

Ordem de Serviço significa Representação de uma reserva para uma área de serviço, denominada "Slot Order". Ordens de Manutenção estão excluídas.

Pedidos

No SAP Sales and Service Order Execution

Pedidos são o número de pedidos de vendas e ordens de serviço processados anualmente, mas não incluem Pedidos realizados por indivíduos com licenças de Usuário Designado atribuídas.

No SAP Purchase Order Execution

Pedidos são o número de pedidos de vendas processados anualmente, mas não incluem Pedidos realizados por indivíduos com licenças de Usuário Designado atribuídas.

No SAP Sales and Service Order Execution para SAP S/4HANA

Pedidos são o número de pedidos de vendas e ordens de serviço processados anualmente mas não incluem Pedidos realizados por indivíduos computados na Quantidade Licenciada de Usuários dos Pacotes SAP S/4HANA Enterprise Management.

No Purchase Order Execution para SAP S/4HANA

Pedidos são o número de pedidos de vendas processados anualmente mas não incluem Pedidos realizados por indivíduos computados na Quantidade Licenciada de Usuários dos Pacotes SAP S/4HANA Enterprise Management.

Pedidos de Venda SOAR

Pedidos de Venda SOAR são definidos como o número anual de pedidos de vendas que o cliente processará pelo RCS Sales Order Allocation and Rescheduling (SOAR) no SAP HANA. O número é considerado como o número de pedidos de vendas distintos processados anualmente pelo processo de execução SOAR Allocation (Arun).

Pontos de entrega

Pontos de entrega são pontos de entrega (PoDs) em que são fornecidos ou determinados os serviços de utilidade pública. Quando uma instalação de utilidade é criada no sistema SAP Utilities, um PoD único é criado automaticamente. Todos os PoDs no sistema são contados quando um dispositivo ou um registro de informações de dispositivo são atribuídos para a instalação do sistema SAP Utilities, com uma data de término posterior ou igual à data do sistema. PoDs técnicos e virtuais não são considerados.

Para os setores abaixo as seguintes categorias de divisão do sistema SAP Utilities devem ser consideradas:

- Energia:
  - Eletricidade
  - Gás
  - Aquecimento urbano
  - Gestão de resíduos
  - Ajuda mútua
  - Para todos os setores
- Eletricidade:
  - Eletricidade
- Água:
  - Água
  - Esgoto
- Serviços públicos ou sem divisão especificada:
  - Eletricidade
  - Gás
  - Aquecimento urbano
  - Água
  - Esgoto
  - Gestão de resíduos

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Ajuda mútua
- Para todos os setores

Prêmios

Prêmios da empresa de seguros, que usa o produto, é o total bruto de prêmios, conforme divulgado na última declaração anual da empresa em um exercício fiscal. Se o cliente não publicar uma declaração anual completa, ele disponibilizará anualmente à SAP essas informações.

Se o cliente não divulgar as informações ao público, deverá informar e explicar tais informações à SAP.

Em caso de licenciamento do produto apenas para uma subdivisão da companhia de seguros, uma definição explícita será exigida no respectivo contrato de licença.

No Reinsurance Management Solutions (SAP Reinsurance Management Foundation for Insurance e SAP Reinsurance Risk Manager);

Prêmios refletem os *"Prêmios Cedidos"* em caso de Negócio de Resseguro passivo e "*Prêmios Assumidos"* em caso de Negócio de Resseguro ativo. Caso a licenciada use a solução para negócios de prêmios Cedidos E Assumidos, será aplicada a soma de ambos.

Prêmios e desembolsos

Prêmios e desembolsos são definidos como a soma total de todos os prêmios e/ou desembolsos processados anualmente pelo serviço licenciado. No cálculo de desembolsos, são considerados os valores positivos iguais ao valor real dos desembolsos. Se necessário, são feitas conversões cambiais com base na lista de preços válida no momento da contratação.

Preços

Preço de contrato é o valor líquido do contrato de licenciamento. Preço de contrato para parceiros refere-se ao preço de compra para parceiro dependendo do modelo de fornecimento de suporte.

Preço de contrato de BSI U.S. Payroll Tax Processing é o valor líquido do contrato de licenciamento do software de processamento de encargos sociais norte-americanos de BSI.

Produtos

Produtos são o número total anual de veículos e produtos acabados (no VMS/DBM) ou de Veículos e Peças (de produção em série) no contexto das Soluções Automotivas.

Processos

Processos são processos de negócio específicos, implementados do ponto de vista técnico como modelo de dados semântico em um único banco de dados SAP HANA.

No SAP Process Mining by Celonis

Um Processo é uma semântica do modelo de dados HANA que oferece uma visão de todas as etapas sequenciais de um identificador-chave em um processo de negócios. Exemplos de identificadores-chave: número de pedido de compra, número da fatura, número de recibo de mercadorias e número de remessa.

OUTRAS MÉTRICAS - Q

Nada especificado.

OUTRAS MÉTRICAS - R

Receitas

Receitas são a receita anual da empresa proveniente das atividades de negócios normais e outras receitas provenientes de juros, dividendos, royalties ou outros recursos. As receitas excluem impostos indiretos, como VAT (IVA), Excise Duty (imposto especial sobre consumo) ou outros impostos similares relacionados a vendas.

- *No SAP Advanced Trade Management Analytics, SAP Advanced Trade Management Analytics, versão para SAP BW/4HANA, SAP Customer Business Planning, SAP Customer Business Planning, versão para SAP BW/4HANA, SAP Trade Promotion Planning and Management, SAP Trade Promotion Planning and Management, versão para SAP BW/4HANA, SAP Meat and Fish Management by msg for SAP S/4HANA e SAP Dairy Management by msg* for SAP S/4HANA somente as receitas associadas ao negócio ou à divisão aos quais os recursos deste pacote serão aplicados precisam ser consideradas.
  - *No SAP Configure, Price, and Quote (SAP CPQ)*
    Receitas significa o cálculo das receitas anuais de vendas da Licenciada e de suas Afiliadas para produtos ou serviços, que foram geradas usando o software SAP CPQ, menos o IVA, a entrega e as devoluções.
  - *No SAP Customer Profitability Analytics,*
    Somente receitas analisadas dentro do Software precisam ser consideradas.
  - *No SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE),*
  - Apenas as receitas geradas pela empresa ou por pessoa jurídica localizada no Brasil devem ser consideradas.
  - *No SAP ERP, complemento para requisitos regulatórios SAF-T (Standard Audit File for Tax) na Polônia,*
    Apenas as receitas geradas pela empresa ou por pessoa jurídica localizada na Polônia devem ser consideradas.
  - *No SAP ERP, add-on para fatura e conformidade de relatórios de Angola e SAP S/4HANA Finance para fatura e conformidade de relatórios de Angola,*
    Apenas as receitas geradas pela empresa ou por pessoa jurídica localizada em Angola devem ser consideradas.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- *Nos produtos da marca SAP Customer Experience*
  Receita é o cálculo da receita anual total da Licenciada e de suas Afiliadas proveniente da venda de produtos ou serviços adquiridos por clientes (B2B e B2C) usando as plataformas SAP Customer Experience (incluindo sites SAP Customer Experience e outros canais SAP Customer Experience, como lojas virtuais, dispositivos móveis, módulo In-Store, módulo Contact Center etc.), em cada período de 12 (doze) meses anteriores, excluindo IVA, entrega e devoluções.

- *No Insurance,*
- Receitas são o mesmo que “Prêmios”
- *Para Bancos Centrais Nacionais/Bancos de Reservas Federais,*
  Receitas são o mesmo que “Ativos sob gerenciamento”.

- *Para Outros Bancos,*
  Receitas são a soma da receita bruta relacionada a juros ou não da Licenciada (ou seja, cobranças de serviço, receita comercial) conforme definido na Declaração de Receita da Licenciada.

- *No SAP Product Lifecycle Costing,*
  Apenas as receitas devem ser consideradas associadas ao negócio ou à divisão a qual serão aplicadas as funcionalidades do SAP Product Lifecycle Costing.

- *No Public Sector,*
- Receitas é sinônimo de "Orçamento Total Anual"
- *No SAP Tax Declaration Framework for Brazil*
  Apenas as receitas geradas no Brasil são relevantes.
- *SAP S/4HANA para relatórios de conformidade avançada*
  Somente as receitas geradas pela empresa nos países onde será utilizado o relatório de conformidade avançada devem ser consideradas.

Receitas e Despesas

Receitas e Despesas é a soma da receita anual recebida e das despesas anuais pagas (comissões, royalties, participação na receita etc.) no contexto do Software. “Receitas” é a soma de valores monetários anuais cobrados de terceiros pelo Cliente e por suas Afiliadas pelos serviços fornecidos (ou a serem fornecidos) pelo Cliente e/ou por suas Afiliadas a esses terceiros e processados na solução SAP. "Despesas" é a soma de despesas anuais orçadas (comissões, royalties, divisões de receita etc.) dos serviços executados (ou a serem executados) pelo Cliente ou por suas Afiliadas para a própria organização do Cliente e/ou de suas Afiliadas e processados na solução SAP.

No SAP Collaborative Project Management e no SAP Portfolio and Project Management:
Receitas e Despesas estão relacionadas a projetos gerenciados no software e são definidas como:

- Receitas: soma das receitas anuais provenientes de projetos externos geradores de receita.
- Despesas: soma das despesas anuais orçadas para projetos internos.

No SAP S/4HANA para gerenciamento de direitos e royalties pela Vistex:
Receitas e Despesas são a soma da receita anual recebida e das despesas anuais pagas (taxas de licenciamento, royalties, participação na receita etc.) no contexto do software. Receitas e despesas abrangem a validação financeira de acordos, que são implementadas no SAP S/4HANA para gerenciamento de direitos e royalties pela Vistex, mas que não resultam em recebimento de pagamento, por exemplo, acordos de permuta.

Recursos

Recursos são indivíduos ou recursos não humanos (sistemas, equipamentos, ferramentas, instrumentos, máquinas, veículos, salas, agências/entidades regulatórias ou governamentais, estruturas e/ou políticas corporativas etc.) gerenciados dentro do Software.

Registros

Registros são o número médio de itens gerenciados pela aplicação no período anterior de 12 (doze) meses.

No SAP S/4HANA for Enterprise Contract Management

Registros são objetos identificados de modo exclusivo, ativos e mantidos dentro do software. Todas as "Transações Jurídicas" com status "Em andamento", "Pendente", "Problemas em aberto" são contabilizadas como Registros.

No SAP Financial Database for Banking, SAP Credit Risk Management for Banking e no SAP Regulatory Reporting by iBS,

Registros representam o número de produtos financeiros (por exemplo, empréstimos ou depósitos), inclusive produtos de mercado desregulamentado e títulos padronizados negociados em bolsa (por exemplo, ações, opções, títulos de dívida). São válidos inclusive em processamento agregado. Em caso de inaplicabilidade de produtos financeiros, registros representam o número de objetos processados.

Registros principais são uma relação contratual entre a empresa e um funcionário cuja folha de pagamento está sendo calculada.

Renda de Captação de Recursos Anual significa a renda bruta anual obtida pela Licenciada por meio de medidas de captação de recursos.

OUTRAS MÉTRICAS - S

Servidores

Servidores de processo são definidos como cada servidor, real ou virtual, em que são gerenciadas tarefas automatizadas. Um servidor de processos é necessário para cada instância (virtual ou física) conectada de aplicativo, servidor ou sistema operacional (OS), com identificação exclusiva, em que são executados processos que precisam ser monitorados, gerenciados e controlados. Para cada servidor de processo adquirido, o cliente recebe um ambiente operacional e três não operacionais (ou seja, um para failover na instância de produção, um para desenvolvimento e um para teste).

Servidores são computadores, gabinetes, caixas ou blades físicos que contêm a CPU na qual é executado o produto de software. Pode haver várias máquinas virtuais na mesma caixa física sem necessidade de licenças adicionais.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Sessões

Sessões simultâneas são os números acumulados de sessões de acesso ao Software licenciado a qualquer momento. Sessão refere-se ao tempo entre o login e logoff ou ao tempo de acesso, direto ou indireto, de um único usuário, aplicativo ou plataforma ao Software licenciado, por meio de aplicativo personalizado. O número de sessões de acesso a cada Implementação deve ser limitado pela chave de licença correspondente. O número máximo de sessões ativadas em uma Implementação dentro desses limites não pode ultrapassar o de Sessões Simultâneas atribuídas a essa Implementação no Nível da Licença do respectivo produto de Software licenciado. O número acumulado de sessões ativadas em todas as Implementações não pode ultrapassar do Nível da Licença de Sessões Simultâneas. Usuários em implementações com número ilimitado de sessões devem ter uma Licenciada de Usuário Designado do produto de Software licenciado. Não há limite de licença no número de processadores ou servidores usados. A licenciada não pode usar nenhum programa ou sistema para armazenar em cache ou enfileirar solicitações de relatório. Usuários do SAP BusinessObjects BI que acessam qualquer Implementação usando uma licença de Sessão Simultânea podem ser inseridos no sistema SAP NetWeaver BW com a finalidade de manter a segurança.

Sistemas

Sistemas conectados são sistemas SAP Solution Manager produtivos conectados aos sistemas produtivos do SAP Quality Center by Micro Focus e do SAP Business Process Automation by Redwood.

Sistemas gerenciados são todos os sistemas com um identificador de sistema exclusivo ou um serviço cloud controlados, gerenciados, monitorados, digitalizados ou aposentados pelo software e incluem todos os tipos de uso produtivo ou não produtivo.

No SAP Information Lifecycle Management,

Somente os sistemas de uso produtivo da Licenciada gerenciados pelo SAP Information Lifecycle Management devem ser contados na Quantidade Licenciada.

OUTRAS MÉTRICAS - T

Tamanhos do banco de dados

Tamanhos do banco de dados em gigabytes são tamanhos de banco de dados dos sistemas de produção, calculados individualmente para cada sistema, ou seja, cada sistema ERP, BI e CRM.

Tamanhos acumulados de banco de dados de 1,5 terabyte são tamanhos do banco de dados de todos os sistemas de produção da SAP em que o cliente usa o SAP Landscape Transformation.

Taxa básica

Taxa básica é a taxa de licenciamento do pacote fixada para o software.

Tonelagem

Tonelagem produzida é a tonelagem produzida em um dia.

Transações

No SAP Application Interface Framework:

Transações consistem em tudo que é processado ou monitorado no SAP Application Interface Framework, por exemplo, todas as mensagens de Application to Application (A2A), Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to Government (B2G) e Internet of Things (IoT) processadas e monitoradas na solução SAP AIF. É computado o número de transações por ano.

No SAP Archiving and Document Access de OpenText, opção de acesso externo e no SAP Archiving and Document Access de OpenText, opção de acesso externo para SAP S/4HANA

Transações são o volume anual de downloads (inclusive visualizações ou impressões) de documentos armazenados pela Solução OpenText. Esta métrica se aplica apenas a pessoas das relações externas da empresa da Licenciada, ou seja, que não sejam funcionários, contratados ou terceirizados.

No SAP Document Presentment by OpenText, SAP Document Presentment by OpenText, add-on para correspondência empresarial:

Transações são instâncias exclusivas de um documento comercial criado, processado, impresso ou manipulado de alguma forma pelos produtos (por exemplo, carta, e-mail, PDF, fax, SMS).

No SAP Billing, cobrança,

Transações são definidas como saídas de cálculo de preço em que uma entrada pode gerar uma ou várias saídas de cálculo de preço. As Transações computadas são da carga de pico diária medida nos 12 (doze) meses anteriores.

No SAP S/4HANA Banking para centralização de pagamentos

Transações são uma única transação de pagamento de uma ordem de pagamento. Uma ordem de pagamento pode ter um item da parte que faz o pedido e vários itens da parte que recebe. É computado o número de transações por ano.

No SAP S/4HANA para conteúdo jurídico

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Transações são pastas/casos com um número exclusivo criado durante um ano contratual de um Contrato, de acordo com o qual o conteúdo jurídico é gerenciado.

No SAP Shared Service Framework

Transações são definidas como o número de solicitações de serviço com estrutura de serviço compartilhada criadas por ano.

No componente last mile distribution para SAP Direct Distribution

Transações são definidas como o número de visitas anuais à loja ou ao cliente realizadas pelas equipes de vendas ou de entrega (por exemplo, motoristas, vendedores e responsáveis por mercadorias) conforme mantido pelo Software.

OUTRAS MÉTRICAS - U

Unidades

Unidades de locação são objetos de locação administrados com o SAP Real Estate Management.

Unidades de consolidação

Unidades de consolidação é o número total de pessoas jurídicas que precisam ser incorporadas na atividade de fechamento de conta financeira.

Usuários

Usuários são indivíduos que Usam o Software. Um "Usuário" incluído na contagem de Métrica não pode ser atribuído a mais de um indivíduo. No entanto, a atribuição de um Usuário só poderá ser transferida de um indivíduo para outro se o indivíduo a quem o Usuário tinha sido atribuído: (i) estiver de férias, (ii) estiver ausente por motivo de doença, (iii) tiver seu contrato de trabalho rescindido, (iv) tiver sido transferido para uma nova função que não exija mais o Uso dos Pacotes aplicáveis ou (v) estiver sujeito a outra condição aprovada pela SAP.

- *No SAP Business Intelligence (BI)*: não existe limite para o número de processadores ou servidores utilizados. Os Usuários são identificados no login e não consomem uma licença de Sessão Simultânea. Licenças de Sessão Simultânea e Usuários podem ser adquiridos juntos para uma Implementação. A licenciada não pode usar nenhum programa ou sistema para armazenar em cache ou enfileirar solicitações de relatório. Usuários do SAP BI podem ser inseridos no sistema SAP NetWeaver BW com a finalidade de manter a segurança. Esta métrica não substitui os requisitos gerais de licenciamento do Usuário Designado da SAP.
- *No SAP Contact Center*: Usuários representam agentes e/ou supervisores que trabalham em centrais de contato e recebem contatos de vários canais eletrônicos de comunicação (como e-mail, bate papo, SMS e fax) e/ou supervisionam agentes da central de atendimento usando ferramentas de supervisão e recursos de usuário de canal eletrônico.
  No contexto do canal de voz: Usuários representam agentes que trabalham em centrais de contato e recebem contatos apenas por canal de voz ou telefonia comercial ou apenas fazem chamadas de campanha. Além disso, cada porta no sistema de reconhecimento interativo de voz (do inglês, Interactive Voice Recognition) é também considerada um usuário e deve ser computada como usuário adicional.
- *No SAP Digital Asset Management de OpenText, opção de acesso limitado*
- Usuários são limitados a pesquisar, buscar, visualizar e baixar ativos.
- *No SAP Identity Management e SAP Single Sign-On*: Usuários são pessoas físicas cujas credenciais e/ou informações de usuário são gerenciadas pela funcionalidade do Software licenciado.
- *No SAP Real Estate Management*: Usuários são indivíduos que administram imóveis para escritórios, lojas e indústria e portfólios similares. O termo aplica-se a espaço próprio e operado, incluindo a administração de imóveis comerciais e corporativos.

Usuários Ativos significa o número de indivíduos que acessam o Serviço Cloud a qualquer momento durante um mês civil.

Usuários Monitorados são pessoas: 1) cujas informações ou credenciais são monitoradas pelo Software; e/ou 2) que usam o console de relatórios.

Usuários virtuais são usuários simulados no software para testar a carga no sistema da SAP.

OUTRAS MÉTRICAS - V

Valores

SAP Application Value (SAV) é a soma dos preços de lista para Usuários Designados, Membros da Comunidade Externa, Mecanismos de Software e Produtos Suplementares, exceto os itens identificados na lista de preços e condições que não contribuam para o SAP Application Value.

HANA SAP Application Value (HSAV) é a soma dos preços do Software licenciado, exceto os itens identificados na lista de preços e condições que não contribuam para o HANA SAP Application Value.

Visualizações de Página

Visualizações de Página é o total acumulado de: (1) visualizações únicas de um aplicativo móvel ou navegador ou página de um site da Internet, por meio de visualizações de tela, estados de tela, páginas de rede móvel, lojas virtuais, o módulo Software In-Store ou módulo Contact Center, aos quais a Commerce Suite fornece dados durante um período de 12 (doze) meses e 2 (duas) solicitações de páginas JSP, solicitações Ajax, solicitações de serviço REST, solicitações de serviço SOAP ou outras solicitações de servidor de aplicativo pelo Software.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

OUTRAS MÉTRICAS - W

Nada especificado.

OUTRAS MÉTRICAS - X

Nada especificado.

OUTRAS MÉTRICAS - Y

Nada especificado.

OUTRAS MÉTRICAS - Z

Nada especificado.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DOCUMENTO 3 - RESTRIÇÕES DE PACOTE

SAP Business Suite e Enterprise Foundation

1.1 Analítica integrada

Se a Licenciada possuir uma Licença de Pacote válida para qualquer Pacote abaixo, a Licença de Pacote incluirá o direito de indivíduos licenciados como SAP Professional ou SAP Limited Professional Users nos termos do Contrato de (i) visualizar, interagir e atualizar o conteúdo do SAP Crystal Reports, conteúdo de Dashboards e storyboards Lumira incorporados nos Pacotes licenciados e (ii) fazer Uso da Plataforma SAP BI e/ou Usar a Plataforma SAP BI e/ou o SAP Lumira Server fornecidas com os Pacotes licenciados, exclusivamente para viabilizar a visualização, interação e atualização do conteúdo do SAP Crystal Reports e storyboards Lumira incorporados nos Pacotes licenciados (coletivamente denominados "Direito ao Uso Limitado de Funções Analíticas Incorporadas").

Pacotes que incluem o Direito ao Uso Limitado de Funções Analíticas Incorporadas:

- SAP ERP
- SAP SCM
- SAP Transportation Management
- SAP Extended Warehouse Management
- SAP SRM
- SAP CRM
- SAP Environment, Health and Safety
- SAP Manufacturing Integration and Intelligence

1.2 SAP BusinessObjects Enterprise incorporado

Se a Licenciada possuir uma Licença de Pacote válida para qualquer Pacote especificado a seguir, a Licença de Pacote incluirá o direito dos indivíduos de visualizar, interagir, atualizar e modificar o conteúdo incorporado com os Pacotes licenciados. Pacotes com o SAP BusinessObjects Enterprise incorporado:

- SAP Contact Center
- SAP Identity Management

1.3 SAP Human Capital Management

O uso de qualquer conteúdo e software de integração fornecidos com o software SAP HCM e aplicáveis à integração entre o SAP HCM e o Software Business Execution ("BizX") da SuccessFactors será permitido somente com o SAP HCM e um contrato vigente e válido do SuccessFactors BizX.

Pacotes SAP S/4HANA.

1.5 Termos gerais para Pacotes S/4HANA

Os Pacotes S/4HANA devem ser implementados exclusivamente em uma instalação de banco de dados SAP HANA (coletivamente "Instalação S/4HANA"). Somente os Pacotes S/4 HANA (e nenhum outro Software) devem ser implementados em uma Instalação S/4HANA. Para evitar dúvidas, a sentença anterior aplica-se apenas a software licenciado pela SAP, por suas afiliadas e/ou seus distribuidores e revendedores autorizados. Não obstante qualquer disposição em contrário, os Pacotes S/4HANA não são licenciados para Usar com nenhum banco de dados em tempo de execução de terceiros. Para evitar dúvidas, os "Direitos e Restrições de Implementação e Comunicação" estabelecidos neste documento aplicam-se também aos Pacotes SAP S/4HANA.

1.6 Requisitos de Usuário Designado e de Métrica dos Pacotes S/4HANA.

O único Pacote S/4HANA que exige licenças do Usuário Designado da SAP é o S/4HANA Enterprise Management for ERP Customers.

1.7 Pacotes de Compatibilidade do SAP S/4HANA

"Pacote de Compatibilidade do SAP S/4HANA" significa cópia compatível do Software SAP S/4HANA constante da coluna "Solução Clássica" da Matriz (lista do Software aplicável, localizada no link: https://uacp.hana.ondemand.com/http.svc/rc/PRODUCTION/pdfac0fa9551dd88809f10000000b441570/1511%20000/en-US/MATRIX_OP1511.pdf). O Pacote de Compatibilidade do SAP S/4HANA pode ser Usado pela Licenciada conforme, e de acordo com, os termos de um Pacote SAP S/4HANA. O Uso fica ainda sujeito a estas condições:

- A Licenciada precisa ter uma licença para Uso i) do Software constante da coluna "Solução Clássica" da Matriz e ii) o pré-requisito especificado na Matriz.
- Desde que o Software na Coluna Solução Clássica da Matriz seja licenciado exclusivamente para Uso e implementação do Pacote de Compatibilidade S/4 HANA em uma Instalação S/4HANA, nenhum Usuário Designado licenciado será exigido para tal Solução Clássica. Os Pacotes de Compatibilidade do SAP S/4HANA só podem ser Usados até a data de vencimento aplicável, especificada na Matriz.

1.8 S/4HANA Enterprise Management

A Licenciada terá o direito de Usar o ERP Compatibility Pack.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O SAP S/4HANA Enterprise Management inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução: SAP GTS, Trade Preferences e SAP Information Lifecycle Management ("ILM"). A classificação necessária para suportar Preferências Comerciais pode ser usada no contexto deste direito de uso sem custo adicional para uma implementação on-premise com exceção das seguintes funcionalidades: Entrar em LTVDs baseados em fornecedor na IU da Web, Carregar regras de preferência, Conjunto de regras para contratos além dos conceitos baseados na UE e na NAFTA, Determinação de preferências para listas de material configuráveis, Cumulação Pan-Eur-Med e Processamento de preferência baseada em identidade. O Uso do ILM é limitado exclusivamente aos componentes SAP ILM Retention Manager e ILM Store para (i) armazenar e arquivar arquivos ao filesystem, Hadoop, HANA e IQ, (ii) bloquear e excluir dados pessoais dentro de um período de tempo específico ou ao final de um período de tempo específico.

1.9 SAP S/4HANA Enterprise Management para uso profissional

Será permitido o Uso pelo número de indivíduos incluídos no Nível da Licença que forem autorizados a usar todas as funções operacionais e de gerenciamento e administração do sistema do indivíduo, com o auxílio do Software, visando os objetivos comerciais internos da Licenciada.

1.10 SAP S/4HANA Enterprise Management para uso funcional

O uso do S/4HANA Enterprise Management para uso funcional inclui os direitos do S/4HANA Enterprise Management para uso de Produtividade. O Uso é autorizado pelo número de indivíduos incluídos no Nível Licenciado: (a) que sejam funcionários dos Parceiros de Negócio da Licenciada autorizados a realizar as funções suportadas pelo Software de acordo com a concessão de licença definida no TCG ou no Contrato de Licenciamento de Software; ou (b) que sejam funcionários da Licenciada autorizados a usar as seguintes Funcionalidades da Solução suportadas pelo Software:

- Cadeia de Suprimentos (Movimentação de mercadorias, Análise e controle de estoque, Logística de embalagens retornáveis, Gerenciamento de depósito, Gerenciamento de entrega, Gerenciamento de transporte, Estoque físico disponível para promessa, Gerenciamento de unidade comercial, Gerenciamento de lote, Gerenciamento de número de série)
- Fabricação (Planejamento de necessidades de material, Processamento externo, Execução de produção, Subcontratação, Processamento Just-in-Time, Kanban, Controle de produção, Produção repetitiva, Planejamento de qualidade, Melhoria de qualidade, Inspeção de qualidade, Gerenciamento de BOM de produção, Gerenciamento de receita/encaminhamento, Análises de fabricação, Planejamento de capacidade)
- Gerenciamento de ativos (Planejamento de manutenção, Execução de manutenção, Processamento da demanda de manutenção)
- Tecnologia empresarial (Manutenção de dados mestre)
- P&D (Controles financeiros do projeto, Controle de logística do projeto, Configuração de variante, Fundação de desenvolvimento de produto)
- Serviço (Gerenciamento de garantias, Gerenciamento de solicitações de serviço, Gerenciamento de ordens de serviço, Cumprimento de serviço, Faturamento e liquidação de serviço, Engajamento do cliente, Pacote de ofertas de serviço, Gerenciamento de contratos de solução empresarial, Gerenciamento de contratos de serviço, Cumprimento de peças de reposição, Monitoramento e análise de serviços, Plano de serviço e manutenção, Ativos técnicos, Estruturas e histórico, Reparo interno)
- Vendas (Gerenciamento de cotações de vendas, Gerenciamento de contratos de vendas, Gerenciamento e processamento de pedidos de vendas, Gestão de preços, Gerenciamento de incentivos e comissões, Gerenciamento de oportunidades, Gerenciamento de leads de vendas. Gerenciamento de atividades, Gerenciamento de clientes e contatos, Gerenciamento de dados mestre de vendas, Faturamento de vendas, Faturamento de solução, Gerenciamento de bônus de vendas, Sinistros, Gerenciamento de devoluções e reembolsos, Análises e monitoramento de vendas)
- Recursos humanos (Gerenciamento organizacional, Folha de ponto)
- Fornecimento e suprimento (solicitação self-service)
- Direitos de uso de exibição
- Direitos de uso de aprovação

1.11 SAP S/4HANA Enterprise Management para uso em produtividade

O Uso é permitido pelo número de indivíduos incluídos no Nível Licenciado que são funcionários da Licenciada autorizados a usar as seguintes Funcionalidades da Solução pelo Software:

- Cadeia de Suprimentos (Movimento de mercadorias, Gerenciamento de depósito, Disponível para promessa, Gerenciamento de transporte, Estoque físico, Gerenciamento de unidade comercial, Gerenciamento de lote, Gerenciamento de número de série).
- Gerenciamento de ativos (Processamento de demanda de manutenção, Execução de manutenção)
- Fabricação (Planejamento de necessidades de materiais, execução de produção, controle de produção)
- Recursos humanos (Gerenciamento organizacional, folha de ponto)
- Fornecimento e suprimento (solicitação self-service)
- Direitos de uso de exibição
- Direitos de uso de aprovação

1.12 Acesso de Desenvolvedor SAP S/4HANA

Será permitido o Uso pelo número de indivíduos incluídos no Nível da Licença, que são autorizados a acessar as ferramentas de desenvolvimento fornecidas com o Software SAP S/4HANA Enterprise Management licenciado, para fazer Add-ons e/ou Modificações ABAP para qualquer Pacote SAP S/4HANA.

1.13 SAP S/4HANA para base central de finanças ("SAP S/4HANA for central finance foundation")

O S/4HANA Central Finance inclui o seguinte Software em Tempo de Execução: SAP Application Interface Framework.

1.14 SAP S/4 HANA Incentive and Commission Management

O SAP Incentive and Commission Management não inclui atribuição de portfólio a agentes, administração de passivo, comissionamento e cancelamento real de reservas e processos de transferência de portfólio e passivo.

1.15 SAP S/4 HANA para cálculo de fatura de assinatura

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Se o Software SAP S/4HANA para cálculo de fatura de assinatura for incluído nos produtos mencionados for Usado para ou como suporte a cálculo de fatura ou divisão de receita para produtos, serviços ou sistemas pré-pagos de telecomunicações nos Países Restritos ou para suporte remoto a sistemas pré-pagos de telecomunicações nos Países Restritos, a Licenciada estará obrigada a obter licença da Freedom Wireless permitindo tal Uso. Os Países Restritos são Austrália, Brasil, Canadá, China, Israel, Japão, Coreia do Sul, México e Estados Unidos. A não obtenção de licença da Freedom Wireless permitindo tal uso implicará no cancelamento e na liberação da SAP de todas as garantias associadas, inclusive, entre outras, garantias e/ou indenizações relacionadas a não violação de direitos de propriedade intelectual, de todas as formas previstas em lei.
O SAP Billing, componente CRM é necessário para o uso do SAP S/4 HANA para cálculo de fatura de assinatura S/4 HANA e deve ser implementado em uma instalação separada do S/4 HANA. A funcionalidade de cobrança convergente incluída no SAP Billing, componente CRM só poderá ser usada se o SAP S/4 HANA para cálculo de fatura de assinatura for licenciado.

1.16 **SAP S/4HANA para operações e controle de dados de medidor de concessionárias de distribuição de energia, SAP S/4HANA para gestão de recebíveis de concessionárias de distribuição de energia, SAP S/4HANA para operações e controle de dados de medidor de concessionárias de fornecimento de água, SAP S/4HANA para gestão de recebíveis de concessionárias de fornecimento de água**

O Software inclui componentes móveis que só podem ser usados: (1) como software em tempo de execução para SAP S/4HANA para operações e controle de dados de medidor de concessionárias de distribuição de energia e/ou SAP S/4HANA para gestão de recebíveis de concessionárias de distribuição de energia e/ou SAP S/4HANA para operações e controle de dados de medidor de concessionárias de fornecimento de água e/ou SAP S/4HANA para gestão de recebíveis de concessionárias de fornecimento de água, e (2) para extensões e melhorias de clientes para o SAP S/4HANA para operações e controle de dados de medidor de concessionárias de distribuição de energia e/ou SAP S/4HANA para gestão de recebíveis de concessionárias de distribuição de energia e/ou SAP S/4HANA para operações e controle de dados de medidor de concessionárias de distribuição de energia e/ou SAP S/4HANA para gestão de recebíveis de concessionárias de fornecimento de energia.

O SAP Multichannel Foundation for Utilities inclui todos os usuários necessários para acesso ao SAP Gateway.

1.17 **SAP S/4HANA Enterprise Portfolio and Project Management, professional**

O SAP S/4HANA Enterprise Portfolio and Project Management, professional, inclui o recurso em tempo de execução do kit de aplicação de planejamento, SAP Lumira Designer e SAP Lumira Server.

1.18 **SAP S/4HANA Enterprise Portfolio and Project Management, standard**

O SAP S/4HANA Enterprise Portfolio and Project Management, standard, inclui o direito de visualizar informações de projeto e de portfólio, de uso de recursos analíticos, de aprovar projetos, fases e pontos de decisão, preencher questionários, fornecer informações para planejamento financeiro de capacidade, visualizar e confirmar tarefas atribuídas e informar esforços do projeto. Também inclui o recurso de tempo de execução do kit de aplicação de planejamento, SAP Lumira Designer e SAP Lumira Server.

1.19 **SAP S/4HANA for O&G para gestão de distribuição secundária**

O SAP S/4HANA for O&G para gestão de distribuição secundária inclui uma licença de pacote do setor "SAP S/4HANA Oil & Gas para gerenciamento de hidrocarboneto" para até 50.000 BOEPD vendidos. Quando licenciado com o SAP S/4HANA for O&G para operações da rede de combustíveis de varejo, a licença total do pacote do setor "SAP S/4HANA Oil & Gas para gerenciamento de hidrocarboneto" permanece até 50.000 BOEPD vendidos.

1.20 **SAP S/4HANA for O&G para operações da rede de combustíveis de varejo**

O SAP S/4HANA for O&G para operações da rede de combustíveis de varejo inclui uma licença de pacote do setor "SAP S/4HANA Oil & Gas para gerenciamento de hidrocarboneto" para até 50.000 BOEPD vendidos. Quando licenciado com o SAP S/4HANA for O&G para gestão de distribuição secundária, a licença total do pacote do setor "SAP S/4HANA Oil & Gas para gerenciamento de hidrocarboneto" permanece até 50.000 BOEPD vendidos.

1.21 **SAP S/4HANA Finance para gerenciamento de tesouraria e risco**

O SAP S/4HANA Finance para gerenciamento de tesouraria e risco é limitado a no máximo cem classes ativas de valores mobiliários relacionados a investimentos na área de valores mobiliários*. Em caso de necessidade de um número maior de classes de valores mobiliários, o SAP Financial Asset Management para seguros deve ser licenciado.

*No sistema da SAP cada tipo de valor mobiliário (por exemplo, ações) é uma classe. Os dados de classe incluem todas as características de estrutura de um tipo de valor mobiliário. Uma vez que a criação de transações e posições de gerenciamento no gerenciador de transações se baseiam nos tipos de produto, cada classe precisa ser atribuída a um tipo de produto.

1.22 **SAP Business Integrity Screening para S/4HANA**

A Licenciada fica autorizada a criar novas tabelas e novas visualizações (visualizações de banco de dados, analíticas, de projeção, de atributo, de cálculo etc.) no banco de dados desde que usadas no contexto da solução SAP Business Integrity Screening para S/4HANA (por exemplo, para configurar regras de acesso a essas tabelas/visualizações).

1.23 **SAP S/4HANA R&D para Enterprise Product Engineering**

O uso do recurso de desenvolvimento colaborativo de produto é limitado ao recurso de desenvolvimento de produto. O uso do SAP 3DVisual Enterprise Generator é limitado a 1 núcleo de uso.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.24 **SAP S/4HANA R&D para Enterprise Product Formulation**
O uso do recurso de desenvolvimento colaborativo de produto é limitado ao recurso de desenvolvimento de receita.

1.25 **SAP Knowledge Accelerator Bundle para S/4HANA**
O SAP Knowledge Acceleration Bundle para S/4HANA pode ser usado para atender às necessidades de treinamento dos funcionários da Licenciada, não podendo ser usado por ou em nome de nenhum terceiro. Não obstante qualquer outra disposição do Cronograma de Treinamento, as métricas de licença de Usuário do SAP Knowledge Acceleration não poderão ser transferidas para outras pessoas, mesmo que o usuário original não tenha mais permissão de acesso ao SAP Knowledge Acceleration. Se uma pessoa deixar de ser funcionário da Licenciada, esta poderá transferir a licença de Usuário dessa pessoa para outro usuário.

1.26 **SAP Sales and Service Order Execution para B2B e B2C para S/4HANA**
O SAP Sales and Service Order Execution para B2B e B2C para S/4HANA é licenciado para Uso para fazer e processar Pedidos no software SAP S/4HANA Enterprise Management licenciado através do SAP Cloud Platform licenciado, (incluindo aplicativos autorizados executados) e/ou Aplicativos de Terceiros). "Aplicativos de Terceiros" significa todas as tecnologias além do Pacote licenciado para as quais a Licenciada tenha uma licença apropriada de uma empresa que não seja a SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas subsidiárias e/ou distribuidores.

1.27 **SAP Sales and Service Order Execution para B2C para S/4HANA**
O SAP Sales and Service Order Execution para B2C para S/4HANA é licenciado para Uso por Consumidores para fazer e processar Pedidos no software SAP S/4HANA Enterprise Management licenciado através do SAP Cloud Platform licenciado, (incluindo aplicativos autorizados executados) e/ou Aplicativos de Terceiros). "Aplicativos de Terceiros" significa todas as tecnologias além do Pacote licenciado para as quais a Licenciada tenha uma licença apropriada de uma empresa que não seja a SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas subsidiárias e/ou distribuidores.

1.28 **Purchase Order Execution for SAP S/4HANA**
O Purchase Order Execution for SAP S/4HANA é licenciado para Uso para criar e processar Pedidos de Compra no software SAP S/4HANA Enterprise Management licenciado através do SAP Cloud Platform licenciado, (incluindo aplicativos autorizados executados) e/ou Aplicativos de Terceiros). "Aplicativos de Terceiros" significa todas as tecnologias além do Pacote licenciado para as quais a Licenciada tenha uma licença apropriada de uma empresa que não seja a SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas subsidiárias e/ou distribuidores.

1.29 **SAP S/4HANA Oil & Gas para contabilidade e gerenciamento de hidrocarbonetos**
O Uso do Software Em Tempo de Execução SAP Manufacturing Integration and Intelligence é restrito exclusivamente a produção upstream, programação, alocação e manutenção.

1.30 **SAP S/4HANA Oil & Gas para gerenciamento de contratos de upstream**
Gerenciamento de contratos de upstream e Upstream de petróleo e gás, que incluem a funcionalidade Contabilidade joint venture também incluem direitos de uso limitados para Relatório de Conformidade Avançada (ACR). A licença para usar ACR é limitada ao uso dentro do escopo das licenças de Gerenciamento de contratos de upstream e de Upstream de petróleo e gás. Qualquer uso além do escopo de Gerenciamento de contratos de upstream e de Upstream de petróleo e gás exigem que o ACR seja licenciado integralmente de forma separada.

1.31 **SAP Tax, Benefits, and Payment Processing for Public Sector para SAP S/4 HANA**
O SAP Tax, Benefits, and Payment Processing for Public sector para SAP S/4 HANA inclui todos os usuários necessários para acesso ao SAP Gateway. Para implementar a solução o cliente também deve licenciar o SAP Tax, Benefits, and Payment Processing for Public Sector para CRM e implementá-lo em uma instalação separada da instalação do SAP S/4 HANA. O Uso é restrito ao uso dos seguintes recursos do SAP CRM: processamento de aplicação, gerenciamento de débitos e cobrança, tomada de decisões sobre benefícios e dedução, processamento de inscrição e declaração, gerenciamento de casos, processos de front-office de patrocinadores, atendimento financeiro a clientes e gerenciamento de disputas

1.32 **SAP Tax Compliance para S/4HANA**
O SAP Tax Compliance para S/4HANA inclui o seguinte Software em Tempo de Execução:

- SAP Lumira Discovery
- SAP BusinessObjects Enterprise, limitado a cinco Usuários por bloco de Métrica Licenciada para o Software

1.33 **SAP Business Partner Screening for SAP S/4HANA**
O SAP Business Partner Screening inclui o seguinte Software em Tempo de Execução:

- SAP Lumira Discovery

1.34 **SAP S/4HANA for Advanced Variant Configuration, padrão**
SAP S/4HANA for Advanced Variant Configuration, padrão, inclui direitos para configurar, por exemplo, pedidos de vendas usando o configurador avançado baseado no SAP Fiori para materiais usando perfis de configuração do modo “Configuração de Variante Avançada” e criar variantes de material para materiais usando perfis de configuração do modo “Configuração de Variante Avançada”.

1.35 **SAP OpenHub for S/4HANA**

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Para os fins do SAP OpenHub para S/4HANA, “SAP BW” significa o recurso SAP Business Warehouse incluído no SAP S/4HANA Enterprise Management, e não inclui outros produtos Business Warehouse como o SAP BW4/HANA. Com esta licença, os dados podem ser exportados para fora do SAP BW para aplicativos de software de terceiros de modo assíncrono e não em tempo real. Depois que os dados forem extraídos de modo assíncrono para software de terceiros, não haverá mais exigência de taxas de licença adicionais nem de Usuários Designados da SAP, desde que o uso dos dados não resulte em nenhuma atualização e/ou acione capacidades de processamento de qualquer Software licenciado. Para os fins desta Cláusula, "extração assíncrona" significa baixar dados em grandes quantidades (ou seja, não em resposta a uma consulta em tempo real de Usuário Designado ou de relatório gerado pelo sistema) para fins analíticos. Não obstante qualquer disposição em contrário, desde que a Licenciada também tenha uma licença válida do SAP S/4HANA Digital Access, (a) pessoas podem Usar o SAP BW através de software de terceiros para exportar dados para fora do SAP BW em tempo real sem a necessidade de ser licenciado como "Usuário Designado" ou "Usuário" do SAP S/4HANA Enterprise Management, e (b) máquinas (por exemplo, bots, sensores, chips, dispositivos, etc.) podem usar o SAP BW diretamente ou através de software de terceiros para exportar dados para fora do SAP BW em tempo real ou não, sem a necessidade de ser licenciado como "Usuário Designado" ou "Usuário" do SAP S/4HANA Enterprise Management.

1.36 SAP S/4HANA, add-on de integração de cadeia de suprimentos para SAP Integrated Business Planning

O add-on de integração de cadeia de suprimentos do SAP ERP para SAP Integrated Business Planning só pode ser usado para facilitar a integração do SAP ERP com outro Software Licenciado pela SAP.

1.37 SAP S/4HANA Digital Access

Este Pacote (a) concede licença a pessoas para Uso do S/4HANA Enterprise Management ("S/4 EM") através de Aplicativos de Terceiros diretamente integrados ao S/4 EM sem a necessidade de licença como "Usuário Designado" e/ou "Usuário" do S/4 EM e (b) concede a máquinas (por exemplo, bots, sensores, chips, dispositivos etc.) uma licença para Usar o S/4 EM diretamente ou através de um Aplicativo de Terceiros integrado diretamente ao S/4 EM e sem a necessidade de licença como "Usuário Designado" e/ou "Usuário" do S/4 EM (coletivamente, "Acesso Digital do S/4 EM"). Somente para fins do SAP S/4HANA Digital Access:

- O S/4 EM não inclui o Software SAP Business Warehouse.
- O S/4 EM inclui o Pacote de Compatibilidade do SAP ERP Foundation Starter S/4HANA pelo período que a Licenciada tiver direito de Usar tal Pacote de Compatibilidade nos termos deste Contrato.
- "Aplicativos de Terceiros" significa: (a) qualquer tecnologia da Licenciada e/ou para a qual a Licenciada tenha obtido uma licença/assinatura adequada de uma pessoa jurídica que não seja a SAP, a SAP SE, nem uma de suas subsidiárias e/ou distribuidores (a não ser quando usado somente como App de Conectividade entre uma Aplicação SAP e o S/4 EM, excluindo quando usado como Interface de Usuário para S/4 EM) e/ou (b) SAP Technology Solutions.
- "Interface de Usuário" significa tecnologias que a Licenciada tenha e/ou para a qual a Licenciada tenha obtido uma licença/assinatura apropriada e (b) que sejam usadas para desenvolver/gerenciar recursos de interação de usuário e características para S/4 EM. Apenas para fins de clareza quanto aos requisitos de licença para S/4 EM previstos neste Contrato, Interfaces de Usuário para S/4 EM devem ser consideradas parte do S/4 EM e exigem usuários humanos Usando o S/4 EM através dessas Interfaces de Usuário para ter um "Usuário Designado" e/ou licença de "Usuário" para S/4 EM, conforme aplicável.
- "SAP Technology Solution(s)" significa SAP NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros, SAP Cloud Platform (excluindo quando usado somente como App de Conectividade entre uma Aplicação SAP e o S/4 EM) e SAP Leonardo IoT, Business Services (incluindo todas as versões renomeadas, anteriores e/ou sucessoras de qualquer um dos citados acima, geralmente disponibilizadas pela SAP, se for o caso, excluindo quando usados como uma Interface de Usuário para S/4 EM).
- "App de Conectividade" significa uma tecnologia de integração cuja função principal é conectar diretamente aplicações discrepantes para permitir a comunicação direta e/ou o gerenciamento de dados entre as aplicações discrepantes através da tecnologia de integração.
- "Aplicação SAP" significa todos os Pacotes (ou seja, todos os Softwares e Softwares de Terceiros) licenciados nos termos do Contrato e/ou os serviços SAP cloud para os quais a Licenciada tenha assinatura válida, excluindo Interfaces de Usuário para S/4 EM, SAP Technology Solutions e todos os Pacotes de banco de dados.

Todo o Acesso Digital do S/4 EM será licenciado com base exclusivamente no número de Documentos criados anualmente pelo Acesso Digital do S/4 EM. Documentos são registros exclusivos (ou seja, itens/objetos digitais exclusivos) conforme definido nos "Documentos do SAP S/4HANA Digital Access" na seção de métricas deste SUR. Cada Documento conta como 1 (um) Documento, exceto os Documentos de Materiais e os Documentos Financeiros, que contam como dois décimos (0,2) de um Documento. No entanto, quando o processamento automatizado no S/4 EM de um Documento a partir de um Tipo de Documento resultar na criação no SAP S/4 EM de um ou mais Documentos de diferentes Tipos de Documento, os Documentos adicionais não deverão ser contabilizados.

Quando um Aplicativo de Terceiros estiver conectado ao S/4 EM através de um App de Conectividade, o Aplicativo de Terceiros ainda será considerado como sendo integrado diretamente ao S/4 EM para os fins deste dispositivo. Pessoas e/ou máquinas Usando o S/4 EM através de aplicações integradas a um Aplicativo de Terceiros diretamente integrado ao S/4 EM não precisam ser licenciadas como "Usuário Designado" e/ou "Usuário" do S/4 EM.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.38 **SAP S/4HANA para livro auxiliar de produtos financeiros, opção para o setor bancário**

O uso do SAP S/4HANA para livro auxiliar de produtos financeiros, opção para o setor bancário é limitado à funcionalidade e aos processos para contabilidade de livros auxiliares para instrumentos financeiros.

1.39 **SAP S/4HANA para livro auxiliar de produtos financeiros, opção para o setor de seguros**

O uso do SAP S/4HANA para livro auxiliar de produtos financeiros, opção para o setor de seguros, versão completa, inclui a funcionalidade e os processos para contabilidade de livros auxiliares para instrumentos financeiros e a contabilidade de livros auxiliares para contratos de seguro. O SAP S/4HANA para livro auxiliar de produtos, opção de seguros, versão básica, inclui a funcionalidade e os processos para a contabilidade auxiliar para contratos de seguro. Como parte do processamento de contratos de seguro, a solução suporta processos como a preparação de fluxo de caixa estimado, que utiliza o componente de software "SAP Profitability and Performance Management". O uso do componente está limitado à preparação e/ou ao armazenamento de dados como parte integrada dos processos de livros auxiliares.

1.40 **SAP Assurance and Compliance Software (ACS) para S/4HANA (Aplicações incluídas: Business Integrity Screening, Tax Compliance e Audit Management)**

Replicação de dados de outro sistema de origem utilizando banco de dados de terceiros exige licença de uso pleno do banco de dados de origem. Uma licença de banco de dados em tempo de execução vendida pela SAP não é suficiente.

1.41 **SAP S/4HANA para gerenciamento de cartões**

O SAP S/4HANA para gerenciamento de cartões inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução: SAP Transactional Banking for SAP S/4HANA, opção de pessoa física; SAP S/4HANA Banking para centralização de pagamentos; todos para uso em conjunto com o SAP S/4HANA para gerenciamento de cartões.

1.42 **SAP S/4HANA, gateway de lançamento financeiro**

O SAP S/4HANA, gateway de lançamento financeiro, aborda casos de uso válidos para vários setores utilizando empresas de dados mestre, etapas de processo e metodologias de cálculo do SAP S/4HANA para livro auxiliar de produtos financeiros, opção de seguros, versão completa.

O SAP S/4HANA, gateway de lançamento financeiro, permite que o usuário configure e execute processos utilizando apenas as seguintes etapas:

- Etapa do processo "Registrar" para contratos, portfólios, transações comerciais e dados do parceiro de negócios do SAP S/4HANA
- Etapa do processo "Acumular" utilizando valores de destino fornecidos
- Etapa do processo "Diferir" utilizando valores de destino fornecidos e diferimento linear
- Etapa do processo "Valor FX" para conversões de divisas, com base nas taxas de mercado nas tabelas correspondentes
- Etapa do processo "Classificar" para eventos comerciais que levam a uma alteração contábil
- Etapa do processo "Transferir" como parte das atividades de encerramento do exercício
- Etapa do processo "Ajustar" para ajuste manual
- Etapa do processo "Dividir receita" para alocações
- Processamento de documentos de livro auxiliar importados para enriquecimento e tratamento adicional
- Conector do Razão
- Camada de carregamento de dados

1.43 **SAP S/4HANA para logística de produção**

O SAP S/4HANA para logística de produção inclui o Software em Tempo de Execução do SAP S/4HANA Supply Chain para Extended Warehouse Management (EWM) e SAP S/4HANA Supply Chain para Planejamento e Execução de Transporte. O Uso do SAP S/4HANA Supply Chain para Planejamento e Execução de Transporte é limitado à funcionalidade de transporte e à funcionalidade de registro de carga de entrada (ICR).

Revenda do S/4HANA a Terceiros

1.44 **SAP Archiving and Document Access by OpenText for SAP S/4HANA**

Uso é definido como o acesso feito por funcionários e terceirizados que usam diretamente os componentes do Software Licenciado pela SAP, por exemplo, varredura de empresa, visualização de processos de negócio, pesquisa completa de texto etc., e/ou armazenam ou recuperam documentos no OpenText Archive Server. Serão incluídos para a entidade licenciada, suporte para arquivamento de dados e para acesso aos dados arquivados, e suporte para o SAP Information Lifecycle Management, se o cliente licenciar o número mínimo de usuários do SAP Document Access.

1.45 **SAP Archiving and Document Access by OpenText, opção de acesso limitado para SAP S/4HANA, SAP Extended ECM by OpenText, opção de acesso limitado para SAP S/4HANA**

Cada um dos Usuários da Licenciada fica limitado a 52 (cinquenta e dois) Dias de Login por ano. Um "Dia de Login" significa um dia com um ou mais logins feitos pelo usuário no software.

ERP

2

2.1 **Purchase Order Execution ("POE")**

O Purchase Order Execution ("POE") é licenciado para Uso (excluindo por funcionários da Licenciada) para criar e processar Pedidos de Compra em Software ERP através do SAP Cloud Platform licenciado (incluindo aplicativos autorizados sendo executados no mesmo) e/ou Aplicativos de Terceiros. O uso do POE não exige licença de Usuário Designado. Aplicativos de Terceiros significa todas as tecnologias além do Pacote licenciado para as quais a Licenciada tenha uma licença apropriada de uma empresa que não seja a SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas subsidiárias e/ou distribuidores.

2.2 **SAP Sales and Service Order Execution para B2B e B2C ("SOE B2B/C")**

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O SAP Sales and Service Order Execution para B2B e B2C ("SOE B2B/C") é licenciado para Uso (excluindo por funcionários da Licenciada) para fazer e processar Pedidos de Compra em Software ERP através do SAP Cloud Platform licenciado (incluindo aplicativos autorizados sendo executados no mesmo) e/ou Aplicativos de Terceiros. O uso do SOE B2B/C não exige licença de Usuário Designado. "Aplicativos de Terceiros" significa todas as tecnologias além do Pacote licenciado para as quais a Licenciada tenha uma licença apropriada de uma empresa que não seja a SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas subsidiárias e/ou distribuidores.

2.3 SAP Sales and Service Order Execution para B2C ("SOE B2C")

O SAP Sales and Service Order Execution para B2C ("SOE B2C) é licenciado para Uso por Consumidores para fazer e processar Pedidos no Software ERP licenciado através do SAP Cloud Platform licenciado, (incluindo aplicativos autorizados executados) e/ou Aplicativos de Terceiros). O uso do SOE B2C não exige licença de Usuário Designado. "Aplicativos de Terceiros" significa todas as tecnologias além do Pacote licenciado para as quais a Licenciada tenha uma licença apropriada de uma empresa que não seja a SAP, SAP SE e/ou quaisquer de suas subsidiárias e/ou distribuidores.

2.4 SAP Digital Access

Este Pacote (a) concede licença a pessoas para Uso do SAP ERP ("ERP") através de Aplicativos de Terceiros diretamente integrados ao ERP sem a necessidade de licença como "Usuário Designado" do ERP e (b) concede a máquinas (por exemplo, bots, sensores, chips, dispositivos etc.) uma licença para Usar o ERP diretamente ou através de um Aplicativo de Terceiros integrada diretamente ao ERP e sem a necessidade de licença como "Usuário Designado" do ERP (coletivamente, "Acesso Digital do ERP"). Somente para fins do SAP Digital Access:

- O ERP não inclui o Software SAP Business Warehouse.
- "Aplicativos de Terceiros" significa: (a) qualquer tecnologia da Licenciada e/ou para a qual a Licenciada tenha obtido uma licença/assinatura adequada de uma pessoa jurídica que não seja a SAP, a SAP SE, nem uma de suas subsidiárias e/ou seus distribuidores (a não ser quando usado somente como App de Conectividade entre uma Aplicação SAP e ERP, excluindo quando usado como Interface de Usuário para ERP) e/ou (b) SAP Technology Solutions.
- "Interface de Usuário" significa tecnologias que a Licenciada tenha e/ou para a qual a Licenciada tenha obtido uma licença/assinatura apropriada e (b) que sejam usadas para desenvolver/gerenciar recursos de interação de usuário e características para ERP. Apenas para fins de clareza quanto aos requisitos de licença para ERP previstos neste Contrato, Interfaces de Usuário para ERP devem ser consideradas parte do ERP e exigem usuários humanos Usando o ERP através dessas Interfaces de Usuário para ter um "Usuário Designado" e/ou licença de "Usuário" para ERP, conforme aplicável.
- "SAP Technology Solution(s)" significa SAP NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros, SAP Cloud Platform (excluindo quando usado somente como App de Conectividade entre uma Aplicação SAP e o ERP) e o SAP Leonardo IoT, Business Services (incluindo todas as versões renomeadas, anteriores e/ou sucessoras de qualquer um dos citados acima, geralmente disponibilizadas pela SAP, se for o caso, excluindo quando usados como Interface de Usuário para ERP).
- "App de Conectividade" significa uma tecnologia de integração cuja função principal é conectar diretamente aplicações discrepantes para permitir a comunicação direta e/ou o gerenciamento de dados entre as aplicações discrepantes através da tecnologia de integração.
- "Aplicação SAP" significa todos os Pacotes (ou seja, todos os Softwares e Softwares de Terceiros) licenciados nos termos do Contrato e/ou os serviços SAP cloud para os quais a Licenciada tenha assinatura válida, excluindo Interfaces de Usuário para ERP, SAP Technology Solutions e todos os Pacotes de banco de dados.

Todo o Acesso Digital do ERP será licenciado com base exclusivamente no número de Documentos criados anualmente pelo Acesso Digital do ERP. Documentos são registros exclusivos (ou seja, itens/objetos digitais exclusivos) conforme definido nos "Documentos do SAP Digital Access" na seção de métricas deste SUR. Cada Documento conta como 1 (um) Documento, exceto os Documentos de Materiais e os Documentos Financeiros, que contam como dois décimos (0,2) de um Documento. No entanto, quando o processamento automatizado no ERP de um Documento a partir de um Tipo de Documento resultar na criação no ERP de um ou mais Documentos de diferentes Tipos de Documento, os Documentos adicionais não deverão ser contabilizados.

Quando um Aplicativo de Terceiros estiver conectado ao ERP através de um App de Conectividade, o Aplicativo de Terceiros ainda será considerado como sendo integrado diretamente ao ERP para os fins deste dispositivo. Pessoas e/ou máquinas Usando o ERP através de aplicações integradas a um Aplicativo de Terceiros diretamente integrado ao ERP não precisam ser licenciadas como "Usuário Designado" do ERP.

2.5 SAP Enterprise Risk and Compliance Management, gerenciamento de riscos e Bank Communication Management

O Software SAP Enterprise Risk and Compliance Management, gerenciamento de riscos pode exigir um componente adicional baixado de uma loja de aplicativos móveis de terceiro. Cada componente adicional está sujeito ao devido contrato de licenciamento.

2.6 SAP Treasury and Risk Management

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O Uso do SAP Treasury and Risk Management é limitado ao máximo de 100 (cem) classes ativas de valores mobiliários relacionadas a investimentos na área de valores mobiliários*. Em caso de necessidade de um número maior de valores mobiliários, será necessário licenciar o Pacote de Setor do SAP Financial Asset Management para Seguros.

* No sistema da SAP cada tipo de valor mobiliário (por exemplo, ações) é uma classe. Os dados de classe incluem todas as características de estrutura de um tipo de valor mobiliário. Uma vez que a criação de transações e posições de gerenciamento no gerenciador de transações se baseiam nos tipos de produto, cada classe precisa ser atribuída a um tipo de produto.

2.7 **SAP (EHS Management, Environment, Health and Safety; SAP EHS Management, Product Safety; SAP EHS Management, Produto e conformidade REACH.)**

A SAP garante apenas o escopo funcional dos produtos anteriormente especificados. No entanto, a SAP não garante nem assegura a conformidade regulatória desses produtos. Cabe à Licenciada a implementação desses produtos de acordo com os requisitos de conformidade regulatória.

A SAP fornece informações publicamente disponíveis para auxiliar nos processos de negócio de cálculos e relatórios, aqui denominadas conteúdo, no produto de software SAP EHS Management, Environment, Health, and Safety. A SAP não garante a exatidão do conteúdo nem a obtenção de resultados específicos com o uso do conteúdo pela licenciada. A SAP apenas garante ter usado o devido cuidado comercial na coleta e compilação do conteúdo.

2.8 **SAP EHS Management, Environment, Health and Safety**

Pessoas físicas que utilizam a funcionalidade de gerenciamento de incidentes do SAP EHS Management, Environment, Health and Safety exclusivamente para inserir dados para geração de relatórios iniciais de incidentes e disponibilizar dados para investigações de incidentes não necessitam de licença de Usuário Designado. Essa inserção de dados pode ocorrer de maneira assíncrona (off-line) por meio da ferramenta Adobe Interactive Form, de maneira síncrona (on-line) por meio de interação direta com o sistema da SAP ou por meio de dispositivos móveis. Essa exceção é válida exclusivamente para uso na inserção de dados de gerenciamento de incidentes e não é válida para nenhum outro uso da funcionalidade de gerenciamento de incidentes ou nenhuma outra funcionalidade do SAP EHS Management, nem para processamento, investigação de incidentes e geração de relatórios de desempenho e regulatórios. O SAP EHS Management, environment, health, and safety não inclui direitos para o SAP EHS Management, Product Safety and SAP EHS Management, Product REACH and Compliance.

O SAP EHS Management, Environment, Health and Safety pode exigir um componente adicional baixado de uma loja de aplicativos móveis de terceiros. Cada componente adicional está sujeito ao devido contrato de licenciamento. O SAP EHS Management, Environment, Health and Safety inclui o recurso de plataforma móvel.

2.9 **SAP Quality Issue Management**

As pessoas que fazem Uso do SAP Quality Issue Management exclusivamente para inserir dados para geração de relatórios iniciais de incidentes e disponibilizar dados para investigações de incidentes (abrir e fechar incidentes) não necessitam de licenças de Usuário Designado Essa inserção de dados pode ocorrer de maneira assíncrona (off-line) por meio da ferramenta Adobe Interactive Form, de maneira síncrona (on-line) por meio de interação direta com o sistema da SAP ou por meio de dispositivos móveis. Essa exceção é válida exclusivamente para uso na inserção de dados de gerenciamento de incidentes e não é válida para nenhum outro uso da funcionalidade de gerenciamento de incidentes ou nenhuma outra funcionalidade do SAP Quality Issue Management.

2.10 **SAP Management of Change**

Não é necessária uma licença de usuário designado para usuários funcionários, contratados e parceiros de negócios que interajam com o SAP Management of Change somente para criar um pedido de modificação. Essa exceção se aplica somente à criação de pedido de modificação, e não se aplica ao uso de qualquer outra funcionalidade do SAP Management of Change, incluindo aprovações.

Setor de Atividade

2.11 **Track and Trace e Extended Warehouse Management**

Parceiros de Negócios da Licenciada que acessam as soluções Track and Trace e SAP Extended Warehouse Management exclusivamente para visualizar o status de rastreamento e registrar mensagens de eventos não necessitam de licença de Usuário Designado da SAP.

2.12 **SAP Transportation Management/SAP Transportation Management for T&L**

Os usuários externos fornecem ou visualizam informações do SAP Transportation Management/SAP Transportation Management for T&L como parte do planejamento, realização ou acordo de frete dentro do SAP TM. Usuários externos incluem clientes, fornecedores, funcionário de parceiros de negócios ou motoristas empregados pela licenciada. Usuários externos não necessitam de uma Licença de Usuário Designado da SAP. Inclusive nenhum usuário necessário para acesso ao SAP Gateway.

2.13 **SAP Manufacturing Execution (ME)**

O SAP Manufacturing Execution (ME) abrange o SAP Manufacturing Integration and Intelligence (MII) como Software em Tempo de Execução para uso exclusivamente na integração do ME ao sistema da SAP da Licenciada.

2.14 **SAP Customer Engagement and Commerce (CEC)**

O uso dos seguintes Pacotes CEC não exige licença de Usuário Designado:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- SAP CRM Sales
- SAP CRM Service
- SAP CRM Marketing
- SAP CRM Loyalty Management
- SAP Sales and Service Order Execution para B2C
- SAP Sales and Service Order Execution para B2B e B2C
- SAP Contact Center
- SAP Trade Promotion Planning and Management
- SAP Advanced Analytics for Trade Management
- SAP Customer Business Planning
- SAP Configure, Price and Quote para configuração do produto
- SAP Configure, Price and Quote para configuração de venda de soluções
- Desktop Connection for SAP CRM – edição empresarial

O uso dos seguintes Pacotes SAP Billing não exige licença de Usuário Designado:

- SAP Billing
- SAP Billing, cobrança
- SAP Billing, faturamento
- SAP Billing, finanças de cliente
- SAP Billing, cobrança de solução flexível
- SAP Billing, mediação de DigitalRoute

O uso dos seguintes Pacotes SAP não exige licença de Usuário Designado:

- SAP Digital Documents de OpenText, primeiras 200 unidades
- SAP Digital Asset Management by OpenText
- SAP Digital Asset Management de OpenText, opção de acesso limitado

2.15 **SAP CRM Sales; SAP CRM Service; SAP CRM Marketing**

O Uso dos pacotes SAP CRM Sales, SAP CRM Service e SAP CRM Marketing fica limitado à Licenciada e a suas afiliadas/subsidiárias.

2.16 **SAP CRM Sales, acesso limitado; SAP CRM Service, acesso limitado; SAP CRM Marketing, acesso limitado**

O licenciamento do SAP CRM Sales, acesso limitado; SAP CRM Service, acesso limitado; SAP CRM Marketing, acesso limitado, permite o acesso de Parceiros de Negócios da Licenciada ao pacote SAP CRM Sales; SAP CRM Service; ou SAP CRM Marketing respectivamente, de acordo com os termos do Contrato.

2.17 **SAP Billing, cobrança; SAP Billing**

Se o Software SAP Billing, cobrança e o Software SAP Billing estiverem incluídos nos produtos mencionados forem Usados para ou como suporte a cálculo de fatura ou divisão de receita para produtos, serviços ou sistemas pré-pagos de telecomunicações nos Países Restritos ou para suporte remoto a sistemas pré-pagos de telecomunicações nos Países Restritos, a Licenciada estará obrigada a obter licença da Freedom Wireless permitindo tal Uso. Os Países Restritos são Austrália, Brasil, Canadá, China, Israel, Japão, Coreia do Sul, México e Estados Unidos. A não obtenção de licença da Freedom Wireless permitindo tal uso implicará no cancelamento e na liberação da SAP de todas as garantias associadas, inclusive, entre outras, garantias e/ou indenizações relacionadas a não violação de direitos de propriedade intelectual, de todas as formas previstas em lei.

2.18 **Pacote SAP Enterprise Product Engineering**

O uso do recurso de desenvolvimento colaborativo de produto é limitado ao recurso de desenvolvimento de produto. O uso do SAP 3DVisual Enterprise Generator é limitado a 1 núcleo de uso. Qualquer uso excedente exigirá o licenciamento da versão completa de uso do SAP 3D Visual Enterprise Generator.

2.19 **Pacote SAP Enterprise Product Formulation**

O uso do recurso de desenvolvimento colaborativo de produto é limitado ao recurso de desenvolvimento de receita.

2.20 **SAP Yard Logistics**

O SAP Yard Logistics inclui um Software em Tempo de Execução do Extended Warehouse Management (EWM) da SAP. O Uso do SAP Extended Warehouse Management exclui o Uso dos processos baseados em entregas de entrada e saída, funcionalidade relacionada a sistema de fluxo de materiais, bem como os processos de manutenção de estoque (além dos processos relacionados a Unidade de Transporte e Pátio).

2.21 **SAP ERP, complemento de integração de cadeia de suprimentos para SAP Integrated Business Planning**

O complemento de integração de cadeia de suprimentos do SAP ERP para SAP Integrated Business Planning só pode ser usado para facilitar a integração do SAP ERP a outro Software Licenciado pela SAP.

2.22 **SAP Extended Sourcing e SAP Contracts Lifecycle Management**

O SAP Extended Sourcing e o SAP Contract Lifecycle Management incluem o seguinte Software em Tempo de Execução: SAP BusinessObjects Enterprise, a ser usado exclusivamente junto com o SAP Extended Sourcing e com o SAP Contracts Lifecycle Management.

2.23 **SAP Enterprise Portfolio and Project Management, padrão**

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O uso do SAP Portfolio and Project Management, padrão, inclui o direito de visualizar informações de projeto e de portfólio, de uso de recursos analíticos, de aprovar projetos, fases e pontos de decisão, preencher questionários, fornecer informações para planejamento financeiro de capacidade, visualizar e confirmar tarefas atribuídas e informar esforços do projeto. Também inclui o recurso de tempo de execução de planejamento e o kit de aplicação, o SAP Lumira Designer e o SAP Lumira Server.

2.24 **SAP Enterprise Portfolio and Project Management, profissional**

O Uso do SAP S/4HANA Enterprise Portfolio and Project Management, profissional, inclui o recurso em tempo de execução do kit de aplicação de planejamento, o SAP Lumira Designer e o SAP Lumira Server.

2.25 **SAP Visual Enterprise**

*SAP 3D Visual Enterprise Generator, SAP 3D Visual Enterprise Generator, edição de visualização, e Add-Ons Opcionais***.** O Software SAP Visual Enterprise (f/k/a Right Hemisphere) licenciado nos termos aqui previstos pode incluir código aberto (Open Source) de terceiros e/ou outros componentes de download gratuito (coletivamente denominados "Componentes de Download Gratuito"). Consulte em http://www.righthemisphere.com/oslicenses.html algumas notificações referentes aos Componentes de Download Gratuito. Não obstante qualquer dispositivo em contrário estabelecido neste instrumento, um indivíduo que acesse qualquer Software SAP Visual Enterprise licenciado exclusivamente para visualizar arquivos de saída do referido Software não será obrigado a possuir licença de Usuário Designado da SAP. O software SAP Visual Enterprise Viewer é disponibilizado para as Licenciadas do software Visual Enterprise Generator, Visual Enterprise Access e/ou Visual Enterprise Author licenciado sem taxa de licenciamento adicional.

2.26 **SAP Contact Center**

O SAP Contact Center inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução: SAP BusinessObjects Web Intelligence e SAP Lumira Server que exclui os seguintes direitos:

i. Criação de um novo documento Lumira utilizando o Lumira Server
ii. Modificação de documentos Lumira existentes usando o Lumira Server

2.27 **SAP ERP, edição limitada de tempo de execução**

O SAP ERP, edição limitada de tempo de execução só pode ser Usado na medida do necessário para operar outro Software licenciado pela Licenciada nos termos do Contrato, desde que a Documentação da SAP indique que o outro Software requer tecnicamente as funções SAP ERP para operar tal Software. O uso do SAP ERP, edição limitada de tempo de execução não requer licença de Usuário Designado. O SAP ERP, edição limitada de tempo de execução está disponível somente para licenciadas do Software SAP S/4HANA.

Portfólio por Setor

3

3.1 **SAP Tax, Benefits, and Payment Processing for Public Sector.**

O SAP Tax, Benefits, and Payment Processing for Public sector inclui todos os usuários necessários para acesso ao SAP Gateway.

Não é necessário obter uma Licença de Usuário Designado para o SAP Tax, Benefits, and Payment Processing for Public Sector para usuários externos representando o contato (por exemplo, contribuintes ou contadores agindo em nome do contribuinte acessando o sistema para preenchimento e pagamentos online), salvo se estiverem trabalhando em nome da licenciada (por exemplo, um assessor...).

3.2 **Regulatory Reporting by iBS, Accounts; Regulatory Reporting by iBS, Derivatives; Regulatory Reporting by iBS, P/C/S Cashflow; Regulatory Reporting by iBS, Retail Cashflow**

O software licenciado da iBS só pode ser Usado para suporte a operações de negócios alemãs, austríacas e/ou suíças da Licenciada.

3.3 **SAP Business Integrity Screening**

O Software inclui o seguinte Software em Tempo de Execução: (i) SAP Lumira Discovery e (ii) acesso tipo somente leitura ao Automated Predictive Libraries (APL) e ao Integrador do Predictive Analytics (PAI). Quando o Software é utilizado com Edição Limitada de Tempo de Execução do HANA, o HANA Studio e o Web IDE podem ser usados para modelagem de dados específicos da aplicação, incluindo, entre outros, a criação de tabelas e ampliações.

3.4 **Cerner i.s.h.med from SAP, core bundle**

O software não pode ser implementado, utilizado ou acessado por indivíduos localizados nos seguintes países: Afeganistão, Albânia, Algéria, Mônaco, Sudão Sul, Suécia ou Estados Unidos.

3.5 **SAP BusinessObjects Budgeting for Public Sector**

O SAP BusinessObjects Budgeting for Public Sector abrange os seguintes Softwares em Tempo de Execução: SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (somente planejamento).

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

3.6 **SAP Mobile Inclusive Banking, SAP Omnichannel Banking, opção digital de pessoa jurídica, SAP Omnichannel Banking, opção digital de pessoa física**
Os Mobile Apps incluem a funcionalidade plataforma móvel para uso com os Mobile Apps.

3.7 **SAP Customer Profitability Analytics**
O SAP Customer Profitability Analytics inclui o seguinte Software em Tempo de Execução: acesso tipo somente leitura ao: (i) Automated Predictive Libraries (APL); e ao (ii) Integrador do Predictive Analytics (PAI).

3.8 **Gerenciamento de cartões**
O gerenciamento de cartões inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução: Transactional Banking, Retail Banking e SAP Payment Engine, todos para uso em conjunto somente com o gerenciamento de cartões.

3.9 **SAP Predictive Maintenance and Service, add-on para serviços públicos**
O SAP Predictive Maintenance and Service, add-on para serviços públicos não é projetado para processar dados pessoais.

Revenda de Terceiros

4

4.1 **SAP LoadRunner de Micro Focus ("LR")**
O Uso do software LR pela Licenciada é limitado exclusivamente a testes ou monitoramento de Software Licenciado pela SAP de pré-produção (incluindo todo e qualquer software necessário para operar o Software Licenciado pela SAP específico, inclusive sistemas operacionais, bancos de dados, servidores de aplicativos e outros produtos associados do Software Licenciado pela SAP) apenas em ambientes de garantia de qualidade e ambientes similares fora da produção, e para Uso apenas em um único servidor.

4.2 **SAP Archiving and Document Access Core by OpenText, (“DA”)**
Uso é definido como o acesso feito por funcionários e terceirizados que usam os componentes do Software Licenciado pela SAP, por exemplo, varredura de empresa, visualização de processos de negócio, pesquisa completa de texto etc. e/ou armazenam ou recuperam documentos no OpenText Archive Server. Serão incluídos para a entidade licenciada, suporte para arquivamento de dados e para acesso aos dados arquivados, e suporte para o SAP Information Lifecycle Management, se a Licenciada licenciar o número mínimo de usuários do SAP Document Access by OpenText.

4.3 **SAP SucccessFactors Extended Enterprise Management de OpenText**
SAP SucccessFactors Extended Enterprise Content Management de OpenText é limitado ao uso no contexto do SAP SuccessFactors e de cenários de RH/documentos relativos a funcionários

4.4 **SAP Extended ECM for Government by OpenText ("xECM for Government"**
O uso do xECM for Government é exclusivo para entidades governamentais. Para este fim, "governo" significa o órgão governante de uma unidade política como uma nação, um estado ou uma comunidade. É o órgão que estabelece ou administra leis ou regulamentos e exerce a direção política e o controle dos negócios da unidade política. Exclui qualquer organização que forneça bens ou serviços oferecidos pelo setor privado em qualquer país democrático ocidental, como serviços públicos, bancos, mineração, além de excluir empresas semi-governamentais ou semi-públicas ou pessoas jurídicas. O xECM for Government contém uma licença limitada do SAP Document Presentment de OpenText (“DP”), SAP Document Presentment de OpenText, add-on para correspondência empresarial ("Add-on DP") e a funcionalidade SAP OCR que deve ser usada somente em conjunto com a solução xECM for Government. O uso mais amplo destes componentes requer um licenciamento adicional separado. DP e Complemento DP são limitados a cem mil transações por ano. A funcionalidade OCR é um componente opcional que é compatível somente com o Microsoft SQL Server Database e é limitado a um milhão de páginas por ano. Quando a Licenciada licencia Software para usuários internos de acordo com esta métrica, a licença inclui o direito de indivíduos/cidadãos externos à organização da Licenciada (por exemplo, além do funcionário, trabalhador contratado e terceirizado) carregarem ou baixarem conteúdo/documentos armazenados pela Solução OpenText, mas seu uso é restrito ao uso diretamente relacionado ao governamental autorizado acima. O uso em qualquer outra capacidade por indivíduos/cidadãos externos à organização da Licenciada é proibido.

4.5 **SAP Archiving and Document Access by OpenText, opção de acesso limitado, SAP Extended ECM by OpenText, opção de acesso limitado**
Cada um dos Usuários da Licenciada fica limitado a 52 (cinquenta e dois) Dias de Login por ano. Um "Dia de Login" significa um dia com um ou mais logins feitos pelo usuário no software.

4.6 **BSI U.S. Payroll Tax Processing**
O software BSI está licenciado para Uso em conjunto com a funcionalidade de emissão de folha de pagamento contida no Software SAP Payroll, que deve ser licenciado separadamente. Além disso, a licença para o software da BSI é limitada ao Uso em uma única Plataforma por vez (com exceção de um período de migração de Plataforma, caso a BSI permita). Para as finalidades aqui dispostas, o termo "Plataforma" significa uma única Configuração Suportada pelo software da BSI do seguinte: um único banco de dados, um único servidor, um único software de cliente e um único sistema operacional. Para as finalidades aqui dispostas, "Configuração Suportada pelo BSI" significa uma configuração para a qual a BSI disponibiliza suporte para as Licenciadas da SAP do software da BSI. A licença do software da BSI não inclui uma licença para usar nenhum banco de dados, servidor, software de cliente ou sistema operacional de terceiros. Se a Licenciada quiser alterar a Plataforma, (i) deverá fornecer à SAP uma notificação por escrito e preencher um formulário de Alteração de Plataforma (em formato aceitável para a BSI); e (ii) a SAP deverá autorizar a alteração na medida de e de acordo com as condições geralmente disponibilizadas pela BSI à SAP, inclusive, entre outras condições, o pagamento pela Licenciada de quaisquer taxas de alteração da plataforma aplicáveis. Um contrato especial de manutenção é exigido.

4.7 **SAP Enterprise Asset Management, S/4HANA add-on para MRO de HCL, pacote básico**
O SAP Enterprise Asset Management, S/4HANA complemento para MRO de HCL, pacote básico inclui 100 usuários profissionais e 400 usuários padrão.

SAP NetWeaver

5

5.1 **Termos gerais aplicáveis ao uso do SAP NetWeaver**
Os adaptadores estão disponíveis apenas com a licença do SAP NetWeaver PI e são licenciados para uma versão definida de um protocolo ou sistema back-end. A manutenção dos adaptadores cobre o suporte de conectividade para um sistema back-end ou conformidade com uma especificação de protocolo para aquela determinada versão no momento do licenciamento. Fica a critério exclusivo da SAP a extensão dos direitos de uso de um adaptador (seja parcial ou totalmente) até uma versão mais alta do respectivo protocolo ou sistema back-end. Isso também se aplica à alteração de versão de protocolos.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Se a Licenciada tiver licenciado um componente de software licenciado pela SAP com base no SAP NetWeaver, ela terá direito ao SAP Fiori e ao SAP Screen Personas. Os direitos de uso do software SAP Fiori e SAP Screen Personas estão previstos nos respectivos componentes do Software SAP NetWeaver, no limite dos direitos de uso licenciado pela licenciada para esses componentes que são pré-requisitos da SAP.

Desde que a Licenciada tenha licenciado um componente de software licenciado pela SAP com base no SAP NetWeaver, a Licenciada terá direito a Usar os seguintes Softwares em Tempo de Execução: SAP Information Lifecycle Management ("ILM"). O Uso é limitado aos componentes SAP ILM e SAP ILM Store para (i) armazenar e arquivar arquivos ao filesystem, Hadoop, HANA e IQ, (ii) bloquear e excluir dados pessoais dentro de um período de tempo específico ou ao final de um período de tempo específico. Esta licença em tempo de execução exclui o uso de outros recursos do SAP Information Lifecycle Management.

Licença de Tempo de Execução do SAP NetWeaver Foundation. Uma licença de tempo de execução específica da aplicação SAP NetWeaver Foundation acompanha todas as licenças de Pacote de Software desde que o SAP NetWeaver seja entregue com o software. Essa licença de tempo de execução concede à Licenciada o direito de Uso do SAP NetWeaver Foundation exclusivamente com (i) a aplicação SAP licenciada (incluindo personalização), (ii) Modificações, (iii) Add-ons da aplicação SAP, que não tenham acesso às informações contidas no banco de dados de aplicações SAP e (iv) aplicações de terceiros que não tenham acesso às informações contidas no banco de dados de aplicações SAP. Usuários de Desenvolvimento da Licenciada podem Usar as ferramentas inclusas na licença de tempo de execução do SAP NetWeaver Foundation apenas para desenvolvimento dessas Modificações e Add-ons anteriormente descritos. O Uso pela Licenciada do Kit de Aplicações de Planejamento para desenvolver aplicativos de planejamento que melhoram o processamento das principais funções de planejamento exigem uma licença separada para a versão aplicável do SAP Business Planning and Consolidation.

5.2 SAP NetWeaver OpenHub

Para os fins do SAP NetWeaver OpenHub, "SAP BW" significa o recurso SAP Business Warehouse incluído no SAP ERP e não inclui outros produtos Business Warehouse como SAP BW4/HANA. Com esta licença, os dados podem ser exportados para fora do SAP BW para aplicativos de software de terceiros de modo assíncrono e não em tempo real. Depois que os dados forem extraídos de modo assíncrono para software de terceiros, não haverá mais exigência de taxas de licença adicionais nem de Usuários Designados da SAP, desde que o uso dos dados não resulte em nenhuma atualização e/ou acione capacidades de processamento de qualquer Software licenciado. Para os fins desta Cláusula, "extração assíncrona" significa baixar dados em grandes quantidades (ou seja, não em resposta a uma consulta em tempo real de Usuário Designado ou de relatório gerado pelo sistema) para fins analíticos. Não obstante qualquer disposição em contrário, desde que a Licenciada também tenha uma licença válida do SAP Digital Access, (a) pessoas podem Usar o SAP BW através de software de terceiros para exportar dados para fora do SAP BW em tempo real sem a necessidade de ser licenciado como "Usuário Designado" ou "Usuário" do SAP ERP, e (b) máquinas (por exemplo, bots, sensores, chips, dispositivos, etc.) podem usar o SAP BW diretamente ou através de software de terceiros para exportar dados para fora do SAP BW em tempo real ou não, sem a necessidade de ser licenciado como "Usuário Designado" do SAP ERP.

5.3 SAP Enterprise Master Data Management

Para todos os cenários do Enterprise Master Data Management baseados nos produtos SAP Enterprise Master Data Management, é necessária uma licença SAP Professional Named User para os usuários manterem os dados do MDM.

É fundamental estabelecer a distinção entre registros ativos e inativos, pois o MDM pode ser implementado no ERP/ECC e compartilhar a mesma camada de persistência. A licença presume a cobrança apenas dos registros ativos, e os registros inativos podem ter algumas variações:

- Se um objeto for marcado para ser excluído no ERP/ECC antes da implementação do MDM, ele será considerado inativo e não será computado para blocos de licença.
- Se um objeto for marcado para ser excluído no ERP/ECC depois da implementação do MDM, ele será considerado ativo e será computado para blocos de licença.
- Se um cliente desenvolver uma solução personalizada para o "outro" domínio e carregar alguns dados no MDM, antes de carregar os dados, ele deverá criar uma definição de registros inativos e especificar quais campos serão marcados nos registros. Os objetos marcados para serem excluídos não serão computados para os blocos de licença. Se não houver definição, todos os objetos serão considerados ativos.
- Se um objeto for fisicamente excluído do MDM ou arquivado, ele não será computado para os blocos de licença.

5.4 SAP Identity Management

O SAP Identity Management pode ser usado pela Licenciada para integrar os aplicativos da SAP da Licenciada como parte de uma licença em tempo de execução específica de um aplicativo do SAP NetWeaver Foundation. A Licenciada pode usar o SAP Lumira Discovery Runtime Software.

5.5 SAP Process Orchestration, edição Edge, opção premier

O SAP Process Orchestration, edição Edge, opção premier, inclui os direitos de uso do SAP Process Orchestration e SAP Data Integrator, edição Edge. Cada 1 (uma) licença de Núcleo do SAP Process Orchestration, Edge edition, premier option, inclui os direitos a 1 (uma) Sessão Simultânea do SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect, 50 (cinquenta) Usuários do SAP Single Sign-On e 50 (cinquenta) Usuários do SAP Identity Management. O número total de Núcleos licenciados representa o total máximo acumulado de Núcleos em que todos os Softwares inclusos no SAP NetWeaver Process Orchestration, Edge edition, premier option, poderão ser instalados e Usados, exceto o SAP Sybase PowerDesigner EnterpriseArchitect, SAP Single Sign-On e SAP Identity Management, que não serão considerados na totalização de Núcleos. O Uso do SAP Process Orchestration, edição Edge, opção premier, fica limitado ao máximo de 8 (oito) Núcleos.

5.6 SAP Process Orchestration, edição Edge, opção padrão

O SAP Process Orchestration, edição Edge, opção padrão, inclui os direitos de uso do SAP Process Orchestration. Cada 1 (uma) licença de Núcleo do SAP Process Orchestration, Edge edition, standard option, inclui os direitos a 1 (uma) Sessão Simultânea do SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect. O número total de Núcleos licenciados representa o total máximo acumulado de Núcleos em que todos os Softwares inclusos no SAP Process Orchestration,

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Edge edition, standard option, poderão ser instalados e Usados, exceto o SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect que não será considerado na totalização de Núcleos. O Uso do SAP Process Orchestration, edição edge, opção padrão, fica limitado ao máximo de 8 (oito) Núcleos.

5.7 SAP Landscape Management

A Licenciada reconhece e concorda ser de sua responsabilidade obter todos os direitos de licença de terceiros necessários para duplicar e/ou copiar um ambiente usando este software e que obteve e manterá todos os direitos de licença necessários para usar a funcionalidade descrita neste instrumento, inclusive, entre outros, o direito de licença para operar a estrutura de sistemas de destino após a duplicação e/ou cópia. Sem limitar a materialidade dos demais dispositivos do Contrato, as partes concordam que qualquer violação dos direitos de licença de terceiros por parte da Licenciada nesse sentido será considerada violação grave do Contrato. As Licenças para o SAP Landscape Management devem ser atribuídas a um id de sistema da SAP específico e só pode ser atribuído novamente a um id de sistema diferente uma vez em um período de doze meses,

5.8 SAP Enterprise Threat Detection

O SAP Enterprise Threat Detection inclui uma licença em tempo de execução limitada para SAP HANA Streaming Analytics Option.

5.9 Pacote SAP Intelligent Business Operations

O pacote SAP Intelligent Business Operations inclui os direitos de uso do SAP Process Orchestration, SAP HANA Streaming Analytics e SAP HANA Operational Process Intelligence. O Uso do SAP HANA Streaming Analytics deve ser limitado somente a interagir com outros componentes de Software incluídos no pacote SAP Intelligent Business Operations. O Uso do SAP HANA Operational Process Intelligence fica restrito a (i) dados originários do SAP Process Orchestration e do software SAP HANA Smart Data Streaming inclusos, e (ii) dados originários dos aplicativos SAP ERP ou SAP S/4HANA, caso licenciados separadamente pela Licenciada. Cada 1 (uma) licença de Núcleo do pacote SAP Intelligent Business Operations inclui os direitos a 1 (uma) Sessão Simultânea do SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect. O número total de Núcleos licenciados representa o total máximo acumulado de Núcleos em que todos os Softwares inclusos no pacote SAP Intelligent Business Operations poderão ser instalados e Usados, exceto o SAP HANA Operational Process Intelligence Option e SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect que não serão considerados na totalização de Núcleos.

5.10 SAP Information Lifecycle Management ("ILM")

O ILM inclui uma licença em tempo de execução limitada do SAP Landscape Transformation Replication Server ("SLT"). O ILM inclui uma licença restrita de 4 núcleos do SAP IQ para uso somente conforme o armazenamento de dados para ILM.

5.11 Aplicativos de Produtividade

O termo Aplicativos de Produtividade significa qualquer aplicativo de propriedade/licenciado pela Licenciada, desde que: (a) seja usado apenas por um indivíduo como suporte a uma ou mais das seguintes funções self-service em nome dele próprio (relatórios predefinidos, planejamento de viagens, relatórios de despesas, aquisições, reserva de acomodações, tempos de pessoal, presença de funcionários, manutenção dos registros de funcionários, diretório de funcionários, benefícios, avaliações, perfis de talentos e capacidades dos funcionários) ("Funções Self-Service") e que (b) qualquer interface entre os referidos aplicativos e o Software e/ou Software de Terceiros licenciado nos termos do Contrato de Software fique restrita, na medida do necessário, como suporte às Funções Self-Service. Aviso importante: o Uso de Aplicativos de Produtividade pode exigir licenças do NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros. O acesso Direto a um banco de dados (inclusive, entre outros, ao banco de dados Oracle e/ou Microsoft) ou às informações ali contidas pode exigir licenças de Uso Pleno para esse banco de dados. É responsabilidade da Licenciada assegurar todos os direitos apropriados de qualquer licenciadora aplicável.

5.12 SAP NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros

A licença do SAP NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros concede à Licenciada, além da licença de tempo de execução do SAP NetWeaver Foundation, o direito de Uso do Software SAP NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros com (i) Add-ons da aplicação SAP, que tenham acesso às informações contidas no banco de dados das aplicações SAP(*), e (ii) aplicações de terceiros que tenham acesso às informações contidas no banco de dados das aplicações SAP.

Notificações importantes:

Add-Ons e aplicações de terceiros que contenham somente funcionalidade para administração, monitoramento e gerenciamento do sistema não necessitam de licença do SAP NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros.

O acesso às informações contidas em um banco de dados (inclusive, entre outros, ao banco de dados Oracle e/ou Microsoft) pode exigir licenças de Uso Pleno para esse banco de dados. É responsabilidade da Licenciada assegurar todos os direitos apropriados de qualquer licenciadora aplicável.

(*) Usuários de Desenvolvimento da Licenciada podem Usar as ferramentas inclusas na licença do SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications para desenvolvimento desses Complementos anteriormente descritos.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Não é permitido combinar métricas de licença baseada em núcleo e em usuário do SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications. Ao comprar ou licenciar pela primeira vez o SAP NetWeaver Foundation for Third Party Applications, as licenciadas devem escolher que métrica de licença, baseada em usuário ou baseada em núcleo, pretendem usar.

SAP BusinessObjects

6

6.1 Uso Não Produtivo

A Licenciada pode Usar o Software SAP BusinessObjects em um número ilimitado de Instalações Não Produtivas, desde que o número de Usuários ou Sessões Simultâneas em qualquer Instalação Não Produtiva não exceda o número total de Usuários licenciados ou Sessões Simultâneas. Instalação Não Produtiva significa instalações como desenvolvimento, teste e recuperação de desastres que não são usadas de modo produtivo.

SAP BusinessObjects Business Intelligence Solutions

6.2 SAP BusinessObjects Business Intelligence

(1) O SAP BusinessObjects Enterprise (usuário) e o SAP BusinessObjects Enterprise (CS) incluem uma licença de Sessão Simultânea do SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect e do seguinte Software em Tempo de Execução:

a) SAP BusinessObjects BI SDK - o uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para conectar dados acessados através de camadas semânticas ou documentos com produtos de terceiros do SAP BusinessObjects é proibido sem o consentimento por escrito da SAP. O uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para os fins de conversão de conteúdo ou metadados do SAP BusinessObjects a produtos de terceiros não é permitido.

b) SAP IQ que pode ser implementado em várias instâncias, ficando limitado a 8 (oito) o número total de núcleos implementados em todas as instâncias.

c) Data Integrator (DI) que pode ser implementado em várias instâncias, ficando limitado a 8 (oito) o número total de núcleos implementados em todas as instâncias e sem instâncias DI agrupadas. O uso do tempo de execução do Data Integrator não inclui o Processamento de Dados de Texto e (ii) só pode carregar dados em um datastore de destino.

(2) SAP BusinessObjects Web Intelligence (usuário) e SAP BusinessObjects Web Intelligence (CS) incluem uma licença em tempo de execução para usar o SAP BusinessObjects BI SDK. O uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para conectar dados acessados através de camadas semânticas ou documentos com produtos de terceiros do SAP BusinessObjects é proibido sem o consentimento por escrito da SAP. O uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para os fins de conversão de conteúdo ou metadados do SAP BusinessObjects a produtos de terceiros não é permitido.

Para uma única Implementação da plataforma SAP BusinessObjects BI somente uma edição pode ser usada: o SAP BusinessObjects Enterprise ou o modelo SAP BusinessObjects Web Intelligence

Limitações para SAP BusinessObjects Enterprise (usuário), SAP BusinessObjects Web Intelligence (usuário): um Usuário pode criar no máximo 10 sessões simultâneas.
Limitações do SAP BusinessObjects Enterprise (CS): os seguintes direitos de Uso não estão disponíveis com a licença de Sessão Simultânea.

- Uso do Business View Manager, Report Conversion Tool, Universe Design Tool, Web Service Query Tool, Information Design Tool, Translation Management Tool, Data Federation Administration Tool, Central Management Console e/ou do Central Configuration Manager
- Uso do SAP Crystal Reports, cliente de desktop e/ou SAP Crystal Reports para cliente de desktop empresarial
- Uso do Web Intelligence Rich Client
- Uso do SAP Lumira para cliente de desktop
- Uso do SAP BusinessObjects Design Studio, cliente de desktop, SAP BusinessObjects Design Studio em tempo de execução para SAP BW e/ou SAP BusinessObjects Design Studio em tempo de execução para SAP HANA
- Uso da edição de análise para Microsoft Office, com a plataforma SAP NetWeaver

Limitações do SAP BusinessObjects Web Intelligence (CS): os seguintes direitos de Uso não estão disponíveis com a licença de Sessão Simultânea:

- Uso do Business View Manager, Report Conversion Tool, Universe Design Tool, Web Service Query Tool, Information Design Tool, Translation Management Tool, Data Federation Administration Tool, Central Management Console e/ou do Central Configuration Manager
- Uso do Web Intelligence Rich Client

Provedor de Dados Oracle OLAP para SAP BusinessObjects BI (OODP). Os direitos de licença da Licenciada para o SAP BusinessObjects Enterprise incluem uma licença de tempo de execução para o OODP. O Uso pela Licenciada do Software em Tempo de Execução OODP fica limitado exclusivamente à conexão, direta e indireta, do software SAP BusinessObjects BI aos Dados Oracle OLAP. O produto não pode ser usado para fornecer dados a produtos de terceiros ou aqueles fora da Suíte SAP BusinessObjects Predictive Analytics.
SQL Anywhere. Os direitos de licença da Licenciada para o SAP BusinessObjects Enterprise incluem uma licença de tempo de execução para o banco de dados SQL Anywhere.

6.3 SAP BusinessObjects Enterprise, documento público

Esta licença não permite o uso de ferramentas de desktop. O uso de recursos que modificam a estrutura do conjunto de dados incluindo, entre outros, as guias Web Intelligence Query Panel e Lumira Prepare, não é permitido por esta licença. Esta licença deve ser usada em uma Implementação separada de todos os demais modelos de licença. O documento não pode conter nenhum tipo de segurança, devendo ser totalmente público. Todo acesso a documentos públicos em uma implementação deve ser canalizado através da licença do SAP BusinessObjects Enterprise (usuário).

6.4 SAP BusinessObjects Dashboards

"Apresentação Conectada" significa qualquer arquivo SWF criado com o SAP BusinessObjects Dashboards, que atualiza ou de alguma forma altera dados contidos no arquivo SWF (ou arquivo SWF exportado para outros formatos de arquivo compatíveis (por exemplo, PDF, AIR, PPT)).
As Apresentações Conectadas só podem ser usadas para fins comerciais internos dos usuários e não para venda comercial, aluguel ou arrendamento das Apresentações Conectadas (sozinhas ou em conjunto com outro programa ou produto).

Soluções SAP Enterprise Information Management

6.5 Pacotes SAP Enterprise Information Management (EIM)

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O número total de Núcleos licenciados representa o total máximo acumulado de Núcleos em que todo o Software incluído nos pacotes EIM pode ser instalado e Usado. Diretórios não estão incluídos e devem ser licenciados separadamente.

6.6 Serviços de dados SAP

O Data Services inclui uma licença em tempo de execução restrita para 4 licenças de Núcleos do SAP Information Steward como Software em Tempo de Execução. O Uso do referido Software em Tempo de Execução SAP Information Steward fica restrito ao Cleansing Package Builder e às funcionalidades Basic e Advanced Profiling. Essas funcionalidades para criação de perfis não permitem gravar regras de qualidade de dados nem criar scorecards no SAP Information Steward.

6.7 SAP Data Services, edição empresarial

O SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect não é contado como número total de Núcleos. O SAP Data Services, edição empresarial, abrange 10 (dez) Sessões Simultâneas do SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect.

6.8 SAP Data Integrator, edição premium

O SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect não é contado como número total de Núcleos. O SAP Data Integrator, edição premium abrange 5 (cinco) Sessões Simultâneas do SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect.

SAP Enterprise Performance Management

6.9 Pacotes Enterprise Performance Management, Edição Profissional

Os Pacotes Enterprise Performance Management, Edição Profissional, ("EPM Ed. Profissional.") abrangem o seguinte:

- SAP Business Planning and Consolidation, versão para a plataforma Microsoft, edição profissional
- SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver, edição profissional
- SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (somente planejamento), edição profissional
- SAP Financial Consolidation, edição profissional
- SAP Profitability and Cost Management, edição profissional
- SAP Disclosure Management, edição profissional

Os Pacotes SAP Enterprise Performance Management, edição padrão, ("EPM Ed. Padrão") abrangem:

- SAP Business Planning and Consolidation, versão para a plataforma Microsoft, edição padrão
- SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver, edição padrão
- SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (somente planejamento), edição padrão
- SAP Financial Consolidation, edição padrão
- SAP Profitability and Cost Management, edição padrão
- SAP Disclosure Management, edição padrão

Os dados dos pacotes EPM Ed. Padrão e EPM Ed. Profissional só podem ser extraídos na forma de relatórios estáticos (ou seja, pdf). A única exceção permitida são dados do SAP Business Planning & Consolidation que podem ser transferidos para o SAP Analytics Cloud para planejamento. Qualquer usuário que visualize os dados em formato diferente de IUs do sistema EPM ou em relatório estatístico requer uma licença de pacote EPM edição padrão ou EPM edição profissional.

EPM edição padrão e EPM edição profissional abrangem o seguinte Software em Tempo de Execução: (i) SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform que fica limitado ao uso do (a) Central Management Server ("CMS") para autenticação e/ou autorização de usuários das aplicações; (b) Central Management Console ("CMC") para administração de direitos e privilégios de usuário pertencentes às aplicações.

6.10 Pacotes Enterprise Performance Management Edição Padrão

O uso fica limitado a (i) inserção e/ou edição direta de dados quantitativos e qualitativos no aplicativo; (ii) execução de relatórios existentes ou criação de relatórios em estruturas de dados existentes; (iii) execução de alterações de tarefas de fluxo de trabalho, e (iv) visualização de dados, exceto usuários que acessam o pacote por meio de uma interface, que ficam limitados apenas à visualização de dados. A funcionalidade de consolidação fica limitada à execução de controles dos dados enviados pelos usuários Licenciados. A funcionalidade de planejamento fica limitada à execução de tarefas de planejamento exclusivamente em modelos existentes.

6.11 SAP Financial Consolidation

O Uso da Plataforma SAP BusinessObjects BI incluída com o SAP Financial Consolidation fica limitado exclusivamente a estes recursos: (a) uso do Central Management Server ("CMS") para autenticação e/ou autorização de usuários das aplicações supra listadas; (b) uso do Central Management Console ("CMC") para administração dos direitos e privilégios de usuário pertencentes à aplicação; (c) uso do Infoview para navegação e inicialização dos espaços de trabalho do Analyzer.

6.12 SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (somente planejamento)

SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (somente planejamento) pode ser usada apenas para criação e cálculo de orçamento, planos ou dados de previsão (dados futuros). Não serão permitidos o cálculo e a geração de resultados financeiros consolidados de um grupo de empresas ou para geração de relatórios de demonstrações financeiras quando o aplicativo estiver sendo utilizado para calcular e relatar investimentos em patrimônio, aplicando práticas contábeis normalmente aceitas relacionadas à contabilidade para combinações de negócio e/ou contabilidade de equivalência patrimonial para investimentos.

6.13 SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA e SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA (somente planejamento).

SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA e SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA (somente planejamento) inclui o seguinte Software em Tempo de Execução:

i. SAP BW/4HANA
ii. (ii) SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver que pode ser implementado somente em uma instalação do SAP S/4HANA.

Os dados do SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA e SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA (planning only) só podem ser extraídos na forma de relatórios estáticos (ou seja, pdf) ou transferidos para o SAP Analytics Cloud para planejamento. Qualquer usuário visualizando os dados em um formulário diferente das IUs de sistema do Enterprise Performance Management ou

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

através de um relatório estático necessita de uma licença do SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA ou SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA (somente planejamento).

6.14 **SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA, Ed. Padrão e SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA (somente planejamento), Ed. Padrão**

O uso fica limitado a (i) inserção e/ou edição direta de dados quantitativos e qualitativos no aplicativo; (ii) execução de relatórios existentes ou criação de relatórios em estruturas de dados existentes; (iii) execução de alterações de tarefas de fluxo de trabalho, e (iv) visualização de dados, exceto usuários que acessam o pacote por meio de uma interface, que ficam limitados apenas à visualização de dados. A funcionalidade de consolidação fica limitada à execução de controles dos dados enviados pelos usuários Licenciados. A funcionalidade de planejamento fica limitada à execução de tarefas de planejamento exclusivamente em modelos existentes.

6.15 **SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP BW/4HANA (somente planejamento)**

só pode ser usado para a criação e cálculo de orçamento, plano e dados de previsão. Não serão permitidos o cálculo e a geração de resultados financeiros consolidados de um grupo de empresas ou para geração de relatórios de demonstrações financeiras quando o aplicativo estiver sendo utilizado para calcular e relatar investimentos em patrimônio, aplicando práticas contábeis normalmente aceitas relacionadas à contabilidade para combinações de negócio e/ou contabilidade de equivalência patrimonial para investimentos.

Soluções SAP Governance, Risk and Compliance.

6.16 **Soluções SAP Governance, Risk and Compliance**

As soluções SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) a seguir incluem SAP BusinessObjects Enterprise como Software em Tempo de Execução.

- SAP Process Control
- SAP Risk Management
- SAP Enterprise Risk and Compliance Management
- SAP GTS (todas as edições)
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound)
- SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE - Outbound)
- SAP Process Control para S/4HANA
- SAP Risk Management para S/4HANA
- SAP Enterprise Risk and Compliance Management
- SAP GTS (todas as edições)
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) para S/4HANA
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Outbound) para S/4HANA

As seguintes soluções SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) incluem SAP Crystal Reports, SAP BusinessObjects Enterprise como Software em Tempo de Execução:

- SAP Process Control
- SAP Risk Management
- SAP Enterprise Risk and Compliance Management
- SAP GTS (todas as edições)
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound)
- SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE - Outbound)
- SAP Process Control para S/4HANA
- SAP Risk Management para S/4HANA
- SAP Enterprise Risk and Compliance Management
- SAP GTS (todas as edições)
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) para S/4HANA
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Outbound) para S/4HANA
- SAP Access Control
- SAP Access Control para SAP S/4HANA
- SAP Tax Compliance
- SAP Tax Compliance para SAP S/4HANA

As soluções SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) a seguir são limitadas (independentemente de quantos blocos de GRC estejam licenciados) a 10 Usuários do SAP BusinessObjects Enterprise como Software em Tempo de Execução.

- SAP Access Control
- SAP Access Control para SAP S/4HANA

As soluções SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) a seguir incluem o seguinte Software em Tempo de Execução: (i) SAP Lumira Discovery.

- SAP Identity Management

As soluções SAP Governance, Risk and Compliance (GRC) a seguir incluem Software em Tempo de Execução do SAP Lumira Server que excluem os seguintes direitos: (i) Criação de um novo documento Lumira usando o Lumira Server e (ii) Modificação de documentos Lumira existentes utilizando o Lumira Server:

- SAP Process Control
- SAP Risk Management
- SAP Process Control para S/4HANA
- SAP Risk Management para S/4HANA
- SAP GTS, Export
- SAP GTS, Import
- SAP GTS, Trade Preferences
- SAP GTS, Bundle
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound)
- SAP Electronic Invoicing for Brazil (NFE - Outbound)
- SAP Audit Management
- SAP Business Integrity Screening
- SAP Business Integrity Screening para S/4HANA

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) para S/4HANA
- SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Outbound) para S/4HANA
- SAP Audit Management para S/4HANA
- SAP GTS, processing trade in China
- SAP Enterprise Risk and Compliance Management

6.17 SAP Tax Compliance, SAP Tax Compliance para S/4HANA

O SAP Tax Compliance inclui o seguinte Software em Tempo de Execução:

- SAP Lumira Discovery
- SAP BusinessObjects Enterprise é limitado a cinco Usuários por bloco de Métrica Licenciada para o Software
- Acesso somente leitura a Automated Predictive Libraries (APL) e Integrador do Predictive Analytics (PAI)

6.18 SAP Business Partner Screening, SAP Business Partner Screening for S/4HANA

O SAP Business Partner Screening inclui o seguinte Software em Tempo de Execução:

- SAP Lumira Discovery

Soluções SAP BusinessObjects para empresas de pequeno e médio porte

6.19 SAP Data Services, edição Edge e Data Integrator, edição Edge (Soluções Edge EIM)

O número total de Núcleos licenciados representa o total máximo acumulado de Núcleos em que todo o Software contido no SAP Data Services, edição Edge pode ser instalado e Usado. Diretórios não estão incluídos em nenhuma das Soluções Edge EIM e devem ser licenciados separadamente. Cada implementação de quaisquer Soluções Edge EIM é limitada a um único servidor, com no mínimo 4 (quatro) Núcleos e no máximo 8 (oito) Núcleos.

6.20 SAP Business Planning and Consolidation, edição Edge, versão para SAP NetWeaver

O licenciamento do SAP Business Planning and Consolidation, edição Edge, versão para SAP NetWeaver é limitado a no máximo 70 usuários em uma implementação máxima de um único servidor de aplicativo.

6.21 SAP BusinessObjects BI, edição Edge (BI Edge)

Cada implementação do SAP BusinessObjects BI, edição Edge (BI Edge) fica restrita a no máximo 100 usuários designados e 50 Sessões Simultâneas em apenas um servidor. O SAP BusinessObjects BI, edição Edge, pode ser instalado em um servidor separado para ser usado exclusivamente com o SAP Lumira Server. A licença inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução: (i) SAP IQ e (ii) SAP Data Integrator, ambos podendo ser implementados no mesmo servidor da plataforma BI Edge ou em servidor separado com no máximo 8 (oito) núcleos no caso do SAP IQ ou no máximo 8 (oito) Núcleos no caso do SAP Data Integrator. A licença também inclui uma licença de Sessão Simultânea do SAP PowerDesigner DataArchitect, Edição Edge.

O uso do tempo de execução do Data Integrator só pode carregar dados em um datastore de destino.

O Uso do Software em Tempo de Execução SAP IQ fica restrito ao acesso por meio da plataforma BI Edge. A única exceção permitida são dados no Software em Tempo de Execução SAP IQ que podem ser acessados pelo SAP Analytics Cloud

Certas funções do BI Edge têm suporte apenas com uma métrica de licença de Usuário, não com métrica de licença de Sessão Simultânea (consultar cláusula 6.2.1, "Limitações de Sessão Simultânea"). O uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para conectar dados acessados através de camadas semânticas ou documentos com produtos de terceiros do SAP BusinessObjects é proibido sem o consentimento por escrito da SAP. O uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para os fins de conversão de conteúdo ou metadados do SAP BusinessObjects a produtos de terceiros não é permitido.

6.22 SAP BW/4HANA

SAP BW/4HANA inclui o seguinte Software em Tempo de Execução: SAP Landscape Transformation, edição empresarial**.**

SAP Crystal

7

7.1 Direitos de Uso de todos os Produtos SAP Crystal

7.1.1 *Definições*

7.1.1.1 "Software SAP Crystal" é a denominação usada para os seguintes produtos: SAP Crystal Reports, SAP Crystal Server, SAP Crystal Reports Server e SAP Crystal Dashboard Design.

7.1.1.2 "Software SAP Crystal para Desktop" é a denominação usada para todos os produtos SAP Crystal, exceto o SAP Crystal Server e SAP Crystal Reports Server.

7.1.1.3 "Apresentação Conectada" significa qualquer arquivo SWF criado com o SAP Crystal Dashboard Design que atualiza, publica ou de outra forma altera dados contidos no arquivo SWF (ou no arquivo SWF exportado para outros formatos de arquivo compatíveis (por exemplo, PDF, AIR, PPT)).

7.1.2 *Uso do Software SAP Crystal*. A Licenciada poderá usar o software SAP Crystal para prestar serviços de treinamento e de consultoria sobre o software SAP Crystal, desde que cada indivíduo beneficiado pelos serviços de treinamento ou consultoria tenha adquirido separadamente uma licença para Uso do Software SAP Crystal aplicável.

7.1.3 *Uso do Software SAP Crystal Desktop*. À exceção das Apresentações Conectadas, e sujeita à Cláusula 7.2.8, a Licenciada poderá distribuir os arquivos de saída (por exemplo, formato de arquivo PDF, SWF, XLF, WID ou RPT) gerados pelo software para desktop SAP Crystal para terceiros desde que a Licenciada atenda aos seguintes requisitos:

(a) os arquivos de saída estejam localizados fora do Software e não Usem o Software;

(b) a Licenciada seja a única responsável pelo suporte, pela assistência técnica ou por outro tipo de assistência, necessária ou solicitada por qualquer pessoa que esteja recebendo os arquivos de saída;

(c) a Licenciada não use o nome, o logotipo ou a marca registrada da Licenciadora, nem o Software, sem autorização prévia por escrito da SAP;

(d) a Licenciada defenda, indenize e isente a SAP de qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente de uso, reprodução ou distribuição dos arquivos de saída;

(e) a Licenciada garanta a anuência do usuário final ("Usuário Final") aos termos substancialmente similares aos estabelecidos na Cláusula 7.2.7(e).

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

7.1.4 *Licença de Estação de Trabalho de Treinamento do software para SAP Crystal*. Quando o software Desktop SAP Crystal for utilizado em uma estação de trabalho usada exclusivamente para treinamento, a licença será aplicável à estação de trabalho e não ao usuário designado que utiliza o Software. É necessária uma licença por estação de trabalho de treinamento.

7.1.5 *Uso de Capturas de Tela e Marcas Identificadoras do software SAP Crystal*. A Licenciada poderá reproduzir e distribuir capturas de tela e marcas identificadoras do software SAP Crystal em documentos ou mídias, desde que:

a) O documento ou a mídia não seja para material de treinamento comercial ou material de treinamento de terceiros e/ou material de treinamento que vise ao lucro.
b) O Uso pela Licenciada não seja considerado obsceno ou pornográfico, e a Licenciada não aja de maneira depreciativa, difamatória ou caluniosa em relação à SAP, a qualquer um de seus softwares ou a qualquer pessoa ou entidade.
c) O Uso pela Licenciada não sugira, direta ou indiretamente, patrocínio, afiliação ou endosso da SAP em relação ao produto ou serviço da Licenciada.
d) A Licenciada não Use a captura de tela em anúncio comparativo.
e) A Licenciada não altere de maneira alguma a captura de tela, exceto para redimensionar ou reduzi-la.
f) A Licenciada não inclua partes de uma captura de tela na interface do usuário de outro produto.
g) A Licenciada só Use capturas de tela com conteúdo de terceiros, se ela tiver obtido autorização expressa do terceiro.
h) A Licenciada inclua a seguinte declaração de atribuição de direitos autorais: "Capturas de tela de produto da SAP reimpressas com autorização da SAP".
i) Se o Uso pela Licenciada incluir referências ao Software Licenciado pela SAP, a Licenciada deverá usar o nome completo do Software.
j) A Licenciada só use uma captura de tela contendo imagem de indivíduo que possa ser reconhecido, se ela tiver obtido autorização expressa do indivíduo.

7.2 Produto em tempo de execução SAP Crystal Reports

7.2.1 *Escopo*. Esta cláusula se aplica ao produto em tempo de execução incluído no SAP Crystal Reports 2008, Crystal Reports XI, SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010 e SAP Crystal Reports for Eclipse.

7.2.2 *Definições*

7.2.2.1 "*Aplicativo do Cliente*" significa um aplicativo desenvolvido pela Licenciada que a) utiliza o Produto em Tempo de Execução, b) está integralmente instalado na máquina do usuário final, com todo o processamento de relatórios local naquela máquina e c) adiciona funcionalidade significativa e primária ao Produto em Tempo de Execução.

7.2.2.2 "*Instalação Interna*" ou "*Instalar Internamente*" significa instalar Aplicativos Cliente e/ou Aplicativos de Servidor de produção em um ou mais computadores dentro da empresa ou organização da Licenciada apenas para fins comerciais internos.

7.2.2.3 "*Distribuição*" ou "*Distribuir*" significa vender, arrendar, licenciar ou redistribuir os Aplicativos Cliente e/ou Aplicativos de Servidor a usuários finais de terceiros fora da empresa ou da organização da Licenciada.

7.2.2.4 "*Produto em Tempo de Execução*" significa os arquivos específicos da versão e as interfaces de programa do aplicativo (APIs) especificadas no arquivo RUNTIME.TXT fornecido com o SAP Crystal Reports 2008, SAP Crystal Reports, versão para Eclipse 2.0 e SAP Crystal Reports, versão para Visual Studio 2010.

7.2.2.5 "*Aplicativo de Servidor*" significa um aplicativo desenvolvido pela Licenciada que a) utiliza o Produto em Tempo de Execução, b) permite que mais de um usuário Use o Produto em Tempo de Execução por meio de quaisquer aplicativos de nível intermediário e c) acrescenta funcionalidade significativa e primária ao Produto em Tempo de Execução. Um Aplicativo Cliente instalado em um ambiente de servidor Windows (por exemplo, Plataforma Citrix ou Microsoft Remote Desktop) é um Aplicativo de Servidor.

7.2.3 *Uso*. A Licenciada pode instalar e Usar uma única cópia do Produto em Tempo de Execução para desenvolver Aplicativos Cliente e Aplicativos de Servidor. Os termos e condições de Distribuição e Instalação Interna variam de acordo com o tipo de aplicativo desenvolvido pela Licenciada, conforme será descrito nas cláusulas a seguir.

7.2.4 *Instalação Interna de Aplicativos Cliente e Aplicativos de Servidor*. A Licenciadora concede à Licenciada uma licença pessoal, não exclusiva e limitada para Instalação Interna do Produto em Tempo de Execução juntamente com os Aplicativos Cliente e Aplicativos de Servidor.

7.2.5 *Distribuição de Aplicativos Cliente*. Sujeita ao cumprimento pela Licenciada de todos os termos deste instrumento, incluindo sem limitação à Cláusula 7.2.7, a Licenciadora concede à Licenciada uma licença pessoal, não exclusiva e limitada para Distribuição dos Aplicativos Cliente.

7.2.6 *Distribuição de Aplicativos de Servidor*. Sujeita ao cumprimento pela Licenciada de todos os termos deste instrumento, inclusive, entre outros, da Cláusula 7.2.7, a Licenciadora concede à Licenciada uma licença pessoal, não exclusiva e limitada para Distribuição de Aplicativos de Servidor a terceiros, desde que a Licenciada tenha adquirido uma cópia licenciada do SAP Crystal Reports para cada Implementação de um Aplicativo de Servidor que seja Distribuído, e que a versão do Produto em Tempo de Execução utilizada pelo Aplicativo de Servidor seja igual à versão da cópia licenciada pela Licenciada do SAP Crystal Reports.

7.2.7 *Requisitos de Distribuição do Produto em Tempo de Execução*.

Se a Licenciada distribuir o Produto em Tempo de Execução para terceiros nos termos das cláusulas 7.2.5 ou 7.2.6, a Licenciada deverá cumprir os seguintes requisitos:

(a) a Licenciada será a única responsável pelo fornecimento de suporte, serviços, atualizações e outros serviços de assistência técnica necessários ou solicitados por quem receba cópias ou aplicativos de amostra do Produto em Tempo de Execução;

(b) a Licenciada não deverá usar o nome, o logotipo ou a marca registrada da Licenciadora, nem o Software, sem autorização prévia por escrito da SAP;

(c) a Licenciada defenderá, indenizará e isentará a Licenciadora de qualquer responsabilidade ou obrigação decorrente de uso, reprodução ou distribuição do Produto em Tempo de Execução ou do aplicativo associado;

(d) a Licenciada não poderá distribuir o Produto em Tempo de Execução com qualquer produto para finalidades gerais de gravação de relatórios, análise de dados ou fornecimento de relatórios, nem com qualquer outro produto que realize funções iguais ou similares na forma de ofertas de produtos da SAP; e

(e) a Licenciada garantirá o consentimento do usuário final ("Usuário Final") com termos substancialmente semelhantes aos que seguem:

O Usuário Final concorda em não modificar, desmontar, descompilar, traduzir, adaptar ou fazer engenharia reversa do Produto em Tempo de Execução ou do formato (.RPT) do arquivo de relatórios;

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O Usuário Final concorda em não distribuir o Produto em Tempo de Execução a terceiros, nem usar o Produto em Tempo de Execução para arrendamento ou compartilhamento ou para operar um birô de serviços em benefício de terceiros;

O Usuário Final concorda em não usar o Produto em Tempo de Execução para criar com o objetivo de distribuir um produto concorrente às ofertas de produto SAP;

O Usuário final concorda em não usar o Produto em Tempo de Execução para criar com o objetivo de distribuir um produto que converta o formato (.RPT) do arquivo de relatório em um formato de arquivo alternativo usado por qualquer produto para finalidades gerais de gravação de relatórios, análise de dados ou fornecimento de relatórios que não seja de propriedade da SAP.

7.2.8 A SAP E SEUS FORNECEDORES SE EXIMEM DE QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A FINALIDADES ESPECÍFICAS E DE NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS. A SAP E SEUS FORNECEDORES NÃO SE RESPONSABILIZAM EM HIPÓTESE ALGUMA POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, RESULTANTE, INCIDENTAL, PUNITIVO, DE COBERTURA OU POR OUTROS DANOS DECORRENTES DESTE CONTRATO OU RELACIONADOS AO APLICATIVO OU AO PRODUTO EM TEMPO DE EXECUÇÃO.

7.3 SAP Crystal Server

7.3.1 *Escopo*. Esta cláusula se aplica ao SAP Crystal Reports Server e ao SAP Crystal Server. Em todo a cláusula, o termo "SAP Crystal Server" será definido incluindo ambos os produtos.

7.3.2 *Uso*. O SAP Crystal Reports que contém os arquivos SWF criados pelo SAP Crystal Dashboard Design e que acessa os dados exclusivamente com o conector do Crystal Reports pode ser visualizado por usuários com licenças de Usuário ou CAL. A Licenciada poderá usar os recursos ou as funcionalidades móveis do SAP Crystal Server.

7.3.3 *Restrições*. Para cada Implementação, o SAP Crystal Server poderá ser instalado e Usado em um único Servidor. A Licenciada não poderá tentar agrupar o sistema em vários Servidores ativos. A Licenciada não poderá usar o SAP Crystal Server para acessar dados nos aplicativos da SAP, exceto no SAP Business One.

O seguinte conteúdo só poderá ser visualizado usando licenças de Usuário:

- SAP Crystal Reports
- SAP Crystal Dashboard Design (somente o SAP Crystal Server 2016)
- SAP BusinessObjects Explorer (somente SAP Crystal Server 2011 e 2016)

O conteúdo a seguir só poderá ser visualizado usando licenças CSBL.

- SAP Crystal Reports
- SAP Crystal Dashboard Design (somente o SAP Crystal Server 2016)
- SAP BusinessObjects Explorer (somente o SAP Crystal Server 2016)

Os seguintes kits de integração não são licenciados para Uso com o SAP Crystal Server:

- SAP BusinessObjects Integration for PeopleSoft Enterprise
- SAP BusinessObjects Integration for JDE EnterpriseOne
- SAP BusinessObjects Integration for Siebel
- SAP BusinessObjects Integration for Oracle E-Business Suite
- SAP BusinessObjects Integration for SAP

O uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para conectar dados acessados através de camadas semânticas ou documentos com produtos de terceiros do SAP BusinessObjects é proibido sem o consentimento por escrito da SAP. O uso de qualquer SAP BusinessObjects BI SDK em qualquer produto de software comercial para os fins de conversão de conteúdo ou metadados do SAP BusinessObjects a produtos de terceiros não é permitido.

7.4 SAP Crystal Reports Server OEM Embedded

7.4.1 O SAP Crystal Reports Server, OEM Embedded, ("CRSE") só poderá ser instalado e usado em um único Servidor, seja a licença do Software de usuário designado ou de servidor. A Licenciada não poderá tentar agrupar o sistema em vários Servidores ativos. A Licenciada não poderá usar o CRSE para acessar dados em aplicativos da SAP.

Produtos Suplementares

8 Diretórios

8.1 Condições de licença adicional

Condições adicionais de licenciamento de dados de conteúdo/referência (dados de endereço, geográficos etc.) fornecidas nos produtos SAP Data Quality e SAP Data Services ("Diretórios"):

- Os Diretórios, qualquer documentação relacionada e qualquer respectivo direito de propriedade intelectual continuam permanentemente pertencendo à SAP e a seus fornecedores terceirizados, conforme o caso.
- As Licenciadas não têm permissão para revender os dados. Os Diretórios não podem ser usados dentro de um ambiente de birô de serviços. Em casos específicos, o uso por uma afiliada exigirá uma licença separada (consultar todas as restrições de diretório específicas no Documento 5, "Termos de Pass-Through para os Diretórios", que constituem parte dos termos e condições de uso dos Diretórios pela Licenciada).
- Os Diretórios só podem ser usados junto com os Produtos SAP Data Quality e/ou SAP Data Services; uma licença permanente dos Produtos SAP Data Quality e Data Services é pré-requisito para o uso dos Diretórios.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Os Diretórios não podem ser usados para criação de lista de endereçamento, banco de dados ou outros trabalhos deles derivados, mas podem ser utilizados para depuração de lista de endereçamento ou banco de dados existente de um Usuário Final.
- Os Diretórios serão atualizados regularmente: apenas a versão atualizada de um Diretório poderá ser usada.
- A SAP poderá usar um mecanismo de utilitário de software nos Diretórios para limitar o tempo e evitar o uso de Diretórios desatualizados.
- Os fornecedores terceirizados da SAP não terão responsabilidade para com o Usuário Final ou qualquer terceiro em decorrência do uso que o Usuário Final fizer dos Diretórios ou de quaisquer serviços recebidos do uso dos Diretórios.
- Nos termos aqui previstos, a SAP não disponibilizará atualizações de conteúdo, salvo quando os fornecedores terceirizados de Diretórios as disponibilizar para a SAP. Em nenhuma hipótese será fornecida qualquer manutenção ou suporte da SAP para os Diretórios licenciados nos termos deste instrumento.
- Um fornecedor de terceiros dos Diretórios poderá optar por cancelar o direito da SAP de distribuir os Diretórios ou de disponibilizar atualizações durante o prazo de vigência da assinatura, sendo, neste caso, o único recurso cabível à Licenciada o recebimento de reembolso das taxas referentes à parte da assinatura da qual a Licenciada ficar impossibilitada de usar os Diretórios, salvo condições em contrário estabelecidas nos Termos de Pass-Through.

8.2 **Informações de licenciamento**

- Os Diretórios são vendidos por assinatura, não sendo cobrada, portanto, nenhuma taxa anual de manutenção e, salvo quando a fonte de conteúdo dos Diretórios disponibilizar para a SAP atualizações de conteúdo, não será fornecida nenhuma manutenção ou suporte da SAP para esses produtos.
- As taxas de assinatura podem incluir despesas de autoridades postais nacionais ou internacionais e de outros provedores de dados.
- O Período Inicial será de 12 (doze) meses civis a partir da Data de Início de Vigência do "Período Inicial".
- Renovações automáticas ocorrem anualmente, sujeitas à disponibilidade do Diretório licenciado na Lista de Preços e Condições atual da SAP, sendo processadas e faturadas de acordo com os preços e termos então vigentes. Depois de encerrado o Período Inicial, a licença da assinatura poderá ser cancelada por qualquer uma das partes mediante notificação enviada 90 (noventa) dias antes do início do Período de Renovação seguinte. Qualquer cancelamento deverá ser comunicado por escrito à parte afetada e entrará em vigor ao término do Período Inicial/Período de Renovação então vigente, e durante esse período a SAP deverá receber a notificação do cancelamento.

8.3 **Limitação de responsabilidade**

Em nenhuma hipótese, a responsabilidade total da SAP por danos de qualquer tipo ou natureza de alguma forma decorrentes ou relacionados aos Diretórios licenciados poderá ser de montante superior à Taxa de Assinatura anual paga 12 (doze) meses antes da data da reclamação.

Produtos do Portfólio de Tecnologia e Banco de dados (exceto SAP HANA)

9

9.1 **Versões anteriores**

Versões de produto indicadas como "Versões Anteriores" no SAP Service Marketplace só poderão ser baixadas e/ou usadas por Licenciadas que são ou foram clientes da Sybase e têm ou tiveram licença de uma versão anterior específica do software que desejam baixar e/ou usar.

9.2 **SAP ASE Edição em Tempo de Execução**

O SAP Adaptive Server Enterprise ("ASE") é um banco de dados em tempo de execução licenciado para ser usado por indivíduos exclusivamente em conjunto com o uso do Software e/ou Software de Terceiros aplicável e licenciado da SAP pela Licenciada. Complementos de terceiros baseados no NetWeaver podem ser executados de acordo com a licença SAP NetWeaver Foundation para Aplicativos de Terceiros. O banco de dados em tempo de execução SAP ASE não pode ser usado para executar nenhum software e/ou software de terceiros que não seja o Software e/ou Software de Terceiros aplicável e licenciado da SAP pela Licenciada. O banco de dados em tempo de execução SAP ASE inclui uma licença em tempo de execução do banco de dados MaxDB, sujeito a esses dispositivos. Para fins de esclarecimentos, consulte a Documentação do Software e/ou Software de Terceiros para obter informações sobre releases/versões compatíveis com o banco de dados em tempo de execução SAP ASE e MaxDB. O banco de dados em tempo de execução SAP ASE inclui o recurso de replicação para ser usado somente para fins de recuperação de desastres.

9.3 **SAP Adaptive Server, edição de plataforma**

O número total de Núcleos licenciados representa o total máximo acumulado de Núcleos em que todo o Software incluído no SAP Adaptive Server Platform (“ASP”) pode ser instalado e Usado. O SAP ASP inclui o seguinte Software: SAP Adaptive Server Enterprise (SAP ASE), SAP IQ e SAP Replication Server.

9.4 **SAP PowerDesigner DataArchitect, edição Edge e SAP PowerDesigner EnterpriseArchitect**

Inclui o banco de dados SAP SQL Anywhere, que só pode ser Usado como repositório de metadados do SAP PowerDesigner (quando licenciado) e para análise sintática de linguagem SQL.

9.5 **SAP Data Intelligence**

O SAP Data Intelligence inclui uma licença em tempo de execução do SAP Landscape Transformation Replication Server ("SAP SLT"). O uso do SAP SLT é limitado exclusivamente a cenários de replicação para o SAP Data Intelligence e para permitir integração de dados entre aplicações do SAP Business Suite e do SAP Data Intelligence.

Mobile

10

10.1 **Versões anteriores**

Versões de produto indicadas como "Versões Anteriores" no SAP Service Marketplace só poderão ser baixadas e/ou usadas por Licenciadas que são ou foram clientes da Sybase e têm ou tiveram licença de uma versão anterior específica do software que desejam baixar e/ou usar.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

10.2 **Habilitado para dispositivo móvel**
O Software Licenciado pela SAP habilitado para dispositivo móvel requer um componente adicional baixado de uma loja de aplicativos móveis de terceiros.

10.3 **Software SAP Enterprise Integration para Aplicativos Móveis**
pode requerer componente adicional baixado de uma loja de aplicativos móveis de terceiros. Cada componente adicional está sujeito ao devido contrato de licenciamento. O SAP Enterprise Integration para Mobile Apps inclui o uso dos componentes da plataforma móvel para uso com o Pacote.

SAP HANA

11

11.1 **Definições**
***Fontes de Dados*.** Todos os produtos de software e/ou instâncias de banco de dados para os quais a Licenciada tenha uma licença apropriada.

11.2 **SAP HANA, edição empresarial**
O SAP HANA, edição empresarial, pode ser Usado com um número ilimitado de Fontes de Dados e o Uso fica sujeito ao Nível da Licença aplicável. O SAP HANA, edição empresarial, abrange o seguinte Software em Tempo de Execução:

(1) SAP HANA, Inteligência de Processo Operacional

(2) Base de Data Warehousing para SAP HANA

(3) SAP HANA, opção de gerenciamento de informações

(4) SAP HANA, opção de replicação de dados

(5) SAP HANA, opção de privacidade dos dados

(6) SAP HANA, opção espacial e gráfica

(7) SAP HANA, opção preditiva

(8) SAP HANA, opção de pesquisa e texto

(9) SAP HANA, opção de funções analíticas e fluxo

(10) SAP NetWeaver OpenHub

(11) SAP OpenHub for S/4HANA

(12) Ampliação do armazenamento ativo do SAP HANA. (O uso do componente Cache do Buffer de Ampliação do Armazenamento Ativo está sujeito ao Nível Licenciado aplicável)

(13) Bancos de dados SAP ASE e MaxDB

(14) SAP Near-line storage para SAP BW e SAP BW/4HANA

(15) SAP Business Warehouse Accelerator

(16) Banco de dados SAP IQ

A Licenciada poderá usar o Acesso a Dados Inteligentes para consulta de qualquer fonte de dados, se a licença do SAP HANA, edição empresarial, da Licenciada estiver devidamente dimensionada para todos os dados consultados e reunidos com outras fontes de dados por meio de Acesso a Dados Inteligentes. Licenças de Usuários Designados não serão necessárias exclusivamente para o Acesso a Dados Inteligentes unidirecional e somente leitura ao Software licenciado pela SAP e/ou ao Software de Terceiros.

Os bancos de dados SAP ASE e MaxDB são bancos de dados em tempo de execução limitados para Uso exclusivo em conjunto com o Uso que a Licenciada fizer do Software e/ou de Software de Terceiros e exclusivamente limitados aos componentes do Software licenciados pela Licenciada de acordo com os termos aqui definidos. O número total de Núcleos em todas as máquinas em que o banco de dados SAP ASE pode ser instalado e Usado não pode exceder 1 Núcleo por 64 GB de memória no sistema HANA. O banco de dados em tempo de execução ASE inclui o recurso de replicação para ser usado somente para fins de recuperação de desastres.

O banco de dados SAP IQ é um banco de dados em tempo de execução. O uso do banco de dados SAP IQ é limitado a 1 Núcleo por 256GB de memória no sistema HANA, exclusivamente com o Uso do componente Data Lifecycle Manager do SAP HANA Data Warehousing Foundation.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O uso do SAP HANA Spatial Engine também é regido pelos termos do HERE MAP DATA BY HERE, que podem ser encontrados na Cláusula 7 do Documento 5 do Capítulo 3 deste documento de Direitos de Uso de Software Licenciado pela SAP.

11.3 Implementação de locatários múltiplos do SAP HANA

Se a Licenciada tiver licenciado mais de uma edição do SAP HANA, cada tipo de licença só poderá ser implementada em seu próprio banco de dados de locatário HANA dentro de um sistema HANA. O uso do Banco de Dados e de locatários de Cockpit em um sistema HANA é limitado exclusivamente a tarefas administrativas.

11.4 SAP HANA, runtime Edition for SAP BW ("HANA Runtime for BW"), licenciado pelo HANA SAP Application Value

O HANA Runtime for BW é um banco de dados licenciado exclusivamente para suportar o Uso pela Licenciada do SAP Business Warehouse (SAP BW) e o Uso é limitado a comunicações entre o SAP BW e o HANA Runtime for BW. A licença HANA Runtime for BW inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução:

(1) Plataforma SAP HANA;

(2) SAP HANA Data Warehousing Foundation (limitado somente aos componentes Data Distribution Optimizer e Data Lifecycle Manager);

(3) SAP Business Warehouse Accelerator;

(4) SAP Near-line storage for SAP BW (NLS for BW);

(5) Framework de regras SAP HANA;

(6) Ampliação do armazenamento nativo do SAP HANA.

O HANA Runtime for BW poderá suportar um número ilimitado de Fontes de Dados e uso ilimitado do SAP Business Warehouse Accelerator, de acordo com o Nível da Licença aplicável. O SAP HANA Platform inclui os componentes HANA Studio, Cockpit e Web IDE. O uso dos componentes SAP HANA Studio, Cockpit e Web IDE é limitado somente a administrar, monitorar e criar visões personalizadas para a instância SAP BW. Todos os relatórios devem ser realizados por meio do Software SAP BW ou por meio de visões personalizadas criadas usando o HANA Studio ou o Web IDE. Essas visões personalizadas podem ser acessadas pelas ferramentas SAP BI ou não SAP BI certificadas pela SAP, conforme definido em https://www.sap.com/dmc/exp/2013_09_adpd/enEN/#/solutions?filters=v:326;v:405;v:352;v:86a26c34-126d-4a6d-a3c5-6c73deca1020.

O NLS for BW inclui uma licença em tempo de execução para o SAP IQ somente para Uso com o SAP BW.

Todas as modelagens, carregamentos, distribuições, criações e extensões de estruturas de dados, incluindo tabelas e tabelas virtuais através do Acesso a Dados Inteligentes usados no HANA Runtime for BW devem ser realizados através do Software SAP BW.

A Licenciada pode exportar dados usando ferramentas licenciadas da SAP somente para serem usados dentro de uma ou mais das opções descritas a seguir.

- SAP HANA, edição empresarial
- SAP HANA, edição padrão
- SAP Cloud Platform, serviço SAP HANA
- SAP HANA Cloud
- SAP Data Warehouse Cloud

A Licenciada deverá pagar taxas de licenciamento adicionais para o HANA Runtime for BW se o HANA SAP Application Value da Licenciada aumentar.

11.5 SAP HANA, edição limitada de tempo de execução para aplicações - Somente aplicativos SAP HANA ("Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA")

A Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA é licenciada para Uso com qualquer um dos Aplicativos SAP HANA listados abaixo e somente na medida da licença dos Aplicativos SAP HANA licenciados pela Licenciada. Os Aplicativos Relacionados ao SAP HANA podem ser usados com uma instância devidamente licenciada do SAP Business Warehouse (BW). O Uso do BW é limitado ao contexto do Aplicativo Relacionado ao SAP HANA para fins de geração de relatórios e análise.

Aplicativos Relacionados ao SAP HANA:

- SAP Advanced Trade Management Analytics, versão para SAP BW/4HANA
- SAP Customer Business Planning, versão para SAP BW/4HANA
- SAP Trade Promotion Planning and Management, versão para SAP BW/4HANA
- SAP Innovation Management
- Pacote SAP Intelligent Business Operations
- SAP Demand Signal Management, versão para SAP BW/4HANA

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- SAP Enterprise Threat Detection
- SAP Customer Activity Repository
- SAP Allocation Management, add-on for SAP Customer Activity Repository
- SAP Assortment Planning, add-on for SAP Customer Activity Repository
- SAP Merchandise Planning, add-on for SAP Customer Activity Repository
- SAP Promotion Management, add-on for SAP Customer Activity Repository
- SAP Tax Declaration Framework for Brazil
- SAP Loss Prevention by Fujitsu
- SAP Audit Management
- SAP Business Integrity Screening
- SAP Tax Compliance
- SAP Product Lifecycle Costing
- SAP Transportation Resource Planning
- SAP Transportation Resource Planning for T&L
- SAP Tax intelligence and Management by All Tax, IRPJ CSLL ISS Trabalhista
- SAP Sales Insights for Retail
- analista de ação de promoção

Direitos do Software em Tempo de Execução. A Licença Limitada de Tempo de Execução SAP HANA inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução:

(1) Plataforma SAP HANA;

(2) SAP Data Integrator ("DI");

(3) SAP Smart Data Integration ("SDI");

(4) SAP Landscape Transformation replication server ("SLT");

(5) Bancos de dados SAP ASE e MaxDB;

(6) SAP HANA Data Warehousing Foundation (limitado somente aos componentes Data Distribution Optimizer e Data Lifecycle Manager);

(7) SAP Business Warehouse Accelerator;

(8) SAP Near-line storage for SAP BW (NLS for BW);

(9) Framework de regras SAP HANA;

(10) SAP HANA, opção de privacidade dos dados.

(11) SAP HANA, opção preditiva;

(12) SAP HANA, opção espacial e gráfica;

(13) SAP HANA, opção de pesquisa e texto;

(14) SAP HANA Smart Data Quality (“SDQ”);

(15) Ampliação do armazenamento nativo do SAP HANA.

O SAP HANA Platform inclui os componentes HANA Studio, Cockpit e Web IDE. Todas as modelagens, distribuições, criações e extensões de estruturas de dados, incluindo tabelas e tabelas virtuais através do Acesso a Dados Inteligentes utilizadas no Limited HANA Runtime devem ser realizadas por meio de Aplicativos Relacionados ao SAP HANA. O uso do DI, SDI e SLT é limitado somente ao carregamento de dados para o Limited HANA Runtime ou para Aplicativos Relacionados ao SAP HANA. Os dados podem ser carregados a partir de uma Fonte de Dados devidamente licenciada por meio de DI, SDI ou SLT ou por meio de interfaces de Aplicações Relacionadas SAP HANA. O SDI também pode ser usado com o Acesso a Dados Inteligentes em cenário de federação de dados. Não obstante o disposto em contrário, os Aplicativos Relacionados ao SAP HANA não podem distribuir dados de tabelas contidas no Limited HANA Runtime licenciado para outro Software.

A Licenciada pode exportar dados usando ferramentas licenciadas da SAP somente para serem usados dentro de uma ou mais das opções descritas a seguir.

- SAP HANA, edição empresarial
- SAP HANA, edição padrão
- SAP Cloud Platform, serviço SAP HANA
- SAP HANA Cloud
- SAP Data Warehouse Cloud

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O uso dos componentes SAP HANA Studio, Cockpit e Web IDE é limitado somente a administrar, monitorar e criar visões personalizadas para a instância de banco de dados Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA. Todos os relatórios devem ser realizados por meio do Aplicativo Relacionado SAP HANA ou por meio de visões personalizadas criadas usando o HANA Studio ou o Web IDE. Essas visões personalizadas podem ser acessadas pelas ferramentas SAP BI ou não SAP BI certificadas pela SAP, conforme definido em https://www.sap.com/dmc/exp/2013_09_adpd/enEN/#/solutions?filters=v:326;v:405;v:352;v:86a26c34-126d-4a6d-a3c5-6c73deca1020.

O NLS for BW inclui uma licença em tempo de execução para o SAP IQ somente para Uso com o SAP BW.

SAP BusinessObjects Enterprise em Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA. Quando usado como banco de dados em tempo de execução para SAP BusinessObjects Enterprise, a Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA pode ser usada (i) como banco de dados para o repositório do Central Management Server (CMS); (ii) como banco de dados de auditoria para a Plataforma BI e (iii) como plataforma pelo SAP BusinessObjects Design Studio em tempo de execução para componente SAP HANA.

O banco de dados em tempo de execução ASE inclui o recurso de replicação para ser usado somente para fins de recuperação de desastres.

A taxa de licenciamento do Limited HANA Runtime é calculada com base no HANA SAP Application Value da Licenciada. A Licenciada deverá pagar taxas adicionais de licenciamento pelo Limited HANA Runtime em caso de aumento do HANA SAP Application Value da Licenciada para os Aplicativos Relacionados ao SAP HANA.

A Licenciada está ciente da possibilidade de ter que instalar uma versão da Aplicação Relacionada SAP HANA compatível com a Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA para ativar certas funções comerciais ou definir configurações nos termos descritos a seguir. Futuras versões da Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA desenvolvidas para Uso com Aplicações Relacionadas SAP HANA podem não ser compatíveis com as versões atuais e podem não estar disponíveis na respectiva oferta de Suporte da SAP. Poderá ser inviável a migração técnica das Aplicações Relacionadas SAP HANA para outra versão da Aplicação Relacionada SAP HANA que será usada em separado do banco de dados de Edição Limitada de Tempo de Execução SAP HANA e/ou para outra oferta de banco de dados.

11.6 SAP HANA, opção de privacidade dos dados

O Uso é limitado exclusivamente ao SAP HANA Data Masking Engine, SAP HANA Data Anonymization Engine, Column Encryption e ao Shared SAP Business Application Authorizations.

11.7 SAP HANA, opção de gerenciamento de informações

Inclui o SAP HANA, Integração de Dados Inteligentes e Qualidade de Dados Inteligentes.

11.8 SAP HANA, opção preditiva

O Uso é limitado exclusivamente ao mecanismo HANA PAL/R, à Automated Predictive Library (APL) e à integração TensorFlow.

11.9 SAP HANA, opção de replicação de dados

Inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução: SAP Data Integrator, SAP Landscape Transformation Replication Server ("SLT") e SAP SQL Anywhere Edição Avançada. O Uso do referido Software em Tempo de Execução fica limitado exclusivamente à extração de dados das Fontes de Dados para o SAP HANA ou entre várias instâncias de bancos de dados SAP HANA. O Uso do SAP SQL Anywhere, Advanced Edition, fica limitado exclusivamente à transferência de dados entre as Fontes de Dados e o SAP HANA.

11.10 SAP HANA, opção de pesquisa e texto

O Uso é limitado somente ao SAP HANA, Mecanismo de Pesquisa e ao Mecanismo de Análise de Texto.

11.11 SAP HANA, opção espacial e gráfica

O Uso é limitado somente ao SAP HANA, Mecanismo Espacial e Mecanismo Gráfico. O Uso do SAP HANA Spatial Engine também é regido pelos termos do HERE MAP DATA BY HERE, que podem ser encontrados na Cláusula 7 do Documento 5 do Capítulo 3 deste documento de Direitos de Uso de Software Licenciado pela SAP.

11.12 SAP HANA, opção de funções analíticas e fluxo

O número total de núcleos em todas as máquinas com o SAP HANA, Funções Analíticas de Fluxo que podem ser instalados e Usados não pode exceder 8 núcleos por 64 GB de memória no sistema HANA. O Streaming Lite está incluído e pode ser integrado ao projeto SAP HANA, Funções Analíticas de Fluxo.

11.13 SAP HANA, opção de leitura habilitada ativo-ativo

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O uso do SAP HANA é limitado â leitura de operações somente no secundário, no cenário de replicação do sistema SAP HANA. O Cliente deve licenciar um número igual de unidades SAP HANA, Opção Leitura de Habilitada Ativo/Ativo para corresponder ao número de unidades do SAP HANA associadas à instância principal do SAP HANA.

11.14 SAP HANA, opção de leitura habilitada ativo-ativo para tempo de execução HANA

O uso do SAP HANA é limitado à leitura de operações somente no secundário, no cenário de replicação do sistema SAP HANA. A Licenciada deverá pagar taxas de licenciamento adicionais para o SAP HANA, opção de leitura habilitada ativo-ativo para tempo de execução HANA se o HANA SAP Application Value da Licenciada aumentar.

11.15 SAP Near-line storage para SAP BW e SAP BW/4HANA

O SAP Near-line storage para SAP BW e SAP BW/4HANA inclui uma licença em tempo de execução do SAP IQ. O Uso do SAP IQ é limitado a no máximo 32 núcleos cada, somente para Uso com SAP BW ou BW/4HANA. Essa licença em tempo de execução do SAP IQ também está disponível para uso como armazenamento frio para otimização de camadas de dados no SAP BW/4HANA.

11.16 SAP HANA, edição em tempo de execução para aplicações e SAP BW licenciado por HANA SAP Application Value

O SAP HANA, edição em tempo de execução para aplicações e SAP BW, são um banco de dados em tempo de execução ("HANA REAB") para ser Usado junto com o Uso que a Licenciada fizer do Software e/ou Software de Terceiros e exclusivamente limitado aos componentes do Software licenciados pela Licenciada ("Software com Suporte HANA REAB") de acordo com os termos aqui definidos.

Direitos do software em tempo de execução REAB. A licença HANA REAB inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução:

(1) Plataforma SAP HANA;

(2) SAP Data Integrator ("DI");

(3) SAP Smart Data Integration ("SDI");

(4) SAP Landscape Transformation replication server ("SLT");

(5) Bancos de dados SAP ASE e MaxDB;

(6) SAP HANA Data Warehousing Foundation (limitado somente aos componentes Data Distribution Optimizer e Data Lifecycle Manager);

(7) SAP Business Warehouse Accelerator;

(8) SAP Near-line storage para SAP BW e SAP BW/4HANA;

(9) Framework de regras SAP HANA;

(10) SAP HANA, opção de privacidade dos dados;

(11) SAP HANA, opção preditiva;

(12) SAP HANA, opção espacial e gráfica;

(13) SAP HANA, opção de pesquisa e texto;

(14) SAP HANA Smart Data Quality (“SDQ”);

(15) Ampliação do armazenamento nativo do SAP HANA.

O SAP HANA Platform inclui os componentes HANA Studio, Cockpit e Web IDE. Todas as modelagens, distribuições, criações e extensões de estruturas de dados, incluindo tabelas e tabelas virtuais através do Acesso a Dados Inteligentes usadas no HANA REAB devem ser realizadas por meio do Software Suportado HANA REAB. O uso do DI, SDI e SLT é limitado somente ao carregamento de dados no Software Suportado HANA REAB ou HANA REAB. Os dados podem ser carregados a partir de uma Fonte de Dados devidamente licenciada através de DI, SDI ou SLT ou através de interfaces do Software Suportado HANA REAB. O SDI também pode ser usado com o Acesso a Dados Inteligentes em cenário de federação de dados. Não obstante o disposto em contrário, o Software com Suporte HANA REAB não pode distribuir dados de tabelas contidas no HANA REAB licenciado para outro Software. Por exemplo, o SAP Data Services licenciado com o HANA REAB não pode distribuir HANA REAB licenciado para o SAP S/4HANA.

A Licenciada pode exportar dados usando ferramentas licenciadas da SAP somente para serem usados dentro de uma ou mais das opções descritas a seguir.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- SAP HANA, edição empresarial
- SAP HANA, edição padrão
- SAP Cloud Platform, serviço SAP HANA
- SAP HANA Cloud
- SAP Data Warehouse Cloud

O uso dos componentes SAP HANA Studio, Cockpit e Web IDE é limitado somente a administrar, monitorar e criar visões personalizadas para a instância de banco de dados HANA REAB. Todos os relatórios devem ser realizados por meio do Software Suportado HANA REAB ou por meio de visões personalizadas criadas usando o HANA Studio ou Web IDE. Essas visões personalizadas podem ser acessadas pelas ferramentas SAP BI ou não SAP BI certificadas pela SAP, conforme definido em https://www.sap.com/dmc/exp/2013_09_adpd/enEN/#/solutions?filters=v:326;v:405;v:352;v:86a26c34-126d-4a6d-a3c5-6c73deca1020.

SAP BusinessObjects Enterprise no REAB. Quando usado como banco de dados em tempo de execução para SAP BusinessObjects Enterprise, o HANA REAB pode ser usado (i) como banco de dados para o repositório do Central Management Server (CMS); (ii) como banco de dados de auditoria para a Plataforma BI, e (iii) como plataforma pelo SAP BusinessObjects Design Studio em tempo de execução para componente SAP HANA.

O banco de dados em tempo de execução ASE inclui o recurso de replicação para ser usado somente para fins de recuperação de desastres.

A taxa de licenciamento para o HANA REAB é calculada com base no HANA SAP Application Value para os Softwares Suportados HANA REAB da Licenciada. A Licenciada deverá pagar taxas de licenciamento adicionais para o HANA REAB se o HANA SAP Application Value da Licenciada aumentar.

A Licenciada está ciente da possibilidade de ter que instalar uma versão do Software com Suporte HANA REAB compatível com o HANA REAB para ativar certas funções comerciais ou definir configurações nos termos descritos abaixo. Futuras versões do HANA REAB desenvolvidas para Uso com o Software com Suporte HANA REAB podem não ser compatíveis com as versões atuais e podem não estar disponíveis na respectiva oferta de Suporte da SAP. Pode não ser viável a migração técnica do Software com Suporte HANA REAB para outra versão do Software e/ou Software de Terceiros quando usado separadamente do HANA REAB e/ou para outra oferta de banco de dados.

11.17 **SAP HANA, edição em tempo de execução para aplicações e SAP BW - Parcial, licenciado por HANA SAP Application Value ("HANA REAB-Parcial")**

A taxa de licenciamento para o HANA REAB - Parcial é calculada com base no HANA SAP Application Value para o Software Suportado HANA REAB da Licenciada (definido a seguir).

O HANA REAB-Parcial licenciado para Uso em conjunto com o Uso que a Licenciada fizer do Software e/ou de Software de Terceiros e exclusivamente limitado aos componentes do Software são licenciados pela Licenciada ("Software com Suporte HANA REAB") de acordo com os termos aqui definidos.

Direitos do Software em Tempo de Execução HANA REAB - Parcial. A licença HANA REAB - Parcial inclui os seguintes Softwares em Tempo de Execução:

(1) Plataforma SAP HANA;

(2) SAP Data Integrator ("DI");

(3) SAP Smart Data Integration ("SDI");

(4) SAP Landscape Transformation replication server ("SLT");

(5) Bancos de dados SAP ASE e MaxDB;

(6) SAP HANA Data Warehousing Foundation (limitado somente aos componentes Data Distribution Optimizer e Data Lifecycle Manager);

(7) SAP Business Warehouse Accelerator;

(8) SAP Near-line storage para SAP BW e SAP BW/4HANA;

(9) Framework de regras SAP HANA;

(10) SAP HANA, opção de privacidade dos dados;

(11) SAP HANA, opção preditiva;

(12) SAP HANA, opção espacial e gráfica;

(13) SAP HANA, opção de pesquisa e texto;

(14) SAP HANA Smart Data Quality (“SDQ”)

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

(15) Ampliação do armazenamento nativo do SAP HANA.

O SAP HANA Platform inclui os componentes HANA Studio, Cockpit e Web IDE. Todas as modelagens, distribuições, criações e extensões de estruturas de dados, incluindo tabelas e tabelas virtuais através do Acesso a Dados Inteligentes usadas no HANA REAB - Parcial devem ser realizadas por meio do Software com Suporte HANA REAB. O uso do DI, SDI e SLT é limitado somente ao carregamento de dados no Software com Suporte HANA REAB-Parcial ou HANA REAB. Os dados podem ser carregados a partir de uma Fonte de Dados devidamente licenciada através de DI, SDI ou SLT ou através de interfaces do Software com Suporte HANA REAB. O SDI também pode ser usado com o Acesso a Dados Inteligentes em cenário de federação de dados. Não obstante o disposto em contrário, o Software com Suporte HANA REAB não pode distribuir dados de tabelas contidas no HANA REAB - Parcial licenciado para outro Software. Por exemplo, o SAP Data Services licenciado com o HANA REAB - Parcial não pode distribuir dados do HANA REAB - Parcial licenciado para o SAP S/4HANA.

A Licenciada pode exportar dados usando ferramentas licenciadas da SAP somente para serem usados dentro de uma ou mais das opções descritas a seguir.

- SAP HANA, edição empresarial
- SAP HANA, edição padrão
- SAP Cloud Platform, serviço SAP HANA
- SAP HANA Cloud
- SAP Data Warehouse Cloud

O uso dos componentes SAP HANA Studio, Cockpit e Web IDE é limitado somente a administrar, monitorar e criar visões personalizadas para a instância de banco de dados HANA REAB - Parcial. Todos os relatórios devem ser realizados por meio do Software Suportado HANA REAB ou por meio de visões personalizadas criadas usando o HANA Studio ou Web IDE. Essas visões personalizadas podem ser acessadas pelas ferramentas SAP BI ou não SAP BI certificadas pela SAP, conforme definido em https://www.sap.com/dmc/exp/2013_09_adpd/enEN/#/solutions?filters=v:326;v:405;v:352;v:86a26c34-126d-4a6d-a3c5-6c73deca1020.

SAP BusinessObjects Enterprise no SAP REAB - Parcial. Quando usado como banco de dados em tempo de execução para SAP BusinessObjects Enterprise, o HANA REAB - Parcial pode ser usado (i) como banco de dados para o repositório do Central Management Server (CMS); (ii) como banco de dados de auditoria para a Plataforma BI, e (iii) como plataforma pelo SAP BusinessObjects Design Studio em tempo de execução para componente SAP HANA.

O banco de dados em tempo de execução ASE inclui o recurso de replicação para ser usado somente para fins de recuperação de desastres.

A Licenciada está ciente da possibilidade de ter que instalar uma versão do Software com Suporte HANA REAB compatível com o HANA REAB - Parcial para ativar certas funções comerciais ou definir configurações nos termos descritos a seguir. Futuras versões do HANA REAB - Parcial desenvolvidas para Uso com o Software com Suporte HANA REAB podem não ser compatíveis com as versões atuais e podem não estar disponíveis na respectiva oferta de Suporte da SAP. Pode não ser viável a migração técnica do Software com Suporte HANA REAB para outra versão do Software e/ou Software de Terceiros quando usado separadamente do HANA REAB - Parcial e/ou para outra oferta de banco de dados.

11.18 Termos de uso de API do Twitter contida no SAP HANA, edição empresarial; SAP HANA, edição em tempo de execução para aplicações e SAP BW; e SAP HANA, opção de gerenciamento de informações

As condições a seguir aplicam-se ao SAP HANA, edição empresarial; SAP HANA, edição em tempo de execução para aplicações e SAP BW; e SAP HANA, opção de gerenciamento de informações: o Uso de API do Twitter fica sujeito aos Termos de Serviços da Web de Terceiros contidos na Cláusula 1, item 1.2.6 destes Termos de Uso.

11.19 Classificação de dados frios do SAP HANA

Inclui componentes do SAP Data Intelligence que só podem ser usados para cenários de classificação de dados frios do SAP HANA. O Uso é limitado a transferências de dados entre o SAP HANA e o tempo de execução distribuído do SAP Data Intelligence (Vora) ou das fontes suportadas Vora. O acesso e a consulta de classificação de dados frios são permitidos somente através do sistema HANA.

11.20 Software Cliente SAP HANA

A Licenciada pode comercializar e sublicenciar o Software Cliente HANA somente para uso em conjunto com os próprios produtos da Licenciada. Todos os Produtos de Terceiros contidos ou fornecidos com o Software Cliente HANA só podem ser usados como parte do Software Cliente HANA. A Licenciada não pode cobrar de terceiros uma taxa nem outra forma de consideração para acessar ou usar o Software Cliente HANA. A Licenciada não pode instalar arquivos, conforme previsto em https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/SAP+HANA+Client+redistributable+files, no caminho de instalação do Software Cliente HANA.

Soluções Focadas em Negócios

12

12.1 Suporte especial

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Se o Software licenciado for identificado como Solução Focada em Negócios (Focused Business Solution) ("Software FBS"), serão aplicadas condições e estratégia de suporte especiais. O suporte da SAP ao Software FBS deverá ser fornecido de acordo com os termos de Suporte da SAP aplicáveis conforme alteração nas condições e estratégia de suporte vigentes e disponíveis em https://support.sap.com/fbs (incluindo todos os sites posteriormente divulgados pela SAP, o "Site de Estratégia e Condições").

12.2 Site de Estratégia e Condições

O Site de Estratégia e Condições é alterado pelo presente instrumento e passa a incluir os seguintes termos:

12.2.1 O Software FBS requer, como pré-requisito para seu Uso e instalação, uma versão específica (por exemplo, versão, pacote de nível serviço e/ou pacote de melhorias (Enhancement Package)) de determinado Software Licenciado pela SAP ("Software de Base"), identificado no Site de Estratégia e Condições, e deve ser licenciado separadamente e instalado pela Licenciada.

12.2.2 No futuro, caso a SAP decida, a seu único e exclusivo critério, tornar comercialmente disponíveis novas versões de Software FBS como parte do Suporte da SAP, tais versões poderão (a) diferir funcionalmente, (b) ter outros idiomas suportados e/ou (c) ter requisitos de Software de Base diferentes das versões anteriores de Software FBS.

12.2.3 As datas de manutenção principal (Mainstream Maintenance) e manutenção estendida (Extended Maintenance) de Software FBS são fixadas com antecedência e, portanto, sujeitas a alteração pela SAP.

12.2.4 Em nenhuma circunstância a manutenção ou a manutenção estendida (Extended Maintenance) de qualquer versão de Software FBS será fornecida após o término ou a rescisão da manutenção principal ou estendida (conforme o caso) do Software de Base subjacente.

Software de Solução Personalizada Repetível (Repeatable Custom Solution - "RCS").

13

13.1 Pré-requisitos para usar

O RCS exige como pré-requisito para seu Uso e instalação uma versão específica (como versão, pacote de nível de serviço e/ou pacote de melhorias (enhancement package) de certo Software Licenciado pela SAP ("Software de Base") identificado pela SAP, bem como as condições específicas de Uso estabelecidas em https://support.sap.com/rcs no site de Estratégia e Condições e/ou na Documentação do RCS. As condições e a estratégia de suporte especiais aplicam-se ao Software RCS. A SAP e a Licenciada concordam que o Suporte para o Software RCS será fornecido conforme previsto no Cronograma de Suporte Específico de Produto da SAP para o RCS disponível no site de Estratégia e Condições do RCS.

13.2 Software Não Padrão

O RCS não é software padrão da SAP e no seu estado atual ele pode não atender a todos os padrões da SAP, inclusive, entre outros, relacionados a idioma ou versão de país, versão disponível, sistemas operacionais suportados ou banco de dados. A Licenciada deverá testar integralmente o RCS antes de colocá-lo em operação. Inglês é o idioma padrão do RCS e de sua documentação. A SAP reserva-se o direito de liberar versões individuais do RCS ou de sua Documentação em outros idiomas. A SAP não está obrigada a transferir nenhuma funcionalidade licenciada nos termos deste contrato para o software padrão da SAP, nem a tornar o RCS compatível com novos releases ou versões do Software de Base.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DOCUMENTO 4 - TERMOS DE PASS-THROUGH PARA BANCOS DE DADOS DE TERCEIROS

A SAP pode fornecer o software licenciado pela SAP contendo um produto de banco de dados no qual o usuário final não tenha direito de uso do banco de dados, exceto quando o usuário tiver adquirido o número exigido de licenças do fornecedor do banco de dados ou de seu distribuidor autorizado. Tais fornecimentos são comunicados ao fornecedor do banco de dados.

Condições de uso do Software ORACLE® Database quando este for licenciado pela SAP

1. Direitos autorais

1.1 O direito autoral abrangente do software da Oracle é propriedade exclusiva da Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, EUA.

1.2 Os aplicativos de bancos de dados de terceiros para administração, monitoramento e gerenciamento de sistemas podem acessar diretamente o banco de dados da Oracle.

1.3 O cliente utilizará o software da Oracle apenas em relação ao Software Licenciado pela SAP e apenas para as finalidades de processamento próprio de dados internos, que incluem acesso de usuário de terceiros, como contratados, fornecedor da cadeia de suprimentos, cliente ou terceiro autorizado pelo cliente. É permitido personalizar o software licenciado pela SAP ou criar funcionalidade adicional, novos aplicativos ou ainda suportar aplicativos de bancos de dados de terceiros que apenas fazem interface com eles (por exemplo: por meio de RFC, BAPI). Os aplicativos de bancos de dados de terceiros ou a nova funcionalidade ou os novos aplicativos que podem acessar diretamente o banco de dados da Oracle ou acessar indiretamente informações nele contidas não são permitidos.

1.4 O cliente deverá ceder o software da Oracle apenas a subsidiárias integrais ou de participação majoritária. A cessão a concorrentes da Oracle fica proibida.

1.5 Em vista de seus direitos limitados de uso, o cliente não poderá modificar, descompilar nem realizar engenharia reversa no software da Oracle, salvo na medida expressamente autorizada pela lei aplicável.

1.6 O software da Oracle pode ser usado apenas no país ou nos países para os quais o cliente adquiriu uma licença. Por este instrumento, o cliente se compromete a seguir todas as regulamentações do Departamento de Comércio Norte-Americano e das autoridades de exportação norte-americanas.

1.7 O uso do software da Oracle para planejamento, produção, controle ou monitoramento de usinas nucleares, tráfego aéreo, meios de transporte de massa ou equipamento médico não é permitido, exceto para uso limitado a aplicativos comerciais ou puramente administrativos.

1.8 O cliente não tem direito de receber o código-fonte do software da Oracle.

2. Outras Condições

2.1 A publicação de testes de benchmark para o software da Oracle não é permitida.

Condições de Uso do Microsoft SQL-Server Enterprise Edition

Condições de Uso do Microsoft SQL-Server quando licenciado pela SAP

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Estas "Condições para o Uso do Microsoft SQL-Server quando licenciado pela SAP" se aplicam ao Microsoft SQL Server Enterprise Edition versão 2014 (ou versões posteriores) não somente para novas licenças, mas também para todas as licenças anteriores do Microsoft SQL-Server Enterprise Edition licenciado mediante contrato com qualquer personalidade jurídica da SAP ou revendedor autorizado da SAP.

Para as finalidades desta Cláusula, "Aplicativo Integrado" será definido como o software licenciado pela SAP que integra o Microsoft SQL Server Database.

O Banco de Dados Microsoft SQL Server pode conter o seguinte software:

o "Software de Servidor" fornece serviços ou funcionalidades em seu servidor (seus computadores com capacidade para executar o Software de Servidor são "Servidores");

o "Software Cliente" permite que um dispositivo eletrônico ("Dispositivo") acesse ou utilize o Software para Servidor.

1. SÍNTESE

1.1 **Software**. O software abrange:

- software de servidor e
- software adicional que só pode ser usado direta ou indiretamente com o software de servidor por meio de outro software adicional.

1.2 **Modelo de Licença**. O software é licenciado pela SAP com base na Solução Unificada e no número de usuários da Solução Unificada.

1.3 **Terminologia de Licenciamento**.

- **Instância**. Você pode criar uma "instância" do software executando o procedimento de configuração ou instalação do software. Você também cria uma instância do software duplicando uma instância existente. Neste contrato, as referências ao "software" incluem "instâncias" do software.
- **Execução de uma Instância**. Você "executa uma instância" do software carregando-a na memória e executando uma ou mais de suas instruções. Uma vez executada, a instância é considerada em execução (as instruções continuando ou não a ser executadas) até que ela seja removida da memória.
- **Ambiente de Sistema Operacional (sigla em inglês "OSE")**. Um "ambiente de sistema operacional" ou "OSE" significa:
  i. todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional, ou todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional virtual (ou de alguma forma emulada) que viabiliza identidade separada de máquina (nome primário do computador ou identificador similar exclusivo) ou direitos administrativos separados, e
  ii. instâncias de aplicativos, se houver, configuradas para execução de instância de sistema operacional ou de parte supra identificada.

  O sistema de hardware físico pode ser composto de um ou mais destes itens:

- um ambiente de sistema operacional físico;
- um ou mais ambientes de sistema operacional virtual.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O ambiente de sistema operacional físico é configurado para execução direta em sistema de hardware físico. A instância de sistema operacional usada para execução do software de virtualização de hardware ou para execução de serviços de virtualização de hardware (por exemplo, a tecnologia de virtualização da Microsoft ou tecnologias similares) é considerada parte do ambiente de sistema operacional físico.

O ambiente de sistema operacional virtual é configurado para execução em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado).

- **Servidor**. "Servidor" é um sistema de hardware físico com capacidade para execução do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.
- **Farm de Servidores**. "Farm de servidores" é qualquer centro de dados ou grupo de centros de dados de sua propriedade ou sob seu controle operacional diário.
- Solução Unificada. "Solução Unificada" significa aplicativo de software licenciado para você pela SAP, que inclui o software licenciado nos termos deste contrato, que adiciona funcionalidade primária e significativa ao referido software e que pode incluir o software adquirido de terceiros, fornecido e licenciado pela SAP.

2. DIREITOS DE USO.

Seus direitos de uso do software serão estabelecidos na licença concedida pela SAP a você para uso da Solução Unificada em sites específicos, para execução das suas operações comerciais internas, inclusive para back-up e recuperação passiva de desastres, e para treinamento interno e testes das referidas operações comerciais internas, a menos e até que a referida licença expire ou se encerre.

3. REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E/OU DIREITOS DE USO ADICIONAIS.

3.1 Software de Uso Restrito em Tempo de Execução. O software é de "Uso Restrito em Tempo de Execução" e, como tal, só pode ser usado para executar exclusivamente a Solução Unificada como parte da Solução Unificada. O software não poderá ser usado (i) para desenvolver novos aplicativos de software, (ii) em conjunto com quaisquer aplicativos de software, bancos de dados ou tabelas que não sejam as contidas na Solução Unificada e/ou (iii) como aplicativo de software independente. O dispositivo acima, no entanto, não proíbe o uso de ferramenta para execução de consultas ou relatórios de tabelas existentes. A título de esclarecimento, você poderá usar as ferramentas fornecidas como parte da Solução Unificada para criar novas tabelas durante a configuração e/ou personalização da Solução Unificada desde que as tabelas criadas sejam usadas exclusivamente com a e/ou como parte da Solução Unificada em si.

3.2 **Item de Relatório de Mapa do SQL Server Reporting Services**. O Power View e Item de Mapa do SQL Reporting Services usam Bing Maps. Você só pode usar o conteúdo fornecido pelos Bing Maps, inclusive geocodificações, no Power View ou em Item de Mapa do SQL Reporting Services. O uso de Bing Maps é também regido pelos Termos de Usuário Final de Bing Maps (do inglês, Bing Maps End User Terms of Use) disponíveis em go.microsoft.com/?linkid=9710837 e pela Declaração de Privacidade de Bing Maps (do inglês, Bing Maps Privacy Statement) disponível em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.

3,3. **Uso do Software em e entre Farms de Servidores**. Você pode usar o software nos servidores localizados em e entre seu farm de servidores caso e desde que o software seja usado exclusivamente com e como parte da Solução Unificada.

3.4 **Empresa terceirizada**. Você poderá contratar uma empresa terceirizada para prestação de serviços operacionais ou de suporte, inclusive, entre outros, serviços de gerenciamento de rede, de aplicativos ou de centro de dados, incluindo serviços de operação, manutenção e controle de hardware de servidor em um centro de dados ("empresa terceirizada"), para instalar ou providenciar a instalação da Solução Unificada nos servidores pertencentes a, operados, mantidos e controlados pela empresa terceirizada, sob estas condições: (i) exceto para o Microsoft Azure, todo hardware de servidor em que for instalada a Solução Unificada será e permanecerá fisicamente exclusivo para seu benefício e uso, e (ii) você deve celebrar um contrato por escrito com termos comercialmente razoáveis para proteção das Soluções Unificadas e do software. Independentemente da localização física do hardware de servidor contendo o software, você continuará totalmente responsável por todas as suas obrigações previstas neste contrato, inclusive pelo uso ou pela distribuição não autorizada do software em consequência de qualquer ato ou omissão da empresa terceirizada. A empresa terceirizada deverá aceitar por escrito os termos deste contrato. Você só poderá conceder acesso ao software à empresa terceirizada para prestar a você serviços operacionais e/ou de suporte, inclusive entre outros, de manutenção de software, atualização de patches, integração etc., e a empresa terceirizada não poderá acessar nem usar o software para nenhuma outra finalidade.

3.5 **Virtualização**. Em relação a qualquer servidor para o qual você tenha adquirido as licenças necessárias, você poderá executar qualquer número de instâncias do software de servidor em qualquer número de OSEs físico e/ou virtual em servidores no seu farm de servidores ou em servidores pertencentes a e gerenciados por uma empresa terceirizada nos termos da Cláusula 3.4 anterior.

3.6 **Servidor para Superação de Falhas (fail-over)**. Você poderá criar e manter instâncias passivas para superação de falhas em um OSE separado para suporte temporário em um servidor que não seja seu servidor de produção, seja em serviços no farm de servidores ou em servidores pertencentes a e gerenciados por uma empresa terceirizada nos termos da Cláusula 3.4 anterior.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

3.7 **Microsoft Azure**

"Licença qualificada" significa um contrato de suporte válido para incluir Manutenção Integrada com a SAP

Sujeito a um contrato de suporte válido de "Licença Qualificada", o Usuário Final pode utilizar os Serviços de Dados Microsoft Azure identificados na tabela abaixo nas quantidades indicadas.

Licença Qualificada	Serviço de Dados Microsoft Azure	Quantidade de Licenças Qualificadas para Azure vCores
SQL Server Enterprise	SQL Server Enterprise Virtual Machines	Direito de usar o software conforme definido na licença concedida pela SAP para seu uso da Solução Unificada.

Os Usuários Finais não serão cobrados pelo uso de SQL Server Enterprise Virtual Machines, mas deverão pagar as taxas aplicáveis de computação (taxa básica), armazenamento e backup, assim como o I/O associado ao uso dos serviços, conforme aplicável.

4. **AVISOS DE TERCEIROS**. O software poderá incluir código de terceiros, que a Microsoft, não o terceiro, licenciar a você nos termos estabelecidos neste contrato. Avisos, quando houver, de qualquer código de terceiros são exclusivamente para sua informação. Além disso, qualquer script de terceiros, associado a este software, chamado ou referenciado a partir deste software, é licenciado a você pelo terceiro que é proprietário do código, não pela Microsoft, veja ASP.NET Ajax CDN Terms of Use: www.asp.net/ajaxlibrary/CDN.ashxthat program.

5. **SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET**. A Microsoft fornece com o software serviços baseados na Internet. Ela pode alterar ou cancelá-los a qualquer momento.

6. **TESTE DE BENCHMARK**. **É necessário obter aprovação prévia por escrito da Microsoft para divulgar a terceiros os resultados de qualquer teste de benchmark do software.** No entanto, isso não se aplica ao Microsoft .NET Framework (veja abaixo).

7. **SOFTWARE .NET FRAMEWORK**. O software contém o software Microsoft .NET Framework. Este software é parte do Windows. Os termos de licença do Windows aplicam-se ao uso do software .NET Framework.

8. **TESTE DE BENCHMARK DO MICROSOFT .NET FRAMEWORK**. O software inclui um ou mais componentes do .NET Framework ("Componentes .NET"). Você poderá executar testes internos de benchmark desses componentes. Você poderá divulgar os resultados de qualquer teste de benchmark dos referidos componentes, desde que cumpra as condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Não obstante qualquer outro contrato firmado com a Microsoft, se você divulgar os referidos resultados de testes de benchmark, a Microsoft terá direito a divulgar os resultados dos testes de benchmark que ela vier a executar de seus produtos concorrentes do Componente .NET aplicável, desde que ela cumpra com as mesmas condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

9. **ESCOPO DA LICENÇA**. O software é licenciado, ou seja, não é vendido. Salvo direitos adicionais concedidos nos termos da legislação aplicável, à SAP e à Microsoft reservam-se todos os demais direitos não expressamente concedidos nos termos deste contrato, por inferência, preclusão ou de outra forma. Sendo assim, você deverá observar todas as limitações técnicas do software, limitando-se ao seu uso da maneira apenas permitida. Você não pode:

   - ignorar nenhuma limitação técnica do software;
   - aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, exceto se e na medida do expressamente permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
   - efetuar mais cópias do software do que o especificado neste contrato ou permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
   - publicar o software, incluindo quaisquer interfaces de programação de aplicativo incluídas no software, para que outros possam copiar;
   - compartilhar ou de outra forma distribuir documentos, textos ou imagens criadas utilizando as funções dos Serviços de Mapeamento de Dados do software;
   - alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
   - usar o software para serviços de host de software comercial.

   Você não poderá remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer logomarcas, marcas registradas, direitos autorais, marcas d'água digitais ou outras notificações da Microsoft ou de seus fornecedores que estiverem contidas no software, incluindo qualquer conteúdo disponibilizado a você por meio do software.

   Os direitos de acesso ao software em qualquer dispositivo não dão direito a implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade intelectual da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam aquele dispositivo.

10. **CÓPIA DE SEGURANÇA**. Você poderá realizar uma cópia de segurança (backup) da mídia do software e poderá usá-la apenas para criar instâncias do software.

11. **DOCUMENTAÇÃO**. Qualquer pessoa com acesso válido ao seu computador ou à sua rede interna poderá copiar e usar a documentação para consultas e finalidades internas.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

12. **SOFTWARE PROIBIDO PARA REVENDA**. Você não poderá vender software indicado como "NFR" ou "Not for Resale" (Proibido para Revenda).

13. **SOFTWARE DE EDIÇÃO ACADÊMICA**. Você deverá ser um "Usuário Educacional Qualificado" para usar o software indicado como "Edição Acadêmica" ou "AE" ("Academic Edition"). Se você não estiver certo de sua condição de Usuário Educacional Qualificado, visite www.microsoft.com/education ou contate a afiliada da Microsoft que opera em seu país.

14. **TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS**. O primeiro usuário do software poderá transferi-lo e transferir este contrato diretamente para outro usuário final como parte de uma transferência do aplicativo integrado do software pronto para o uso ou da suíte de aplicativos ("Solução Unificada") entregue a você por ou em nome da SAP exclusivamente como parte da Solução Unificada. Antes da transferência, o usuário final deverá concordar com a aplicação deste contrato à transferência e ao uso do software. O primeiro usuário não poderá conservar nenhuma instância do software, a menos que ele também conserve outra licença para o software.

15. **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO**. O software está sujeito às leis e normas que regulam a exportação nos Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao software. Leis que regulam restrições a destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting.

16. **ÍNTEGRA DO CONTRATO**. Este contrato e os termos para suplementos, atualizações e serviços baseados na Internet que você usar constituem a íntegra do contrato de software.

17. **EFEITO JURÍDICO**. Este contrato descreve certos direitos legais. Você poderá ter outros direitos nos termos da legislação do seu estado ou país. Você poderá ter direitos inclusive em relação à SAP de quem o software foi adquirido. Este contrato não alterará seus direitos se isso não for permitido nos termos da legislação do seu estado ou país.

18. **NÃO TOLERANTE A FALHAS. O SOFTWARE NÃO É TOLERANTE A FALHAS. A SAP DETERMINOU DE MODO INDEPENDENTE COMO USAR O SOFTWARE NA APLICAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO OU NA SUÍTE DE APLICAÇÕES QUE VOCÊ ESTÁ LICENCIANDO, E A MICROSOFT BASEOU-SE NAS INFORMAÇÕES DA SAP PARA REALIZAR TESTES SUFICIENTES PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO SOFTWARE PARA USO**.

19. **SEM GARANTIAS DA MICROSOFT. VOCÊ CONCORDA QUE, EM HAVENDO RECEBIDO QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A (A) O SOFTWARE OU (B) A APLICAÇÃO DE SOFTWARE OU A SUÍTE DE APLICAÇÕES COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, AS REFERIDAS GARANTIAS SERÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA SAP E NÃO SERÃO CONSIDERADAS ORIGINÁRIAS NEM SERÃO EXIGIDAS LEGALMENTE DA MICROSOFT**.

20. **NENHUMA RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT POR DETERMINADOS DANOS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQUENTE OU EVENTUAL DECORRENTE DE OU RELACIONADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE OU DO APLICATIVO DE SOFTWARE OU DA SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR SANÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO. ESSA LIMITAÇÃO SE APLICARÁ MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MICROSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER MONTANTE ACIMA DE US$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA DÓLARES NORTE-AMERICANOS)**.

21. **SOMENTE PARA A AUSTRÁLIA. Neste parágrafo, "mercadorias" refere-se ao software expressamente garantido pela Microsoft. Nossas mercadorias são fornecidas com garantias que não podem ser excluídas nos termos da Lei do Consumidor Australiana. Você tem o direito de substituição ou reembolso por defeito grave e indenização por qualquer outro dano ou perda razoavelmente previsíveis. Você também terá direito a ter os bens consertados ou substituídos caso os bens não sejam de qualidade aceitável e o defeito não venha a se tornar um defeito grave. As mercadorias apresentadas para reparo podem ser substituídas por mercadorias do mesmo tipo restauradas. Peças restauradas podem ser usadas no reparo das mercadorias**.

Microsoft, SQL Server e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Condições para o Uso do Microsoft SQL Server quando licenciado previamente pela Microsoft ou pelo Distribuidor da Microsoft

O software licenciado pela SAP contendo uma cópia do Microsoft SQL-Server, integrado ou instalado como componente desse software licenciado pela SAP. Todos os produtos da Microsoft estão sujeitos aos termos do Contrato de Licença de usuário final da Microsoft contido no pacote de software ou aos termos dos contratos de licença entregues com o Microsoft SQL-Server. Exceto a funcionalidade de um produto da Microsoft como parte integrada de uma solução SAP que pode diferir da funcionalidade de um produto da Microsoft não integrado. Assim, todas as consultas relativas à funcionalidade ou ao desempenho da solução SAP com os produtos da Microsoft devem ser endereçadas à SAP e não à Microsoft. O produto da SAP não contém uma licença para o produto integrado da Microsoft. Portanto, você não tem direito a usar a cópia do Microsoft SQL-Server contida neste produto e não receberá uma licença para tal uso, a menos que tenha adquirido ou de outra forma tenha à sua disposição o mesmo número de licenças de cliente/servidor que as licenças de usuário adquiridas para o software licenciado pela SAP. Ao firmar este contrato com a SAP você declara e garante ter adquirido previamente uma licença da Microsoft para usuários finais do SQL-Server e ter firmado um contrato de licença correspondente.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Quando a SAP fornecer uma versão atualizada do Software Licenciado pela SAP contendo uma versão atualizada do produto integrado da Microsoft, o usuário final não terá direito de usar a versão atualizada do produto da Microsoft, exceto se tiver adquirido o número exigido de licenças de cliente/servidor de um distribuidor autorizado da Microsoft.

Condições de Uso de Banco de Dados de Terceiros com o Software SAP Business One

Implementação de SQL Server 2012 e mais novos:

a) Empresa terceirizada.

Você poderá contratar uma empresa terceirizada para prestação de serviços operacionais ou de suporte, inclusive, entre outros, serviços de gerenciamento de rede, de aplicativos ou de centro de dados, incluindo serviços de operação, manutenção e controle de hardware de servidor em um centro de dados ("empresa terceirizada"), para instalar ou providenciar a instalação da Solução Unificada nos servidores pertencentes a, operados, mantidos e controlados pela empresa terceirizada, sob estas condições: (i) exceto para o Microsoft Azure, todo hardware de servidor em que for instalada a Solução Unificada será e permanecerá fisicamente exclusivo para seu benefício e uso, e (ii) você deve celebrar um contrato por escrito com termos comercialmente razoáveis para proteção das Soluções Unificadas e do software. Independentemente da localização física do hardware de servidor contendo o software, você continuará totalmente responsável por todas as suas obrigações previstas neste contrato, inclusive pelo uso ou pela distribuição não autorizada do software em consequência de qualquer ato ou omissão da empresa terceirizada. A empresa terceirizada deverá aceitar por escrito os termos deste contrato. Você só poderá conceder acesso ao software à empresa terceirizada para prestar a você serviços operacionais e/ou de suporte, inclusive entre outros, de manutenção de software, atualização de patches, integração etc., e a empresa terceirizada não poderá acessar nem usar o software para nenhuma outra finalidade.

b) Microsoft Azure

"Licença qualificada" significa um contrato de suporte válido para incluir Manutenção Integrada com a SAP.

Sujeito a um contrato de suporte válido de "Licença Qualificada", o Usuário Final pode utilizar os Serviços de Dados Microsoft Azure identificados na tabela abaixo nas quantidades indicadas.

Se um Usuário Final quiser usar o Azure Hybrid Benefit for SQL Server para utilizar dois ou mais Serviços de Dados Microsoft Azure, um ou mais Licenças deverão ser alocados para cada serviço.

Licença Qualificada	Serviço de Dados Microsoft Azure	Quantidade de Licenças Qualificadas para Azure vCores
SQL Server Standard	SQL Server Standard Virtual Machines	*Direito de usar o software conforme definido na licença concedida pela SAP para seu uso da Solução Unificada.*

Os Usuários Finais não serão cobrados pelo uso do Serviço de Dados Microsoft Azure, mas deverão pagar as taxas aplicáveis de computação (taxa básica), armazenamento e backup, assim como o I/O associado ao uso dos serviços, conforme aplicável. Os Usuários Finais podem suplementar cargas de trabalho executadas no Azure Hybrid Benefit for SQL Server com serviços Azure totalmente medidos.

O Usuário Final não pode alocar simultaneamente um Licença para Azure Hybrid Benefit for SQL Server e atribuir o mesmo Licença a um Servidor exclusivo para seu uso, exceto uma única vez, por um período que não deve exceder 180 dias, para permitir que o Usuário Final migre as cargas de trabalho para o Azure.

O Usuário Final pode reatribuir Licenças alocado para uso com o Azure Hybrid Benefit for SQL Server para um Servidor exclusivo para o Usuário Final, desde que Licenças permaneça alocado para uso de acordo com esse benefício por no mínimo 90 dias após a migração da carga de trabalho.

Direitos de superação de falhas

Ao alocar o SQL Server Licenças para uso com SQL Server Virtual Machines de acordo com o Azure Hybrid Benefit for SQL Server, o Usuário Final também pode executar Instâncias passivas para superação de falhas no Microsoft Azure em antecipação a um evento de superação de falhas. O número de licenças que de outra forma seriam necessárias para executar as Instâncias passivas de superação de falhas não deve exceder o número de Licenças necessário para executar o SQL Server Virtual Machine no Azure Hybrid Benefit.

Condições de Uso do Microsoft® SQL Server™ 2017, Standard Edition (Core-based Runtime and Server CAL Runtime) Software

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Estas "Condições de Uso do Microsoft SQL Server 2017, Standard Edition" se aplicam ao Microsoft SQL Server Standard Edition versão 2017 (ou versões posteriores) não somente para novas licenças, mas também para todas as licenças anteriores do Microsoft SQL-Server Standard Edition licenciado mediante contrato com qualquer personalidade jurídica da SAP ou revendedor autorizado da SAP.

Estes são termos de licenciamento do contrato firmado entre você e a licenciadora do aplicativo de software ou suíte de aplicativos de quem você adquiriu o software da Microsoft ("Licenciadora"). Leia-os. Eles se aplicam ao software supra especificado, inclusive à mídia na qual você o recebeu, se houver. Os termos se aplicam inclusive a quaisquer

- atualizações,
- suplementos e
- serviços baseados na Internet

da Microsoft para este software, salvo outros termos que acompanham esses itens. Nesse caso, aplicam-se os termos que acompanham os itens. A Microsoft Corporation ou uma de suas afiliadas (coletivamente denominadas "Microsoft") licenciou o software para a Licenciadora.

SE VOCÊ CUMPRIR ESTES TERMOS DE LICENCIAMENTO TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS ABAIXO PARA CADA SERVIDOR QUE LICENCIAR DEVIDAMENTE.

1. SÍNTESE.

1.1 Software. O software abrange:
• software de servidor e
• software adicional que só pode ser usado direta ou indiretamente com o software de servidor por meio de outro software adicional.

1.2 Modelo de Licença. O software é licenciado com base em:
• **Modelo de Licença por Núcleo** – o número de núcleos físicos e/ou virtuais no servidor; ou
• **Servidor + Cliente** – o número de ambientes de sistema operacional (OSEs) que executam o software de servidor, e o número de dispositivos e usuários que acessam instâncias do software de servidor.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1.3 Terminologia de Licenciamento.

• **Instância.** Você cria uma "instância" do software executando o procedimento de configuração ou instalação do software. Você também cria uma instância do software duplicando uma instância existente. Neste contrato, as referências ao "software" incluem "instâncias" do software.

• **Execução de uma instância.** Você "executa uma instância" do software carregando-a na memória e executando uma ou mais de suas instruções. Uma vez executada, a instância é considerada em execução (as instruções continuando ou não a ser executadas) até que ela seja removida da memória.

• **Ambiente de Sistema Operacional (sigla em inglês "OSE").** Um "ambiente de sistema operacional" ou "OSE" significa:

(i) sistema operacional, ou todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional virtual (ou de alguma forma emulada), que viabiliza identidade separada de máquina (nome primário do computador ou identificador similar exclusivo) ou direitos administrativos separados, e

(ii) instâncias de aplicativos, se houver, configuradas para execução da instância de sistema operacional ou partes supra identificadas.

O sistema de hardware físico pode ser composto de um ou mais destes itens:

• um ambiente de sistema operacional físico;

• um ou mais ambientes de sistema operacional virtual.

O ambiente de sistema operacional físico é configurado para execução direta em sistema de hardware físico. A instância de sistema operacional usada para execução do software de virtualização de hardware ou para execução de serviços de virtualização de hardware (por exemplo, a tecnologia de virtualização da Microsoft ou tecnologias similares) é considerada parte do ambiente de sistema operacional físico.

O ambiente de sistema operacional virtual é configurado para execução em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado).

• **Servidor**. Servidor é um sistema de hardware físico com capacidade para execução do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um sistema de hardware físico separado.

• **Núcleo Físico.** Um núcleo físico é um núcleo em um processador físico. Um processador físico consiste em um ou mais núcleos físicos.

• **Thread de Hardware.** Um thread de hardware é um núcleo físico ou hyper-thread em um processador físico.

• **Núcleo Virtual.** Um núcleo virtual é a unidade de processamento de energia em um sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado). Um núcleo virtual é a representação virtual de um ou mais threads de hardware. Os OSEs virtuais utilizam um ou mais núcleos virtuais.

• **Atribuição de uma Licença.** Atribuir uma licença é designar tal licença a um servidor, dispositivo ou usuário, conforme indicado abaixo.

2. DIREITOS DE USO PARA MODELO DE LICENÇA POR NÚCLEO.

2.1 **Licenciamento de um Servidor**. Antes de executar instâncias do software de servidor em um servidor, determine o número necessário de licenças de software e as atribua ao servidor conforme descrito abaixo.

2.2 **Determinação do Número Necessário de Licenças**. Existem duas opções de licença:

(A) Núcleos Físicos em um Servidor. Você pode licenciar com base em todos os núcleos físicos do servidor. Se você escolher esta opção, o número de licenças necessárias será igual ao número de núcleos físicos no servidor, sujeito a um mínimo de quatro licenças por processador.

(B) OSE Virtual Individual. Você pode licenciar com base nos OSEs virtuais dentro do servidor no qual você executa o software de servidor. Se escolher esta opção, para cada OSE virtual em que executar o software de servidor, será necessário ter um número de licenças equivalente ao número de núcleos virtuais no OSE virtual, sujeito à exigência mínima de quatro licenças por OSE virtual. Além disso, se quaisquer desses núcleos virtuais forem mapeados a qualquer tempo para mais de um thread de hardware, será necessária uma licença para cada thread de hardware adicional conectado ao núcleo virtual. Essas licenças contam como requisito mínimo de quatro licenças por OSE virtual.

2.3 **Atribuição do Número Necessário de Licenças para o Servidor**.

(a) Atribuição Inicial. Após determinar o número necessário de licenças de software para um servidor, é importante atribuir o número de licenças de software ao referido servidor. O servidor para o qual uma licença for atribuída será considerado o "servidor licenciado" para tal licença. Uma mesma licença não poderá ser atribuída a mais de um servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

(b) Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias de sua última atribuição. Você poderá reatribuir uma licença em menos tempo se deixar de usar o servidor licenciado para o qual a licença tiver sido atribuída por causa de falha permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

2.4 **Execução de Instâncias do Software de Servidor**. Seu direito de executar instâncias do software de servidor depende da opção feita para determinar o número de licenças necessárias:

(A) Núcleos Físicos em um Servidor. Para cada servidor ao qual for atribuído o número necessário de licenças, conforme estabelecido na Cláusula 2.2 (a), você poderá executar no servidor licenciado qualquer número de instâncias do software de servidor no OSE físico.

(b) OSEs Virtuais Individuais. Para cada OSE virtual para o qual tiver sido atribuído o número exigido de licenças, conforme estabelecido na Cláusula 2.2 (b), você terá o direito de executar qualquer número de instâncias de software em tal OSE virtual.

2.5 **Execução de Instâncias do Software Adicional.** Você poderá executar ou de alguma outra forma usar qualquer número de instâncias do software adicional listado abaixo em OSEs físico ou virtual em qualquer número de dispositivos desde que o software adicional seja usado exclusivamente em conjunto com o aplicativo de software integrado pronto para o uso ou com a suíte de aplicativos ("Solução Unificada") fornecida por ou em nome da Licenciadora. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Componentes da Documentação
- Data Quality Client
- SDK de Conectividade de Cliente
- Conectividade de Qualidade de Cliente
- SDK (SDK) de Ferramentas de Cliente
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- Distributed Replay Client
- Distributed Replay Controller

2.6 **Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento**. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.

(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.

(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

2.7. **Acesso sem Licença de Acesso para Cliente (CALs)**. Neste modelo de licença por núcleo, você não precisa de CALs para usuários ou dispositivos para acessar suas instâncias do software de servidor.

3. DIREITOS DE USO PARA SERVIDOR + MODELO DE LICENÇA DE ACESSO DE CLIENTE

3.1 **Software de Uso Restrito em Tempo de Execução**. O software é tipo "Uso Restrito em Tempo de Execução", e por isso só pode ser usado para operar o aplicativo integrado do software pronto ou uma suíte de aplicações entregues pela ou em nome da Licenciadora ("Solução Unificada") exclusivamente como parte da Solução

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Unificada. O software não poderá ser usado (i) para desenvolver novos aplicativos de software, (ii) em conjunto com quaisquer aplicativos de software, bancos de dados ou tabelas que não sejam as contidas na Solução Unificada e/ou (iii) como aplicativo de software independente. O dispositivo acima, no entanto, não proíbe o uso de ferramenta para execução de consultas ou relatórios de tabelas existentes.

3.2. **Atribuição da Licença ao Servidor**.

(a) Atribuição Inicial. Antes de executar qualquer instância do software de servidor nos termos da licença de software, é necessário atribuir a licença a um de seus servidores. Esse servidor será considerado "servidor licenciado" nessa licença. Você não poderá atribuir a mesma licença para mais de um servidor, mas poderá atribuir outras licenças de software ao mesmo servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

(b) Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias da última atribuição. Uma licença de software poderá ser reatribuída antes dos 90 (noventa) dias se você retirar o servidor licenciado por defeito permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

3.3 **Execução de Instâncias do Software de Servidor**. Para cada software licenciado que atribuir ao servidor, você terá o direito de executar qualquer número de instâncias do software de servidor em um OSE físico ou virtual no servidor licenciado em um determinado momento.

3.4 **Execução de Instâncias do Software Adicional.** Você poderá executar ou de alguma outra forma usar qualquer número de instâncias do software adicional listado abaixo em OSEs físico ou virtual em qualquer número de dispositivos desde que o software adicional seja usado exclusivamente em conjunto com o aplicativo de software integrado pronto para o uso ou com a suíte de aplicativos ("Solução Unificada") fornecida por ou em nome da Licenciadora. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Componentes da Documentação
- Data Quality Client
- SDK de Conectividade de Cliente
- Conectividade de Qualidade de Cliente
- SDK de Ferramentas de Cliente
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- Distributed Replay Client
- Distributed Replay Controller

3.5 **Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento**. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.

(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.

(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

3.6 **Licenças de Acesso para Cliente (CALs).**

(a) Atribuição Inicial de CALs. Você deve adquirir e atribuir uma CAL do SQL Server 2017 a cada dispositivo ou usuário que acesse direta ou indiretamente suas instâncias do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um dispositivo separado.

- Você não precisa de CALs para quaisquer de seus servidores licenciados executarem instâncias do software de servidor.
- Você não precisa de CALs para até dois dispositivos ou usuários acessarem instâncias do software de servidor apenas para administrar tais instâncias.
- As CALs permitem acessar instâncias de versões anteriores, mas não de versões posteriores do software de servidor. Se você estiver acessando instâncias de uma versão anterior, poderá usar CALs correspondentes àquela versão.

(b) Tipos de CALs. Existem dois tipos de CALs: um de dispositivos e outro de usuários. Cada CAL de dispositivo permite o acesso de um dispositivo, usado por qualquer usuário, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. Cada CAL de usuário permite o acesso de um usuário, usando qualquer dispositivo, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. É permitido o uso de uma combinação de CALs de dispositivo e de usuário.

(c) Reatribuição de CALs. Você poderá:

- reatribuir permanentemente a CAL de dispositivo de um dispositivo a outro, ou a CAL de usuário de um usuário a outro; ou
- reatribuir temporariamente a CAL de dispositivo a um dispositivo emprestado enquanto o primeiro dispositivo estiver inoperante, ou a CAL de usuário a um trabalhador temporário enquanto o usuário estiver ausente.

4. REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E/OU DIREITOS DE USO ADICIONAIS.

4.1 Seleção de SQL Server Platform. As Licenças SQL Server são independentes da plataforma e permitem a implementação e o uso em plataformas Windows ou Linux.

4.2 Versões e edições alternativas Em vez de uma instância permitida, você pode criar, armazenar e usar uma instância de qualquer versão anterior, inferior ou uma versão anterior de uma versão inferior.

Este contrato se aplica ao seu uso dessas outras versões ou edições dessa forma. Se a versão ou edição anterior incluir componentes não previstos neste contrato, os termos associados a tais componentes na versão ou edição anterior se aplicarão ao uso da versão. A Microsoft não é obrigada a fornecer nenhuma versão ou edição diferente do software.

O software pode incluir mais de uma versão, como 32-bits e 64-bits. Para cada instância do software que tiver permissão para criar, armazenar e executar, você poderá usar uma das duas versões.

4.3 Instâncias Máximas. O software ou seu hardware pode limitar o número de instâncias do software de servidor que pode ser executado em OSE físico ou virtual no servidor.

4.4 Multiplexação. Hardware ou software usado para:

- estabelecer pool de conexões,
- redirecionar informações, ou
- reduzir o número de dispositivos ou usuários que acessar diretamente ou usam o software (às vezes referido como "multiplexação" ou "centralização"), não reduz o número de licenças de qualquer tipo.

4.5 Proibida a Separação do Software de Servidor. O software de servidor não poderá ser separado para ser usado em mais de um OSE sob uma única licença, salvo quando explicitamente autorizado. Essas condições se aplicarão mesmo se os OSEs estiverem no mesmo sistema de hardware físico.

4.6 Item de Relatório de Mapa do SQL Server Reporting Services. O Item de Mapa do SQL Reporting Services inclui o uso do Bing Maps. Você só pode usar o conteúdo fornecido pelos Bing Maps, inclusive geocodificações dentro do Item de Mapa do SQL Reporting Services. O uso do Bing Maps é também regido pelos Termos de Usuário Final do Bing Maps (do inglês, Bing Maps End User Terms of Use) disponíveis em http://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e pela Declaração de Privacidade do Bing Maps (do inglês, Bing Maps Privacy Statement) disponível em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.

4.7 Programas da Microsoft Incluídos. O software inclui outros programas da Microsoft listados em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298186. A Microsoft disponibiliza estes programas apenas como conveniência e esses programas são licenciados e suportados de acordo com seus próprios termos e políticas.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Você só pode usar esses programas em conjunto com o software aqui licenciado. Caso não concorde com os termos de licença para estes programas você não poderá usá-los.

5. AVISOS DE TERCEIROS. O software pode incluir componentes de terceiros com avisos legais separados ou regidos por outros contratos, conforme descrito no arquivo ThirdPartyNotices que acompanha o software. Mesmo se tais componentes forem regidos por outros contratos, os avisos legais e as limitações e exclusões de danos previstas abaixo também se aplicam.

6. CHAVES DE PRODUTO. O software exige uma chave para ser instalado ou acessado. Você é responsável por usar as chaves atribuídas a você. Não é permitido compartilhar as chaves com terceiros. Você não pode usar as chaves atribuídas a terceiros.

7. SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET. A Microsoft fornece com o software serviços baseados na Internet. Ela pode alterar ou cancelá-los a qualquer momento.

8. TESTE DE BENCHMARK. É necessário obter aprovação prévia por escrito da Microsoft para divulgar a terceiros os resultados de qualquer teste de benchmark do software.

9. SOFTWARE .NET FRAMEWORK. O software contém o software Microsoft .NET Framework. Este software é parte do Windows. Os termos de licença do Windows aplicam-se ao uso do software .NET Framework.

10. CANADÁ. Você pode cessar o recebimento de atualizações desligando o recurso de atualização automática ou desligando o acesso à Internet. Consulte a documentação do produto para saber como desligar atualizações para seu dispositivo ou software.

11. ESCOPO DA LICENÇA. O software é licenciado, ou seja, não é vendido. Com exceção dos direitos adicionais concedidos nos termos da legislação aplicável, a Licenciadora e a Microsoft reservam-se todos os demais direitos não expressamente concedidos nos termos deste contrato, por inferência, preclusão ou de outra forma. Sendo assim, você deverá observar todas as limitações técnicas do software, limitando-se ao seu uso da maneira apenas permitida. Você não pode:

- ignorar nenhuma limitação técnica do software;
- fazer engenharia reversa, descompliar ou desmontar o software ou de outra forma tentar derivar o código-fonte para o software, exceto e somente: (i) se permitido pela legislação aplicável, apesar dessa limitação ou (ii) se necessário para depurar alterações feitas a bibliotecas licenciadas de acordo com a GNU Lesser Public License que estejam incluídas e sejam vinculadas pelo software; fazer mais cópias do software que as especificadas nesse contrato ou permitidas pela legislação aplicável, apesar dessa limitação;
- publicar o software, incluindo quaisquer interfaces de programação de aplicativo incluídas no software, para que outros possam copiar;
- compartilhar ou de outra forma distribuir documentos, textos ou imagens criadas utilizando as funções dos Serviços de Mapeamento de Dados do software;
- alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
- usar o software para serviços de host de software comercial.

Você não poderá remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer logomarcas, marcas registradas, direitos autorais, marcas d'água digitais ou outras notificações da Microsoft ou de seus fornecedores que estiverem contidas no software, incluindo qualquer conteúdo disponibilizado a você por meio do software. Os direitos de acesso ao software em qualquer dispositivo não dão direito a implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade intelectual da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam aquele dispositivo.

12. CÓPIA DE SEGURANÇA. Você poderá realizar uma cópia de segurança (backup) da mídia do software e poderá usá-la apenas para criar instâncias do software.

13. DOCUMENTAÇÃO. Qualquer pessoa com acesso válido ao seu computador ou à sua rede interna poderá copiar e usar a documentação para consultas e finalidades internas.

14. SOFTWARE PROIBIDO PARA REVENDA. Você não poderá vender software indicado como "NFR" ou "Not for Resale" (Proibido para Revenda).

15. SOFTWARE DE VERSÃO ACADÊMICA. Você deverá ser um "Usuário Educacional Qualificado" para usar o software indicado como "Edição Acadêmica" ou "AE" ("Academic Edition"). Se você não estiver certo de sua condição de Usuário Educacional Qualificado, visite www.microsoft.com/education ou contate a afiliada da Microsoft que opera em seu país.

16. PROVA DE LICENÇA. Se você adquiriu o software em um disco ou outra mídia, uma etiqueta genuína de Prova de Licença da Microsoft com uma cópia genuína do software identifica o software licenciado. Para que seja válida, essa etiqueta deverá aparecer na embalagem da Microsoft e não poderá ser transferida separadamente. Se você tiver recebido a etiqueta separadamente, ela não terá validade. Você também deve guardar a embalagem que possui a etiqueta para provar que está licenciado a utilizar o software. Para identificar um software genuíno da Microsoft consulte www.howtotell.com.

17. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. O primeiro usuário do software pode transferir o software e este contrato diretamente para outro usuário final como parte de uma transferência da Solução Unificada. Antes da transferência, o usuário final deverá concordar com a aplicação deste contrato à transferência e ao uso do software. O primeiro usuário não poderá conservar nenhuma instância do software, a menos que ele também conserve outra licença para o software.

Os dispositivos desta cláusula não se aplicarão se você tiver adquirido o software como um consumidor baseado na Alemanha ou em qualquer outro país listado no site (aka.ms/transfer), nesse caso qualquer transferência do software a terceiros e o direito de usá-lo deverá cumprir a legislação aplicável;

18. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. O software está sujeito às leis e normas que regulam a exportação nos Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao software. Leis que regulam restrições a destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting.

19. ÍNTEGRA DO CONTRATO. Este contrato, inclusive a garantia abaixo, e os termos para suplementos, atualizações, serviços baseados na Internet e serviços de suporte que você utiliza representam o contrato para o software e os serviços de terceiros.

20. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

20.1 Estados Unidos. Se você adquirir o software nos Estados Unidos, a legislação aplicável para reger e interpretar este contrato é a do estado de Washington, que também se aplica a violações, independentemente de conflitos de princípios legais. A legislação do estado em que reside regem todas as demais ações, inclusive as ações previstas na legislação estadual de proteção ao consumidor, concorrência desleal e responsabilidade civil.

20.2 Fora dos EUA. Se tiver adquirido o software em qualquer outro país, as leis do país serão aplicáveis.

21. EFEITO JURÍDICO. Este contrato descreve certos direitos legais. Você poderá ter outros direitos nos termos da legislação do seu estado ou país. Você poderá ter direitos inclusive em relação à parte de quem o software foi adquirido. Este contrato não alterará seus direitos se isso não for permitido nos termos da legislação do seu estado ou país.

22. NÃO TOLERANTE A FALHAS. O SOFTWARE NÃO É TOLERANTE A FALHAS. A LICENCIADORA DETERMINOU DE MODO INDEPENDENTE COMO USAR O SOFTWARE NO APLICATIVO DE SOFTWARE INTEGRADO OU NA SUÍTE DE APLICATIVOS QUE VOCÊ ESTÁ LICENCIANDO, E A MICROSOFT BASEOU-SE NAS INFORMAÇÕES DA LICENCIADORA PARA CONDUZIR TESTES SUFICIENTES PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO SOFTWARE PARA USO.

SEM GARANTIAS DA MICROSOFT. VOCÊ CONCORDA QUE, EM HAVENDO RECEBIDO QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A (A) O SOFTWARE OU (B) O APLICATIVO DE SOFTWARE OU A SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, AS REFERIDAS GARANTIAS SERÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA LICENCIADORA E NÃO SERÃO CONSIDERADAS ORIGINÁRIAS NEM SERÃO EXIGIDAS LEGALMENTE DA MICROSOFT. A MICROSOFT NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA DE COMERCIABILIDADE NEM QUALQUER OUTRO TIPO DE GARANTIA EXPRESSA NEM IMPLÍCITA.

NENHUMA RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT POR DETERMINADOS DANOS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQUENTE OU EVENTUAL DECORRENTE DE OU RELACIONADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE OU DO APLICATIVO DE SOFTWARE OU DA SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR SANÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO. ESSA LIMITAÇÃO SE APLICARÁ MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MICROSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER MONTANTE ACIMA DE US$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA DÓLARES NORTE-AMERICANOS).

Condições de Uso do Microsoft® SQL Server® 2014, Standard Edition (Core-based Runtime and Server CAL Runtime) Software

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Estas "Condições de Uso do Microsoft SQL Server 2014, Standard Edition" se aplicam ao Microsoft SQL Server Standard Edition versão 2014 (ou versões posteriores) não somente para novas licenças, mas também para todas as licenças anteriores do Microsoft SQL-Server Standard Edition licenciado mediante contrato com qualquer empresa SAP ou revendedor autorizado da SAP.

Estes são termos de licenciamento do contrato firmado entre você e a licenciadora do aplicativo de software ou suíte de aplicativos de quem você adquiriu o software da Microsoft ("Licenciadora"). Leia-os. Eles se aplicam ao software supra especificado, inclusive à mídia na qual você o recebeu, se houver. Os termos se aplicam inclusive a quaisquer

- atualizações,
- suplementos e
- serviços baseados na Internet

da Microsoft para este software, salvo outros termos que acompanham esses itens. Nesse caso, aplicam-se os termos que acompanham os itens. A Microsoft Corporation ou uma de suas afiliadas (coletivamente denominadas "Microsoft") licenciou o software para a Licenciadora.

AO USAR O SOFTWARE, VOCÊ ESTÁ ACEITANDO ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO ACEITÁ-LOS, NÃO USE O SOFTWARE. DEVOLVA-O AO LOCAL DE COMPRA PARA RECEBER REEMBOLSO OU CRÉDITO.

Estes termos substituem quaisquer termos eletrônicos que possam estar contidos no software. Se houver conflito entre estes termos e os contidos no software, prevalecerão estes termos.

NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE: ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS PARA VERSÕES ANTERIORES DO SQL SERVER. Se este Software estiver instalado em servidores ou dispositivos que operam em edições suportadas do SQL Server anteriores ao SQL Server 2014 (ou componentes dos mesmos) este software irá automaticamente atualizar e substituir certos arquivos ou recursos dentro das edições com arquivos deste software. Este recurso não pode ser desabilitado. A remoção desses arquivos pode causar erros no software e os arquivos originais não podem ser recuperados. Ao instalar este software em um servidor ou dispositivo que está operando tais edições você consente com essas atualizações em todas as edições e cópias do SQL Server (incluindo componentes dos mesmos) operando no servidor ou dispositivo.

SE VOCÊ CUMPRIR ESTES TERMOS DE LICENCIAMENTO TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS ABAIXO PARA CADA SERVIDOR QUE LICENCIAR DEVIDAMENTE.

1. SÍNTESE.

1.1 Software. O software abrange:

- software de servidor e
- software adicional que só pode ser usado direta ou indiretamente com o software de servidor por meio de outro software adicional.

1.2 Modelo de Licença. O software é licenciado com base em:

- **Modelo de Licença por Núcleo** – o número de núcleos físicos e/ou virtuais no servidor; ou
- **Servidor + Cliente** – o número de ambientes de sistema operacional (OSEs) que executam o software de servidor, e o número de dispositivos e usuários que acessam instâncias do software de servidor.

1.3 Terminologia de Licenciamento.

- **Instância.** Você cria uma "instância" do software executando o procedimento de configuração ou instalação do software. Você também cria uma instância do software duplicando uma instância existente. Neste contrato, as referências ao "software" incluem "instâncias" do software.
- **Execução de uma instância.** Você "executa uma instância" do software carregando-a na memória e executando uma ou mais de suas instruções. Uma vez executada, a instância é considerada em execução (as instruções continuando ou não a ser executadas) até que ela seja removida da memória.
- **Ambiente de Sistema Operacional (sigla em inglês "OSE").** Um "ambiente de sistema operacional" ou "OSE" significa:
  (i) todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional, ou todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional virtual (ou de alguma forma emulada) que viabiliza identidade separada de máquina (nome primário do computador ou identificador similar exclusivo) ou direitos administrativos separados, e

  (ii) instâncias de aplicativos, se houver, configuradas para execução da instância de sistema operacional ou partes supra identificadas.

  O sistema de hardware físico pode ser composto de um ou mais destes itens:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- um ambiente de sistema operacional físico;
- um ou mais ambientes de sistema operacional virtual.

O ambiente de sistema operacional físico é configurado para execução direta em sistema de hardware físico. A instância de sistema operacional usada para execução do software de virtualização de hardware ou para execução de serviços de virtualização de hardware (por exemplo, a tecnologia de virtualização da Microsoft ou tecnologias similares) é considerada parte do ambiente de sistema operacional físico.

O ambiente de sistema operacional virtual é configurado para execução em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado).

- **Servidor.** Servidor é um sistema de hardware físico com capacidade para execução do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um sistema de hardware físico separado.
- **Núcleo Físico.** Um núcleo físico é um núcleo em um processador físico. Um processador físico consiste em um ou mais núcleos físicos.
- **Thread de Hardware.** Um thread de hardware é um núcleo físico ou hyper-thread em um processador físico.
- **Núcleo Virtual.** Um núcleo virtual é a unidade de processamento de energia em um sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado). Um núcleo virtual é a representação virtual de um ou mais threads de hardware. Os OSEs virtuais utilizam um ou mais núcleos virtuais.
- **Atribuição de uma Licença.** Atribuir uma licença é designar tal licença a um servidor, dispositivo ou usuário, conforme indicado abaixo.
- **Fator Núcleo.** O fator núcleo é um valor numérico associado a um processador físico específico com a finalidade de determinar o número de licenças necessárias para licenciar todos os núcleos físicos em um servidor.

2. DIREITOS DE USO PARA MODELO DE LICENÇA POR NÚCLEO.

2.1 Licenciamento de um Servidor. Antes de executar instâncias do software de servidor em um servidor, determine o número necessário de licenças de software e as atribua ao servidor conforme descrito abaixo.

2.2 Determinação do Número Necessário de Licenças. Existem duas opções de licença:

(a) Núcleos Físicos em um Servidor. Você pode licenciar com base em todos os núcleos físicos do servidor. Se você escolher esta opção, o número de licenças exigido será igual ao número de núcleos físicos no servidor multiplicado pelo fator núcleo aplicável localizado em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.

(b) OSE Virtual Individual. Você pode licenciar com base nos OSEs virtuais dentro do servidor no qual você executa o software de servidor. Se escolher esta opção, para cada OSE virtual em que executar o software de servidor, será necessário ter um número de licenças equivalente ao número de núcleos virtuais no OSE virtual, sujeito à exigência mínima de quatro licenças por OSE virtual. Além disso, se quaisquer desses núcleos virtuais forem mapeados a qualquer tempo para mais de um thread de hardware, será necessária uma licença para cada thread de hardware adicional conectado ao núcleo virtual. Essas licenças contam como requisito mínimo de quatro licenças por OSE virtual.

2.3 Atribuição do Número Necessário de Licenças para o Servidor.

(a) Atribuição Inicial. Após determinar o número necessário de licenças de software para um servidor, é importante atribuir o número de licenças de software ao referido servidor. O servidor para o qual uma licença for atribuída será considerado o "servidor licenciado" para tal licença. Uma mesma licença não poderá ser atribuída a mais de um servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

(b) Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias de sua última atribuição. Você poderá reatribuir uma licença em menos tempo se deixar de usar o servidor licenciado para o qual a licença tiver sido atribuída por causa de falha permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

2.4 Execução de Instâncias do Software de Servidor. Seu direito de executar instâncias do software de servidor depende da opção feita para determinar o número de licenças necessárias:

(a) Núcleos Físicos em um Servidor. Para cada servidor ao qual for atribuído o número necessário de licenças, conforme estabelecido na Cláusula 2.2 (a), você poderá executar no servidor licenciado qualquer número de instâncias do software de servidor no OSE físico.

(b) OSEs Virtuais Individuais. Para cada OSE virtual para o qual tiver sido atribuído o número exigido de licenças, conforme estabelecido na Cláusula 2.2 (b), você terá o direito de executar qualquer número de instâncias de software em tal OSE virtual.

2.5 Execução de Instâncias do Software Adicional. Você pode executar ou de outra forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listado abaixo em OSEs físicos ou virtuais em qualquer número de dispositivos. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- Componentes da Documentação

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.6 **Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento.** Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.

(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.

(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

2.7 **Acesso sem Licença de Acesso para Cliente (CALs).** Neste modelo de licença por núcleo, você não precisa de CALs para usuários ou dispositivos para acessar suas instâncias do software de servidor.

3. DIREITOS DE USO PARA SERVIDOR + MODELO DE LICENÇA DE ACESSO DE CLIENTE

3.1 **Atribuição da Licença ao Servidor.**

(a) Atribuição Inicial. Antes de executar qualquer instância do software de servidor nos termos da licença de software, é necessário atribuir a licença a um de seus servidores. Esse servidor será considerado "servidor licenciado" nessa licença. Você não poderá atribuir a mesma licença para mais de um servidor, mas poderá atribuir outras licenças de software ao mesmo servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

(b) Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias da última atribuição. Uma licença de software poderá ser reatribuída antes dos 90 (noventa) dias se você retirar o servidor licenciado por defeito permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

3.2 **Execução de Instâncias do Software de Servidor.** Para cada software licenciado que atribuir ao servidor, você terá o direito de executar qualquer número de instâncias do software de servidor em um OSE físico ou virtual no servidor licenciado em um determinado momento.

3.3 **Execução de Instâncias do Software Adicional.** Você pode executar ou de outra forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listado abaixo em OSEs físicos ou virtuais em qualquer número de dispositivos. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- Componentes da Documentação

3.4 **Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento.** Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.

(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.

(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

3.5 **Licenças de Acesso para Cliente (CALs).**

(a) **Atribuição Inicial de CALs.** Você deve adquirir e atribuir uma CAL do SQL Server 2014 a cada dispositivo ou usuário que acesse direta ou indiretamente suas instâncias do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um dispositivo separado.

- Você não precisa de CALs para quaisquer de seus servidores licenciados executarem instâncias do software de servidor.
- Você não precisa de CALs para até dois dispositivos ou usuários acessarem instâncias do software de servidor apenas para administrar tais instâncias.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- As CALs permitem acessar instâncias de versões anteriores, mas não de versões posteriores do software de servidor. Se você estiver acessando instâncias de uma versão anterior, poderá usar CALs correspondentes àquela versão.

(b) Tipos de CALs. Existem dois tipos de CALs: um de dispositivos e outro de usuários. Cada CAL de dispositivo permite o acesso de um dispositivo, usado por qualquer usuário, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. Cada CAL de usuário permite o acesso de um usuário, usando qualquer dispositivo, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. É permitido o uso de uma combinação de CALs de dispositivo e de usuário.

(c) Reatribuição de CALs. Você poderá:

- reatribuir permanentemente a CAL de dispositivo de um dispositivo a outro, ou a CAL de usuário de um usuário a outro; ou
- reatribuir temporariamente a CAL de dispositivo a um dispositivo emprestado enquanto o primeiro dispositivo estiver inoperante, ou a CAL de usuário a um trabalhador temporário enquanto o usuário estiver ausente.

4. REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E/OU DIREITOS DE USO ADICIONAIS.

4.1 Instâncias Máximas. O software ou seu hardware pode limitar o número de instâncias do software de servidor que pode ser executado em OSE físico ou virtual no servidor.

4.2 Multiplexação. Hardware ou software usado para:

- estabelecer pool de conexões,
- redirecionar informações, ou
- reduzir o número de dispositivos ou usuários que acessam ou usam diretamente o software

(algumas vezes denominado "multiplexação" ou "pool"), não reduz o número de licenças necessárias de qualquer tipo.

4.3 Proibida a Separação do Software de Servidor. O software de servidor não poderá ser separado para ser usado em mais de um OSE sob uma única licença, salvo quando explicitamente autorizado. Essas condições se aplicarão mesmo se os OSEs estiverem no mesmo sistema de hardware físico.

4.4 Item de Relatório de Mapa do SQL Server Reporting Services. O Power View e Item de Mapa do SQL Reporting Services usam Bing Maps. Você só pode usar o conteúdo fornecido pelos Bing Maps, inclusive geocodificações, no Power View ou em Item de Mapa do SQL Reporting Services. O uso de Bing Maps é também regido pelos Termos de Usuário Final de Bing Maps (do inglês, Bing Maps End User Terms of Use) disponíveis em go.microsoft.com/?linkid=9710837 e pela Declaração de Privacidade de Bing Maps (do inglês, Bing Maps Privacy Statement) disponível em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.

4.5 Programas da Microsoft Incluídos. O software inclui outros programas da Microsoft listados em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=298186. A Microsoft disponibiliza estes programas apenas como conveniência e esses programas são licenciados e suportados de acordo com seus próprios termos e políticas. Você só pode usar esses programas em conjunto com o software aqui licenciado. Caso não concorde com os termos de licença para estes programas você não poderá usá-los.

4.6 Software de Uso Restrito em Tempo de Execução. O software é de "Uso Restrito em Tempo de Execução" e, como tal, só pode ser usado para executar exclusivamente a Solução Unificada como parte da Solução Unificada. O software não poderá ser usado (i) para desenvolver novos aplicativos de software, (ii) em conjunto com quaisquer aplicativos de software, bancos de dados ou tabelas que não sejam as contidas na Solução Unificada e/ou (iii) como aplicativo de software independente. A disposição anterior, no entanto, não proíbe o uso de ferramenta para execução de consultas ou relatórios de tabelas existentes. A título de esclarecimento, você poderá usar as ferramentas fornecidas como parte da Solução Unificada para criar novas tabelas durante a configuração e/ou personalização da Solução Unificada desde que as tabelas criadas sejam usadas exclusivamente com a e/ou como parte da Solução Unificada em si.

4.7 Uso do Software em e entre Farms de Servidores. Você pode usar o software nos servidores localizados em e entre seu farm de servidores caso e desde que o software seja usado exclusivamente com e como parte da Solução Unificada.

4.8 Empresa terceirizada. Você poderá contratar uma empresa terceirizada para prestação de serviços operacionais ou de suporte, inclusive, entre outros, serviços de gerenciamento de rede, de aplicativos ou de centro de dados, incluindo serviços de operação, manutenção e controle de hardware de servidor em um centro de dados ("empresa terceirizada"), para instalar ou providenciar a instalação da solução unificada nos servidores pertencentes a, operados, mantidos e controlados pela empresa terceirizada, sob estas condições: (i) todo hardware de servidor em que for instalada a solução unificada será e permanecerá contínua e fisicamente dedicado à execução da solução unificada exclusivamente em seu

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

benefício e uso, e (ii) você deve celebrar um contrato por escrito com termos comercialmente razoáveis para proteção das Soluções Unificadas e do software. Independentemente da localização física do hardware de servidor contendo o software, você continuará totalmente responsável por todas as suas obrigações previstas neste contrato, inclusive pelo uso ou pela distribuição não autorizada do software em consequência de qualquer ato ou omissão da empresa terceirizada. A empresa terceirizada deverá aceitar por escrito os termos deste contrato. Você só poderá conceder acesso ao software à empresa terceirizada para prestar a você serviços operacionais e/ou de suporte, inclusive entre outros, de manutenção de software, atualização de patches, integração etc., e a empresa terceirizada não poderá acessar nem usar o software para nenhuma outra finalidade.

5. **AVISOS DE TERCEIROS.** O software poderá incluir código de terceiros, que a Microsoft, não o terceiro, licenciar a você nos termos estabelecidos neste contrato. Avisos, quando houver, de qualquer código de terceiros são exclusivamente para sua informação. Além disso, qualquer script de terceiros, associado a este software, chamado ou referenciado a partir deste software, é licenciado a você pelo terceiro que é proprietário do código, não pela Microsoft, veja ASP.NET Ajax CDN Terms of Use: www.asp.net/ajaxlibrary/CDN.ashx.

6. **SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET.** A Microsoft fornece com o software serviços baseados na Internet. Ela pode alterar ou cancelá-los a qualquer momento.

7. **TESTE DE BENCHMARK.** É necessário obter aprovação prévia por escrito da Microsoft para divulgar a terceiros os resultados de qualquer teste de benchmark do software. No entanto, isso não se aplica ao Microsoft .NET Framework (veja abaixo).

8. **SOFTWARE .NET FRAMEWORK.** O software contém o software Microsoft .NET Framework. Este software é parte do Windows. Os termos de licença para o Windows se aplicam ao uso do software .NET Framework

9. **TESTE DE BENCHMARK DO MICROSOFT .NET FRAMEWORK.** O software inclui um ou mais componentes do .NET Framework ("Componentes .NET"). Você poderá executar testes internos de benchmark desses componentes. Você poderá divulgar os resultados de qualquer teste de benchmark dos referidos componentes, desde que cumpra as condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Não obstante qualquer outro contrato firmado com a Microsoft, se você divulgar os referidos resultados de testes de benchmark, a Microsoft terá direito a divulgar os resultados dos testes de benchmark que ela vier a executar de seus produtos concorrentes do Componente .NET aplicável, desde que ela cumpra com as mesmas condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

10. **ESCOPO DA LICENÇA.** O software é licenciado, ou seja, não é vendido. Com exceção dos direitos adicionais concedidos nos termos da legislação aplicável, a Licenciadora e a Microsoft reservam-se todos os demais direitos não expressamente concedidos nos termos deste contrato, por inferência, preclusão ou de outra forma. Sendo assim, você deverá observar todas as limitações técnicas do software, limitando-se ao seu uso da maneira apenas permitida. Você não pode:

    - ignorar nenhuma limitação técnica do software;
    - aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, exceto se e na medida do expressamente permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
    - efetuar mais cópias do software do que o especificado neste contrato ou permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
    - publicar o software, incluindo quaisquer interfaces de programação de aplicativo incluídas no software, para que outros possam copiar;
    - compartilhar ou de outra forma distribuir documentos, textos ou imagens criadas utilizando as funções dos Serviços de Mapeamento de Dados do software;
    - alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
    - usar o software para serviços de host de software comercial.

    Você não poderá remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer logomarcas, marcas registradas, direitos autorais, marcas d'água digitais ou outras notificações da Microsoft ou de seus fornecedores que estiverem contidas no software, incluindo qualquer conteúdo disponibilizado a você por meio do software.

    Os direitos de acesso ao software em qualquer dispositivo não dão direito a implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade intelectual da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam aquele dispositivo.

11. **CÓPIA DE SEGURANÇA.** Você poderá realizar uma cópia de segurança (backup) da mídia do software e poderá usá-la apenas para criar instâncias do software.

12. **DOCUMENTAÇÃO.** Qualquer pessoa com acesso válido ao seu computador ou à sua rede interna poderá copiar e usar a documentação para consultas e finalidades internas.

13. **SOFTWARE PROIBIDO PARA REVENDA.** Você não poderá vender software indicado como "NFR" ou "Not for Resale" (Proibido para Revenda).

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

14. **SOFTWARE DE VERSÃO ACADÊMICA.** Você deverá ser um "Usuário Educacional Qualificado" para usar o software indicado como "Edição Acadêmica" ou "AE" ("Academic Edition"). Para confirmar sua condição de Usuário Educacional Qualificado, verifique em www.microsoft.com/education ou contate a afiliada da Microsoft que opera em seu país.

15. **TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS.** O primeiro usuário do software poderá transferi-lo e transferir este contrato diretamente para outro usuário final como parte de uma transferência do aplicativo integrado do software pronto para o uso ou da suíte de aplicativos ("Solução Unificada") entregue a você por ou em nome da Licenciadora exclusivamente como parte da Solução Unificada. Antes da transferência, o usuário final deverá concordar com a aplicação deste contrato à transferência e ao uso do software. O primeiro usuário não poderá conservar nenhuma instância do software, a menos que ele também conserve outra licença para o software.

16. **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.** O software está sujeito às leis e normas que regulam a exportação nos Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao software. Leis que regulam restrições a destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting.

17. **ÍNTEGRA DO CONTRATO.** Este contrato e os termos para suplementos, atualizações e serviços baseados na Internet que você usar constituem a íntegra do contrato de software.

18. **EFEITO JURÍDICO.** Este contrato descreve certos direitos legais. Você poderá ter outros direitos nos termos da legislação do seu estado ou país. Você poderá ter direitos inclusive em relação à Licenciadora de quem o software foi adquirido. Este contrato não alterará seus direitos se isso não for permitido nos termos da legislação do seu estado ou país.

19. **NÃO TOLERANTE A FALHAS. O SOFTWARE NÃO É TOLERANTE A FALHAS. A LICENCIADORA DETERMINOU DE MODO INDEPENDENTE COMO USAR O SOFTWARE NO APLICATIVO DE SOFTWARE INTEGRADO OU NA SUÍTE DE APLICATIVOS QUE VOCÊ ESTÁ LICENCIANDO, E A MICROSOFT BASEOU-SE NAS INFORMAÇÕES DA LICENCIADORA PARA CONDUZIR TESTES SUFICIENTES PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO SOFTWARE PARA USO.**

20. **SEM GARANTIAS DA MICROSOFT. VOCÊ CONCORDA QUE, EM HAVENDO RECEBIDO QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A (A) O SOFTWARE OU (B) O APLICATIVO DE SOFTWARE OU A SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, AS REFERIDAS GARANTIAS SERÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA LICENCIADORA E NÃO SERÃO CONSIDERADAS ORIGINÁRIAS NEM SERÃO EXIGIDAS LEGALMENTE DA MICROSOFT.**

21. **NENHUMA RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT POR DETERMINADOS DANOS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQUENTE OU EVENTUAL DECORRENTE DE OU RELACIONADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE OU DO APLICATIVO DE SOFTWARE OU DA SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR SANÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO. ESSA LIMITAÇÃO SE APLICARÁ MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MICROSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER MONTANTE ACIMA DE US$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA DÓLARES NORTE-AMERICANOS).**

22. **SOMENTE PARA A AUSTRÁLIA. Neste parágrafo, "mercadorias" refere-se ao software expressamente garantido pela Microsoft. Nossas mercadorias são fornecidas com garantias que não podem ser excluídas nos termos da Lei do Consumidor Australiana. Você tem o direito de substituição ou reembolso por defeito grave e indenização por qualquer outro dano ou perda razoavelmente previsíveis. Você também terá direito a ter os bens consertados ou substituídos caso os bens não sejam de qualidade aceitável e o defeito não venha a se tornar um defeito grave. As mercadorias apresentadas para reparo podem ser substituídas por mercadorias do mesmo tipo restauradas. Peças restauradas podem ser usadas no reparo das mercadorias.**

Microsoft, SQL Server e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft® SQL Server® 2008, Standard Edition (Server Proc Runtime) Software

Estes são termos de licenciamento do contrato firmado entre você e a licenciadora do aplicativo de software ou suíte de aplicativos de quem você adquiriu o software da Microsoft ("Licenciadora"). Leia-os. Eles se aplicam ao software supra especificado, inclusive à mídia na qual você o recebeu, se houver. Os termos se aplicam inclusive a quaisquer

- atualizações,
- suplementos e
- serviços baseados na Internet

da Microsoft para este software, salvo outros termos que acompanham esses itens. Nesse caso, aplicam-se os termos que acompanham os itens. A Microsoft Corporation ou uma de suas afiliadas (coletivamente denominadas "Microsoft") licenciou o software para a Licenciadora.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

AO USAR O SOFTWARE, VOCÊ ESTÁ ACEITANDO ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO ACEITÁ-LOS, NÃO USE O SOFTWARE. DEVOLVA-O AO LOCAL DE COMPRA PARA RECEBER REEMBOLSO OU CRÉDITO.

Estes termos substituem quaisquer termos eletrônicos que possam estar contidos no software. Se houver conflito entre estes termos e os contidos no software, prevalecerão estes termos.

1. SÍNTESE.

a. Software. O software abrange:

- software de servidor; e
- software adicional que só pode ser usado direta ou indiretamente com o software de servidor por meio de outro software adicional.

b. Modelo de Licença. O software é licenciado com base:

- no número de processadores físicos e virtuais usados por ambientes de sistema operacional em que são executadas instâncias do software servidor.

c. Terminologia de Licenciamento.

- **Instância.** Você cria uma "instância" do software executando o procedimento de configuração ou instalação do software. Você também cria uma instância do software duplicando uma instância existente. Neste contrato, as referências ao software incluem "instâncias" do software.
- **Execução de uma instância.** Você "executa uma instância" do software carregando-a na memória e executando uma ou mais de suas instruções. Uma vez executada, a instância é considerada em execução (as instruções continuando ou não a ser executadas) até que ela seja removida da memória.
- **Ambiente de Sistema Operacional.** "Ambiente de sistema operacional" são:
  - todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional, ou todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional virtual (ou de alguma forma emulada) que viabiliza identidade separada de máquina (nome primário do computador ou identificador similar exclusivo) ou direitos administrativos separados, e
  - instâncias de aplicativos, se houver, configuradas para execução da instância de sistema operacional ou partes supra identificadas.

  Existem dois tipos de ambiente de sistema operacional: físico e virtual. O ambiente de sistema operacional físico é configurado para execução direta em sistema de hardware físico. A instância de sistema operacional usada para execução do software de virtualização de hardware (por exemplo, Microsoft Virtual Server ou tecnologias similares) ou para execução de serviços de virtualização de hardware (por exemplo, a tecnologia de virtualização da Microsoft ou tecnologias similares) é considerada parte do ambiente de sistema operacional físico. O ambiente de sistema operacional virtual é configurado para execução em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado). O sistema de hardware físico pode ser composto de um ou mais destes itens:
  - um ambiente de sistema operacional físico;
  - um ou mais ambientes de sistema operacional virtual.
- **Servidor.** "Servidor" é um sistema de hardware físico com capacidade para execução do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um sistema de hardware físico separado.
- **Processadores Físico e Virtual.** Processador físico é um processador em sistema de hardware físico. Ambientes de sistema operacional físico usam processadores físicos. Processador virtual é um processador em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado). Ambientes de sistema operacional virtual usam processadores virtuais. Considera-se que o processador virtual tenha o mesmo número de linhas (threads) ou núcleos de cada processador físico no sistema subjacente de hardware físico.
- **Atribuição de uma Licença.** "Atribuir uma licença" significa simplesmente designar a licença a um servidor.

2. DIREITOS DE USO.

a. Licenciamento de um Servidor. Antes de executar instâncias do software de servidor em um servidor, determine o número necessário de licenças de software e as atribua ao servidor conforme descrito abaixo.

i. **Determinação do Número Necessário de Licenças.** Primeiro, você deve determinar o número necessário de licenças de software. O número total e necessário de licenças de software para um servidor equivale à soma das licenças de software necessárias nos termos dos itens (a) e (b) abaixo.

(a) Para execução de instâncias do software de servidor no ambiente de sistema operacional físico em um servidor, é necessária uma licença de software para cada processador físico usado pelo ambiente de sistema operacional físico.

(b) Para execução de instâncias do software de servidor em ambientes de sistema operacional virtual em um servidor, é necessária uma licença de software para cada processador virtual usado individualmente por um dos ambientes de sistema operacional virtual. Se um ambiente de sistema operacional virtual usar uma fração de um processador virtual, a fração será considerada um processador virtual inteiro.

b. Atribuição do Número Necessário de Licenças para o Servidor.

i. Após determinar o número de licenças de software necessário para um servidor, será necessário atribuir o número de licenças de software ao referido servidor. O referido servidor será o servidor licenciado para todas as referidas licenças. Uma mesma licença não poderá ser atribuída a mais de um servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

ii. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente após 90 (noventa) dias da última atribuição. Uma licença de software poderá ser reatribuída antes dos 90 (noventa) dias se você retirar o servidor licenciado por defeito permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

c. Execução de Instâncias do Software de Servidor. Para cada servidor ao qual o número necessário de licenças de software foi atribuído, você poderá executar, a qualquer momento, qualquer número de instâncias do software de servidor em ambientes de sistema operacional físico e virtual no servidor

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

licenciado. No entanto, o número total de processadores virtuais e físicos usado por esses ambientes de sistema operacional não poderá ser superior ao número de licenças de software atribuído àquele servidor.

d. Execução de Instâncias do Software Adicional. Você poderá executar ou de alguma outra forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listadas abaixo em ambientes de sistema operacional físico ou virtual em qualquer número de dispositivos desde que o software adicional seja usado exclusivamente em conjunto com o aplicativo de software integrado pronto para o uso ou com a suíte de aplicativos ("Solução Unificada") fornecida por ou em nome da Licenciadora. Você poderá usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Business Intelligence Development Studio
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- Software Development Kit (SDK) de Ferramentas de Cliente
- Management Studio
- Microsoft Sync Framework
- Manuais Online do SQL Server 2008

e. Software de Uso Restrito em Tempo de Execução. O software é de "Uso Restrito em Tempo de Execução" e, como tal, só pode ser usado para executar exclusivamente a Solução Unificada como parte da Solução Unificada. O software não poderá ser usado (i) para desenvolver novos aplicativos de software, (ii) em conjunto com quaisquer aplicativos de software, bancos de dados ou tabelas que não sejam as contidas na Solução Unificada, e/ou (iii) como aplicativo de software independente. O dispositivo acima, no entanto, não proíbe o uso de ferramenta para execução de consultas ou relatórios de tabelas existentes.

f. Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

- Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.
- Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.
- Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

g. Acesso sem Licença de Acesso para Cliente (CALs). Os demais dispositivos não necessitam de CALs para acessar suas instâncias do software de servidor.

3. REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E/OU DIREITOS DE USO ADICIONAIS.

a. Instâncias Máximas. O software ou o hardware poderá limitar o número de instâncias do software de servidor que poderá ser executado em ambientes de sistema operacional físico ou virtual no servidor.

b. Multiplexação. Hardware ou software usado para:

- estabelecer pool de conexões,
- reencaminhar informações e
- reduzir o número de dispositivos ou usuários que acessam ou usam diretamente o software, ou
- reduzir o número de dispositivos ou usuários gerenciados diretamente pelo software

(algumas vezes denominado "multiplexação" ou "pool"), não reduz o número de licenças necessárias de qualquer tipo.

c. Programas da Microsoft Incluídos. O software contém outros programas da Microsoft. Os termos da licença contidos nos programas se aplicam ao uso que você fizer deles.

d. Proibida a Separação do Software de Servidor. O software de servidor não poderá ser separado para ser usado em mais de um ambiente de sistema operacional nos termos de uma única licença, salvo quando explicitamente autorizado. Essas condições se aplicarão mesmo se os ambientes de sistema operacional estiverem no mesmo sistema de hardware físico.

e. Servidor para Superação de Falhas (fail-over). Para qualquer ambiente de sistema operacional no qual sejam executadas instâncias do software de servidor, você poderá executar até o mesmo número de instâncias passivas para superação de falhas em um ambiente de sistema operacional separado para suporte temporário. O número de processadores usado naquele ambiente de sistema operacional separado não pode ser superior ao número de processadores usados no ambiente de sistema operacional correspondente em que são executadas as instâncias ativas. Você poderá executar as instâncias passivas para superação de falhas em outro servidor que não seja o servidor licenciado.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

4. **SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET.** A Microsoft fornece com o software serviços baseados na Internet. Ela pode alterar ou cancelá-los a qualquer momento.

5. **SOFTWARE MICROSOFT .NET FRAMEWORK E POWERSHELL.** O software contém o software Microsoft .NET Framework e PowerShell. Esses componentes de software fazem parte do Windows.

6. **TESTE DE BENCHMARK.** É necessário obter aprovação prévia por escrito da Microsoft para divulgar a terceiros os resultados de qualquer teste de benchmark do software. No entanto, isso não se aplica aos componentes do Windows. No caso do Microsoft .NET Framework, veja abaixo.

7. **MICROSOFT .NET FRAMEWORK.** O software inclui um ou mais componentes do .NET Framework ("Componentes .NET"). Você poderá executar testes internos de benchmark desses componentes. Você poderá divulgar os resultados de qualquer teste de benchmark dos referidos componentes, desde que cumpra as condições estabelecidas em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Não obstante qualquer outro contrato firmado com a Microsoft, se você divulgar os referidos resultados de testes de benchmark, a Microsoft terá direito a divulgar os resultados dos testes de benchmark que ela vier a executar de seus produtos concorrentes do Componente .NET aplicável, desde que ela cumpra com as mesmas condições estabelecidas em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

8. **ESCOPO DA LICENÇA.** O software é licenciado, ou seja, não é vendido. Este contrato apenas concede alguns direitos de uso do software. A Licenciadora e a Microsoft reservam-se todos os demais direitos. A menos que a legislação aplicável conceda mais direitos independentemente desta limitação, o software poderá ser usado apenas dentro do expressamente permitido neste contrato. Sendo assim, você deverá observar todas as limitações técnicas do software, limitando-se ao seu uso da maneira apenas permitida. Para mais informações, consulte www.microsoft.com/licensing/userights.

   Você não pode:

   - ignorar nenhuma limitação técnica do software;
   - aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, exceto se e na medida do expressamente permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
   - efetuar mais cópias do software do que o especificado neste contrato ou permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
   - publicar o software para terceiros o copiarem;
   - alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
   - usar o software para serviços de host de software comercial.

   Os direitos de acesso ao software em qualquer dispositivo não dão direito a implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade intelectual da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam aquele dispositivo.

9. **CÓPIA DE SEGURANÇA.** Você poderá realizar uma cópia de segurança (backup) da mídia do software e poderá usá-la apenas para criar instâncias do software.

10. **DOCUMENTAÇÃO.** Qualquer pessoa com acesso válido ao seu computador ou à sua rede interna poderá copiar e usar a documentação para consultas e finalidades internas.

11. **SOFTWARE PROIBIDO PARA REVENDA.** Você não poderá vender software indicado como "NFR" ou "Not for Resale" (Proibido para Revenda).

12. **SOFTWARE DE VERSÃO ACADÊMICA.** Você deverá ser um "Usuário Educacional Qualificado" para usar o software indicado como "Edição Acadêmica" ou "AE" ("Academic Edition"). Se você não estiver certo de sua condição de Usuário Educacional Qualificado, visite www.microsoft.com/education ou contate a afiliada da Microsoft que opera em seu país.

13. **Transferência para Outro Dispositivo.** Você poderá desinstalar o software e instalá-lo em outro dispositivo para usá-lo exclusivamente como parte da Solução Unificada. Não poderá fazê-lo para compartilhar esta licença entre dispositivos visando reduzir o número de licenças exigidas.

14. **TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS.** O primeiro usuário do software poderá transferi-lo, transferir este contrato e as CALs diretamente para outro usuário final como parte de uma transferência da Solução Unificada fornecida a você por ou em nome da Licenciadora exclusivamente como parte da Solução Unificada. Antes da transferência, o usuário final deverá concordar com a aplicação deste contrato à transferência e ao uso do software. O primeiro usuário não poderá conservar nenhuma instância do software, a menos que ele também conserve outra licença para o software.

15. **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.** O software está sujeito às leis e normas que regulam a exportação nos Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao software. Leis que regulam restrições a destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting.

16. **ÍNTEGRA DO CONTRATO.** Este contrato e os termos para suplementos, atualizações e serviços baseados na Internet que você usar consistem a íntegra do contrato de software.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

17. **EFEITO JURÍDICO.** Este contrato descreve certos direitos legais. Você poderá ter outros direitos nos termos da legislação do seu estado ou país. Você poderá ter direitos inclusive em relação à Licenciadora de quem o software foi adquirido. Este contrato não alterará seus direitos se isso não for permitido nos termos da legislação do seu estado ou país.

18. **NÃO TOLERANTE A FALHAS. O SOFTWARE NÃO É TOLERANTE A FALHAS. A LICENCIADORA DETERMINOU DE MODO INDEPENDENTE COMO USAR O SOFTWARE NO APLICATIVO DE SOFTWARE INTEGRADO OU NA SUÍTE DE APLICATIVOS QUE VOCÊ ESTÁ LICENCIANDO, E A MICROSOFT BASEOU-SE NAS INFORMAÇÕES DA LICENCIADORA PARA CONDUZIR TESTES SUFICIENTES PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO SOFTWARE PARA USO.**

19. **SEM GARANTIAS DA MICROSOFT. VOCÊ CONCORDA QUE, EM HAVENDO RECEBIDO QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A (A) O SOFTWARE OU (B) O APLICATIVO DE SOFTWARE OU A SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, AS REFERIDAS GARANTIAS SERÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA LICENCIADORA E NÃO SERÃO CONSIDERADAS ORIGINÁRIAS NEM SERÃO EXIGIDAS LEGALMENTE DA MICROSOFT.**

20. **NENHUMA RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT POR DETERMINADOS DANOS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQUENTE OU EVENTUAL DECORRENTE DE OU RELACIONADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE OU DO APLICATIVO DE SOFTWARE OU DA SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR SANÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO. ESSA LIMITAÇÃO SE APLICARÁ MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MICROSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER MONTANTE ACIMA DE US$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA DÓLARES NORTE-AMERICANOS).**

Microsoft e SQL Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft® SQL Server® 2008, Standard Edition (Server CAL Runtime) Software

Estes são termos de licenciamento do contrato firmado entre você e a licenciadora do aplicativo de software ou suíte de aplicativos de quem você adquiriu o software da Microsoft ("Licenciadora"). Leia-os. Eles se aplicam ao software supra especificado, inclusive à mídia na qual você o recebeu, se houver. Os termos se aplicam inclusive a quaisquer

- atualizações,
- suplementos e
- serviços baseados na Internet

da Microsoft para este software, salvo outros termos que acompanham esses itens. Nesse caso, aplicam-se os termos que acompanham os itens. A Microsoft Corporation ou uma de suas afiliadas (coletivamente denominadas "Microsoft") licenciou o software para a Licenciadora.

AO USAR O SOFTWARE, VOCÊ ESTÁ ACEITANDO ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO ACEITÁ-LOS, NÃO USE O SOFTWARE. DEVOLVA-O AO LOCAL DE COMPRA PARA RECEBER REEMBOLSO OU CRÉDITO.

Estes termos substituem quaisquer termos eletrônicos que possam estar contidos no software. Se houver conflito entre estes termos e os contidos no software, prevalecerão estes termos.

SE VOCÊ CUMPRIR ESTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS ABAIXO PARA CADA LICENÇA DE SOFTWARE QUE ADQUIRIR.

1. **SÍNTESE.**

   a. **Software.** O software abrange:

      - software de servidor; e
      - software adicional que só pode ser usado direta ou indiretamente com o software de servidor por meio de outro software adicional.

   b. **Modelo de Licença.** O software é licenciado com base:

      - no número de instâncias do software de servidor que você executar; e
      - no número de dispositivos e usuários que acessam as instâncias do software de servidor.

   c. **Terminologia de Licenciamento.**

      - **Instância.** Você cria uma "instância" do software executando o procedimento de configuração ou instalação do software. Você também cria uma instância do software duplicando uma instância existente. Neste contrato, as referências ao software incluem "instâncias" do software.
      - **Execução de uma instância.** Você "executa uma instância" do software carregando-a na memória e executando uma ou mais de suas instruções. Uma vez executada, a instância é considerada em execução (as instruções continuando ou não a ser executadas) até que ela seja removida da memória.
      - **Ambiente de Sistema Operacional.** "Ambiente de sistema operacional" são:
        - todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional, ou todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional virtual (ou de alguma forma emulada) que viabiliza identidade separada de máquina (nome primário do computador ou identificador similar exclusivo) ou direitos administrativos separados, e
        - instâncias de aplicativos, se houver, configuradas para execução da instância de sistema operacional ou partes supra identificadas.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Existem dois tipos de ambiente de sistema operacional: físico e virtual. O ambiente de sistema operacional físico é configurado para execução direta em sistema de hardware físico. A instância de sistema operacional usada para execução do software de virtualização de hardware (por exemplo, Microsoft Virtual Server ou tecnologias similares) ou para execução de serviços de virtualização de hardware (por exemplo, a tecnologia de virtualização da Microsoft ou tecnologias similares) é considerada parte do ambiente de sistema operacional físico. O ambiente de sistema operacional virtual é configurado para execução em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado). O sistema de hardware físico pode ser composto de um ou mais destes itens:

- um ambiente de sistema operacional físico;
- um ou mais ambientes de sistema operacional virtual.

- **Servidor.** "Servidor" é um sistema de hardware físico com capacidade para execução do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um sistema de hardware físico separado.
- **Atribuição de uma Licença.** "Atribuir uma licença" significa simplesmente designar a licença a um dispositivo ou usuário.

2. DIREITOS DE USO.

a. Atribuição da Licença ao Servidor.

i. Antes de executar qualquer instância do software de servidor nos termos da licença de software, é necessário atribuir a licença a um de seus servidores. O referido servidor será o servidor licenciado para aquela licença específica. Outras licenças de software poderão ser atribuídas ao mesmo servidor, mas a mesma licença não poderá ser atribuída a mais de um servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

ii. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias da última atribuição. Uma licença de software poderá ser reatribuída antes dos 90 (noventa) dias se você retirar o servidor licenciado por defeito permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

b. Execução de Instâncias do Software de Servidor. Você poderá executar ao mesmo tempo qualquer número de instâncias do software de servidor em um ambiente de sistema operacional físico ou virtual no servidor licenciado.

c. Execução de Instâncias do Software Adicional. Você poderá executar ou de alguma forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listado abaixo em ambientes de sistema operacional físico ou virtual em qualquer número de dispositivos exclusivamente como suporte ao uso do aplicativo de software integrado pronto para o uso ou da suíte de aplicativos ("Solução Unificada") fornecida por ou em nome da Licenciadora. Você poderá usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Business Intelligence Development Studio
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- Software Development Kit (SDK) de Ferramentas de Cliente
- Management Studio
- Microsoft Sync Framework
- Manuais Online do SQL Server 2008

d. Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

- Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.
- Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.
- Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

e. Programas da Microsoft Incluídos. O software contém outros programas da Microsoft. Os termos da licença contidos nos programas se aplicam ao uso que você fizer deles.

3. REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E/OU DIREITOS DE USO ADICIONAIS.

a. Licenças de Acesso para Cliente (CALs).

i. Você deve adquirir e atribuir uma CAL do SQL Server 2008 a cada dispositivo ou usuário que acesse direta ou indiretamente suas instâncias do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um dispositivo separado.

- Você não poderá acessar instâncias do software de servidor nos termos de CALs para Workgroup Edition.
- Você poderá usar seu Windows Small Business Server ("SBS") 2008 CAL Suite for Premium Users or Devices (de Usuário ou de Dispositivo) em vez de SQL Server 2008 CALs para acessar suas instâncias do software de servidor dentro de um domínio do SBS 2008.
- Você poderá usar seu Windows Essential Business Server ("EBS") 2008 CAL Suite for Premium Users or Devices (de Usuário ou de Dispositivo) em vez de SQL Server 2008 CALs para acessar suas instâncias do software de servidor dentro de um domínio do EBS.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Você não precisa de CALs para quaisquer de seus servidores licenciados executarem instâncias do software de servidor.
- Você não precisa de CALs para até dois dispositivos ou usuários acessarem instâncias do software de servidor apenas para administrar tais instâncias.
- As CALs permitem acessar instâncias de versões anteriores, mas não de versões posteriores do software de servidor. Se você estiver acessando instâncias de uma versão anterior, poderá usar CALs correspondentes àquela versão.

ii. **Tipos de CALs.** Existem dois tipos de CALs: um de dispositivos e outro de usuários. Cada CAL de dispositivo permite o acesso de um dispositivo, usado por qualquer usuário, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. Cada CAL de usuário permite o acesso de um usuário, usando qualquer dispositivo, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. É permitido o uso de uma combinação de CALs de dispositivo e de usuário.

iii. **Reatribuição de CALs.** Você poderá:

- reatribuir permanentemente a CAL de dispositivo de um dispositivo a outro, ou a CAL de usuário de um usuário a outro; ou
- reatribuir temporariamente a CAL de dispositivo a um dispositivo emprestado enquanto o primeiro dispositivo estiver inoperante, ou a CAL de usuário a um trabalhador temporário enquanto o usuário estiver ausente.

b. **Software de Uso Restrito em Tempo de Execução.** O software é de "Uso Restrito em Tempo de Execução" e, como tal, só poderá ser usado em conjunto com a Solução Unificada. O software não poderá ser usado (i) para desenvolver novos aplicativos de software, (ii) em conjunto com quaisquer aplicativos de software, bancos de dados ou tabelas que não sejam as contidas na Solução Unificada, e/ou (iii) como aplicativo de software independente. O dispositivo acima, no entanto, não proíbe o uso de ferramenta para execução de consultas ou relatórios de tabelas existentes. Uma CAL permite o acesso a instâncias somente da versão de Usuário Restrito em Tempo de Execução do software de servidor licenciado e fornecido como parte da Solução Unificada, de acordo com os demais termos do contrato.

c. **Instâncias Máximas.** O software ou o hardware poderá limitar o número de instâncias do software de servidor que poderá ser executado em ambientes de sistema operacional físico ou virtual no servidor.

d. **Multiplexação.** Hardware ou software usado para:

- estabelecer pool de conexões,
- reencaminhar informações e
- reduzir o número de dispositivos ou usuários que acessam ou usam diretamente o software, ou
- reduzir o número de dispositivos ou usuários gerenciados diretamente pelo software.

(algumas vezes denominado "multiplexação" ou "pool"), não reduz o número de licenças necessárias de qualquer tipo.

e. **Proibida a Separação do Software de Servidor.** O software de servidor não poderá ser separado para ser usado em mais de um ambiente de sistema operacional nos termos de uma única licença, salvo quando explicitamente autorizado. Essas condições se aplicarão mesmo se os ambientes de sistema operacional estiverem no mesmo sistema de hardware físico.

f. **Servidor para Superação de Falhas (fail-over).** Para qualquer ambiente de sistema operacional no qual sejam executadas instâncias do software de servidor, você poderá executar até o mesmo número de instâncias passivas para superação de falhas em um ambiente de sistema operacional separado para suporte temporário. Você poderá executar as instâncias passivas para superação de falhas em outro servidor que não seja o servidor licenciado.

4. **SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET.** A Microsoft fornece com o software serviços baseados na Internet. Ela pode alterar ou cancelá-los a qualquer momento.

5. **SOFTWARE NET FRAMEWORK E POWERSHELL.** O software contém o software Microsoft .NET Framework e PowerShell. Esses componentes de software fazem parte do Windows.

6. **TESTE DE BENCHMARK.** É necessário obter aprovação prévia por escrito da Microsoft para divulgar a terceiros os resultados de qualquer teste de benchmark do software. No entanto, isso não se aplica aos componentes do Windows. No caso do Microsoft .NET Framework, veja abaixo.

7. **MICROSOFT .NET FRAMEWORK.** O software inclui um ou mais componentes do .NET Framework ("Componentes .NET"). Você poderá executar testes internos de benchmark desses componentes. Você poderá divulgar os resultados de qualquer teste de benchmark dos referidos componentes, desde que cumpra as condições estabelecidas em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Não obstante qualquer outro contrato firmado com a Microsoft, se você divulgar os referidos resultados de testes de benchmark, a Microsoft terá direito a divulgar os resultados dos testes de benchmark que ela vier a executar de seus produtos concorrentes do Componente .NET aplicável, desde que ela cumpra com as mesmas condições estabelecidas em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

8. **ESCOPO DA LICENÇA.** O software é licenciado, ou seja, não é vendido. Este contrato apenas concede alguns direitos de uso do software. A Licenciadora e a Microsoft reservam-se todos os demais direitos. A menos que a legislação aplicável conceda mais direitos independentemente desta limitação, o software poderá ser usado apenas dentro do expressamente permitido neste contrato. Sendo assim, você deverá observar todas as limitações técnicas do software, limitando-se ao seu uso da maneira apenas permitida. Para mais informações, consulte www.microsoft.com/licensing/userights. Você não pode:

- ignorar nenhuma limitação técnica do software;
- aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, exceto se e na medida do expressamente permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
- efetuar mais cópias do software do que o especificado neste contrato ou permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
- publicar o software para terceiros o copiarem;
- alugar, arrendar ou emprestar o software; ou

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- usar o software para serviços de host de software comercial.

Os direitos de acesso ao software em qualquer dispositivo não dão direito a implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade intelectual da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam aquele dispositivo.

9. **CÓPIA DE SEGURANÇA.** Você poderá realizar uma cópia de segurança (backup) da mídia do software e poderá usá-la apenas para criar instâncias do software.
10. **DOCUMENTAÇÃO.** Qualquer pessoa com acesso válido ao seu computador ou à sua rede interna poderá copiar e usar a documentação para consultas e finalidades internas.
11. **SOFTWARE PROIBIDO PARA REVENDA.** Você não poderá vender software indicado como "NFR" ou "Not for Resale" (Proibido para Revenda).
12. **SOFTWARE DE VERSÃO ACADÊMICA.** Você deverá ser um "Usuário Educacional Qualificado" para usar o software indicado como "Edição Acadêmica" ou "AE" ("Academic Edition"). Se você não estiver certo de sua condição de Usuário Educacional Qualificado, visite www.microsoft.com/education ou contate a afiliada da Microsoft que opera em seu país.
13. **Transferência para Outro Dispositivo.** Você poderá desinstalar o software e instalá-lo em outro dispositivo para usá-lo exclusivamente como parte da Solução Unificada. Não poderá fazê-lo para compartilhar esta licença entre dispositivos visando reduzir o número de licenças exigidas.
14. **TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS.** O primeiro usuário do software poderá transferi-lo, transferir este contrato e as CALs diretamente para outro usuário final como parte de uma transferência da Solução Unificada fornecida a você por ou em nome da Licenciadora exclusivamente como parte da Solução Unificada. Antes da transferência, o usuário final deverá concordar com a aplicação deste contrato à transferência e ao uso do software. O primeiro usuário não poderá conservar nenhuma instância do software, a menos que ele também conserve outra licença para o software.
15. **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.** O software está sujeito às leis e normas que regulam a exportação nos Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao software. Leis que regulam restrições a destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting.
16. **ÍNTEGRA DO CONTRATO.** Este contrato e os termos para suplementos, atualizações e serviços baseados na Internet que você usar consistem a íntegra do contrato de software.
17. **EFEITO JURÍDICO.** Este contrato descreve certos direitos legais. Você poderá ter outros direitos nos termos da legislação do seu estado ou país. Você poderá ter direitos inclusive em relação à Licenciadora de quem o software foi adquirido. Este contrato não alterará seus direitos se isso não for permitido nos termos da legislação do seu estado ou país.
18. **NÃO TOLERANTE A FALHAS. O SOFTWARE NÃO É TOLERANTE A FALHAS. A LICENCIADORA DETERMINOU DE MODO INDEPENDENTE COMO USAR O SOFTWARE NO APLICATIVO DE SOFTWARE INTEGRADO OU NA SUÍTE DE APLICATIVOS QUE VOCÊ ESTÁ LICENCIANDO, E A MICROSOFT BASEOU-SE NAS INFORMAÇÕES DA LICENCIADORA PARA CONDUZIR TESTES SUFICIENTES PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO SOFTWARE PARA USO.**
19. **SEM GARANTIAS DA MICROSOFT. VOCÊ CONCORDA QUE, EM HAVENDO RECEBIDO QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A (A) O SOFTWARE OU (B) O APLICATIVO DE SOFTWARE OU A SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, AS REFERIDAS GARANTIAS SERÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA LICENCIADORA E NÃO SERÃO CONSIDERADAS ORIGINÁRIAS NEM SERÃO EXIGIDAS LEGALMENTE DA MICROSOFT.**
20. **NENHUMA RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT POR DETERMINADOS DANOS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQUENTE OU EVENTUAL DECORRENTE DE OU RELACIONADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE OU DO APLICATIVO DE SOFTWARE OU DA SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR SANÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO. ESSA LIMITAÇÃO SE APLICARÁ MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MICROSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER MONTANTE ACIMA DE US$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA DÓLARES NORTE-AMERICANOS).**

Microsoft e SQL Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft® SQL Server® 2012, Standard Edition (Server CAL Runtime) Software

SÍNTESE

1.1 Software. O software abrange:

- software de servidor e
- software adicional que só pode ser usado direta ou indiretamente com o software de servidor por meio de outro software adicional.

1.2 Modelo de Licença. O software é licenciado com base em:

- **Modelo de Licença por Núcleo** – o número de núcleos físicos e/ou virtuais no servidor; ou
- **Servidor + Cliente** - o número de instâncias de software de servidor que você executa e o número de dispositivos e usuários que acessam instâncias do software de servidor.

1.3 Terminologia de Licenciamento.

- **Instância.** Você cria uma "instância" do software executando o procedimento de configuração ou instalação do software. Você também cria uma instância do software duplicando uma instância existente. Neste contrato, as referências ao "software" incluem "instâncias" do software.
- **Execução de uma instância.** Você "executa uma instância" do software carregando-a na memória e executando uma ou mais de suas instruções. Uma vez executada, a instância é considerada em execução (as instruções continuando ou não a ser executadas) até que ela seja removida da memória.
- **Ambiente de Sistema Operacional (sigla em inglês "OSE").** Um "ambiente de sistema operacional" ou "OSE" significa:

(i) todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional, ou todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional virtual (ou de alguma forma emulada) que viabiliza identidade separada de máquina (nome primário do computador ou identificador similar exclusivo) ou direitos administrativos separados, e

(ii) instâncias de aplicativos, se houver, configuradas para execução da instância de sistema operacional ou partes supra identificadas.

O sistema de hardware físico pode ser composto de um ou mais destes itens:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- um ambiente de sistema operacional físico;
- um ou mais ambientes de sistema operacional virtual.

O ambiente de sistema operacional físico é configurado para execução direta em sistema de hardware físico. A instância de sistema operacional usada para execução do software de virtualização de hardware ou para execução de serviços de virtualização de hardware (por exemplo, a tecnologia de virtualização da Microsoft ou tecnologias similares) é considerada parte do ambiente de sistema operacional físico.

O ambiente de sistema operacional virtual é configurado para execução em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado).

- **Servidor.** Servidor é um sistema de hardware físico com capacidade para execução do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um sistema de hardware físico separado.
- **Núcleo Físico.** Um núcleo físico é um núcleo em um processador físico. Um processador físico consiste em um ou mais núcleos físicos.
- **Thread de Hardware.** Um thread de hardware é um núcleo físico ou hyper-thread em um processador físico.
- **Núcleo Virtual.** Um núcleo virtual é a unidade de processamento de energia em um sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado). Um núcleo virtual é a representação virtual de um ou mais threads de hardware. Os OSEs virtuais utilizam um ou mais núcleos virtuais.
- **Atribuição de uma Licença.** Atribuir uma licença é designar tal licença a um servidor, dispositivo ou usuário, conforme indicado abaixo.
- **Fator Núcleo.** O fator núcleo é um valor numérico associado a um processador físico específico com a finalidade de determinar o número de licenças necessárias para licenciar todos os núcleos físicos em um servidor.

DIREITOS DE USO PARA MODELO DE LICENÇA POR NÚCLEO.

2.1 Licenciamento de um Servidor. Antes de executar instâncias do software de servidor em um servidor, determine o número necessário de licenças de software e as atribua ao servidor conforme descrito abaixo.

2.2 Determinação do Número Necessário de Licenças. Existem duas opções de licença:

(a) Núcleos Físicos em um Servidor. Você pode licenciar com base em todos os núcleos físicos do servidor. Se você escolher esta opção, o número de licenças exigido será igual ao número de núcleos físicos no servidor multiplicado pelo fator núcleo aplicável localizado em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.

(b) OSE Virtual Individual. Você pode licenciar com base nos OSEs virtuais dentro do servidor no qual você executa o software de servidor. Se escolher esta opção, para cada OSE virtual em que executar o software de servidor, será necessário ter um número de licenças equivalente ao número de núcleos virtuais no OSE virtual, sujeito à exigência mínima de quatro licenças por OSE virtual. Além disso, se quaisquer desses núcleos virtuais forem mapeados a qualquer tempo para mais de um thread de hardware, será necessária uma licença para cada thread de hardware adicional conectado ao núcleo virtual. Essas licenças contam como requisito mínimo de quatro licenças por OSE virtual.

2.3 Atribuição do Número Necessário de Licenças para o Servidor.

Atribuição Inicial. Após determinar o número necessário de licenças de software para um servidor, é importante atribuir o número de licenças de software ao referido servidor. O servidor para o qual uma licença for atribuída será considerado o "servidor licenciado" para tal licença. Uma mesma licença não poderá ser atribuída a mais de um servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias de sua última atribuição. Você poderá reatribuir uma licença em menos tempo se deixar de usar o servidor licenciado para o qual a licença tiver sido atribuída por causa de falha permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

2.4 Execução de Instâncias do Software de Servidor. Seu direito de executar instâncias do software de servidor depende da opção feita para determinar o número de licenças necessárias:

(a) Núcleos Físicos em um Servidor. Para cada servidor ao qual for atribuído o número necessário de licenças, conforme estabelecido na Cláusula 2.2 (a), você poderá executar no servidor licenciado qualquer número de instâncias do software de servidor no OSE físico.

(b) OSEs Virtuais Individuais. Para cada OSE virtual para o qual tiver sido atribuído o número exigido de licenças, conforme estabelecido na Cláusula 2.2 (b), você terá o direito de executar qualquer número de instâncias de software em tal OSE virtual.

2.5 Execução de Instâncias do Software Adicional. Você pode executar ou de outra forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listado abaixo em OSEs físicos ou virtuais em qualquer número de dispositivos. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Business Intelligence Development Studio
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- SDK (SDK) de Ferramentas de Cliente
- Data Quality Client
- Serviços de qualidade de dados
- Distributed Replay Client
- Distributed Replay Controller
- Ferramentas de Gerenciamento – Básico
- Ferramentas de Gerenciamento – Completo
- Reporting Services – SharePoint

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Complemento Reporting Services para produtos SharePoint
- Master Data Services
- Sync Framework
- SDK de Conectividade de Cliente do SQL
- Manuais Online do SQL Server 2012

2.6 Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.
(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.
(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

2.7 Acesso sem Licença de Acesso para Cliente (CALs). Neste modelo de licença por núcleo, você não precisa de CALs para usuários ou dispositivos para acessar suas instâncias do software de servidor.

DIREITOS DE USO PARA SERVIDOR + MODELO DE LICENÇA DE ACESSO DE CLIENTE

3.1 Atribuição da Licença ao Servidor.

(a) Atribuição Inicial. Antes de executar qualquer instância do software de servidor nos termos da licença de software, é necessário atribuir a licença a um de seus servidores. Esse servidor será considerado "servidor licenciado" nessa licença. Você não poderá atribuir a mesma licença para mais de um servidor, mas poderá atribuir outras licenças de software ao mesmo servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

(b) Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias da última atribuição. Uma licença de software poderá ser reatribuída antes dos 90 (noventa) dias se você retirar o servidor licenciado por defeito permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

3.2 Execução de Instâncias do Software de Servidor. Para cada software licenciado que atribuir ao servidor, você terá o direito de executar qualquer número de instâncias do software de servidor em um OSE físico ou virtual no servidor licenciado em um determinado momento.

3.3 Execução de Instâncias do Software Adicional. Você pode executar ou de outra forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listado abaixo em OSEs físicos ou virtuais em qualquer número de dispositivos. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Business Intelligence Development Studio
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- SDK (SDK) de Ferramentas de Cliente
- Data Quality Client
- Serviços de qualidade de dados
- Distributed Replay Client
- Distributed Replay Controller
- Ferramentas de Gerenciamento – Básico
- Ferramentas de Gerenciamento – Completo
- Reporting Services – SharePoint
- Complemento Reporting Services para produtos SharePoint
- Master Data Services
- Sync Framework
- SDK de Conectividade de Cliente do SQL
- Manuais Online do SQL Server 2012

3.4 Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.
(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.
(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

3.5 Licenças de Acesso para Cliente (CALs).

(a) Atribuição Inicial de CALs. Você deve adquirir e atribuir uma CAL do SQL Server 2012 a cada dispositivo ou usuário que acesse direta ou indiretamente suas instâncias do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um dispositivo separado.
- Você não precisa de CALs para quaisquer de seus servidores licenciados executarem instâncias do software de servidor.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Você não precisa de CALs para até dois dispositivos ou usuários acessarem instâncias do software de servidor apenas para administrar tais instâncias.
- As CALs permitem acessar instâncias de versões anteriores, mas não de versões posteriores do software de servidor. Se você estiver acessando instâncias de uma versão anterior, poderá usar CALs correspondentes àquela versão.

(b) **Tipos de CALs.** Existem dois tipos de CALs: um de dispositivos e outro de usuários. Cada CAL de dispositivo permite o acesso de um dispositivo, usado por qualquer usuário, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. Cada CAL de usuário permite o acesso de um usuário, usando qualquer dispositivo, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. É permitido o uso de uma combinação de CALs de dispositivo e de usuário.

(c) **Reatribuição de CALs.** Você poderá:

- reatribuir permanentemente a CAL de dispositivo de um dispositivo a outro, ou a CAL de usuário de um usuário a outro; ou
- reatribuir temporariamente a CAL de dispositivo a um dispositivo emprestado enquanto o primeiro dispositivo estiver inoperante, ou a CAL de usuário a um trabalhador temporário enquanto o usuário estiver ausente.

3.6 **Software de Uso Restrito em Tempo de Execução.** O software é de "Uso Restrito em Tempo de Execução" e, como tal, só poderá ser usado em conjunto com a Solução Unificada. O software não poderá ser usado (i) para desenvolver novos aplicativos de software, (ii) em conjunto com quaisquer aplicativos de software, bancos de dados ou tabelas que não sejam as contidas na Solução Unificada, e/ou (iii) como aplicativo de software independente. O dispositivo acima, no entanto, não proíbe o uso de ferramenta para execução de consultas ou relatórios de tabelas existentes. Uma CAL permite o acesso a instâncias somente da versão de Usuário Restrito em Tempo de Execução do software de servidor licenciado e fornecido como parte da Solução Unificada, de acordo com os demais termos do contrato.

REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E/OU DIREITOS DE USO ADICIONAIS.

4.1 **Versões alternativas**

O software pode incluir mais de uma versão, como 32-bits e 64-bits. Para cada instância do software que tiver permissão para criar, armazenar e executar, você poderá usar uma das duas versões.

4.2 **Instâncias Máximas.** O software ou seu hardware pode limitar o número de instâncias do software de servidor que pode ser executado em OSE físico ou virtual no servidor.

4.3 **Multiplexação.** Hardware ou software usado para:

- estabelecer pool de conexões,
- redirecionar informações, ou
- reduzir o número de dispositivos ou usuários que acessam ou usam diretamente o software

(algumas vezes denominado "multiplexação" ou "pool"), não reduz o número de licenças necessárias de qualquer tipo.

4.4 **Proibida a Separação do Software de Servidor.** O software de servidor não poderá ser separado para ser usado em mais de um OSE sob uma única licença, salvo quando explicitamente autorizado. Essas condições se aplicarão mesmo se os OSEs estiverem no mesmo sistema de hardware físico.

4.5 **Servidor para Superação de Falhas (fail-over).** Para qualquer OSE no qual são executadas instâncias do software de servidor, você pode executar até o mesmo número de instâncias passivas para superação de falhas em um OSE separado para suporte temporário. Você poderá executar as instâncias passivas para superação de falhas em outro servidor que não seja o servidor licenciado. No entanto, se você tiver licenciado o software de servidor nos termos da Cláusula 2.2(a) e o OSE em que você executa as instâncias passivas para superação de falhas estiver em um servidor separado, o número de núcleos físicos no servidor separado não poderá ultrapassar o número de núcleos físicos no servidor licenciado e o fator núcleo para os processadores físicos em tal servidor deverá ser o mesmo ou menor que o fator núcleo para os processadores físicos no servidor licenciado. Se tiver licenciado o software de servidor nos termos da Cláusula 2.2(b), o número de threads de hardware usados no OSE separado não poderá ultrapassar o número de threads de hardware usados no OSE correspondente em que as instâncias ativas são executadas.

4.6 **Item de Relatório de Mapa do SQL Server Reporting Services.** O software pode incluir funções de recuperação de conteúdo como mapas, imagens e outros dados pela interface de aplicativos de programação Bing Maps (ou marca sucessora) ("Bing Maps APIs"). O objetivo desses recursos é criar relatórios exibindo dados além de imagens de mapas, aéreas e híbridas. Se esses recursos estiverem incluídos, você poderá usá-los para criar e visualizar documentos dinâmicos ou estáticos. Isso somente pode ser feito em conjunto com e usando métodos e meios de acesso integrados ao software. Você não pode copiar, armazenar, arquivar ou criar um banco de dados do conteúdo disponível pelas Bing Maps APIs. Você não pode usar os seguintes itens para qualquer fim, mesmo que disponibilizados pelas Bing Maps APIs:

- Bing Maps APIs para fornecer orientação/rota baseada em sensores ou
- quaisquer Dados de Trânsito de Ruas ou Imagens de Vista Panorâmica (ou metadados associados).

Seu uso das Bing Maps APIs e do conteúdo associado também está sujeito aos termos e condições adicionais em go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

4.7 **Programas da Microsoft Incluídos.** O software inclui outros programas da Microsoft listados em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231864, que são licenciados pelos termos e condições a eles associados. Você só pode usar esses programas em conjunto com o software aqui licenciado. Se você não aceitar os termos de licença relativa a um programa, não poderá usá-lo.

5 **SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET.** A Microsoft fornece com o software serviços baseados na Internet. Ela pode alterar ou cancelá-los a qualquer momento.

6 **TESTE DE BENCHMARK.** É necessário obter aprovação prévia por escrito da Microsoft para divulgar a terceiros os resultados de qualquer teste de benchmark do software. No entanto, isso não se aplica ao Microsoft .NET Framework (veja abaixo).

7 **SOFTWARE .NET FRAMEWORK.** O software contém o software Microsoft .NET Framework. Este software é parte do Windows. Os termos de licença para o Windows se aplicam ao uso do software .NET Framework

8 **TESTE DE BENCHMARK DO MICROSOFT .NET FRAMEWORK.** O software inclui um ou mais componentes do .NET Framework ("Componentes .NET"). Você poderá executar testes internos de benchmark desses componentes. Você poderá divulgar os resultados de qualquer teste de benchmark dos referidos componentes, desde que cumpra as condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Não obstante qualquer outro contrato firmado com a Microsoft, se você divulgar os referidos resultados de testes de benchmark, a Microsoft terá direito a divulgar os resultados dos testes de benchmark que ela vier a executar de seus produtos concorrentes do Componente .NET aplicável, desde que ela cumpra com as mesmas condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

9 **ESCOPO DA LICENÇA.** O software é licenciado, ou seja, não é vendido. Este contrato apenas concede alguns direitos de uso do software. A Licenciadora e a Microsoft reservam-se todos os demais direitos. A menos que a legislação aplicável conceda mais direitos independentemente desta limitação, o software poderá ser usado apenas dentro do expressamente permitido neste contrato. Sendo assim, você deverá observar todas as limitações técnicas do software, limitando-se ao seu uso da maneira apenas permitida. Você não pode:

- ignorar nenhuma limitação técnica do software;
- aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, exceto se e na medida do expressamente permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
- efetuar mais cópias do software do que o especificado neste contrato ou permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
- publicar o software, incluindo quaisquer interfaces de programação de aplicativo incluídas no software, para que outros possam copiar;
- compartilhar ou de outra forma distribuir documentos, textos ou imagens criadas utilizando as funções dos Serviços de Mapeamento de Dados do software;
- alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
- usar o software para serviços de host de software comercial.

Você não poderá remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer logomarcas, marcas registradas, direitos autorais, marcas d'água digitais ou outras notificações da Microsoft ou de seus fornecedores que estiverem contidas no software, incluindo qualquer conteúdo disponibilizado a você por meio do software.

Os direitos de acesso ao software em qualquer dispositivo não dão direito a implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade intelectual da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam aquele dispositivo.

10 **CÓPIA DE SEGURANÇA.** Você poderá realizar uma cópia de segurança (backup) da mídia do software e poderá usá-la apenas para criar instâncias do software.

11 **DOCUMENTAÇÃO.** Qualquer pessoa com acesso válido ao seu computador ou à sua rede interna poderá copiar e usar a documentação para consultas e finalidades internas.

12 **SOFTWARE PROIBIDO PARA REVENDA.** Você não poderá vender software indicado como "NFR" ou "Not for Resale" (Proibido para Revenda).

13 **SOFTWARE DE VERSÃO ACADÊMICA.** Você deverá ser um "Usuário Educacional Qualificado" para usar o software indicado como "Edição Acadêmica" ou "AE" ("Academic Edition"). Se você não estiver certo de sua condição de Usuário Educacional Qualificado, visite www.microsoft.com/education ou contate a afiliada da Microsoft que opera em seu país.

14 **PROVA DE LICENÇA.** Se você adquiriu o software em um disco ou outra mídia, uma etiqueta genuína de Prova de Licença da Microsoft com uma cópia genuína do software identifica o software licenciado. Para que seja válida, essa etiqueta deverá aparecer na embalagem da Microsoft e não poderá ser transferida separadamente. Se você tiver recebido a etiqueta separadamente, ela não terá validade. Você também deve guardar a embalagem que possui a etiqueta para provar que está licenciado a utilizar o software. Para identificar um software genuíno da Microsoft consulte www.howtotell.com.

15 **TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS.** O primeiro usuário do software poderá transferi-lo e transferir este contrato diretamente para outro usuário final como parte de uma transferência do aplicativo integrado do software pronto para o uso ou da suíte de aplicativos ("Solução Unificada") entregue a você por ou em

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

nome da Licenciadora exclusivamente como parte da Solução Unificada. Antes da transferência, o usuário final deverá concordar com a aplicação deste contrato à transferência e ao uso do software. A transferência deverá incluir o software e a etiqueta de Prova de Licença. O primeiro usuário não poderá conservar nenhuma instância do software, a menos que ele também conserve outra licença para o software.

16 RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO. O software está sujeito às leis e normas que regulam a exportação nos Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao software. Leis que regulam restrições a destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting.

17 ÍNTEGRA DO CONTRATO. Este contrato e os termos para suplementos, atualizações e serviços baseados na Internet que você usar constituem a íntegra do contrato de software.

18 EFEITO JURÍDICO. Este contrato descreve certos direitos legais. Você poderá ter outros direitos nos termos da legislação do seu estado ou país. Você poderá ter direitos inclusive em relação à Licenciadora de quem o software foi adquirido. Este contrato não alterará seus direitos se isso não for permitido nos termos da legislação do seu estado ou país.

19 NÃO TOLERANTE A FALHAS. O SOFTWARE NÃO É TOLERANTE A FALHAS. A LICENCIADORA DETERMINOU DE MODO INDEPENDENTE COMO USAR O SOFTWARE NO APLICATIVO DE SOFTWARE INTEGRADO OU NA SUÍTE DE APLICATIVOS QUE VOCÊ ESTÁ LICENCIANDO, E A MICROSOFT BASEOU-SE NAS INFORMAÇÕES DA LICENCIADORA PARA CONDUZIR TESTES SUFICIENTES PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO SOFTWARE PARA USO.

20 SEM GARANTIAS DA MICROSOFT. VOCÊ CONCORDA QUE, EM HAVENDO RECEBIDO QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A (A) O SOFTWARE OU (B) O APLICATIVO DE SOFTWARE OU A SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, AS REFERIDAS GARANTIAS SERÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA LICENCIADORA E NÃO SERÃO CONSIDERADAS ORIGINÁRIAS NEM SERÃO EXIGIDAS LEGALMENTE DA MICROSOFT.

21 NENHUMA RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT POR DETERMINADOS DANOS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQUENTE OU EVENTUAL DECORRENTE DE OU RELACIONADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE OU DO APLICATIVO DE SOFTWARE OU DA SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR SANÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO. ESSA LIMITAÇÃO SE APLICARÁ MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MICROSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER MONTANTE ACIMA DE US$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA DÓLARES NORTE-AMERICANOS).

22 SOMENTE PARA A AUSTRÁLIA. Referências a "Garantia Limitada" são referências à garantia expressa fornecida pela Microsoft. Esta garantia é concedida adicionalmente a outros direitos e recursos garantidos por lei, incluindo seus direitos e recursos, de acordo com as garantias estatutárias nos termos da Lei do Consumidor Australiana.

Se a Lei do Consumidor Australiana for aplicável a sua compra, o seguinte será aplicável ao seu caso: Nossos bens vêm com garantias que não podem ser excluídas pela Lei do Consumidor Australiana. Você tem o direito de substituição ou reembolso por defeito grave e indenização por qualquer outro dano ou perda razoavelmente previsíveis. Você também terá direito a ter os bens consertados ou substituídos caso os bens não sejam de qualidade aceitável e o defeito não venha a se tornar um defeito grave.

Microsoft® SQL Server® 2012, Standard Edition (Core-based Runtime) Software

SÍNTESE.

1.1 Software. O software abrange:

- software de servidor e
- software adicional que só pode ser usado direta ou indiretamente com o software de servidor por meio de outro software adicional.

1.2 Modelo de Licença. O software é licenciado com base em:

- **Modelo de Licença por Núcleo** – o número de núcleos físicos e/ou virtuais no servidor; ou
- **Servidor + Cliente** - o número de instâncias de software de servidor que você executa e o número de dispositivos e usuários que acessam instâncias do software de servidor.

1.3 Terminologia de Licenciamento.

- **Instância.** Você cria uma "instância" do software executando o procedimento de configuração ou instalação do software. Você também cria uma instância do software duplicando uma instância existente. Neste contrato, as referências ao "software" incluem "instâncias" do software.
- **Execução de uma instância.** Você "executa uma instância" do software carregando-a na memória e executando uma ou mais de suas instruções. Uma vez executada, a instância é considerada em execução (as instruções continuando ou não a ser executadas) até que ela seja removida da memória.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- **Ambiente de Sistema Operacional (sigla em inglês "OSE").** Um "ambiente de sistema operacional" ou "OSE" significa:
  (i) todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional, ou todas as instâncias ou parte de uma instância de sistema operacional virtual (ou de alguma forma emulada) que viabiliza identidade separada de máquina (nome primário do computador ou identificador similar exclusivo) ou direitos administrativos separados, e
  (ii) instâncias de aplicativos, se houver, configuradas para execução da instância de sistema operacional ou partes supra identificadas.

O sistema de hardware físico pode ser composto de um ou mais destes itens:

- um ambiente de sistema operacional físico;
- um ou mais ambientes de sistema operacional virtual.

O ambiente de sistema operacional físico é configurado para execução direta em sistema de hardware físico. A instância de sistema operacional usada para execução do software de virtualização de hardware ou para execução de serviços de virtualização de hardware (por exemplo, a tecnologia de virtualização da Microsoft ou tecnologias similares) é considerada parte do ambiente de sistema operacional físico.

O ambiente de sistema operacional virtual é configurado para execução em sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado).

- **Servidor.** Servidor é um sistema de hardware físico com capacidade para execução do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um sistema de hardware físico separado.
- **Núcleo Físico.** Um núcleo físico é um núcleo em um processador físico. Um processador físico consiste em um ou mais núcleos físicos.
- **Thread de Hardware.** Um thread de hardware é um núcleo físico ou hyper-thread em um processador físico.
- **Núcleo Virtual.** Um núcleo virtual é a unidade de processamento de energia em um sistema de hardware virtual (ou de outra forma emulado). Um núcleo virtual é a representação virtual de um ou mais threads de hardware. Os OSEs virtuais utilizam um ou mais núcleos virtuais.
- **Atribuição de uma Licença.** Atribuir uma licença é designar tal licença a um servidor, dispositivo ou usuário, conforme indicado abaixo.
- **Fator Núcleo.** O fator núcleo é um valor numérico associado a um processador físico específico com a finalidade de determinar o número de licenças necessárias para licenciar todos os núcleos físicos em um servidor.

DIREITOS DE USO PARA MODELO DE LICENÇA POR NÚCLEO.

2.1 Licenciamento de um Servidor. Antes de executar instâncias do software de servidor em um servidor, determine o número necessário de licenças de software e as atribua ao servidor conforme descrito abaixo.

2.2 Determinação do Número Necessário de Licenças. Existem duas opções de licença:

(a) Núcleos Físicos em um Servidor. Você pode licenciar com base em todos os núcleos físicos do servidor. Se você escolher esta opção, o número de licenças exigido será igual ao número de núcleos físicos no servidor multiplicado pelo fator núcleo aplicável localizado em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.

(b) OSE Virtual Individual. Você pode licenciar com base nos OSEs virtuais dentro do servidor no qual você executa o software de servidor. Se escolher esta opção, para cada OSE virtual em que executar o software de servidor, será necessário ter um número de licenças equivalente ao número de núcleos virtuais no OSE virtual, sujeito à exigência mínima de quatro licenças por OSE virtual. Além disso, se quaisquer desses núcleos virtuais forem mapeados a qualquer tempo para mais de um thread de hardware, será necessária uma licença para cada thread de hardware adicional conectado ao núcleo virtual. Essas licenças contam como requisito mínimo de quatro licenças por OSE virtual.

2.3 Atribuição do Número Necessário de Licenças para o Servidor.

Atribuição Inicial. Após determinar o número necessário de licenças de software para um servidor, é importante atribuir o número de licenças de software ao referido servidor. O servidor para o qual uma licença for atribuída será considerado o "servidor licenciado" para tal licença. Uma mesma licença não poderá ser atribuída a mais de um servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.

Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias de sua última atribuição. Você poderá reatribuir uma licença em menos tempo se deixar de usar o servidor licenciado para o qual a licença tiver sido atribuída por causa de falha permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

2.4 Execução de Instâncias do Software de Servidor. Seu direito de executar instâncias do software de servidor depende da opção feita para determinar o número de licenças necessárias:

(a) Núcleos Físicos em um Servidor. Para cada servidor ao qual for atribuído o número necessário de licenças, conforme estabelecido na Cláusula 2.2 (a), você poderá executar no servidor licenciado qualquer número de instâncias do software de servidor no OSE físico.

(b) OSEs Virtuais Individuais. Para cada OSE virtual ao qual tenha sido atribuído o número exigido de licenças nos termos da cláusula 2.2 (b), você terá o direito de executar qualquer número de instâncias de software em tal OSE virtual.

2.5 Execução de Instâncias do Software Adicional. Você pode executar ou de outra forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listado abaixo em OSEs físicos ou virtuais em qualquer número de dispositivos. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Business Intelligence Development Studio
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- SDK (SDK) de Ferramentas de Cliente
- Data Quality Client
- Serviços de qualidade de dados
- Distributed Replay Client

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

- Distributed Replay Controller
- Ferramentas de Gerenciamento – Básico
- Ferramentas de Gerenciamento – Completo
- Reporting Services – SharePoint
- Complemento Reporting Services para produtos SharePoint
- Master Data Services
- Sync Framework
- SDK de Conectividade de Cliente do SQL
- Manuais Online do SQL Server 2012

2.6 Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.
(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.
(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

2.7 Acesso sem Licença de Acesso para Cliente (CALs). Neste modelo de licença por núcleo, você não precisa de CALs para usuários ou dispositivos para acessar suas instâncias do software de servidor.

2.8 Software de Uso Restrito em Tempo de Execução. O software é de "Uso Restrito em Tempo de Execução" e, como tal, só pode ser usado para executar exclusivamente a Solução Unificada como parte da Solução Unificada. O software não poderá ser usado (i) para desenvolver novos aplicativos de software, (ii) em conjunto com quaisquer aplicativos de software, bancos de dados ou tabelas que não sejam as contidas na Solução Unificada, e/ou (iii) como aplicativo de software independente. O dispositivo acima, no entanto, não proíbe o uso de ferramenta para execução de consultas ou relatórios de tabelas existentes.

DIREITOS DE USO PARA SERVIDOR + MODELO DE LICENÇA DE ACESSO DE CLIENTE

3.1 Atribuição da Licença ao Servidor.

(a) Atribuição Inicial. Antes de executar qualquer instância do software de servidor nos termos da licença de software, é necessário atribuir a licença a um de seus servidores. Esse servidor será considerado "servidor licenciado" nessa licença. Você não poderá atribuir a mesma licença para mais de um servidor, mas poderá atribuir outras licenças de software ao mesmo servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um servidor separado.
(b) Reatribuição. A licença de software poderá ser reatribuída, mas somente depois de 90 (noventa) dias da última atribuição. Uma licença de software poderá ser reatribuída antes dos 90 (noventa) dias se você retirar o servidor licenciado por defeito permanente no hardware. Se uma licença for reatribuída, o servidor ao qual a licença for reatribuída se tornará o novo servidor licenciado para aquela licença.

3.2 Execução de Instâncias do Software de Servidor. Para cada software licenciado que atribuir ao servidor, você terá o direito de executar qualquer número de instâncias do software de servidor em um OSE físico ou virtual no servidor licenciado em um determinado momento.

3.3 Execução de Instâncias do Software Adicional. Você pode executar ou de outra forma usar qualquer número de instâncias de software adicional listado abaixo em OSEs físicos ou virtuais em qualquer número de dispositivos. Você pode usar o software adicional somente com o software de servidor direta ou indiretamente por meio de outro software adicional.

- Business Intelligence Development Studio
- Compatibilidade com Versões Anteriores das Ferramentas de Cliente
- Conectividade das Ferramentas de Cliente
- SDK (SDK) de Ferramentas de Cliente
- Data Quality Client
- Serviços de qualidade de dados
- Distributed Replay Client
- Distributed Replay Controller
- Ferramentas de Gerenciamento – Básico
- Ferramentas de Gerenciamento – Completo
- Reporting Services – SharePoint
- Complemento Reporting Services para produtos SharePoint
- Master Data Services
- Sync Framework
- SDK de Conectividade de Cliente do SQL
- Manuais Online do SQL Server 2012

3.4 Criação e Armazenamento de Instâncias em Servidores ou Mídia de Armazenamento. Você terá os direitos adicionais especificados a seguir para cada licença de software que adquirir.

(a) Você pode criar qualquer número de instâncias do software de servidor e software adicional.

(b) Você pode armazenar instâncias do software de servidor e software adicional em qualquer um de seus servidores ou mídia de armazenamento.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

(c) Você pode criar e armazenar instâncias do software de servidor e software adicional apenas para exercer seu direito à execução de instâncias do software de servidor nos termos de quaisquer de suas licenças de software conforme descrito (por exemplo, não poderá distribuir instâncias a terceiros).

3.5 Licenças de Acesso para Cliente (CALs).

(a) Atribuição Inicial de CALs. Você deve adquirir e atribuir uma CAL do SQL Server 2012 a cada dispositivo ou usuário que acesse direta ou indiretamente suas instâncias do software de servidor. Uma partição ou um blade do hardware é considerado um dispositivo separado.
- Você não precisa de CALs para quaisquer de seus servidores licenciados executarem instâncias do software de servidor.
- Você não precisa de CALs para até dois dispositivos ou usuários acessarem instâncias do software de servidor apenas para administrar tais instâncias.
- As CALs permitem acessar instâncias de versões anteriores, mas não de versões posteriores do software de servidor. Se você estiver acessando instâncias de uma versão anterior, poderá usar CALs correspondentes àquela versão.

(b) Tipos de CALs. Existem dois tipos de CALs: um de dispositivos e outro de usuários. Cada CAL de dispositivo permite o acesso de um dispositivo, usado por qualquer usuário, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. Cada CAL de usuário permite o acesso de um usuário, usando qualquer dispositivo, a instâncias do software de servidor nos servidores licenciados. É permitido o uso de uma combinação de CALs de dispositivo e de usuário.

(c) Reatribuição de CALs. Você poderá:
- reatribuir permanentemente a CAL de dispositivo de um dispositivo a outro, ou a CAL de usuário de um usuário a outro; ou
- reatribuir temporariamente a CAL de dispositivo a um dispositivo emprestado enquanto o primeiro dispositivo estiver inoperante, ou a CAL de usuário a um trabalhador temporário enquanto o usuário estiver ausente.

REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E/OU DIREITOS DE USO ADICIONAIS.

4.1 Versões alternativas.

O software pode incluir mais de uma versão, como 32-bits e 64-bits. Para cada instância do software que tiver permissão para criar, armazenar e executar, você poderá usar uma das duas versões.

4.2 Instâncias Máximas. O software ou seu hardware pode limitar o número de instâncias do software de servidor que pode ser executado em OSE físico ou virtual no servidor.

4.3 Multiplexação. Hardware ou software usado para:

- estabelecer pool de conexões,
- redirecionar informações, ou
- reduzir o número de dispositivos ou usuários que acessam ou usam diretamente o software

(algumas vezes denominado "multiplexação" ou "pool"), não reduz o número de licenças necessárias de qualquer tipo.

4.4 Proibida a Separação do Software de Servidor. O software de servidor não poderá ser separado para ser usado em mais de um OSE sob uma única licença, salvo quando explicitamente autorizado. Essas condições se aplicarão mesmo se os OSEs estiverem no mesmo sistema de hardware físico.

4.5 Servidor para Superação de Falhas (fail-over). Para qualquer OSE no qual são executadas instâncias do software de servidor, você pode executar até o mesmo número de instâncias passivas para superação de falhas em um OSE separado para suporte temporário. Você poderá executar as instâncias passivas para superação de falhas em outro servidor que não seja o servidor licenciado. No entanto, se você tiver licenciado o software de servidor nos termos da Cláusula 2.2(a) e o OSE em que você executa as instâncias passivas para superação de falhas estiver em um servidor separado, o número de núcleos físicos no servidor separado não poderá ultrapassar o número de núcleos físicos no servidor licenciado e o fator núcleo para os processadores físicos em tal servidor deverá ser o mesmo ou menor que o fator núcleo para os processadores físicos no servidor licenciado. Se tiver licenciado o software de servidor nos termos da Cláusula 2.2(b), o número de threads de hardware usados no OSE separado não poderá ultrapassar o número de threads de hardware usados no OSE correspondente em que as instâncias ativas são executadas.

4.6 Item de Relatório de Mapa do SQL Server Reporting Services. O software pode incluir funções de recuperação de conteúdo como mapas, imagens e outros dados pela interface de aplicativos de programação Bing Maps (ou marca sucessora) ("Bing Maps APIs"). O objetivo desses recursos é criar relatórios exibindo dados além de imagens de mapas, aéreas e híbridas. Se esses recursos estiverem incluídos, você poderá usá-los para criar e visualizar documentos dinâmicos ou estáticos. Isso somente pode ser feito em conjunto com e usando métodos e meios de acesso integrados ao software. Você não pode copiar, armazenar, arquivar ou criar um banco de dados do conteúdo disponível pelas Bing Maps APIs. Você não pode usar os seguintes itens para qualquer fim, mesmo que disponibilizados pelas Bing Maps APIs:

- Bing Maps APIs para fornecer orientação/rota baseada em sensores ou
- quaisquer Dados de Trânsito de Ruas ou Imagens de Vista Panorâmica (ou metadados associados).

Seu uso das Bing Maps APIs e do conteúdo associado também está sujeito aos termos e condições adicionais em go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

4.7 **Programas da Microsoft Incluídos.** O software inclui outros programas da Microsoft listados em http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=231864, que são licenciados pelos termos e condições a eles associados. Você só pode usar esses programas em conjunto com o software aqui licenciado. Se você não aceitar os termos de licença relativa a um programa, não poderá usá-lo.

5 **SERVIÇOS BASEADOS NA INTERNET.** A Microsoft fornece com o software serviços baseados na Internet. Ela pode alterar ou cancelá-los a qualquer momento.

6 **TESTE DE BENCHMARK.** É necessário obter aprovação prévia por escrito da Microsoft para divulgar a terceiros os resultados de qualquer teste de benchmark do software. No entanto, isso não se aplica ao Microsoft .NET Framework (veja abaixo).

7 **SOFTWARE .NET FRAMEWORK.** O software contém o software Microsoft .NET Framework. Este software é parte do Windows. Os termos de licença para o Windows se aplicam ao uso do software .NET Framework

8 **TESTE DE BENCHMARK DO MICROSOFT .NET FRAMEWORK.** O software inclui um ou mais componentes do .NET Framework ("Componentes .NET"). Você poderá executar testes internos de benchmark desses componentes. Você poderá divulgar os resultados de qualquer teste de benchmark dos referidos componentes, desde que cumpra as condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Não obstante qualquer outro contrato firmado com a Microsoft, se você divulgar os referidos resultados de testes de benchmark, a Microsoft terá direito a divulgar os resultados dos testes de benchmark que ela vier a executar de seus produtos concorrentes do Componente .NET aplicável, desde que ela cumpra com as mesmas condições estabelecidas em go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.

9 **ESCOPO DA LICENÇA.** O software é licenciado, ou seja, não é vendido. Este contrato apenas concede alguns direitos de uso do software. A Licenciadora e a Microsoft reservam-se todos os demais direitos. A menos que a legislação aplicável conceda mais direitos independentemente desta limitação, o software poderá ser usado apenas dentro do expressamente permitido neste contrato. Sendo assim, você deverá observar todas as limitações técnicas do software, limitando-se ao seu uso da maneira apenas permitida. Você não pode:

- ignorar nenhuma limitação técnica do software;
- aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o software, exceto se e na medida do expressamente permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
- efetuar mais cópias do software do que o especificado neste contrato ou permitido pela legislação aplicável, apesar desta limitação;
- publicar o software, incluindo quaisquer interfaces de programação de aplicativo incluídas no software, para que outros possam copiar;
- compartilhar ou de outra forma distribuir documentos, textos ou imagens criadas utilizando as funções dos Serviços de Mapeamento de Dados do software;
- alugar, arrendar ou emprestar o software; ou
- usar o software para serviços de host de software comercial.

Você não poderá remover, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer logomarcas, marcas registradas, direitos autorais, marcas d'água digitais ou outras notificações da Microsoft ou de seus fornecedores que estiverem contidas no software, incluindo qualquer conteúdo disponibilizado a você por meio do software.

Os direitos de acesso ao software em qualquer dispositivo não dão direito a implementar patentes da Microsoft ou outra propriedade intelectual da Microsoft no software ou nos dispositivos que acessam aquele dispositivo.

10 **CÓPIA DE SEGURANÇA.** Você poderá realizar uma cópia de segurança (backup) da mídia do software e poderá usá-la apenas para criar instâncias do software.

11 **DOCUMENTAÇÃO.** Qualquer pessoa com acesso válido ao seu computador ou à sua rede interna poderá copiar e usar a documentação para consultas e finalidades internas.

12 **SOFTWARE PROIBIDO PARA REVENDA.** Você não poderá vender software indicado como "NFR" ou "Not for Resale" (Proibido para Revenda).

13 **SOFTWARE DE VERSÃO ACADÊMICA.** Você deverá ser um "Usuário Educacional Qualificado" para usar o software indicado como "Edição Acadêmica" ou "AE" ("Academic Edition"). Se você não estiver certo de sua condição de Usuário Educacional Qualificado, visite www.microsoft.com/education ou contate a afiliada da Microsoft que opera em seu país.

14 **PROVA DE LICENÇA.** Se você adquiriu o software em um disco ou outra mídia, uma etiqueta genuína de Prova de Licença da Microsoft com uma cópia genuína do software identifica o software licenciado. Para que seja válida, essa etiqueta deverá aparecer na embalagem da Microsoft e não poderá ser transferida separadamente. Se você tiver recebido a etiqueta separadamente, ela não terá validade. Você também deve guardar a embalagem que possui a etiqueta para provar que está licenciado a utilizar o software. Para identificar um software genuíno da Microsoft consulte www.howtotell.com.

15 **TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS.** O primeiro usuário do software poderá transferi-lo e transferir este contrato diretamente para outro usuário final como parte de uma transferência do aplicativo integrado do software pronto para o uso ou da suíte de aplicativos ("Solução Unificada") entregue a você por ou em nome da Licenciadora exclusivamente como parte da Solução Unificada. Antes da transferência, o usuário final deverá concordar com a aplicação deste contrato à transferência e ao uso do software. A transferência deverá incluir o software e a etiqueta de Prova de Licença. O primeiro usuário não poderá conservar nenhuma instância do software, a menos que ele também conserve outra licença para o software.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

16 **RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.** O software está sujeito às leis e normas que regulam a exportação nos Estados Unidos. Você deverá cumprir todas as leis e normas nacionais e internacionais aplicáveis ao software. Leis que regulam restrições a destinos, usuários finais e uso final. Para obter informações adicionais, consulte www.microsoft.com/exporting.

17 **ÍNTEGRA DO CONTRATO.** Este contrato e os termos para suplementos, atualizações e serviços baseados na Internet que você usar constituem a íntegra do contrato de software.

18 **EFEITO JURÍDICO.** Este contrato descreve certos direitos legais. Você poderá ter outros direitos nos termos da legislação do seu estado ou país. Você poderá ter direitos inclusive em relação à Licenciadora de quem o software foi adquirido. Este contrato não alterará seus direitos se isso não for permitido nos termos da legislação do seu estado ou país.

19 **NÃO TOLERANTE A FALHAS. O SOFTWARE NÃO É TOLERANTE A FALHAS. A LICENCIADORA DETERMINOU DE MODO INDEPENDENTE COMO USAR O SOFTWARE NO APLICATIVO DE SOFTWARE INTEGRADO OU NA SUÍTE DE APLICATIVOS QUE VOCÊ ESTÁ LICENCIANDO, E A MICROSOFT BASEOU-SE NAS INFORMAÇÕES DA LICENCIADORA PARA CONDUZIR TESTES SUFICIENTES PARA DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DO SOFTWARE PARA USO.**

20 **SEM GARANTIAS DA MICROSOFT. VOCÊ CONCORDA QUE, EM HAVENDO RECEBIDO QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A (A) O SOFTWARE OU (B) O APLICATIVO DE SOFTWARE OU A SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, AS REFERIDAS GARANTIAS SERÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA LICENCIADORA E NÃO SERÃO CONSIDERADAS ORIGINÁRIAS NEM SERÃO EXIGIDAS LEGALMENTE DA MICROSOFT.**

21 **NENHUMA RESPONSABILIDADE DA MICROSOFT POR DETERMINADOS DANOS. NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA POR NENHUM DANO INDIRETO, ESPECIAL, CONSEQUENTE OU EVENTUAL DECORRENTE DE OU RELACIONADO AO USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE OU DO APLICATIVO DE SOFTWARE OU DA SUÍTE DE APLICATIVOS COM A QUAL VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, POR SANÇÕES IMPOSTAS PELO GOVERNO. ESSA LIMITAÇÃO SE APLICARÁ MESMO SE QUALQUER RECURSO FALHAR EM SUA FINALIDADE ESSENCIAL. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A MICROSOFT SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER MONTANTE ACIMA DE US$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA DÓLARES NORTE-AMERICANOS).**

22 **SOMENTE PARA A AUSTRÁLIA. Referências a "Garantia Limitada" são referências à garantia expressa fornecida pela Microsoft. Esta garantia é concedida adicionalmente a outros direitos e recursos garantidos por lei, incluindo seus direitos e recursos, de acordo com as garantias estatutárias nos termos da Lei do Consumidor Australiana.**

Se a Lei do Consumidor Australiana for aplicável a sua compra, o seguinte será aplicável ao seu caso: Nossos bens vêm com garantias que não podem ser excluídas pela Lei do Consumidor Australiana. Você tem o direito de substituição ou reembolso por defeito grave e indenização por qualquer outro dano ou perda razoavelmente previsíveis. Você também terá direito a ter os bens consertados ou substituídos caso os bens não sejam de qualidade aceitável e o defeito não venha a se tornar um defeito grave.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DOCUMENTO 5 - TERMOS DE PASS-THROUGH DOS DIRETÓRIOS

1. AVISOS DE DIREITOS AUTORAIS PARA DIRETÓRIOS DE ENDEREÇO:

País	Fornecedor	Avisos de Direitos Autorais.
Austrália	Australia Post	© Copyright the Australian Postal Corporation 2016. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, adapted or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Australia Post.
Todo o mundo, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Rússia, Grécia	UPU	©UPU, 2015. All rights reserved. The contents of this CD are copyright protected by the UPU. While reproduction of the standards for use by participants in the UPU standards development process is permitted without prior permission from the UPU, neither the standards nor any extract from them may be reproduced, stored or transmitted in any form for any other purpose without prior written permission from the UPU. However, one copy of the CD may be printed and used solely by the individual who purchased the CD as a personal copy. No other copies of the standards may be printed or distributed to others for any other purpose. Requests for permission to reproduce this document for other purposes should be addressed to: Universal Postal Union Standards Programme P.O. Box 312 3000 BERNE 15 SWITZERLAND Tel: + 41 31 350 3111 Fax: + 41 31 350 3110 E-mail: standards@upu.int
Áustria	Österreichische Post	Copyright © Österreichische Post AG – All rights reserved.
Bélgica	Bisnode	This Bisnode Streetreference file (referred to in the contract as “street” and “neighborhood”) is the exclusive property of Bisnode Belgium NV. You acknowledge that Bisnode Belgium is the owner of all copyrights related to this file, and agree that copyright cannot be disputed . These copyrights concern the file itself , the information contained therein , the derivatives, and the use of documents as the primary documents delivered.
Brasil	DataMotion	Datamotion.com.br © Copyright 2016 Data Motion Tecnologia e Serviços LTDA
Canadá	Canada Post	© 2017 Canada Post Corporation

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

China, México, todos os diretórios de geocodificação pelo HERE	HERE	© 2017 HERE
Rep. Tcheca	Ceska posta	© 2016 Česká pošta
Dinamarca	Eniro	The rights to Eniro's card and other material at krak.dk, dgs.dk and eniro.dk, including copyright and trademark rights, belong to Eniro Danmark (Eniro) and content providers. The contents of krak.dk, dgs.dk and eniro.dk we make available for use in accordance with Eniro's guidelines for this. The fact that we make available the material on krak.dk, dgs.dk and eniro.dk will in no case change the rights to the material unless otherwise expressly stated.
Finlândia	Itella	© Posti Group Corporation
França	Mediapost	© MEDIAPOST 2017
Alemanha	Deutsche Post Direkt	© Deutsche Post Direkt GmbH DATAFACTORY STREETCODE © 2017 Deutsche Post AG
Hungria Índia; Geocoding India	Magyar Posta MapMyIndia	© 2017 Magyar Posta Zrt. © Copyright 2017. CE Info Systems Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Irlanda	AnPost	All content © An Post 2017
Japão	MPHPT	Copyright (c) 2008 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
Luxemburgo	Post Luxemburg	© POST Group 2017
NCOA; US National Dir. AIS Main Contract, USPS Cert. Addr. LacsLink; USPS Cert. Addr. DPV; USPS Cert. Addr. Suite Link	USPS	Copyright © 2017 USPS. All Rights Reserved
Países Baixos	Cendris	Unless expressly otherwise agreed between the Parties, the intellectual property rights (including any copyrights) to all products made available to the client under an agreement (including any software, data and databases) will remain in the possession of PostNL Data Solutions and will not be transferred to the client.
Nova Zelândia	New Zealand Post	This document and the information in it is restricted, confidential and proprietary to New Zealand Post, and shall not be used or reproduced for any purpose except with the written consent of New Zealand Post. © NZ POST - Commercial In Confidence © New Zealand Post 2017
Noruega	Bring	Copyright © Posten Norge AS
Portugal	CTT	© 2017 CTT

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Singapore; Taiwan; Turkey; all Geocoding directories by TomTom	TomTom	Copyright © 2017 TomTom International BV. All rights reserved.
Eslováquia	Slovenska POSTA	© 2017 Slovenská pošta Slovenska Posta, a. s. Partizanska cesta c.9 975 99 Banska Bystrica 1
Espanha	DeyDe	® 2016 DEYDE Calidad de Datos. All rights reserved.
Suécia	Postnummernservice	© 2005-2017 POSTNUMMERSERVICE NORDEN ALL RIGHTS RESERVED
Suíça	Schweizerische Post	© 2017 Die Schweizerische Post AG
Reino Unido	Royal Mail	© Royal Mail Group Ltd 2017. All rights reserved

2. ADDRESS DIRECTORY DA AUSTRÁLIA (AUSTRALIAN POSTAL CORPORATION):

1 Interpretação

1.1 Definições

"Contrato"
significa este contrato para o fornecimento e licenciamento da Solução para o Usuário Final e inclui os Anexos.

"Australia Post" significa Australian Postal Corporation, incluindo, quando permitido, todos os funcionários do Australia Post, seus agentes e subcontratados.

"Dia Útil"
significa todos os dias excluindo sábados, domingos ou feriados em Victoria, na Austrália, ou um feriado autorizado pelo Australia Post.

"Reivindicação" significa qualquer alegação, dívida, causa de ação, responsabilidade, reclamação, processo, ação judicial ou demanda de qualquer natureza e decorrente de ato presente ou futuro, fixo ou incerto, real ou contingente, seja por lei, equidade, ao abrigo de normas ou de outra forma.

"Grupo Empresarial" significa grupo de Entidades Jurídicas Isoladas compostas pelo Responsável pelo Grupo Empresarial e até 9 (nove) Subsidiárias designadas (conforme previsto na Lei das Corporações da Austrália) do Responsável pelo Grupo Empresarial.

"Responsável pelo Grupo Empresarial" significa uma Entidade Jurídica Isolada que seja a Empresa Controladora (nos termos definidos na Lei das Corporações da Austrália, de 2001) de cada uma das demais entidades do Grupo Empresarial.

"Lei das Corporações da Austrália"
significa a Lei das Corporações da Austrália (Corporations Act 2001, Cth).

"Usuário Final"
significa uma única Entidade Jurídica ou Responsável pelo Grupo Empresarial autorizado a usar a Solução concedida pela Licenciadora de acordo com este Contrato.

"Direitos de Propriedade Intelectual"
significa todos os direitos de propriedade intelectual incluindo direitos atuais e futuros, registrados ou não registrados relativos a direitos autorais, designs, layouts de circuito, marcas registradas, know-how, informações confidenciais, patentes, invenções, nomes de domínio, descobertas e todos os demais direitos de propriedade intelectual definidos no artigo 2 da convenção que estabelece a Organização Mundial de Propriedade Intelectual de 1967.

"Perda" significa todos os danos, perdas, custos e despesas (incluindo despesas e custos com honorários advocatícios e de demais consultores) sofridos por uma parte.

"Termo Material" significa as cláusulas 3.1c), 3.1d) e 4 deste Contrato.

"Finalidade Permitida"
significa a finalidade permitida conforme definido no Anexo aplicável.

"Informações Pessoais"
possui o significado atribuído no Privacy Act 1988 (Cth) (conforme aditado).

"Dados do Australia Post"
significa cada conjunto de dados fornecidos e licenciados à Licenciadora e licenciado à Licenciada pelo Australia Post, conforme especificado em cada Anexo.

"Legislação relativa à Privacidade"
significa a legislação, os princípios, códigos da indústria e as políticas relativas à coleta, uso, divulgação, armazenamento ou concessão de acesso a Informações Pessoais da Comunidade, estaduais ou territoriais, incluindo, entre outras, o Privacy Act 1988 (conforme aditado periodicamente).

"Finalidade Proibida" significa cada finalidade proibida conforme definido no Anexo aplicável.

"Parte Relacionada (Related Body Corporate)"
possui o significado atribuído na Lei das Corporações da Austrália.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

"Representante"
de uma parte inclui funcionários, agentes, representantes, diretores, consultores, contratados ou subcontratados da parte ou de Parte Relacionada (Related Body Corporate) da parte.
"Entidade Jurídica Isolada"
significa pessoa física, pessoa jurídica ou outra entidade jurídica e, para fins governamentais, Agência individual nos termos definidos na Lei de Gestão e Responsabilidade Financeira, de 1997 ou empresa ou autoridade individual da Comunidade nos termos da Lei de Empresas e Autoridades da Comunidade, de 1997.
"Solução"
significa a solução da Licenciadora (incluindo produtos de software e/ou serviços) que incorpora, reproduz, contém ou utiliza Dados do Australia Post ou de seus trabalhos derivativos e licenciada para o Usuário Final de acordo com o Contrato de Usuário Final.
"Subsidiária" possui o significado atribuído na lei Corporations Act da Austrália.

2 Licença

2.1 A Licenciadora concede ao Usuário Final uma licença não exclusiva, intransferível e revogável pelo prazo de vigência deste Contrato para usar a Solução somente para as Finalidades Permitidas em relação a todos os Anexos aplicáveis de acordo com as condições definidas neste Contrato e o Anexo aplicável, sujeito às condições e restrições especificadas na Finalidade Permitida.

2.2 Se um Anexo incluir outros termos e condições tais termos e condições serão aplicáveis exclusivamente em relação a tal Anexo.

2.3 Todos os direitos não especificamente concedidos ao Usuário Final de acordo com este Contrato são reservados no limite permitido por lei. Sem limitação do previsto na sentença anterior, o Usuário Final não pode usar a Solução para nenhuma Finalidade Proibida. Caso uma finalidade específica se encaixe na definição de Finalidade Permitida e Finalidade Proibida em um Anexo, tal finalidade será considerada Finalidade Proibida para os efeitos de tal Anexo.

2.4 Para evitar dúvidas, o Usuário Final não pode:

a) reproduzir, copiar, modificar, alterar, ceder, distribuir, transferir, sublicenciar, fazer montagem reversa ou compilação reversa, fundir ou de outra forma lidar com, explorar ou comercializar a totalidade ou parte dos Dados do Australia Post (ou direta ou indiretamente permitir ou solicitar que um terceiro os façam), inclusive utilizando os Dados do Australia Post para derivar outras soluções (incluindo software, produtos e/ou serviços), salvo se expressamente previsto em contrário no presente Contrato; e

b) criar um Produto (nos termos definidos a seguir) ou outros trabalhos derivativos dos Dados do Australia Post para comercialização como se fossem seus, salvo se o Produto for exclusivamente para uma das Finalidades Permitidas do Usuário Final. "Produto" significa qualquer coisa produzida pelo Usuário Final que consiste, incorpora ou é criada usando qualquer parte dos Dados do Australia Post e que pode ser produzida de qualquer forma, incluindo qualquer dispositivo, solução, software ou banco de dados, na forma escrita ou produzido eletronicamente.

2.5 Esta cláusula2 (e as Finalidades Proibidas) não proíbe o Usuário Final de divulgar os Dados do Australia Post de acordo com as exigências legais, desde que o Usuário Final utilize todos os meios razoáveis e jurídicos para minimizar a extensão da divulgação dos Dados do Australia Post, exigindo do destinatário a manutenção da confidencialidade dos Dados do Australia Post.

3 Garantias e reconhecimentos

3.1 O Usuário Final representa e garante que:

a) possui plena capacidade, poder e autoridade para celebrar este Contrato;
b) irá cumprir integral e completamente todos os termos e condições deste Contrato);
c) irá utilizar a Solução somente para as Finalidades Permitidas e de acordo com os termos e condições definidos neste Contrato;
d) não irá utilizar a Solução para nenhuma Finalidade Proibida;
e) não fará qualquer representação, declaração ou promessa em relação ao Australia Post, não possuindo autoridade para isso; e
f) não se baseou em nenhuma representação feita pelo Australia Post para celebrar este Contrato.

3.2 Sem limitar a Cláusula 3.1, o Usuário Final reconhece e concorda que, na medida permitida em lei:

a) O Australia Post não faz nenhuma representação nem garantia sobre a precisão, o conteúdo, a integralidade ou a operação dos Dados do Australia Post, nem que sejam livres de vírus;
b) Os Dados do Australia Post não estão completos e podem conter erros; e
c) Os Dados do Australia Post podem incluir dados obtidos de terceiros. O Usuário Final concorda em cumprir todos os termos e condições de terceiros sobre os quais for informado que se aplicam a dados de terceiros referenciados neste Contrato.

4 Confidencialidade e segurança

4.1 O Usuário Final deve assegurar que enquanto a Solução estiver em sua posse ou controle:

a) ele irá fornecer armazenamento adequado e seguro para a Solução; e
b) ele irá usar o mesmo nível de segurança para proteger a Solução que usa para proteger suas próprias informações confidenciais (mas não inferior ao nível de segurança que qualquer pessoa usaria para proteger informações confidenciais);
c) que adota todas as medidas razoáveis necessárias para assegurar que a Solução esteja protegida a todo o tempo contra acesso não autorizado, mau uso, danos ou destruição.

4.2 As disposições da cláusula 4 se aplicam a todas as formas de mídia nas quais a Solução é mantida ou transmitida.

4.3 O Usuário Final deve assegurar que todas as cópias da Solução sejam tratadas de acordo com as orientações da Licenciadora ou do Australia Post.

4.4 Esta cláusula 4 continuará vigente após o término ou a rescisão deste Contrato.

5 Privacidade

5.1 As partes reconhecem que enquanto a Solução não puder, por si só, constituir Informação Pessoal, seu uso poderá tornar a identidade de indivíduos razoavelmente determinável.

5.2 O Usuário Final concorda:

a) que é responsável por assegurar que o exercício de seus direitos previstos neste Contrato e o uso da Solução não infringe a Legislação relativa à Privacidade;
b) em usar ou divulgar as Informações Pessoais obtidas durante o curso deste Contrato somente para os fins deste Contrato;
c) em adotar todas as medidas para assegurar que as Informações Pessoais em sua posse ou controle em relação a este Contrato sejam protegidas contra perda e acesso, uso modificação ou divulgação não autorizados;
d) em não fazer ou se envolver em práticas que violem a Legislação relativa à Privacidade;
e) em notificar imediatamente a Licenciadora caso tenha conhecimento sobre uma violação ou possível violação das obrigações contidas ou mencionadas nesta cláusula seja pelo Usuário Final, Parte Relacionada ou seus Representantes;
f) a cooperar com todas as demandas ou solicitações razoáveis feitas pelo Australia Post com base no exercício das funções do Escritório do Australian Information Commissioner (OAIC) de acordo com a Legislação relativa à Privacidade ou o "Postal Industry Ombudsman" de acordo com a lei "Australian Postal Corporation Act 1989";

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

g) a assegurar que qualquer pessoa que tenha acesso a Informações Pessoais tenha conhecimento e assuma por escrito a obrigação de cumprir a Legislação relativa à Privacidade e demais obrigações previstas nesta cláusula;

h) a cumprir, desde que possível, todas as políticas emitidas pela OAIC de tempos em tempos relativa ao tratamento de Informações Pessoais; e

i) a cumprir todas as orientações fornecidas pelo Australia Post para seguir as recomendações do OAIC ou do "Postal Industry Ombudsman" relacionadas aos atos ou práticas do Usuário Final que o OAIC ou o "Postal Industry Ombudsman" considerem ser violadores das obrigações previstas nesta cláusula.

5.3 Esta cláusula 5 continuará vigente após o término ou a rescisão deste Contrato.

6 Direitos de Propriedade Intelectual

6.1 O Usuário Final concorda que todos os Direitos de Propriedade Intelectual contidos nos Dados do Australia Post são e devem, permanecer de propriedade do Australia Post ou de suas licenciadoras.

6.2 O Usuário Final deverá notificar a Licenciadora assim que possível ao tomar conhecimento de violação real, suspeita ou prevista de Direitos de Propriedade Intelectual na Solução ou nos Dados do Australia Post.

6.3 O Usuário Final deve prestar toda a assistência à Licenciadora e/ou ao Australia Post em relação a qualquer violação real, suspeita ou prevista mencionada nesta cláusula 6.2.

6.4 Se um terceiro fizer uma Reivindicação contra o Usuário Final alegando que a Solução viola seus Direitos de Propriedade Intelectual o Usuário Final deverá imediatamente permitir que a Licenciada (ou o Australia Post, se o Australia Post quiser) o direito de controlar a defesa de tal reivindicação e todas as negociações de acordo a ela relacionadas.

6.5 Esta cláusula 6 continuará vigente após o término ou a rescisão deste Contrato.

7 Auditoria

7.1 O Usuário Final deve fornecer ao Australia Post e/ou a seus agentes acesso acompanhado, mediante notificação prévia com prazo razoável, durante o período entre 9 h e 17 h, a suas instalações, contas e registros pertinentes ao Contrato, com a finalidade de verificação e monitoramento das obrigações do Usuário Final nos termos do Contrato ("Auditoria") e prestará toda cooperação e auxílio razoáveis em relação à Auditoria.

7.2 Se for identificado (através de auditoria ou por outro motivo) que o Usuário Final descumpriu uma obrigação prevista neste Contrato, sem limitar outros direitos ou remédios, mediante solicitação da Licenciadora, o Usuário Final deverá imediatamente adotar todas as etapas necessárias para retificar e/ou solucionar tal inconformidade.

7.3 O custo de qualquer Auditoria realizada nos termos da cláusula 7.1 deverá ser suportado pelo Australia Post, salvo se a Auditoria revelar uma violação material pelo Usuário Final de suas obrigações previstas neste Contrato. Nesse caso o Australia Post terá direito de ser reembolsado pelo Usuário Final por todos os custos razoáveis de Auditoria (incluindo taxas de agentes), devendo o Usuário Final reembolsar o Australia Post dentro de 20 (vinte) Dias Úteis após tal solicitação.

7.4 Para evitar dúvidas, uma "violação material" para os fins desta Cláusula 7 inclui, entre outros, qualquer violação da Cláusula 6 relacionada aos Direitos de Propriedade Intelectual do Australia Post ou qualquer violação deste Contrato.

7.5 Se o Usuário Final não conceder acesso ao Australia Post e/ou a nenhum de seus agentes para os fins de uma Auditoria, de acordo com esta cláusula 7 o Usuário Final deverá pagar ao Australia Post todos os custos por ele incorridos em conexão com tal tentativa de Auditoria dentro de vinte (20) Dias Úteis a partir da data da fatura do Australia Post aplicável, e o Australia Post pode, mediante notificação por escrito, suspender imediatamente o fornecimento e o uso da Solução pelo Usuário Final.

8 Responsabilidade

Australia Post não se responsabiliza

8.1 Na medida do permitido pela legislação, o Australia Post não se responsabiliza perante o Usuário Final por qualquer Reivindicação ou Perda sofrida ou que possa vir a sofrer como resultado ou em conexão com este Contrato , e o Usuário Final isenta e irrevogavelmente libera o Australia Post de eventuais responsabilidades relativas a tais Reivindicações e Perdas.

8.2 A Cláusula 8.1 não se aplica a nenhuma Reivindicação ou Perda sofrida pelo Usuário Final originada de fraude ou má conduta do Australia Post.

8.3 Sem limitar a cláusula 8.1, de acordo com o permitido pela legislação, o Australia Post não se responsabiliza perante o Usuário Final por perda de lucros, receita ou negócios, perdas indiretas, consequenciais, especiais ou incidentais sofridas ou incorridas pelo Usuário Final originadas ou relacionadas a este Contrato, seja por contrato, ato ilícito, equidade ou de outra forma. Esta exclusão é aplicável mesmo se essas Perdas puderem ser razoavelmente previstas em relação a ambas as partes como resultado provável de qualquer violação no momento da celebração deste Contrato.

Indenização

8.4 O Usuário Final deve defender e indenizar todas as Licenciadoras, o Australia Post e seus Representantes (os indenizados) em relação a todas as Perdas sofridas ou incorridas desde que tais Perdas sejam sofridas como resultado direto ou indireto de:

a) qualquer violação de Termo Material pelo Usuário Final ou seus Representantes;

b) ato ilegal praticado pelo Usuário Final ou seus Representantes em relação a este Contrato;

c) doença, lesão ou morte de pessoas causadas ou relativas à implementação deste Contrato na medida em que forem causadas por negligência, ato ilícito ou omissão do Usuário Final ou de seus Representantes; ou

d) qualquer perda ou dano a bens materiais ou pessoas causados ou relativas à implementação deste Contrato na medida em que forem causadas por negligência, ato ilícito ou omissão do Usuário Final ou de seus Representantes;

salvo se a Perda for causada diretamente por negligência, fraude, dolo, ato ilícito ou omissão das pessoas indenizadas.

8.5 Esta cláusula 8 continuará vigente após o término ou a rescisão deste Contrato.

9 Suspensão e rescisão

9.1 A Licenciadora pode limitar, suspender ou rescindir os direitos do Usuário Final previstos neste Contrato a qualquer momento mediante notificação quando e pela duração durante o qual:

a) o Usuário Final descumprir (ou alegadamente, mediante evidências razoáveis, estiver descumprindo) qualquer lei da Comunidade ou de um Estado ou Território;

b) o Usuário Final violar os termos do Contrato e o descumprimento não for sanado no prazo de 14 dias após o recebimento de notificação enviada pela Licenciadora especificando a violação e de sua intenção de rescindir o Contrato em razão de tal violação; ou

c) o Usuário Final cometer uma violação material do Contrato que não seja capaz de remediar; ou

d) na opinião razoável da Licenciadora, o Usuário Final agir de determinado modo ou fornecer uma Solução que possui o efeito ou tem potencial de prejudicar a reputação do Australia Post que não for sanada em até 14 dias após o recebimento de notificação pelo Australia Post ou a Licenciadora especificando os problemas; ou

e) o direito licenciado concedido pelo Australia Post à Licenciadora para o licenciamento dos Dados do Australia Post forem suspensos ou rescindidos.

9.2 O Usuário Final reconhece que a Licenciadora pode exercer seus direitos previstos na cláusula 9.1 de acordo com as instruções do Australia Post.

9.3 A rescisão, desistência ou término deste Contrato por qualquer motivo não extingue ou de outra forma afeta:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

a) quaisquer direitos de qualquer uma das partes contra a outra cumulados antes da rescisão, desistência ou término que permanecem não cumpridos; ou

b) todas as demais disposições deste Contrato que são expressamente definidas para sobreviver, ou que por natureza, devam sobreviver à rescisão, desistência ou término deste Contrato.

9.4 Se o presente Contrato sofrer desistência, rescisão ou expirar, por qualquer motivo, a disposição a seguir será aplicada não obstante tal desistência, rescisão ou término, e o Usuário Final deverá deixar de utilizar a Solução e os Dados do Australia Post e comprometer-se a destruir todas as cópias, reproduções ou adaptações da Solução e dos Dados do Australia Post, ou partes extraídas dos mesmos mantidas ou controladas por ele e, imediatamente após a solicitação por escrito da Licenciadora, entregar uma declaração legal feita por um representante autorizado do Usuário Final, confirmando que todas as cópias, reproduções ou adaptações da Solução e dos Dados do Australia Post foram destruídas.

10 Variação

10.1 De acordo com o contrato celebrado entre a Licenciadora e o Australia Post através do qual a Licenciadora recebe uma licença para os Dados do Australia Post, o Australia Post se reserva o direito de variar os termos daquele contrato de tempos em tempos em determinadas circunstâncias. Na medida em que essas variações exigem uma variação correspondente dos termos do presente Contrato, a Licenciadora poderá fazê-lo, desde que notifique por escrito e antecipadamente o Usuário Final sobre essa variação (levando em conta o período de notificação recebida pela Licenciadora). O Usuário Final compromete-se a adotar todas as medidas (inclusive a execução e assinatura de aditivos e acordos de reformulação) razoavelmente exigidas pela Licenciada para formalizar e dar efeito a toda e qualquer variação feita pela Licenciadora nos termos desta cláusula 10.1.

11 Mudanças na legislação

11.1 Não obstante qualquer outra disposição deste Contrato, o Usuário Final reconhece e concorda que o Australia Post e/ou a Licenciadora devem cumprir todas as políticas governamentais e/ou legislação futuras que impõem restrições ou limitações vinculativas ao uso pelo Australia Post ou pela Licenciadora dos Dados do Australia Post, incluindo quaisquer restrições ou limitações relativas ao fornecimento de Dados do Australia Post ou dos seus elementos a qualquer pessoa. Os termos deste Contrato e os contratos do Usuário Final com todas as demais partes serão modificados em conformidade.

12 Responsável pelo Grupo Empresarial

12.1 Esta cláusula 12 será aplicada se o Usuário Final for o Responsável pelo Grupo Empresarial.

12.2 O Grupo Empresarial para os fins deste Contrato consiste em entidades identificadas por escrito como entidades do Grupo Empresarial. A Licenciada deverá identificar as entidades (no máximo 10 (dez) no total, incluindo o Responsável pelo Grupo Empresarial) que formam o Grupo Empresarial.

12.3 O Usuário Final deverá assegurar e garantir que:

a) cada entidade do Grupo Empresarial seja uma Subsidiária do Usuário Final durante todo o período de vigência deste Contrato; e

b) cada entidade do Grupo Empresarial seja uma Entidade Jurídica Isolada.

12.4 O Usuário Final poderá autorizar todo ou qualquer membro do Grupo Empresarial a desfrutar do benefício da licença a ele concedido ao Usuário Final nos termos da cláusula 2, sob estas condições:

a) o Usuário Final deverá exigir de todos os membros do Grupo Empresarial o cumprimento deste Contrato e a não omissão de nenhum ato que, quando realizado pelo Usuário Final, caracterizaria violação do presente Contrato;

b) o Usuário Final se responsabilizará por todos os atos e omissões de membros do Grupo Empresarial como se fossem atos e omissões do próprio Usuário Final; e

c) todo e qualquer uso que os membros do Grupo Empresarial fizerem da Solução e dos Dados do Australia Post será considerado uso feito pelo Usuário Final.

13 Relacionamento com o Australia Post

a) A Licenciadora administra, em seu próprio benefício e em benefício do Australia Post, todos os dispositivos deste Contrato referentes ao Australia Post, podendo exigir o cumprimento dos dispositivos em nome do Australia Post.

14 Disposições gerais

14.1 O Usuário Final não pode, sem o consentimento prévio e por escrito da Licenciadora, consentimento este que pode ser concedido ou negado a seu exclusivo critério, atribuir ou subcontratar seus direitos e obrigações previstos neste Contrato.

14.2 A Licenciadora administra, em seu próprio benefício e em benefício do Australia Post, todos os dispositivos deste Contrato referentes ao Australia Post, podendo exigir o cumprimento dos dispositivos em nome do Australia Post.

O Contrato está sujeito às leis de Victoria, Austrália e as parte se submetem à jurisdição não exclusiva da comarca de Victoria, Austrália e de suas cortes de apelação.

3. AUSTRIA ADDRESS DIRECTORY (ÖSTERREICHISCHE POST):

Este produto não pode ser usado pelas Licenciadas que realizam negócios na área de publicação de endereços e prestação de serviços.

As Licenciadas têm permissão de uso do produto apenas para finalidades internas. Este produto não pode ser usado pelas Licenciadas que realizam negócios na área de publicação de endereços e prestação de serviços. Uma Licenciada que realize negócios nessa área é responsável por obter uma licença válida diretamente com o fornecedor.

As Licenciadas têm permissão de uso do produto apenas para finalidades de validação interna. As Licenciadas não têm permissão de uso dos dados para fornecer quaisquer serviços a qualquer outra pessoa jurídica. Se uma Licenciada desejar fornecer serviços a qualquer outra pessoa jurídica,

a Licenciada será responsável por obter uma licença válida diretamente com o fornecedor. Qualquer uso de qualquer outra pessoa jurídica exige uma licença separada.

4. CANADÁ (CANADA POST)

1. A **Licenciada** reconhece que de acordo com o Contrato do qual este documento Direitos de Uso de Software, Documento 5, constitui parte integrante (doravante denominado "Contrato"), a **Licenciada** foi licenciada para usar os produtos da SAP, **Produtos com Valor Agregado Autorizados**, como base para desenvolver um produto com maior valor agregado ("Produto com Maior Valor Agregado") para os fins de (a) sublicenciamento do Produto com Maior Valor Agregado para usuários que não possuem direitos adicionais de distribuição e sublicenciamento ou (b) fornecer serviços de valor agregado usando o Produto com Maior Valor Agregado que não podem ser fornecidos pelos **Produtos de Valor Agregado Autorizados**, ou ambos os itens (a) e (b). A **Licenciada** reconhece também que os componentes de dados dos **Produtos de Valor Agregado Autorizados** ou os dados dos arquivos necessários para usar os **Produtos de Valor Agregado**

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Autorizados foram adquiridos pela SAP de terceiros e que, em relação a esses fornecedores terceirizados de dados, a SAP é uma licenciada e a **Licenciada** é uma sublicenciada (os componentes de dados ou arquivos de dados serão doravante denominados "Conteúdo Licenciado").

Um dos fornecedores terceirizados é o Canada Post Corporation ("Canada Post") que concedeu à SAP certos direitos em relação a certos Dados do Canada Post ("Dados CP Licenciados") sob os quais a SAP pode incluir Dados CP Licenciados, no todo ou em parte, no Conteúdo Licenciado e distribuir às suas sublicenciadas do Produto de Maior Valor Agregado sujeito à anuência prévia da sublicenciada (neste caso da **Licenciada**) aos termos e condições definidos nestes Termos Mínimos de Proteção.

2. A **Licenciada** reconhece que o Canada Post é o proprietário dos Dados do Canada Post. A **Licenciada** reconhece que é licenciada a usar os Dados CP Licenciados somente em conjunto com os **Produtos de Valor Agregado Autorizados** e com os Produtos de Maior Valor Agregado. A **Licenciada** reconhece que só pode conceder a terceiros direitos de uso do Produto CP Licenciado em conjunto com o Produto de Maior Valor Agregado. Sem limitar a generalidade do disposto anteriormente, a **Licenciada** não está autorizada a distribuir Dados CP Licenciados de modo autônomo ou para uso com outros produtos além do Produto de Maior Valor Agregado.

3. A **Licenciada** reconhece e concorda em enviar notificação às partes para as quais distribui o Produto de Maior Valor Agregado informando que os danos que o Canada Post vier a incorrer como resultado de uso de dados desatualizados para preparação de itens de correio pelas partes incluem custos que o Canada Post possa incorrer no processamento e entrega de tais itens. Tais custos incluem, entre outros, os incorridos pelo Canada Post

(i) para o reendereçamento manual e nova separação de correio que foi excluído do fluxo de processamento normal de correio pois foi endereçado com um endereço inválido, com elemento Postal Code^{OM} inválido ou

(ii) se o correio tiver sido entregue no endereço errado como resultado de endereçamento com endereço inválido ou com elemento Postal Code^{OM} inválido, o custo de separação, processamento e entrega original do correio, bem como as taxas extras incorridas pelo reendereçamento manual e nova separação do correio.

(Postal Code é uma marca oficial do Canada Post.)

4. Para reduzir o risco de danos sofridos pelo Canada Post como resultado de dados expirados usados para a preparação de correio e considerando que os Dados CP Licenciados serão distribuídos como componente do Conteúdo Licenciado, a **Licenciada** concorda:

(a) em não distribuir o Conteúdo Licenciado até que a **Licenciada** tenha implementado medidas de segurança para reduzir o risco de "scraping de dados" ou "downloads de dados em pacote"; a **Licenciada** concorda em se manter a par de desenvolvimentos de tecnologia e de atualizar as medidas de segurança implementadas para reduzir tais riscos à medida que as tecnologias aperfeiçoadas se tornem disponíveis ao longo do tempo, e

(b) em assegurar que as partes para as quais os Dados CP Licenciados são distribuídos, seja como componente do Produto de Maior Valor Agregado ou como componente de um arquivo de dados a ser usado em conjunto com um Produto de Maior Valor Agregado, sejam informadas que os dados não podem ser usados para fins de preparação de correio e que esta proibição se aplica, sem limitação, a cada um dos seguintes itens:

(i) endereçamento de correio;

(ii) pré-separação de correio;

(iii) preparação de correio para entrega, não endereçado pelo proprietário do imóvel.

5. A **Licenciada** também reconhece que se vier a desenvolver qualquer produto que utilize dados para os quais a fonte original dos dados seja o Canada Post e cujo produto tenha como finalidade uma das finalidades listadas nas cláusulas 4(b) (i), (ii) ou (iii), a **Licenciada** não terá direito de distribuir o produto ou de oferecer serviços relativos ao produto, salvo se a **Licenciada** tiver direito válido para fazê-lo assegurado por contrato celebrado entre a **Licenciada** e o Canada Post.

6. A **Licenciada** concorda em incluir

(a) na cópia física ou eletrônica dos contratos de licença, onde a **Licenciada** representa e garante que irá acompanhar todas as cópias do Produto de Maior Valor Agregado e do Conteúdo Licenciado distribuído pela **Licenciada** que contenham Dados CP Licenciados, e

(b) na tela de inicialização do Produto de Maior Valor Agregado e nos termos e condições de uso postados em qualquer site pelo qual o usuário possa acessar o Produto de Maior Valor Agregado,

uma notificação informando que o Produto de Maior Valor Agregado contém dados copiados mediante licença concedida pelo Canada Post Corporation e indicando a data do arquivo de dados do Canada Post Corporation (ou a data do arquivo de dados mais antigo do Canada Post Corporation, se houver mais de um) a partir do qual os dados foram copiados. Quando o idioma do produto da **Licenciada** for o francês, a **Licenciada** deverá usar a versão francesa da notificação *pro forma*

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

definida a seguir, mas se o produto estiver em idioma que não seja o inglês ou o francês, a **Licenciada** deverá incluir notificação equivalente, porém no idioma aplicável. Cada notificação deve ser adequada à informação aplicável substituindo as instruções "**[Inserir...]**"/ « **[Indiquez...]** » « **[Insérez...]** » pelas informações contempladas:

> "Este **[Inserir a referência adequada à mídia, ou seja, disquete, fita, etc.]** contém dados copiados sob licença do Canada Post Corporation. O arquivo do Canada Post Corporation do qual estes dados foram copiados é datado de **[Inserir a data]**."

Versão francesa da notificação *pro forma*

> "**[Indiquez le support approprié, c'est-à-dire «Cette disquette», « Cette bande magnétique», etc.]** contient des données qui ont été reproduites avec l'autorisation de la Société canadienne des postes. Le fichier de la Société canadienne des postes d'où proviennent ces données est daté du **[Insérez la date]**."

7. A **Licenciada** reconhece que os Dados CP Licenciados são licenciados para a **Licenciada** no estado em que se encontram e o Canada Post não concede garantias ou representações em relação aos Dados CP Licenciados, expressas ou implícitas, originadas de lei ou de outra forma, incluindo, entre outras, garantias de eficácia, integralidade, precisão ou adequação para um fim específico. A **Licenciada** deve incluir um dispositivo em seus termos de uso exigindo que o usuário dos Dados CP Licenciados reconheça que os Dados CP Licenciados são licenciados no estado em que se encontram e que o Canada Post não concede garantias ou representações em relação aos Dados CP Licenciados, expressas ou implícitas, originadas de lei ou de outra forma, incluindo, entre outras, garantias de eficácia, integralidade, precisão ou adequação para um fim específico.

8. Nem a SAP nem o Canada Post serão responsabilizados em relação a reivindicações alegando perdas, lesões ou danos, diretos ou indiretos, que possam ser resultantes da posse pela **Licenciada** ou de seus usuários dos Dados CP Licenciados. Nem a SAP nem o Canada Post serão responsabilizados de qualquer forma pela perda de receita ou de contratos ou por qualquer perda consequencial de qualquer tipo resultante de defeitos nos Dados CP Licenciados.

9. A **Licenciada** deverá indenizar o Canada Post e seus executivos, funcionários e agentes por todas as reivindicações de qualquer tipo que alegam perdas, custos, despesas, danos ou lesões (incluindo lesões resultantes em mortes) originadas a partir da posse ou do uso do Conteúdo Licenciado pela **Licenciada**. A **Licenciada** incluirá um dispositivo em seus termos de uso exigindo que o usuário dos Dados CP Licenciados indenize o Canada Post e seus executivos, funcionários e agentes em todas as ações ajuizadas sob a alegação de perdas, custos, despesas, danos ou lesões (incluindo lesões resultantes em mortes) decorrentes da posse ou do uso do Conteúdo CP Licenciado.

5. FINLÂNDIA

Descrição do Serviço e Termos de Uso de Finland POSTAL CODE SERVICES fornecidos pela Itella

Data de início de vigência: 1º de janeiro de 2013

1. SERVIÇOS

Os serviços consistem em sistema de código postal e informações básicas e alteradas contidas em arquivos de endereços residenciais em formato fixo.

2. TERMOS DE USO DOS SERVIÇOS

Os seguintes termos de uso se aplicam ao serviço.

2.1 USO DOS SERVIÇOS

As informações fornecidas serão sempre baseadas nas informações incluídas no sistema de código postal da Itella. Os dados do sistema são baseados em informações fornecidas à Itella por municipalidades e informações de código postal atualizadas pela Itella. A Itella não verifica as informações recebidas de municipalidades.

A Itella fornece as informações disponíveis para canais self-service.

2.2 RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

O cliente é responsável por recuperar o material de código postal, desempacotar os arquivos, manipular e usar o material, e atualizar seus sistemas.

O cliente será responsável por assegurar que, ao divulgar o material a terceiros, estes também recebam a descrição do serviço e os termos de uso atualizados.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

2.3 RESPONSABILIDADES DA ITELLA

A Itella é responsável por disponibilizar informações atualizadas para recuperação no prazo estabelecido na descrição do serviço, a menos que estabelecido posteriormente de outra forma nesta cláusula. A Itella não é responsável por danos causados por atraso, alteração ou perda de dados em virtude de falha de equipamento, interrupção de comunicações e sistemas, ou outras razões similares.

A Itella não garante a integridade e o teor das informações. Pode haver erros nas informações ocasionados por alterações recorrentes ou por alterações relatadas pela parte. A Itella não é responsável por erros nas informações não causados por negligência da Itella.

A Itella não é responsável pelas obrigações do usuário das informações para com terceiros.

A Itella não é responsável pela disponibilidade ininterrupta dos canais de serviços ou pela frequência de atualização das informações.

2.4 LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nos serviços, as informações sobre Åland Islands são apenas de código postal sem dados de endereço.

Os serviços contêm informações de códigos postais públicos.

6. ADDRESS DIRECTORY NA ALEMANHA (DEUTSCHE POST DIREKT):

As Licenciadas não têm permissão para usar os dados para fornecer qualquer serviço a qualquer outro terceiro. As Licenciadas não têm permissão particularmente para distribuir o produto. As Licenciadas podem usar os dados apenas para finalidades de validação interna. As Licenciadas não têm permissão de uso dos dados para fornecer quaisquer serviços a qualquer outra pessoa jurídica. Caso a Licenciada queira fornecer serviços a qualquer outra pessoa jurídica, ela será responsável por obter uma licença válida diretamente com o fornecedor. Qualquer uso de qualquer outra pessoa jurídica exige uma licença separada. As Licenciadas não têm permissão para distribuir o produto.

7. HERE MAP DATA BY HERE (HERE):

Os dados ("Dados") são fornecidos apenas para uso interno da Licenciada e não para revenda. Eles são protegidos por direitos autorais e estão sujeitos aos termos e condições a seguir que são aprovados de um lado por você e de outro pela HERE e por Fornecedores da HERE.

© 2008 HERE. All rights reserved.

Os Dados de áreas do Canadá contêm informações obtidas com permissão das autoridades canadenses, inclusive: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase© Department of Natural Resources Canada

HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information.

©United States Postal Service® 2008. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Escopo de Uso. A Licenciada concorda em usar estes Dados juntamente com as Aplicações SAP exclusivamente para as finalidades de operação da empresa para as quais a Licenciada foi licenciada e não para um bureau de serviços, time-sharing ou outras finalidades semelhantes. Da mesma forma, porém sujeita às restrições definidas nos próximos parágrafos, a Licenciada poderá copiar os Dados apenas quando necessário para uso corporativo, com o objetivo de (i) visualizar e (ii) salvá-los, não podendo remover nenhum aviso exibido sobre direitos autorais nem modificar de alguma forma os Dados. A Licenciada concorda em não reproduzir, copiar, modificar, descompilar, desmontar ou realizar engenharia reversa de outra forma em qualquer parte desses Dados, e não pode transferir nem distribuir os dados de nenhuma forma, exceto para suas afiliadas, para qualquer finalidade, exceto na medida permitida por lei. Os conjuntos de vários discos podem ser transferidos ou vendidos apenas como conjunto completo fornecido pela SAP e não como subconjunto desses discos.

Restrições. Exceto quando a Licenciada tiver sido especificamente licenciada pela SAP para tanto e sem limitação do parágrafo anterior, a Licenciada não poderá (a) usar estes Dados com quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados ou conectados de outra maneira ou em comunicação com veículos, com capacidade de navegação, posicionamento, despacho, orientação de rotas em tempo real, gerenciamento de frota ou aplicativos semelhantes em veículos ou (b) com ou em comunicação com quaisquer dispositivos de posicionamento ou com quaisquer dispositivos eletrônicos móveis ou sem fio, ou dispositivos de computador, incluindo sem limitação, telefones celulares, palmtops e computadores de mão, pagers e assistentes digitais pessoais ou PDAs.

Aviso. Os Dados podem conter informações inexatas ou incompletas devido a passagem do tempo, circunstâncias alteradas, fontes usadas e natureza da coleta de dados geográficos abrangentes, cada uma delas podendo produzir resultados incorretos.

Sem Garantia. Estes Dados são fornecidos "no estado em que se encontram" e a Licenciada concorda em usá-los por seu próprio risco. A HERE e os FORNECEDORES DA HERE não oferecem garantias, nem prestam declarações de nenhuma espécie, expressas ou implícitas, por força de lei ou de outra forma, inclusive, entre outros, quanto a conteúdo, qualidade, exatidão, inteireza, eficácia, confiabilidade, adequação a determinada finalidade, utilidade, uso ou resultados a serem obtidos desses Dados, ou nem quanto a operação ininterrupta ou sem erros dos Dados ou do servidor.

Isenção de Garantias: a HERE e os FORNECEDORES DA HERE ISENTAM-SE DE QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DE QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A DETERMINADA FINALIDADE OU NÃO VIOLAÇÃO. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem determinadas exclusões de garantia, sendo assim, as exclusões supra especificadas talvez não se apliquem ao seu caso.

Isenção de Responsabilidade: A HERE E OS FORNECEDORES DA HERE NÃO SE RESPONSABILIZAM: EM RELAÇÃO A QUALQUER REIVINDICAÇÃO, DEMANDA OU AÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA CAUSA DA REIVINDICAÇÃO, DEMANDA OU AÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUALQUER PERDA, LESÃO OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DO USO OU DA POSSE DAS INFORMAÇÕES; OU POR QUALQUER PERDA DE LUCRO, RECEITA, CONTRATOS OU ECONOMIAS, OU QUALQUER OUTRO DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENTE, RESULTANTE DO USO PELA LICENCIADA OU DA INCAPACIDADE DE USAR ESTAS INFORMAÇÕES, DE QUALQUER DEFEITO NAS INFORMAÇÕES, OU DO DESCUMPRIMENTO DESTES TERMOS OU CONDIÇÕES, SEJA EM UMA AÇÃO EM CONTRATO OU ATO ILÍCITO OU COM BASE EM UMA GARANTIA, MESMO QUE O CLIENTE OU SUAS LICENCIADORAS TENHAM SIDO AVISADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem determinadas exclusões de responsabilidade ou limitação de danos, sendo assim, as exclusões supra especificadas talvez não se apliquem à Licenciada.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Indenização: a Licenciada deverá indenizar e proteger a HERE e os Fornecedores da HERE, incluindo a Rainha, o Canada Post e o Departamento de Recursos Naturais do Canadá e seus oficiais, funcionários e agentes: de e contra qualquer reivindicação, demanda ou ação, independentemente da natureza da causa da reivindicação, demanda ou ação alegando perda, despesas, danos ou lesões (incluindo lesões que resultem em morte) causados pelo uso ou posse dos dados ou Dados.

Usuários Finais do Governo. Se os Dados estiverem sendo adquiridos por ou em nome do governo dos Estados Unidos, ou de qualquer outra entidade que esteja buscando ou solicitando direitos semelhantes àqueles normalmente reivindicados pelo governo dos Estados Unidos, os Dados serão um "item comercial", de acordo com a definição dada para aquele termo na 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, sendo licenciados de acordo com estes Termos de Pass-Through, e cada cópia dos Dados entregues ou fornecidos de outra forma será marcada e incorporada conforme seja apropriado à seguinte "Notificação de Uso" e será tratada de acordo com tal Notificação:

Notificação de Uso

Nome do Contratado (Fabricante/Fornecedor): HERE

Endereço do Contratado (Fabricante/Fornecedor): 425 W. Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Esses Dados são um item comercial definido na FAR 2.101 e estão sujeitos a estes Termos de Usuário Final de acordo com os quais esses Dados foram fornecidos.

© 2008 HERE – All rights reserved.

Os Dados poderão incluir ou refletir os dados das licenciadoras, inclusive da Rainha, do Canada Post e do Departamento de Recursos Naturais do Canadá. Os dados são licenciados no estado em que se encontram. As licenciadoras, inclusive a Rainha, o Canada Post e o Departamento de Recursos Naturais do Canadá, não asseguram, declaram nem garantem a respeito dos dados, seja explícita ou implicitamente, por questões legais ou de outra forma, inclusive, entre outras características, a eficácia, integridade, precisão ou adequação para alguma finalidade específica.

As licenciadoras, inclusive a Rainha, o Canada Post e o Departamento de Recursos Naturais do Canadá, não serão responsabilizadas em nenhum processo, demanda ou ação judicial, independentemente da natureza da causa do processo, da demanda ou da ação judicial sob alegação de perdas, lesões ou danos, diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou da posse dos dados ou Dados. As licenciadoras, inclusive a Rainha, o Canada Post e o Departamento de Recursos Naturais do Canadá, não serão em nenhuma hipótese responsabilizadas por perda de receitas ou contratos, ou qualquer outra perda consequente e resultante de qualquer defeito nos dados ou Dados.

O Usuário Final deverá indenizar e proteger as licenciadoras, inclusive a Rainha, o Canada Post e o Departamento de Recursos Naturais do Canadá, e seus oficiais, funcionários e agentes de e contra qualquer processo, demanda ou ação judicial, independentemente da natureza da causa do processo, da demanda ou da ação judicial, sob alegação de perda, custos, despesas, danos ou lesões, inclusive, lesões resultantes em morte, decorrentes do uso ou da posse dos dados ou Dados.

Se os Dados de países adicionais forem incluídos ou distribuídos com os produtos de software da SAP, ou a Licenciada usar dados de países relevantes, as seguintes notificações de termos/direitos autorais de fornecedor serão incluídas nos Termos da Licenciada conforme aplicável:

Território	Notificação
Austrália	”Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).“
Áustria	“© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”
Croácia, Chipre, Estônia, Látvia, Lituânia, Moldávia, Polônia, Eslovênia e/ou Ucrânia	“© EuroGeographics”
França	The following notice must appear on all copies of the Data, and may also appear on packaging: “source: © IGN 2009 – BD TOPO ®”
Alemanha	“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen” or “Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.”
Grã-Bretanha	“Based upon Crown Copyright material.”
Grécia	“Copyright Geomatics Ltd.”
Hungria	“Copyright © 2003; Top-Map Ltd.”
Itália	“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Noruega	“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”
Portugal	“Source: IgeoE – Portugal”
Espanha	“Información geográfica propiedad del CNIG”
Suécia	“Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”
Suíça	“Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.“

8. MÉXICO:

Os termos e condições do provedor de dados HERE especificados na Cláusula 7 deste Documento 5, "HERE map data by HERE (HERE)" aplicam-se aos Termos de Pass-Through para Diretório do México.

9. HOLANDA (CENDRIS):

Para efeitos destes termos de pass-through de terceiros de Address Directory da Holanda, "Usuário Final” ou “Usuário Final Corporativo” significa comprador do Pacote (seja diretamente de uma empresa da SAP ou por meio de um revendedor), sendo a pessoa jurídica que firmar o contrato de licenciamento de software com uma empresa da SAP ou um revendedor, para uso do Pacote internamente e/ou internamente por suas afiliadas. "Tabela de Códigos Postais e Produtos Suplementares" significa o arquivo com todas as cidades/municípios, ruas e códigos postais da Holanda, com os respectivos números ou série de números residenciais, e "Produtos Adicionais" significa produtos de suporte ao uso da Tabela de Códigos Postais".

O Usuário Final fica autorizado a usar o Pacote apenas para uso interno.

O Usuário Final fica proibido de entregar a terceiros o Arquivo de Endereços e os Códigos Postais e/ou Produtos Adicionais, quer estejam ou não integrados ao Pacote.

10. NOVA ZELÂNDIA (NEW ZEALAND POST):

Esta seção contém os termos e condições especificados pelo New Zealand Post em relação ao uso do Arquivo de Endereços Postais do New Zealand Post como parte do software fornecido a você pela SAP. As definições usadas nesta seção se aplicam somente a esta seção. Em caso de conflito entre os termos definidos nesta seção e os termos definidos no corpo deste documento de Direitos de Uso os termos definidos nesta seção deverão prevalecer somente em relação ao uso do Arquivo de Endereços Postais do New Zealand Post.

Definições

Nesta seção:

Dados significa o Arquivo de Endereços Postais detalhado em www.nzpost.co.nz/sendright, com as respectivas alterações periódicas.

Documentação significa qualquer usuário e documentação técnica fornecidos pelo New Zealand Post com os Dados para assegurar que a SAP, os Usuários Finais ou seus funcionários utilizem os Dados e todas as informações pessoais do New Zealand Post.

Usuário Final significa qualquer pessoa para a qual os Dados podem ser distribuídos, vendidos ou disponibilizados pela SAP.

Direitos de Propriedade Intelectual inclui direitos autorais e todos os direitos conferidos por lei ou equidade em relação a invenções (incluindo patentes), marcas comerciais registradas ou não registradas, designs registrados ou não, layouts de circuito, bancos de dados, informações confidenciais, know-how e todos os demais direitos inerentes à atividade intelectual na área industrial, científica, literária ou artística, em qualquer lugar do mundo, juntamente com todos os direitos, participações ou licença contida ou para qualquer um dos itens previstos acima.

Software Incorporado significa o software que fornece os serviços de dados de endereços fornecidos ao Usuário Final pela SAP e que incorpora os Dados.

Licenciador significa o New Zealand Post Limited, em Wellington, NZ.

i. O Usuário Final (e seus representantes e contratados) somente podem utilizar dados de acordo com os termos desta seção, para fins internos do Usuário Final e apenas como parte ou em combinação com o Software Incorporado e/ou serviços relacionados fornecidos pela SAP. O Usuário Final deve assegurar que todos os representantes ou contratados que receberem os Dados cumpram o previsto neste Contrato.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ii. O Usuário Final concorda que os Dados, a Documentação e todos os Direitos de Propriedade Intelectual e outros direitos contidos nos Dados e na Documentação permanecem de propriedade do New Zealand Post e de seus licenciadores (conforme o caso).

iii. O Usuário Final não pode remover nem adulterar os avisos ou notificações de direitos autorais anexos ou usados em relação aos Dados.

iv. O Usuário Final não tem o direito de usar marcas comerciais, nomes comerciais ou logomarcas do New Zealand Post a menos que expressamente indicado de outra forma em sublicença concedida ao Usuário Final pela SAP dentro dos termos de licença concedida pelo New Zealand Post à SAP.

v. O Usuário Final não pode, em nenhum momento, (a) copiar, reproduzir, publicar, vender, alugar, modificar, extrair ou de outra forma fracionar a posse integral ou parcial dos Dados, nem transmitir ou divulgar os Dados para qualquer outra parte; (b) além do permitido em (i) acima, fornecer os Dados para (ou permitir o fornecimento dos Dados ou o acesso aos Dados) quaisquer representantes ou subcontratados do Usuário Final consentimento prévio e por escrito do New Zealand Post; ou (c) sublicenciar todos ou qualquer parte dos Dados a qualquer pessoa, ou tentar fazê-lo, a menos que expressamente permitido pelo New Zealand Post por escrito.

vi. O Usuário Final pode fazer um número razoável de cópias de segurança dos Dados. O Usuário Final pode usar tais cópias apenas para manutenção de arquivos e para fins de recuperação, somente durante o período de duração da licença.

vii. Se qualquer licença sob a qual um terceiro concede ao New Zealand Post o direito de incorporar material de terceiros aos Dados for rescindida, a licença para o Usuário Final em relação a esse material também será rescindida, e o Usuário Final deverá, mediante solicitação do New Zealand Post, remover o material de todas as cópias de todos os Dados sob a posse do Usuário Final no prazo de 90 dias.

viii. O Usuário Final não deve fazer qualquer declaração ou reivindicação relativa à aprovação, recomendação ou confirmação dos Dados pelo New Zealand Post ou fazer qualquer coisa semelhante, a menos que o New Zealand Post tenha expressamente dado o seu consentimento prévio e por escrito em relação à forma e conteúdo de tal reivindicação.

ix. O Usuário Final deve cumprir os requisitos da Lei de Privacidade de 1993 e com quaisquer outras leis ou regulamentações aplicáveis que digam respeito a sua posse ou ao uso dos Dados.

x. O Usuário Final deve assegurar que seus funcionários, agentes e subcontratados cumpram os termos previstos acima, com se fossem a SAP.

xi. O Usuário Final reconhece que o New Zealand Post não concedeu garantias de que os Dados serão livres de erros, omissões, imprecisões, vírus ou outros códigos destrutivos, ou de que os Dados serão adequados para a finalidade do Usuário Final ou para uso em um ambiente técnico específico.

xii. Ao receber uma atualização dos Dados (incluindo como parte de atualização do Software Incorporado) ("**Atualização"**), o Usuário Final deverá, tão logo seja possível, deixar de usar qualquer versão anterior dos Dados (e, obrigatoriamente, deverá deixar de usar os Dados ao final do término do período de licença) e iniciar o uso da Atualização.

xiii. O direito do Usuário Final de usar cada Atualização expira seis meses após a data do release de tal Atualização pelo New Zealand Post. A rescisão antecipada da licença da SAP concedida pelo New Zealand Post não afeta o direito do Usuário Final de usar nenhum Dado fornecido, desde que a rescisão antecipada não tenha sido causada ou esteja relacionada a ato ou omissão do Usuário Final.

xiv. O Usuário Final deve manter a confidencialidade das informações confidenciais do New Zealand Post, incluindo os Dados.

xv. O Usuário Final reconhece e concorda que a Land Information New Zealand ("**LINZ**") e a Coroa detêm de maneira absoluta e com exclusividade determinados materiais licenciados ao New Zealand Post e incorporados aos Dados, e que a LINZ e a Coroa não cedem nenhum direito autoral ou outros direitos de propriedade intelectual para tais materiais para o New Zealand Post, SAP ou para o Usuário Final. O Usuário Final reconhece e concorda ainda que a LINZ e a Coroa não serão responsabilizadas em nenhuma circunstância por quaisquer perdas ou danos (mesmo quando a LINZ ou a Coroa tiverem sido alertadas para a possibilidade de tais perdas ou danos e incluindo, sem limitação, quaisquer danos diretos, indiretos, emergentes, lucros cessantes, danos por interrupção dos negócios ou perda de dados) sofridos pelo Usuário Final ou por qualquer outra pessoa em relação a este Contrato. Em caso de inaplicabilidade, ou inexequibilidade, de qualquer exclusão de responsabilidade da LINZ ou da Coroa estabelecida nesta cláusula, a responsabilidade da LINZ e da Coroa, nos termos ou em relação a este Contrato, ou decorrente de qualquer uso, reprodução, modificação ou criação de compilações ou trabalhos derivados dos Dados (pelo Usuário Final ou por qualquer outra pessoa), quer seja a responsabilidade decorrente de ato ilícito, inclusive por negligência, equidade ou qualquer outra base, será limitada às taxas pagas pela Licenciada pelo material incorporado aos Dados, que tenha originado a perda ou o dano exclusivo da GST. Para as finalidades da Lei dos Contratos (Legais) de 1982, esta cláusula confere um benefício à LINZ e à Coroa, que podem exigir o cumprimento das obrigações ali previstas.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

xvi. O Usuário Final concorda e declara que está adquirindo os Dados e toda a Documentação para finalidades comerciais e que a Lei de Garantias do Consumidor de 1993 (Consumer Guarantees Act 1993 da Nova Zelândia) não se aplica.

xvii. O usuário final deve indenizar o New Zealand Post contra qualquer reclamação, processo, dano, responsabilidade, perda, custo ou despesa (incluindo despesas judiciais com base em advogado e cliente próprio), quer resultantes de contrato, ato ilícito (incluindo negligência) ou de outra forma, decorrentes ou em conexão com qualquer violação por parte do Usuário Final de qualquer um dos termos acima ou a utilização dos Dados pelo Usuário Final ou qualquer outra pessoa que tenha obtido os Dados de um Usuário Final. A responsabilidade total agregada do Usuário Final em relação ao New Zealand Post prevista nesta cláusula xvii não deve exceder US$ 250.000,00.

xviii. O New Zealand Post possui o direito de exigir o cumprimento dos termos para os fins da lei Contracts (Privity) Act 1982, e pode rescindir o direito do Usuário Final de usar os Dados caso o Usuário Final viole estes termos.

12. ESPANHA (DEYDE):

A Licenciada reconhece que os DEYDE-STREETFILES, que são usados no Address Directory da Espanha em todas as versões do Data Services e do Data Quality Management são de propriedade intelectual da DEYDE.

13. ADDRESS DIRECTORY DA SUÍÇA (SCHWEIZERISCHE POST):

As Licenciadas não têm permissão para extrair nenhum dado fornecido. As Licenciadas têm permissão de uso do produto apenas para finalidades próprias de validação. As Licenciadas não têm permissão de uso dos dados para fornecer quaisquer serviços a qualquer outra pessoa jurídica. Qualquer uso de qualquer outra pessoa jurídica exige uma licença separada.

14. TOM TOM:

Restrições a Terceiros

A. Dispositivos adicionais para dados MultiNet® da Noruega. O Usuário Final é proibido de usar os dados MultiNet® da Noruega para criar mapas comerciais de finalidade genérica impressos ou digitais que sejam similares aos produtos nacionais básicos da Autoridade Cartográfica da Noruega (Norwegian Mapping Authority).

B. Dispositivos Adicionais relativos aos dados para a China: os Usuários Finais concordam que todos os Produtos Licenciados que contenham dados da China estão sujeitos a termos e condições adicionais que devem ser fornecidos ao Usuário Final quando disponíveis para a TomTom. Os dados da China não podem ser exportados da China.

C. Dispositivos Adicionais relativos aos dados para a Índia: os Usuários Finais concordam que todos os Produtos Licenciados que contenham dados da Índia estão sujeitos a termos e condições adicionais que devem ser fornecidos ao Usuário Final quando disponíveis para a TomTom.

D. Dispositivos Adicionais relativos aos dados para a Coreia: Os Usuários Finais concordam que todos os Produtos Licenciados que contenham dados da Coreia estão sujeitos a termos e condições adicionais que devem ser fornecidos à Licenciada quando disponíveis para a TomTom. Os dados da Coreia não podem ser exportados da Coreia.

E. A partir da Data de Início de Vigência, as seguintes restrições se aplicam a Produtos TomTom Licenciados: os Códigos Postais Canadenses alfanuméricos de 6 dígitos contidos em qualquer Produto Licenciado não podem ser usados para mala direta de itens por meio do sistema postal canadense. Além disso, os Códigos Postais Canadenses alfanuméricos de 6 dígitos devem estar contidos integralmente no Aplicativo Autorizado e não podem ser extraídos. Os Códigos Postais Canadenses não podem ser exibidos ou usados para pesquisa de código postal na Internet, nem podem ser extraídos ou exportados de qualquer aplicativo a ser utilizado para a criação de qualquer outro conjunto de dados ou aplicativos. Não obstante o disposto anteriormente, um Usuário Final pode, opcionalmente, corrigir ou derivar Códigos Postais Canadenses usando os Produtos de Valor Agregado, porém somente como parte das informações de endereço para locais (por exemplo, pontos de entrega e depósitos) que foram configurados no Produto de Valor Agregado e, opcionalmente, extrair dados para fins de gestão de frota.

F. Dispositivos adicionais relativos a Premium Points of Interest North America Licensed Product: é expressamente proibida a utilização de Premium Points of Interest North America Licensed Product para (a) aplicativos relativos a encaminhamento de chamadas telefônicas, (b) aplicativos para exibição de pop-ups de tela, (c) diretório de CD-ROM de outro produto derivativo de diretório, (d) serviços de verificação, (e) serviços de identificação de chamadas e (f) serviços de verificação de leads de marketing on-line.

As seguintes restrições se aplicam ao uso do componente Brand Icon:

O Usuário Final concorda que o uso do componente Brand Icon está sujeito aos termos e condições estabelecidos neste Contrato e que pode haver termos, condições e restrições específicos para o uso do componente Brand Iron e que serão fornecidos ao Usuário Final de tempos em tempos em notas de release do produto.

G. Dispositivos adicionais para Usuário Final:

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

O Usuário Final não pode usar o Aplicativo Autorizado para criar (ou auxiliar na criação de) um banco de dados de mapas digitais. "Banco de dados de mapas digitais" significa um banco de dados geoespaciais contendo as seguintes informações e atributos: (x) geometria rodoviária e nomes de ruas ou (y) atributos de rotas que permitem navegação detalhada ponto a ponto (turn-by-turn) em tal geometria rodoviária ou (z) latitude e longitude de endereços específicos e de números de casas.

O Usuário Final não pode usar o Aplicativo Autorizado para fornecer informações concorrenciais sobre a TomTom ou seus produtos a terceiros.

O Aplicativo Autorizado não pode ser usado para navegação em voos.

Caso um Usuário Final seja uma entidade governamental, inclua linguagem que seja substancialmente similar à seguinte:

DIREITOS DO GOVERNO NORTE-AMERICANO. Caso o Usuário Final seja uma agência, departamento ou outra entidade do Governo norte-americano ou fundado no todo ou em parte pelo Governo norte-americano, o uso, a duplicação, a reprodução, a versão, a modificação, a divulgação ou a transferência deste produto comercial e da respectiva documentação fica restrito conforme os direitos LIMITADOS ou RESTRITOS descritos nos DFARS ou FAR aplicáveis. Em caso de conflito entre qualquer FAR e/ou DFARS que possam ser aplicáveis ao Produto Licenciado, prevalecerá a que impuser maiores limitações aos direitos do Governo. O fabricante é a TomTom North America, Inc., 11 Lafayette Street, Lebanon, NH 03766-1445. Telefone: 603.643. 0330. Os Produtos Licenciados TomTom são ©2006-201_ by TomTom. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Para os fins de dispositivos de qualquer tipo de divulgação pública nos termos da legislação federal, estadual ou local, fica acordado que os Produtos TomTom Licenciados são segredo comercial, produto comercial de propriedade exclusiva e não sujeitos à divulgação.

Se o Usuário Final for uma agência, departamento ou outra entidade de governo de Estado, do Governo dos Estados Unidos ou de qualquer outra entidade pública ou fundada no todo ou em parte pelo Governo dos Estados Unidos, o Usuário Final desde já concorda em proteger os Produtos Licenciados da TomTom da divulgação ao público e em considerar os Produtos Licenciados da TomTom isentos de qualquer estatuto, lei, regulamento ou código, incluindo as leis Sunshine Act, Public Records Act, Freedom of Information Act ou equivalente, que permitem acesso público e/ou reprodução ou uso dos Produtos Licenciados da TomTom. Caso tal isenção seja questionada nos termos de tais leis, este contrato será considerado violado e todo e qualquer outro direito de manter cópias ou de usar os Produtos Licenciados da TomTom serão rescindidos e imediatamente considerados nulos e inválidos. Todas as cópias dos Produtos Licenciados da TomTom mantidas pela Licenciada deverão ser imediatamente destruídas. Caso um tribunal competente considere esta cláusula nula e sem efeito, no todo ou em parte, por qualquer motivo, este contrato deverá ser considerado rescindido e nulo e sem efeito, em sua totalidade, e todas e quaisquer cópias dos Produtos Licenciados da TomTom deverão ser imediatamente destruídas.

<u>Disposições e Detalhes Adicionais Relativos a Produtos Licenciados</u>

A. *Disposições Adicionais relativas exclusivamente aos dados MultiNet® da Noruega.* A Licenciada fica proibida de usar os dados MultiNet® da Noruega para criar mapas de finalidade genérica impressos ou digitais que sejam similares aos produtos nacionais básicos da Autoridade Cartográfica da Noruega (Norwegian Mapping Authority). (Qualquer Aplicativo Autorizado dos dados MultiNet® da Noruega deverá ser considerado similar aos produtos nacionais básicos da Autoridade Cartográfica da Noruega se tal Aplicativo Autorizado tiver cobertura nacional ou regional e ao mesmo tempo tiver conteúdo, escala e formato similares aos produtos nacionais básicos da Autoridade Cartográfica da Noruega).

B. *Dispositivos Adicionais relativos aos dados para a China:* a Licenciada concorda que todos os Produtos Licenciados que contenham dados da China estão sujeitos a termos e condições adicionais que devem ser fornecidos à Licenciada quando disponíveis para a TomTom. Os dados da China não podem ser exportados da China.

C. *Dispositivos Adicionais relativos aos dados para a Índia:* a Licenciada concorda que todos os Produtos Licenciados que contenham dados da Índia estão sujeitos a termos e condições adicionais que devem ser fornecidos à Licenciada quando disponíveis para a TomTom.

D. *Dispositivos Adicionais relativos aos dados para a Coreia*: a Licenciada concorda que todos os Produtos Licenciados que contenham dados da Coreia estão sujeitos a termos e condições adicionais que devem ser fornecidos à Licenciada quando disponíveis para a TomTom. Os dados da Coreia não podem ser exportados da Coreia. Os dados não podem ser enviados para os Usuários Finais em formato aberto (tais como arquivo de forma ESRI).

E. *A partir da Data de Início de Vigência, as seguintes restrições se aplicam a Produtos TomTom Licenciados*: os Códigos Postais Canadenses alfanuméricos de 6 dígitos contidos em qualquer Produto Licenciado não podem ser usados para mala direta de itens através do sistema postal canadense. Além disso, os Códigos Postais Canadenses alfanuméricos de 6 dígitos devem estar contidos integralmente no Aplicativo Autorizado e não podem ser extraídos. Os Códigos Postais Canadenses não podem ser exibidos ou usados para pesquisa de código postal na Internet, nem podem ser extraídos ou exportados de qualquer aplicativo a ser utilizado para a criação de qualquer outro conjunto de dados ou aplicativos. Não obstante o disposto anteriormente, um Usuário Final pode, opcionalmente, corrigir ou derivar Códigos Postais Canadenses usando os Produtos de Valor Agregado, porém somente como parte das informações de endereço para locais (por exemplo, pontos de entrega e depósitos) que foram configurados no Produto de Valor Agregado e, opcionalmente, extrair dados para fins de gestão de frota.

F. *Dispositivos adicionais relativos a Premium Points of Interest North America Licensed Product*: É expressamente proibida a utilização de Premium Points of Interest North America Licensed Product para (a) aplicativos relativos a encaminhamento de chamadas telefônicas, (b) aplicativos para exibição de pop-ups de tela, (c) diretório de CD-ROM de outro produto derivativo de diretório, (d) serviços de verificação, (e) serviços de identificação de chamadas e (f) serviços de verificação de leads de marketing on-line. Os Local Points of Interest North America não podem ser licenciados para as empresas a seguir, para empresas nas quais tenham participação ou de outras denominações: Acxiom, Accudata, Allant, Alliance Data, eBeureau, Equifax, Experian, Knowledgebase Marketing, ChoicePoint, Harte-Hanks, Infutor, Donnelley Marketing, infoGroup, Trans Union, Transaction Network Services e LexisNexis.

As seguintes restrições se aplicam ao uso do componente Brand Icon:

A Licenciada concorda que o uso do componente Brand Icon está sujeito aos termos e condições estabelecidos neste Contrato e que pode haver termos, condições e restrições específicos para o uso do componente Brand Icon e que serão fornecidos ao Usuário Final de tempos em tempos em notas de release do produto.

G. *Avisos de Direitos Autorais.* A Licenciada deverá exibir de maneira visível todos os avisos dos direitos autorais aplicáveis então vigentes para os Produtos Licenciados da TomTom de acordo com a Cláusula 10.5 "Avisos de (direitos de) Propriedade Intelectual" para cada Aplicativo Autorizado que baseado em:

1. *MultiNet®*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: “Data Source © <current year> TomTom”; and, in addition, “based on”:

(a) dados *MultiNet® da Áustria*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: “© BEV, GZ 1368/2003.”

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

(b) dados *MultiNet® da Dinamarca*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings."

(c) dados *MultiNet® da França*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: [for an Authorized Application for Navigation Units: "© IGN France."] / [for an Authorized Application for Geographic Information Systems: "Georoute © IGN France."] / [for an Authorized Application for navigational products: "Michelin data © Michelin 20__"]

(d) *dados MultiNet® da Indonésia*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "® Base data Bakosurtanal".

(e) dados *MultiNet® do Reino Unido*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right [current year]" and "Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right [current year]"

(f) dados *MultiNet® da Irlanda do Norte*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "Ordnance Survey of Northern Ireland."

(g) dados *MultiNet® da Noruega*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions."

(h) Dados *MultiNet® da Rússia*: a partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "© Roskartographia"

(i) dados *MultiNet® da Suíça*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "© Swisstopo."

(j) dados *MultiNet® da Holanda*. A partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "Topografische onderground Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2013."

2. *MultiNet® da América do Norte*: a partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "© 2006 – 2013_ TomTom. All rights reserved. This material is proprietary and the subject of copyright protection and other intellectual property rights owned or licensed to TomTom. TomTom is an authorized user of selected Statistics Canada computer files and distributor of derived information products under Agreement number 6776. The product is sourced in part from Statistics Canada computer files, including 2010 Road Network File (RNF), 92-500-G and 2006 Census Population and Dwelling Count Highlight Tables, 97-550-XWE2006002. The product includes information copied with permission from Canadian authorities, including © Canada Post Corporation, GeoBase®, and Department of Natural Resources Canada, All rights reserved. The use of this material is subject to the terms of a License Agreement. You will be held liable for any unauthorized copying or disclosure of this material."

3. *MultiNet® Post:* a partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "© 2006 – 2013_ TomTom. All rights reserved. This material is proprietary and the subject of copyright protection and other intellectual property rights owned or licensed to TomTom. The product includes information copied with permission from Canadian authorities, including © Canada Post Corporation, All rights reserved. The use of this material is subject to the terms of a License Agreement. You will be held liable for any unauthorized copying or disclosure of this material."

4. *Premium Points of Interest North America*: a partir da Data de Início de Vigência, o aviso de direitos autorais será: "© 2006-2013 TomTom. All rights reserved. This material is proprietary and the subject of copyright protection, database right protection and other intellectual property rights owned by TomTom or its suppliers. Portions of the POI database contained in Local Points of Interest North America have been provided by Localeze. The use of this material is subject to the terms of a license agreement. Any unauthorized copying or disclosure of this material will lead to criminal and civil liabilities."

15. **REINO UNIDO (ROYAL MAIL)**

PREÂMBULO

Os termos a seguir constituem o contrato de licenciamento de usuário final para Dados PAF®.

Entidades do Setor Público operando no Reino Unido devem adicionalmente celebrar um contrato de Licenciamento para o Setor Público diretamente com o Royal Mail. A SAP exigirá que a Licenciada forneça provas de que tal licença é válida.

Licenças para Grupos Empresariais estão disponíveis mediante celebração de contrato direto de licenciamento com o Royal Mail. A SAP exigirá que a Licenciada forneça provas de que tal licença é válida.

O Usuário Final concorda em notificar o Fornecedor da Solução e/ou Fornecedores de Solução de Terceiros imediatamente sobre modificações em licenças e/ou se exceder a categoria da licença.

DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO

Nesta Licença os termos a seguir terão os seguintes significados:

Cliente de Birô de Serviços	um cliente de um Birô Serviços
Birô de Serviços	um serviço que compreende a Depuração de Dados de um Banco de Dados de Cliente e o fornecimento do Banco de Dados de Cliente Depurado de volta ao respectivo cliente
Banco de Dados de Cliente	um banco de dados de um cliente de um Usuário Final
Limpeza de dados	o processamento de registros de dados existentes usando Dados PAF®: **(a)** inclui validação, reformatação, correção ou anexação de dados adicionais a tais registros, e **(b)** inclui o uso de Dados PAF® dentro dos aplicativos de captura de endereços, mas (**c**) não inclui Extração de Dados (realizada por um aplicativo de captura de endereços ou de outra forma), e **Depurados** devem ser interpretados adequadamente
Usuário final	uma pessoa jurídica única que a Licenciada pode autorizar a usar os Dados PAF® através de seus Usuários de acordo com esta Licença
Termos de Usuário Final	os termos definidos na Licença
Dados Extraídos	dados gerados como resultado da Extração de Dados

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Licença	estes termos formados pela seção "Preâmbulo", "Definições e Interpretação" e pela seção "Termos de Licença"
Dados PAF®	o banco de dados do Royal Mail conhecido como PAF®, incluindo o banco de dados conhecido como "Alias File"
Solução	um produto ou serviço ou outra solução que se beneficia ou inclui Dados PAF® (incluindo o fornecimento dos Dados PAF® em si), de qualquer forma, produzido e distribuído de qualquer forma, incluindo ou não outras funcionalidades, recursos, software ou dados
Substancialmente Todos os Bancos de Dados	um banco de dados que por si só ou como parte de outro banco de dados contém todos ou substancialmente todos os endereços do Reino Unido ou da Inglaterra, País de Gales, Escócia ou Irlanda do Norte.
Usuário	um indivíduo autorizado por um Usuário Final a usar uma Solução

TERMOS DA LICENÇA

1. ***Uso permitido das Soluções pelo Usuário Final***

Os Usuários Finais podem usar livremente os Dados PAF® em Soluções de acordo com estes Termos de Usuário Final.

2. ***Condições de uso***

(a) Os Usuários Finais não podem fazer cópias dos Dados PAF® salvo se autorizados por estes Termos de Uso de Usuário Final ou se razoavelmente necessário para cópia de segurança, segurança, continuidade de negócios e para fins de teste de sistema.

(b) Os Usuários Finais podem usar os Dados PAF® para Extração de Dados, mas os Dados Extraídos:
- (i) só podem ser acessados por Usuários e
- (ii) não podem ser fornecidos ou ter acesso concedido a terceiros.

(c) Os Usuários Finais podem fornecer dados Depurados a terceiros desde que:
- (i) quando o fornecimento for para um Birô de Serviço, o Usuário e os Clientes de Birô de Serviços cumpram as restrições definidas no Anexo 4, e
- (ii) se esses bancos de dados forem Substancialmente Todos os Bancos de Dados:
  - (A) esses bancos de dados não sejam representados ou oferecidos como banco de dados mestre, original ou global ou outra descrição semelhante,
  - (B) o acesso seja fornecido no curso do fornecimento normal de dados ou atividades de negócio de rotina do Usuário Final e não seja realizado como um negócio em si, e
  - (C) o fornecimento inclua uma notificação visível de que os Dados Depurados foram depurados a partir de Dados PAF®.

(d) Os Usuários Finais não podem permitir acesso a, exibir ou comunicar ao público sobre nenhuma Solução, salvo com a finalidade de obter ou confirmar detalhes de endereços de terceiros.

(e) Salvo da forma prevista nestes Termos de Usuário Final, os Usuários Finais não podem:
- (i) transferir, ceder, vender ou licenciar Soluções ou seu uso a qualquer outra pessoa,
- (ii) usar Soluções para criar um produto ou serviço distribuído ou vendido a terceiros que se baseie em qualquer uso dos Dados PAF® incluindo cópia, pesquisa ou consulta, publicação, pesquisa, análise, modificação e reformatação, ou
- (iii) copiar, reproduzir, extrair, reutilizar ou publicar Soluções.

3. ***Subcontratação***

Os Usuários Finais podem fornecer Dados PAF® a seus subcontratados que podem usar os dados conforme o necessário para:

(a) fornecer serviços de tecnologia da informação para o Usuário Final, ou

(b) agir em nome do Usuário Final

em cada caso, para as finalidades de negócio do Usuário Final e não do subcontratado, e desde que cada subcontratado concorde em respeitar as restrições de uso dos Dados PAF® contidos nestes Termos de Usuário Final e desde que o Usuário Final seja responsável por todas as violações dos termos por tal subcontratados.

4. Direitos pessoais

Os direitos do Usuário Final são pessoais, limitados e intransferíveis.

5. Notificação de Direitos de Propriedade Intelectual do Royal Mail

O Usuário Final reconhece que o Royal Mail é o proprietário dos direitos de propriedade intelectual contidos nos Dados PAF® e na marca PAF® e entende que não adquire e não possui direitos para usar tais direitos de propriedade intelectual além dos previstos nestes Termos de Usuário Final.

6. Cessação de uso dos Dados PAF®

Os Usuários Finais deverão cessar o uso de Dados PAF® se seu direito de usar os Dados PAF® forem rescindidos e de destruir todas as cópias dos Dados PAF® que possuir.

7. Uso do PAF® por Usuários

Os Usuários Finais devem assegurar que:

(a) estes Termos de Usuário Final obriguem seus Usuários,

(b) somente seus Usuários exerçam seus direitos de uso das Soluções e dos Dados PAF® concedidos aos Usuários Finais além destes Termos de Usuário Final, e
- (i) em caso de rescisão ou término dos direitos do Usuário Final de uso das Soluções e dos Dados PAF®, os direitos de uso dos Usuários também sejam rescindidos.

16. CONTRATOS DE SUBLICENCIAMENTO EUA – USPS

1. Limites para Uso dos Dados

1.1 *Opção USPS Certified Address Directory para DPV e Lacslink*. No caso de a Licenciada ativar recursos bloqueados do Software e desejar desbloquear tais recursos, a Licenciada concordará em fornecer algumas informações referentes ao proprietário da lista, aos detalhes de registro de bloqueio e à origem do registro de bloqueio, inclusive, entre outras informações, o tipo de lista, o proprietário da lista se alugada e outros dados de rastreamento, conforme solicitados pelo Licenciador ou pelo USPS.

2. Restrições Geográficas Específicas

a. Os produtos USPS podem ser vendidos apenas nos EUA e não estão disponíveis fora dos EUA.

b. OS PRODUTOS DO DIRETÓRIO NACIONAL DOS EUA PODEM SER VENDIDOS GLOBALMENTE.

c. PRODUTOS ESPECIALIZADOS, COMO LACSLINK, SUITELINK, NCOALINK, DPV, ARQUIVO DE SEQUÊNCIA DE FORNECIMENTO USPS – DSF2 E RDI, PODEM SER VENDIDOS APENAS PARA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE OS UTILIZARÃO DENTRO DOS EUA.
A INTERFACE DO NCOALINK PODE SER VENDIDA APENAS PARA PESSOAS QUE TENHAM AUTORIZAÇÃO DO USPS PARA A COMPRA DE DADOS DO NCOALINK. (NOTA: NÓS VENDEMOS APENAS A INTERFACE DO NCOALINK E OS CLIENTES PRECISAM OBTER OS DADOS DO NCOALINK DIRETAMENTE COM O USPS, DEVENDO SER CERTIFICADOS PELO USPS PARA A COMPRA DE TAIS DADOS).

16.1 USPS SUITELINK

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

1. O direito da Licenciada de usar a CASS Certified Interface e o Produto SuiteLink se limita estritamente ao uso exclusivamente dentro dos Estados Unidos da América.
2. O direito da Licenciada de usar a CASS Certified Interface e o Produto SuiteLink estará limitado apenas a melhorar os endereços de entrega para empresas de prédios com várias ocupações, para uso em cartas, folhetos, cartões postais, pacotes, panfletos, revistas, anúncios, livros e outros materiais impressos e em quaisquer outros itens que serão entregues pelo USPS.
3. A Licenciada não terá direito a sublicenciar, vender ou de alguma forma distribuir, reproduzir, executar ou preparar trabalhos derivados da Interface ou do Produto SuiteLink.
4. A Licenciada reconhece que:
    a. a CASS Certified Interface e o Produto SuiteLink nos termos da licença do USPS.
    b. Você é uma sublicenciada com uma licença da SAP fornecida pelo USPS e não tem da Licenciada nenhum direito mais amplo do que aquele permitido nos termos do contrato de licenciamento entre a SAP e o USPS.
5. Você pode usar a CASS Certified Interface e o Produto SuiteLink apenas como um componente dos produtos Data Quality ou Data Services da SAP.

16.2 USPS NCOALINK

1. A Licenciada não tem direitos quanto à Interface NCOALink nos termos deste contrato, além do seu uso como um componente dos produtos Data Quality e Data Services da Licenciadora juntamente com o produto de dados do NCOALink para atualizar uma lista, sistema, grupo ou outra coleção de *no mínimo 100* nomes e endereços exclusivos (doravante designados "listas de endereçamento"), utilizados para endereçamento de cartas, folhetos, cartões postais, pacotes, panfletos, revistas, anúncios, livros e outros materiais impressos, bem como qualquer outro material do Serviço Postal dos Estados Unidos (doravante denominado "Entregáveis") para entrega pelo Serviço Postal dos Estados Unidos (doravante denominado "USPS").
2. A Licenciada não tem direito de desenvolver nem de usar qualquer produto, serviço, interface ou qualquer item ou tecnologia relacionados da NCOALink para compilar ou manter uma lista ou um conjunto de nomes e endereços ou apenas de endereços de novos moradores, nem de criar outros produtos ou bancos de dados, ou conjuntos de informações relativas a novos moradores, históricos de alterações de endereços, listas ou históricos de residentes, ou outras fontes de dados ou informações com base nas informações recebidas de e por meio dos dados ou de tecnologia da NCOALink com a finalidade de alugar, vender, transferir, divulgar, disponibilizar ou de alguma forma fornecer essas informações a qualquer entidade não relacionada à Licenciada.
3. No entanto, para comunicar-se com os destinatários especificados nas Listas de Endereçamento da Licenciada e para manter registros, a Licenciada fica autorizada a manter os endereços atualizados, desde que usados sem violar o Parágrafo 2 anterior, para pessoas físicas ou jurídicas com as quais a Licenciada tenha ou tenha tido relações comerciais, relações essas nas quais a Licenciada utilizará o endereço atualizado. No entanto, os endereços atualizados só poderão ser usados pela Licenciada e somente para atingir os objetivos organizacionais relacionados a essas pessoas físicas ou jurídicas, não podendo ser transferidos, divulgados, licenciados ou distribuídos para, nem ser usados por, nenhuma outra pessoa física ou jurídica.
4. Nenhuma Lista de Endereçamento de propriedade exclusiva contendo registros de endereços antigos e respectivos endereços atualizados, ou produto de serviço ou sistema de listas que possa ser usado para associar registros de endereço antigo ao respectivo endereço atualizado, se atualizados usando o NCOALink, serão alugados, vendidos, transferidos, divulgados, disponibilizados ou de alguma forma fornecidos, total ou parcialmente, a seus clientes ou a qualquer outra pessoa física ou jurídica.
5. O direito de uso da Interface NCOALink pela Licenciada limita-se estritamente ao uso apenas dentro dos Estados Unidos, seus territórios e possessões.
6. Quanto à Interface, a Licenciada tem o direito de atualizar apenas as listas de endereçamento usadas para preparar os Materiais que serão depositados junto ao USPS.
7. A Licenciada não tem o direito de sublicenciar, vender, ceder, ou de outra forma transferir os direitos, reproduzir, desempenhar, tentar melhorar, realizar engenharia reversa, modificar ou de outra forma alterar, nem preparar trabalhos derivados da Interface. Qualquer tentativa de sublicenciar, vender, ceder ou de outra forma transferir os direitos, ou de outra forma distribuir a Interface será anulada.
8. A Licenciada reconhece que:
    a. O USPS possui os dados, a tecnologia e o sistema do NCOALink em sua totalidade, incluindo aqueles usados no desenvolvimento da Interface;
    b. O USPS detém e conserva os direitos de marca do NCOALink e das marcas registradas UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE® E USPS®;
    c. A SAP fornece a Interface como um componente de seus produtos para Licenciar exclusivamente seu uso com o Produto NCOALink nos termos de uma licença de distribuição não exclusiva e limitada do USPS e
    d. Os direitos que a Licenciada obtiver com esta licença se originam no contrato da SAP com o USPS, e a SAP não concede nenhum direito mais amplo do que aquele que a SAP obtém do USPS, exceto pelo direito específico da Licenciada de usar a Interface do NCOALink para acessar os dados do NCOALink.
9. A Licenciada está estritamente limitada a usar a Interface apenas como um componente dos produtos Data Quality e Data Services da SAP.
10. A Licenciada reconhece e concorda que não tem nenhum direito de sublicenciamento, venda, distribuição, reprodução ou exibição das marcas comerciais do USPS, nem de venda da Interface ou de outros produtos com marca registrada do USPS.

16.3 CONTRATO DE SUBLICENCIAMENTO DO DPV

Este Contrato de Sublicenciamento ("Sublicença") entre a SAP e a Licenciada, suas subsidiárias e afiliadas, atuais e futuras ("Sublicenciada") estabelece os termos adicionais exibidos pelo Serviço Postal dos Estados Unidos ("USPS") em relação ao uso pela Sublicenciada da opção DPV com outro software certificado SAP CASS.

Para esta Sublicença, a Validação do Ponto de Entrega (DPV) refere-se à nova tecnologia de propriedade do USPS desenvolvida para ajudar os serviços postais a validarem a precisão dos dados de endereços, diretamente para o ponto de entrega físico. O processo de DPV não pode atribuir um Código ZIP+4 nem responderá a um endereço sem código ZIP+4.

1. A Sublicenciada reconhece que o USPS fornece o Produto DPV por meio de licenciamento especial para proteger a propriedade intelectual do USPS e sua conformidade com as restrições do Título 39 USC § 412.
2. A Sublicenciada reconhece que as informações de endereço contidas no Produto DPV estão sujeitas ao Título 39 USC § 412. A Sublicenciada adotará todas as medidas necessárias para proteger o Produto DPV em plena conformidade com as restrições do Artigo 412 que proíbem a divulgação de listas de endereços.
3. A Sublicenciada reconhece que o Produto DPV é confidencial e de propriedade do USPS. A Sublicenciada reconhece ainda que o USPS é o único detentor dos direitos autorais e de outros direitos de propriedade do Produto DPV.
4. A Sublicenciada não utilizará a tecnologia do Produto DPV para compilar artificialmente uma lista de pontos de entrega que não esteja sob seu controle, ou para criar outros produtos derivados com base nas informações recebidas ou por meio da tecnologia do Produto DPV.
5. Nenhuma lista de endereços ou produtos de serviços patenteados ou outros sistemas de registro da Sublicenciada que contenham atributos de endereço atualizados pelo processamento do DPV será alugada, vendida, distribuída ou de outro modo fornecida, parcial ou integralmente, a nenhum terceiro para nenhuma finalidade que envolva atributos de endereço derivados do processamento do DPV. A Sublicenciada não pode usar a tecnologia DPV para gerar artificialmente registros de endereços ou para criar listas de endereços postais.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

6. O processamento do Produto DPV requer que a Sublicenciada tenha acesso a informações de endereço que aparecem em correspondências. Para assegurar a confidencialidade dessas informações de endereços, nenhum funcionário ou ex-funcionário da Sublicenciada poderá, em nenhum momento, divulgar a terceiros nenhuma informação de endereço obtida no cumprimento deste contrato. A Sublicenciada concorda em controlar e restringir o acesso às informações de endereços às pessoas que precisam das informações para realizar seu trabalho de acordo com este contrato e também concorda em proibir a reprodução não autorizada das informações. Devido ao caráter sigiloso das informações exclusivas e confidenciais contidas no Produto DPV, a Sublicenciada reconhece que o uso e/ou a divulgação não autorizada do DPV prejudicará de maneira irreparável a propriedade intelectual do USPS. Desse modo, a Sublicenciada (i) concorda em reembolsar o USPS por qualquer uso e/ou divulgação não autorizado a uma taxa de 3 (três) vezes a taxa anual atual cobrada da Sublicenciada por este documento e (ii) concorda com medidas judiciais ou outras ações semelhantes em um tribunal de jurisdição competente.
7. A SAP E O USPS NÃO SE RESPONSABILIZAM POR NENHUMA FALHA DE DESIGN, DESEMPENHO OU ALGUMA OUTRA FALHA OU INADEQUAÇÃO DO DPV, NEM PELOS DANOS DECORRENTES DE OU RELACIONADOS DE ALGUM MODO A ESSA FALHA OU INADEQUAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE DA SAP OU DO USPS PARA COM A SUBLICENCIADA NOS TERMOS DESTE CONTRATO, SE HOUVER, PODERÁ SER SUPERIOR À PARTE PROPORCIONAL DA TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DO DPV.
8. A SAP concorda em isentar, defender e indenizar a Sublicenciada por qualquer infração a direitos autorais, marcas comerciais ou marca de serviço do DPV fornecidos à Sublicenciada nos termos deste Contrato. A obrigação acima não deverá ser aplicada a menos que a SAP tenha sido informada em 5 (cinco) dias corridos pela Sublicenciada do processo ou ação alegando tal violação e tenha recebido tal oportunidade conforme permitido pelas leis, normas ou regulamentações aplicáveis para participar dessa defesa. Além disso, a Sublicenciada concorda em isentar, defender e indenizar a SAP e o USPS, bem como todos os diretores, agentes, representantes e funcionários contra todas as reivindicações, perdas, danos, ações, causas de ação, despesas e/ou obrigações resultantes, movidas ou por conta de qualquer lesão ou dano sofrido por qualquer pessoa, pessoas ou propriedade decorrentes, consequentes ou atribuíveis a seu cumprimento dos termos deste contrato, resultante parcial ou integralmente de qualquer descumprimento deste Contrato ou da negligência ou má conduta intencional, incluindo qualquer divulgação não autorizada ou uso inadequado do Produto DPV, incluindo os dados derivados do DPV pela Sublicenciada ou por qualquer de seus funcionários, agentes ou representantes.
9. A Sublicenciada reconhece que o USPS se reserva o direito de interromper o processamento do DPV a critério exclusivo do USPS. A SAP não será responsável por qualquer decisão tomada pelo USPS com relação ao cancelamento da Sublicença da Sublicenciada incluindo, sem limitação, a arbitragem da sentença de cancelamento em nome do cliente. Caso o USPS cancele o processamento do DPV da Sublicenciada (i) a Sublicenciada não terá direito a nenhum reembolso ou crédito da SAP e (ii) a SAP interromperá a remessa dos diretórios do DPV para a Sublicenciada.
10. A Sublicenciada concorda que o USPS ou seus representantes designados, de maneira anunciada ou não, terão direito a visitar e examinar as instalações da Sublicenciada. O USPS ou seus representantes designados terão o direito de examinar, dentro ou fora das instalações da Sublicenciada, seus sistemas de computador, arquivos de processamento, documentos, registros administrativos e outros materiais para assegurar o cumprimento pela Sublicenciada das disposições deste contrato.
11. A Sublicenciada também concorda que, até 3 (três) anos após o último pagamento nos termos deste contrato, o USPS ou seus representantes autorizados terão acesso e direito de examinar qualquer livro, documento, papel, registro ou outro material da Sublicenciada envolvendo transações relacionadas a este contrato.
12. A Sublicenciada não exportará o Produto DPV para fora dos Estados Unidos ou de seus territórios sem a aprovação prévia e por escrito do USPS.
13. Esta Sublicença será governada pelas leis federais dos Estados Unidos da América ou, quando tal lei não for aplicável, pelas leis do Estado de Nova York, conforme interpretado pelo Tribunal de Apelações para o Segundo Circuito dos Estados Unidos.
14. Esta Sublicença não será transferível, seja parcial ou integralmente. Os direitos e obrigações da Sublicenciada serão rescindidos imediatamente em caso de dissolução, fusão, aquisição ou transferência de qualquer tipo de ativo da Sublicenciada.
15. Todas as obrigações da Sublicenciada, de acordo com esta Sublicença, revertem-se em benefício do USPS.

16.4 SUBLICENÇA DO SOFTWARE USPS LACSLINK

Este Contrato de Sublicenciamento ("Sublicença") firmado entre a SAP e a Licenciada, suas subsidiárias e afiliadas, atuais e futuras ("Sublicenciada") define os termos adicionais exigidos pelo Serviço Postal dos Estados Unidos ("USPS") em relação ao uso pela Sublicenciada da opção LACSLink com outro software certificado CASS.

1. Para a finalidade deste documento, os seguintes termos devem ser definidos conforme estipulado a seguir:
   - "USPS" refere-se ao Serviço Postal dos Estados Unidos.
   - "Entregáveis" refere-se a cartas, folhetos, cartões postais, pacotes, folhetos, revistas, anúncios, livros e outros materiais impressos, além de qualquer outro item entregue pelo USPS.
   - "Interface" refere-se a uma ou mais interfaces desenvolvidas pela SAP para uso com o Produto LACSLink. "Produto LACSLink" refere-se ao banco de dados confidencial e de propriedade exclusiva relacionado à conversão dos endereços existentes em respectivos endereços novos ou atualizados ou substitutos ou afins, fornecido pelo USPS em um ambiente exclusivo e altamente seguro.
2. O direito da Sublicenciada de usar a Interface será limitado estritamente ao uso apenas dentro dos limites geográficos governados pelos Estados Unidos, seus territórios e possessões, e apenas para a atualização de endereços e listas de correspondência usados para preparar os Entregáveis para depósito junto ao USPS e em conformidade com seus requisitos.

   A Sublicenciada não terá direito de sublicenciar, vender ou de algum outro modo distribuir, reproduzir, desempenhar ou preparar trabalhos derivados da Interface. Por este instrumento a Sublicenciada reconhece que:
   - o USPS possui o Produto LACSLink e as marcas do USPS;
   - a SAP fornece o produto da SAP parcialmente por licença do USPS;
   - a Sublicenciada tem uma Licença obtida pela SAP junto ao USPS e não recebe da SAP nenhum direito mais amplo do que aquele concedido à SAP nos termos de tal licença do USPS:
   - a Sublicenciada está estritamente limitada ao uso da Interface apenas como um componente do produto da SAP e a Sublicenciada concorda que não tem direito de sublicenciar, distribuir, reproduzir, desempenhar, exibir ou vender a Interface ou as marcas do USPS.
3. A SAP E O USPS NÃO SE RESPONSABILIZAM POR NENHUMA FALHA DE DESIGN, DESEMPENHO OU ALGUMA OUTRA FALHA OU INADEQUAÇÃO DO DPV, NEM PELOS DANOS DECORRENTES DE OU RELACIONADOS DE ALGUM MODO A ESSA FALHA OU INADEQUAÇÃO. EM HIPÓTESE ALGUMA, A OBRIGAÇÃO DA SAP OU DO USPS NOS TERMOS DESTE CONTRATO, SE HOUVER, EXCEDERÁ A PARTE PROPORCIONAL DA TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DO LACSLink, COM BASE NA DATA EFETIVA DO CANCELAMENTO E NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS DA DATA DO CANCELAMENTO.
4. A SAP concorda em isentar de, defender contra e indenizar a Sublicenciada por infrações a qualquer direito autoral, marca comercial do Produto LACSLink nos Estados Unidos fornecido à Sublicenciada nos termos deste Contrato. A obrigação acima não deverá ser aplicada a menos que a SAP tenha sido informada em

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

5 (cinco) dias corridos pela Sublicenciada do processo ou ação alegando tal violação e tenha recebido tal oportunidade conforme permitido pelas leis, normas ou regulamentações aplicáveis para participar dessa defesa. Além disso, a Sublicenciada concorda em isentar, defender e indenizar a SAP e o USPS, bem como seus diretores, agentes, representantes e funcionários contra todas as reivindicações, perdas, danos, ações, causas de ação, despesas e/ou obrigações resultantes e relacionadas a qualquer lesão ou dano sofrido ou sustentado por qualquer pessoa, pessoas ou propriedade decorrente ou que possam ser atribuídos ao desempenho da Sublicenciada nos termos ou em relação a este contrato, resultante parcial ou integralmente de qualquer descumprimento deste Contrato ou de negligência ou má conduta intencionais, incluindo qualquer divulgação não autorizada ou uso inadequado do Produto LACSLink, bem como dados derivados pela Sublicenciada do Produto LACSLink ou por qualquer de seus funcionários, agentes ou representantes.

5. A Sublicenciada reconhece que o USPS se reserva o direito de interromper o processamento do Produto LACSLink a seu exclusivo critério. A SAP não será responsável por qualquer decisão tomada pelo USPS com relação ao cancelamento da Sublicença da Sublicenciada incluindo, sem limitação, a arbitragem da sentença de cancelamento em nome do cliente. No caso em que o USPS cancele o processamento de LACSLink da Sublicenciada (i) a Sublicenciada não terá direito a nenhum reembolso ou crédito da SAP e (ii) a SAP interromperá a remessa dos diretórios do Produto LACSLink à Sublicenciada.
6. A Sublicenciada concorda que o USPS ou seus representantes designados, de maneira anunciada ou não, terão direito a visitar e examinar as instalações da Sublicenciada. O USPS ou seus representantes designados terão o direito de examinar, dentro ou fora das instalações da Sublicenciada, seus sistemas de computador, arquivos de processamento, documentos, registros administrativos e outros materiais para assegurar o cumprimento pela Sublicenciada das disposições deste contrato.
7. A Sublicenciada também concorda que, até 3 (três) anos após o último pagamento nos termos deste contrato, o USPS ou seus representantes autorizados terão acesso e direito de examinar qualquer livro, documento, papel, registro ou outro material da Sublicenciada envolvendo transações relacionadas a este contrato.
8. A Sublicenciada não exportará o Produto LACSLink para fora dos Estados Unidos ou de seus territórios sem o prévio consentimento por escrito do USPS.
9. Esta Sublicença será governada pelas leis federais dos Estados Unidos da América ou, quando tal lei não for aplicável, pelas leis do Estado de Nova York, conforme interpretado pelo Tribunal de Apelações para o Segundo Circuito dos Estados Unidos.
10. Esta Sublicença não será transferível, seja parcial ou integralmente. Os direitos e obrigações da Sublicenciada serão rescindidos imediatamente em caso de dissolução, fusão, aquisição ou transferência de qualquer tipo de ativo da Sublicenciada.
11. Todas as obrigações da Sublicenciada, de acordo com esta Sublicença, revertem-se em benefício do USPS.

16.5 DSF2 Interface (USPS Delivery Sequence File - DSF2)

1. A Sublicenciada não tem direito à Interface DSF2 nos termos deste contrato além do uso em conjunto com o produto de dados DSF2 para atualizar listas, sistemas, grupos ou outro conjunto de endereços (aqui denominados "Listas de Endereçamento") usado para endereçamento de cartas, folhetos, cartões postais, pacotes, panfletos, revistas, anúncios, livros e outros materiais impressos, bem como qualquer outro objeto manuseado pelo Serviço Postal dos Estados Unidos (aqui denominados "Objetos de Entrega") para entrega pelo Serviço Postal dos Estados Unidos (aqui denominado "USPS").
2. O direito da Sublicenciada de usar a Interface DSF2 limita-se estritamente ao uso dentro dos Estados Unidos, seus territórios e possessões.
3. Quanto à Interface, a Sublicenciada tem direito apenas a sequenciar e/ou atualizar as Listas de Endereçamento para preparar Entregáveis que serão depositados junto ao USPS.
4. A Sublicenciada não tem o direito de sublicenciar, vender, ceder ou de outra forma transferir os direitos, reproduzir, desempenhar, tentar melhorar, realizar engenharia reversa, modificar ou de outra forma alterar ou preparar trabalhos derivados da Interface. Qualquer tentativa de sublicenciar, vender, ceder ou de outra forma transferir os direitos, ou de outra forma distribuir a Interface será anulada.
5. A Sublicenciada reconhece:
   - **a.** que o USPS possui os dados, a tecnologia e o sistema DSF2 em sua totalidade, incluindo aqueles usados no desenvolvimento da Interface;
   - **b.** que o USPS detém e conserva os direitos de marca do DSF2 e das marcas registradas UNITED STATES POSTAL SERVICE®, POSTAL SERVICE ®, US POSTAL SERVICE® E USPS®;
   - **c.** que a Licenciada está fornecendo a Interface à Sublicenciada apenas para uso com o Produto DSF2 nos termos de uma licença de distribuição limitada e não exclusiva do USPS; e
   - **d.** que os direitos obtidos pela Sublicenciada nesta licença são originários do contrato da Licenciada com o USPS, e o direito obtido pela Sublicenciada da Licenciada não é mais abrangente do que o obtido pela Licenciada do USPS, exceto pelo direito específico da Sublicenciada de usar a Interface DSF2 para acessar os dados DSF2.
6. A Sublicenciada fica estritamente limitada ao uso da Interface apenas com o Produto DSF2; e
7. A Sublicenciada reconhece e concorda não ter nenhum direito de sublicenciamento, venda, distribuição, reprodução ou exibição das marcas comerciais do USPS, nem de venda da Interface ou de outros produtos com a marca registrada do USPS.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

DOCUMENTO 6 – SOFTWARE SAP BUSINESS ONE

PREÂMBULO

A exigência mínima de licença para um sistema SAP Business One é um (1) SAP Business One Starter Package User ou um (1) SAP Business One Professional User.

- Como parte do software SAP Business One, a SAP oferece o SAP Crystal Reports e SAP Crystal Dashboards pré-configurados. Tais relatórios e painéis estão disponíveis sem taxa adicional de licenciamento (veja as versões do SAP Crystal para o SAP Business One).
- O software SAP Business One requer banco de dados. Tal banco de dados pode ser licenciado pela SAP, por seu revendedor autorizado ou diretamente do vendedor do banco de dados ou de seu revendedor autorizado.
- Todos os indivíduos que utilizam o SAP Business One, também através das ferramentas de relatório, necessitam de uma licença do SAP Business One.

1. Integration Framework for SMEs

1.1 O Integration Framework for SMEs faz parte da licença do SAP Business One, exceto para o Starter Package User.

2. SAP Business One Starter Package User

2.1 Requisito mínimo de licenciamento: 1 (um) usuário SAP Business One Starter Package User.

2.2 O número máximo de licenças é limitado a um total de 5 (cinco) para a soma de SAP Business One Starter Package Users e dispositivos SAP Customer Checkout.

2.3 Se a licenciada necessitar de quantidade superior ao número máximo de 5 (cinco) licenças, todos os usuários SAP Business One Starter Package Users deverão ser licenciados como SAP Business One Professional ou Limited Professional User.

2.4 O SAP Business One Starter Package User só pode ser combinado com o "SAP Business One Indirect Access por não funcionários" ou "SAP Customer Checkout" e não pode ser combinado com nenhum outro tipo de usuário ou opções de produtos do SAP Business One.

3. Versões do SAP Crystal para SAP Business One

3.1 A SAP fornece o SAP Crystal Reports e o SAP Crystal Dashboards pré-configurados como parte do SAP Business One.

3.2 Esses relatórios e painéis fornecidos pela SAP estão disponíveis para todos os Usuários Designados do SAP Business One sem taxa de licenciamento adicional.

3.3 Um único sistema do SAP Business One inclui 1 (um) usuário do SAP Crystal Reports, sem taxa de licenciamento adicional.

3.4 As versões do produto SAP Crystal para SAP Business One (i) ficam restritas ao Uso com os dados do aplicativo SAP Business One; (ii) ficam sujeitas aos termos e condições aplicáveis ao SAP Crystal estabelecidos nos DUS e (iii) não podem ser implementadas em ambiente independente.

3.5 *SAP Crystal Reports, versão para a aplicação SAP Business One*. A versão do SAP Crystal Reports para o aplicativo SAP Business One concede a um único usuário licença com direitos de acesso para uso do SAP Crystal Reports, versão para SAP Business One. Pré-requisito: um Professional User ou um Limited User ou um Indirect access User necessário para cada opção licenciada.

4. SAP Business One Indirect Access por não funcionários

É uma Instância autorizada a acessar o SAP Business One somente através de suas interfaces de programação de aplicativo. Não pode acessar nenhuma das interfaces de usuário (desktop e móvel) desenvolvida pela SAP. Não pode ser usado por funcionários e trabalhadores e trabalhadores temporários, incluindo consultores baseados em SOW, terceirizados, freelancers ou outros trabalhadores contratados e não permanentes contratados por projeto, pois tais usuários necessitam de uma licença de usuário designado tipo B1. A Aplicação SAP e as instâncias necessárias podem ser usadas sem taxa adicional. "Aplicação SAP" significa todos os Pacotes (ou seja, todos os Softwares e Softwares de Terceiros) licenciados nos termos do Contrato e/ou os serviços SAP cloud para os quais a Licenciada tenha assinatura válida, excluindo SAP Technology Solutions e todos os Pacotes de banco de dados.

5. SAP Customer Checkout é uma solução de Ponto de Venda. Sem pré-requisitos.

6. SAP Business One Named Users

SAP Business One Professional User é um Usuário Designado que executa funções operacionais relacionadas e com o suporte do Software SAP Business One. A licença SAP Business One Professional User é necessária para administrar um sistema SAP Business One, trabalhar com a produção e o Material Resource Planning (MRP) e usar o SAP Business One Software Development Kit (SDK). O SAP Business One Professional User inclui os direitos concedidos nos termos de uma licença SAP Business One Mobile Application User, SAP Business One Limited CRM User, SAP Business One Limited Financial User, SAP Business One Limited Logistic User e SAP Business One Indirect Access User.

SAP Business One Limited User é um Usuário Designado com direitos de acesso à funcionalidade do SAP Business One para suporte ao processamento operacional e às necessidades de informações em uma função específica. Cada Limited User pode ser solicitado como uma destas funções: CRM, Financial ou Logistic. A licença SAP Business One Limited User inclui os direitos concedidos nos termos de uma licença SAP Business One Mobile Application User e SAP Business One Indirect Access User.

SAP Business One Limited para SAP Business One Professional User é um Usuário Designado autorizado a realizar funções relacionadas ao SAP Business One Professional User com suporte do Software licenciado, desde que o Usuário Designado seja também um indivíduo licenciado pela SAP como SAP Business One Limited Financial User e ambos os Usuários sejam licenciados para o mesmo banco de dados em tempo de execução, se houver. Se estiver recebendo suporte nos termos do contrato de licenciamento, a Licenciada deverá ser assinante e pagar totalmente o suporte para esse Usuário e para o usuário básico SAP Business One Limited User durante o tempo em que a Licenciada continuar recebendo o suporte nos termos do contrato de licenciamento. Condição essa que permite fazer o

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

upgrade do: SAP B1 Limited CRM User para SAP B1 Professional User; SAP B1 Limited Financial User para SAP B1 Professional User; SAP B1 Limited Logistic User para SAP B1 Professional User; SAP B1 Limited para SAP B1 Professional User; SAP B1 CRM Sales User para SAP B1 Professional User; SAP B1 CRM Service User para SAP B1 Professional User.

SAP Business One Mobile Application User é um Usuário Designado com direitos de acesso exclusivamente ao aplicativo móvel do SAP Business One Sales ou do SAP Business One Service. A licença SAP Business One Starter Package User inclui os direitos concedidos nos termos da licença SAP Business One Indirect Access User.

SAP Business One Indirect Access, baseado em usuário é um Usuário Designado autorizado a acessar o SAP Business One somente através de interfaces de programação de aplicativo. Não pode acessar nenhuma das interfaces de usuário (desktop e móvel) desenvolvida pela SAP.

SAP Business One Starter Package User é um Usuário Designado que executa funções operacionais relacionadas e com suporte do Software SAP Business One, pacote inicial. A licença SAP Business One Starter Package User inclui os direitos concedidos nos termos de uma licença SAP Business One Mobile Application User e SAP Business One Indirect Access User. A licença SAP Business One Starter Package User não inclui os direitos concedidos nos termos da licença SAP Business One Professional User.

SAP Business One Starter Package para SAP Business One Professional User é um Usuário Designado autorizado a realizar funções relacionadas ao SAP Business One Professional User com suporte do Software licenciado, desde que o Usuário Designado seja também um indivíduo licenciado pela SAP como SAP Business One Starter Package User e ambos os Usuários sejam licenciados para o mesmo banco de dados em tempo de execução, se houver. Se estiver recebendo suporte nos termos do contrato de licenciamento, a Licenciada deverá ser assinante e pagar integralmente o suporte para esse Usuário e para usuário básico SAP Business One Starter Package User durante o tempo em que a Licenciada continuar recebendo o suporte nos termos do contrato de licenciamento.

SAP Business One Starter Package para SAP Business One Limited User é um Usuário Designado autorizado a realizar funções relacionadas ao SAP Business One Limited User com suporte do Software licenciado, desde que o Usuário Designado seja também um indivíduo licenciado pela SAP como SAP Business One Starter Package User e ambos os Usuários sejam licenciados para o mesmo banco de dados em tempo de execução, se houver. Se estiver recebendo suporte nos termos do contrato de licenciamento, a Licenciada deverá ser assinante e pagar integralmente o suporte para esse Usuário e para usuário básico SAP Business One Starter Package User durante o tempo em que a Licenciada continuar recebendo o suporte nos termos do contrato de licenciamento.

7. Métricas do SAP Business One

Preço de contrato é o valor líquido do contrato de licenciamento. Preço de contrato para parceiros refere-se ao preço de compra para parceiro dependendo do modelo de fornecimento de suporte.

Dispositivos são qualquer equipamento ou hardware, inclusive, entre outros: estações de trabalho, terminais, terminais de ponto de venda, notebooks, computadores de mão, tablets, assistentes pessoais digitais, smartphones, TVs conectadas à Internet, dispositivos de escala, dispositivos instalados em veículos (unidades integradas ao painel interno) ou outros dispositivos conectados a redes. O aplicativo propriamente dito define o tipo de dispositivo usado e, portanto, computado como item da lista de preços (por exemplo, dispositivos de banco de dados SAP SQL Anywhere para Uso com o SAP POS for Retail são definidos como dispositivos de acesso aos dados do banco de dados SAP SQL Anywhere; ou, por exemplo, dispositivos SAP Mobile Order Management são todos os dispositivos instalados como unidades integradas ao painel interno de um veículo).

Gigabytes de memória são a quantidade total de memória que pode ser usada pelo Software, quantificada em gigabytes.

Instâncias são conexões exclusivas com um único tipo de aplicativo especificado ou tipo de tecnologia.

MSRP (Preço de Revenda Sugerido pelo Fabricante) é o preço de lista menos o desconto por volume.

Usuários são indivíduos que Usam o Software.

8. Termos específicos de produto para o Software SAP Business One

SAP Business One Engine para SAP HANA
A SAP está licenciando o SAP Business One, versão para SAP HANA Engine, como um banco de dados em tempo de execução com licença restrita para o SAP Business One e Add-ons do SAP Business One, incluindo Add-ons do SAP Business One criados por parceiros da SAP ou pela Licenciada. A Licenciada pode usar o SAP Business One Analytics, versão para SAP HANA Engine, somente em conexão com o Software SAP Business One e Complementos do SAP Business One mencionados acima,

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

exclusivamente para o processamento de seus próprios dados internos, que inclui o acesso de usuário de terceiros, como contratados, fornecedores da cadeia de suprimentos, clientes ou terceiros autorizados pela Licenciada. Qualquer acesso ao SAP Business One, versão para SAP HANA Engine, incluindo, entre outros, para carregamento de dados, modelagem, geração de relatórios e distribuição, deve ser feito por meio do SAP Business One e Complementos do SAP Business One supra mencionados.
O SAP Business One, versão para SAP HANA Engine, inclui uma licença de tempo de execução do HANA Studio, Cockpit e Web IDE e acesso exclusivamente para administrar e gerenciar o SAP Business One, versão para SAP HANA Engine, ou para tarefas de administração do sistema e modelagem de dados para necessidades de geração de relatórios. O SAP Business One, versão para SAP HANA Engine, não pode ser implementado no mesmo sistema que qualquer outro software SAP HANA. O SAP Business One, versão para SAP HANA Engine, é licenciado para memória RAM endereçável e somente pode ser executado em hardware certificado pela SAP e com o sistema operacional com suporte.

O SAP Business One, versão para SAP HANA Engine inclui uma licença em tempo de execução para todos os componentes incluídos no pacote SAP HANA 2.0 Enterprise Edition for SAP Business One.

A versão do SAP Business One para mecanismo SAP HANA inclui direitos de uso para execução de conteúdo de análise disponibilizado pelo software de análise SAP Business One licenciado e usado exclusivamente junto com o SAP Business One.

**O suporte para o SAP Business One fica sujeito à conclusão do cronograma de suporte do contrato de licenciamento.

9. Localizações.

As licenças do software SAP Business One poderão ser usadas em qualquer localização com suporte do software SAP Business One. No entanto, no caso do software SAP Business One licenciado após 01.01.2010, a chave de licença será emitida 'por localização'. Por padrão, será lançada a localização da versão do país do software solicitado. Cada Usuário Designado pode acessar apenas a localização para a qual a chave de licença foi emitida. Funcionários que necessitam acessar duas ou mais localizações precisam de duas ou mais licenças de Usuário Designado.

10. Intercompany Integration Solution for SAP Business One

Permite o gerenciamento de transações entre empresas para diversas companhias replicando automaticamente transações correspondentes ao longo de diversos bancos de dados de empresas. Pré-requisito: um Professional User ou um Limited User necessário para cada opção licenciada. Se esta opção for selecionada, será necessário licenciar todos os usuários Professional e Limited contidos no contrato de licença.

11. Sistemas de falha

Para qualquer ambiente de sistema operacional no qual a Licenciada executa sistemas do software SAP Business One, a Licenciada poderá executar no máximo um número igual de sistemas passivos para superação de falhas do software SAP Business One em um ambiente de sistema operacional separado para suporte temporário. A Licenciada poderá executar a instalação passiva para superação de falhas do software SAP Business One em servidor de hardware que não seja o servidor licenciado.

12. Sistemas de teste

Um cliente tem o direito de executar um sistema do software SAP Business One para fins de realização de testes internos. Para tal sistema de teste, o cliente pode usar os mesmos usuários que ele licenciou para uso produtivo do software SAP Business One.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

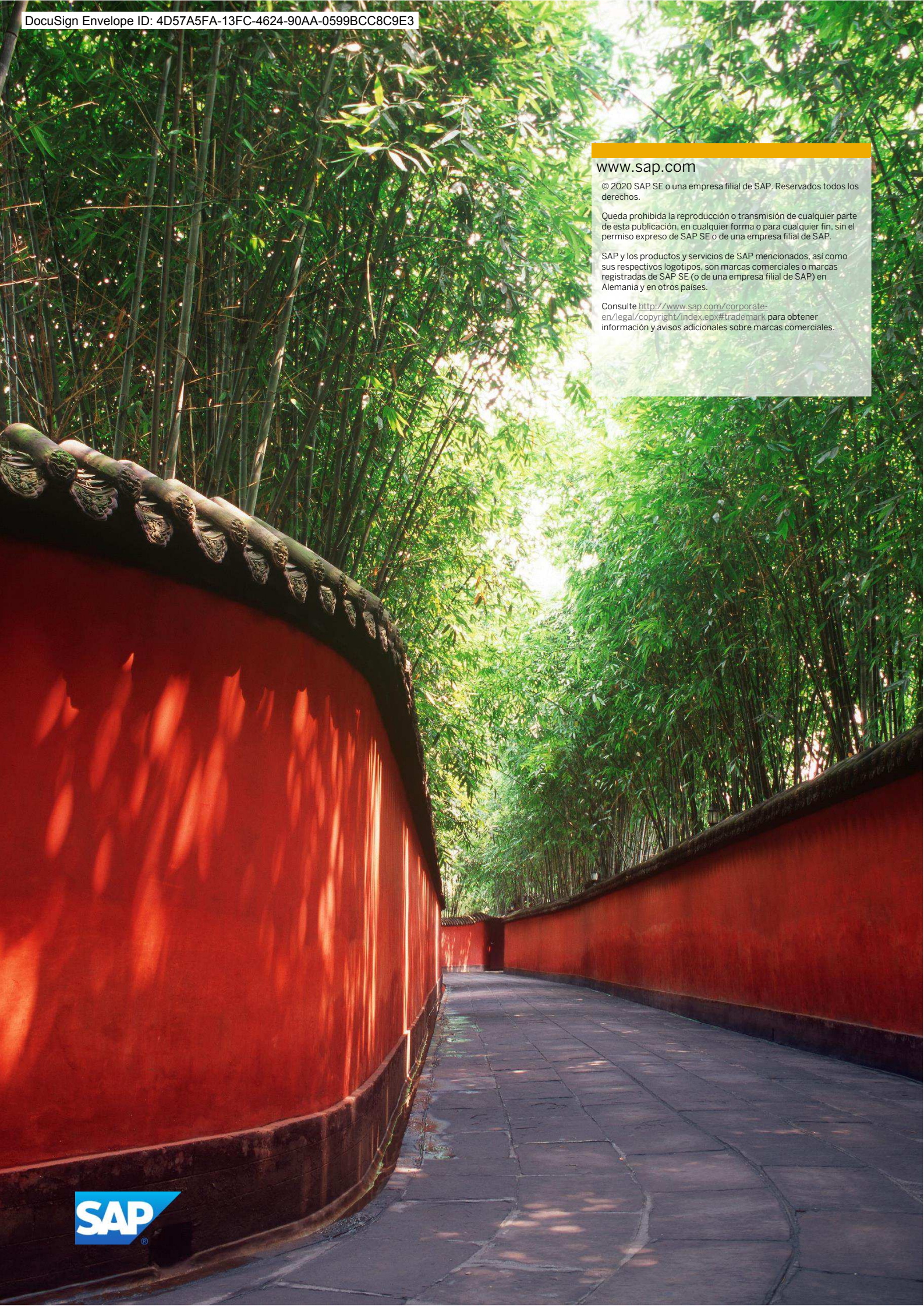


ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO

SAP Brasil Ltda.
Av. das Nações Unidas, 14.171
Torre B - 5o ao 8o andares
04795-100 - São Paulo/SP
T +55 11 5503-2400
F +55 11 5503-2319
www.sap.com/br

http://www.sap.com/contactsap/directory/

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3



www.sap.com

© 2020 SAP SE o una empresa filial de SAP. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países.

Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark para obtener información y avisos adicionales sobre marcas comerciales.

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

ANEXO III AO CONTRATO OCS N° 044/2022 - MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica e aplicação de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

	tributária.			
	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de reajuste anual.	Até o índice de reajuste: BNDES; acima do índice de reajuste: Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade de instalação de atualização e/ou correção fornecida nos termos dos serviços de suporte, em decorrência de customização realizada pelo BNDES e/ou terceiro a seu serviço	Problemas na operação do software	Mapeamento de customizações e planejamento na implementação de melhorias do software	BNDES
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização da Contratada por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do BNDES alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para a Contratada, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pelo BNDES à Contratada	BNDES
	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de Custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de Eventuais Honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

DocuSign Envelope ID: 4D57A5FA-13FC-4624-90AA-0599BCC8C9E3

Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpdo BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada (em se tratando de recolhimento a maior) / BNDES (em se tratando de recolhimento a menor ou ausência deste).
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato	Aumento do valor total do contrato	Reequilíbrio contratual	BNDES